



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Materi Terbuka

KESADARAN PAJAK

untuk Perguruan Tinggi

Oleh
Tim Edukasi Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak

2016

CATATAN PENGGUNAAN

Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpan dalam bentuk apapun misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (*scanning*), maupun cara-cara lain, kecuali dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi

Penulis : Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak

ISBN : 978-979-98041-4-3

Hak Cipta : pada Direktorat Jenderal Pajak

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, Kotak Pos
124 Telepon (021) 5250208, 5251509, Faksimile (021) 5736088,
Situs www.pajak.go.id, Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak
1 500 200, email pengaduan@pajak.go.id

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan buku referensi yang dipersiapkan pemerintah untuk menjadi salah satu sumber nilai kesadaran pajak dalam pendidikan tinggi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia seutuhnya. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini merupakan “buku referensi yang dinamis” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Cetakan ke-1: 2016

Disusun dengan huruf HP Simplified Light, 11 pt

Program Edukasi Sadar Pajak



Membangun Budaya Sadar Pajak melalui Pendidikan

Program Edukasi Sadar Pajak, adalah program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk menanamkan kesadaran pajak dengan mengintegrasikan nilai kesadaran pajak dalam sistim pendidikan nasional melalui kurikulum, pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan/kemahasiswaan.

Tujuan program ini adalah menumbuhkan budaya sadar pajak sejak usia dini, sebagai bagian dari upaya membangun masa depan perpajakan Indonesia serta menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter bela negara dan cinta tanah air melalui kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini telah diterbitkan sebuah buku pengayaan dengan tema kesadaran pajak bagi Pendidikan Tinggi yang diberi judul **“Materi Terbuka-KESADARAN PAJAK-untuk Perguruan Tinggi”**.

Buku ini selain sebagai bahan literasi bagi mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran pajak, juga sebagai bahan referensi bagi para dosen Mata Kuliah Wajib Umum dalam memberikan materi kesadaran pajak. Agar pajak menjadi kesadaran bersama, maka materi kesadaran pajak dapat disampaikan dalam berbagai bentuk yang dapat disesuaikan dengan pokok bahasan dalam mata kuliah. Beberapa pokok bahasan dapat dikaitkan dengan materi kesadaran pajak, antara lain bela negara, penegakan hukum, hak dan kewajiban warga negara, pengamalan sila-sila Pancasila, dan lain sebagainya. Kesadaran pajak sangat relevan untuk dikaitkan dengan semua sisi kehidupan, baik dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan.

Kesadaran pajak sudah sepatutnya menjadi isu nasional yang perlu diangkat untuk diajarkan kepada generasi muda, sebagaimana isu-isu lainnya, seperti HAM, lingkungan hidup, anti korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu, Perguruan Tinggi diharapkan dapat memasukkan isu kesadaran pajak dalam bahan ajar MKWU dalam penyusunan bahan ajar. Inklusi materi kesadaran pajak dapat dilakukan dalam bentuk penyelesaian kasus, ilustrasi, maupun proyek belajar sadar pajak.

Edukasi kesadaran pajak ini akan memakan waktu yang cukup panjang. Namun, hal ini akan bermanfaat menata peradaban Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, program ini memerlukan perhatian yang cukup besar dari para pemangku kepentingan. Kita tidak hanya mempersiapkan generasi mendatang yang sadar dan taat pajak, tetapi juga menitipkan masa depan kita kepada generasi mendatang.

Kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, Direktorat Jenderal Pajak memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Segala upaya ini akan menjadi kontribusi dalam membentuk generasi muda karakter dan menata peradaban Indonesia di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu merestui setiap langkah yang kita dedikasikan untuk bangsa dan negara. Aamiin.

Walaikumsalam Wr.Wb.

Jakarta, Agustus 2016
Direktur Jenderal Pajak

Ken Dwijugasteadi

SAMBUTAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan ini telah diterbitkan buku pengayaan dengan tema kesadaran pajak bagi Pendidikan Tinggi yang diberi judul **“Materi Terbuka-KESADARAN PAJAK-untuk Perguruan Tinggi”**.

Kami menyambut baik diterbitkannya buku ini yang akan memperkaya literasi untuk menumbuhkan kesadaran pajak bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk meningkatkan kepatuhan dan keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak, maka perlu dilakukan edukasi secara berkesinambungan. Kementerian Riiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), sebagai tempat bernaungnya akademisi, akan senantiasa memberikan dukungan penuh dengan menyediakan lingkungan yang kondusif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membentuk generasi muda kreatif yang berkarakter.

Kesadaran pajak harus ditanamkan kepada seluruh generasi muda melalui pendidikan. Untuk itu, materi kesadaan pajak perlu diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang dipelajari oleh semua mahasiswa, yaitu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Oleh karena setiap perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan materi Mata Kuliah Wajib Umum, maka buku ini diharapkan akan dapat menjadi sumber rujukan dalam mengintegrasikan materi kesadaran pajak dengan materi MKWU dimaksud.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah meluncurkan program kuliah dalam jaring (daring dikti), yaitu metode kuliah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dapat diikuti oleh mahasiswa tanpa harus melalui tatap muka. Materi kesadaran pajak dapat diintegrasikan dalam MKWU yang diajarkan menggunakan sistem pembelajaran tersebut. Selain itu, materi kesadaran pajak juga dapat disusun dalam bentuk materi *open content* yang nantinya dapat diunggah dalam media *online* yang telah disediakan Kemenristekdikti agar dapat digunakan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan, bahan bahan pengayaan, serta bahan penelitian.

Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan tinggi. Semoga sinergi yang sangat baik ini akan terus berlanjut, karena **#PajakMilikBersama**.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2016
Direktur Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan,

Intan Ahmad

PENGANTAR

DIREKTUR P2HUMAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas untuk mengumpulkan dan mengadministrasikan penerimaan pajak. Hasil penerimaan pajak selanjutnya dibukukan sebagai salah satu penerimaan dalam APBN yang kemudian didistribusikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Instansi/Badan dan pihak lainnya untuk membiayai belanja rutin pemerintahan (termasuk gaji dan tunjangan pegawai), proyek pembangunan, subsidi, pembayaran hutang, bantuan sosial, dan lain sebagainya. 74,6 % penerimaan negara bersumber dari pajak dan 20% dari APBN diperuntukkan bagi anggaran pendidikan.

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system* dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan SPT secara mandiri. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan.

Permasalahan yang dihadapi DJP saat ini adalah masih rendahnya kesadaran perpajakan para Wajib Pajak secara khusus, maupun masyarakat Indonesia secara umum. Data menunjukkan bahwa baru 11% masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak, baru 5% masyarakat Indonesia yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta baru 0,1% masyarakat Indonesia yang sudah membayar pajak. Untuk itu, diperlukan pola yang sistematis untuk mengubah perilaku masyarakat agar sadar dan taat pajak, yaitu melalui pendidikan. Kesadaran perpajakan perlu ditanamkan dalam pendidikan melalui inklusi dalam materi pembelajaran maupun kegiatan kemahasiswaan

Untuk merealisasikan hal di atas, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI dengan Kementerian Keuangan RI Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor KEP-48/PJ/2016 dan Nomor 001/B1/PKS/2016, yang pada intinya kedua belah pihak sepakat untuk menanamkan kesadaran pajak melalui peningkatan

pengetahuan perpajakan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan, serta penelitian dan pengembangan.

Inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan tinggi dilakukan melalui kegiatan pembelajaran (kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan) dan kegiatan kemahasiswaan. Dalam penyusunan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, inklusi kesadaran pajak dilakukan dengan cara mengintegrasikan materi kesadaran pajak dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di perguruan tinggi, yaitu Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar. Muatan kesadaran pajak dapat diintegrasikan dalam mata kuliah tersebut dengan berbagai bentuk sesuai dengan topik bahasan. Bentuk inklusi sangat bervariasi, seperti melalui:

1. sub topik bahasan, misalnya, dalam MKWU Pendidikan Kewarganegaraan dapat dimasukkan sub topik bahasan, antara lain: (1) pajak sebagai perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban warga Negara; (2) pajak sebagai perwujudan bela Negara; (3) peradilan pajak sebagai salah satu bagian dari sistim peradilan dalam penegakan hukum);
2. gambar, untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas tentang bahasan tertentu;
3. contoh narasi;
4. soal ujian; dan
5. proyek belajar mahasiswa.

Dalam bidang perbukuan, akan dilakukan penyusunan bahan ajar MKWU yang memiliki muatan materi kesadaran pajak. Bahan ajar tersebut diharapkan akan menjadi acuan bagi Perguruan Tinggi dalam menyusun bahan ajar yang disediakan secara mandiri oleh setiap Perguruan Tinggi. Untuk itu, buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi materi kesadaran pajak. Bagi mahasiswa, buku ini dapat menjadi sumber literasi untuk memperdalam kesadaran pajak.

Dalam bidang kemahasiswaan, inklusi kesadaran pajak dapat dilakukan dengan memberikan pembekalan kesadaran pajak kepada mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dengan demikian, selain mempunyai *softskill*, mahasiswa juga memiliki *hardskill* yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, muatan kesadaran pajak juga dapat disampaikan dalam kuliah umum penyambutan mahasiswa baru yang dilakukan setiap tahun oleh Perguruan Tinggi. Hal ini merupakan bentuk orientasi mahasiswa baru dalam bentuk yang sangat positif.

Program inklusi ini akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan akan terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak. *Roadmap* inklusi 2014-2018, secara garis besar adalah:

- 2014 Kajian inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan;
- 2015 Membuka Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Penyusunan Draft *MoU* dan PKS, Penyusunan Buku Materi Pengayaan Kesadaran Pajak;
- 2016 Penandatanganan *Mou* dan PKS, Penyusunan Bahan Ajar MKWU yang bermuatan kesadaran pajak, penerbitan regulasi, pembelajaran melalui daring dikti, sosialisasi dan pelatihan terhadap dosen, implementasi terbatas, pencetakan buku terbatas;
- 2017-2018 Penanaman kesadaran pajak melalui kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan, perluasan implementasi;
- 2019 Implementasi di semua Perguruan Tinggi di Indonesia

Sejarah telah membuktikan bahwa melalui pendidikan, bangsa Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan. Dimulai pada tahun 1908, gerakan yang berbasis pendidikan (Boedi Oetomo dan organisasi lainnya) berhasil melahirkan gerakan pemuda yang pada akhirnya dapat menciptakan komitmen kebangsaan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sejalan dengan munculnya sumpah pemuda, era baru perjuangan melalui diplomasi dan politik pun dimulai dengan lahirnya berbagai organisasi politik untuk memperjuangkan kemerdekaan. Perjuangan mencapai titik kulminasi pada tahun 1945 dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia.

Kita ingin mengulangi sejarah tersebut. Kita harapkan 15-20 tahun mendatang akan muncul gerakan sadar pajak yang dipelopori oleh para pemuda dan mahasiswa. Organisasi masyarakat maupun organisasi politik akan tumbuh seperti jamur dengan mengusung pajak sebagai tema sentral yang diperjuangkan. Sebagaimana gerakan antikorupsi, gerakan yang menuntut transparansi dan efektivitas pengelolaan dana APBN oleh kementerian/lembaga/instansi/badan pusat maupun daerah, akan semakin gencar. Gerakan yang sama juga akan muncul dimana masyarakat pada umumnya akan menuntut kepada masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan (*free rider*) agar tidak melalaikan kewajibannya dalam bentuk pembayaran pajak (*free rider*).

Gerakan sadar pajak akan mencapai titik kulminasinya pada 30-40 tahun mendatang dimana pajak sudah menjadi kebutuhan bagi setiap warga Negara. Aspek perpajakan sudah terintegrasi dengan baik dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan dan kesejahteraan rakyat sudah terwujud dengan pengelolaan APBN yang akuntabel dan tepat sasaran. *Gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja* (sebuah kondisi Negara yang subur dan makmur, masyarakatnya hidup dalam suasana tenteram, damai, dan sejahtera) sebagaimana ditulis dalam kitab Negara Kertagama, akan terwujud dalam kemasan yang lebih modern.

Sinergi yang dijalin antara Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, akan menjadi tonggak perjuangan. Semoga mimpi di atas dapat terwujud melalui langkah kecil ini. Kepada para pihak yang telah berdedikasi untuk terwujudnya inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan tinggi ini, saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, antara lain:

1. Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP, Direktur Pembelajaran, Ditjen Belmawa;
2. Tim Penyusun “Materi Terbuka-KESADARAN PAJAK-Dalam Pendidikan Tinggi”, yaitu: Prof. Dr. Udin Sarifudin Winataputra, M.A., Prof. Dr. H. Dasim Budimansyah, M. Si., Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed., Dr. Arqom Kuswanjono, Drs. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si, Dr. Winarno, M.Si., Dr. Rizal Mustansyir, M.Hum, Dr. Misnal Munir, M.Si, Rima Vien Permata Hartanto S.H., M.H., Irawaty, M.H., Ph.D., Martini, S.H., M.H.;
3. Tim Kerja Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak: Mekar Satria Utama, Sanityas J. Prawatyani, Aan Almaidah Anwar, Ary Festanto, Fenny E. Darwis, Sari Kesumawaty, Roby Tampubolon, I Putu Sudiana, Rudi Ismoyo, Eko Susanto, Simon Poltak H.H., Ghani Ardianto, Septiana A.B.P., Febri Eriyanto, Nur Farida Liyana, Ardyan B. Prasetya, Dwi Wulandari, Teguh Purnomo, Anika Yusman, Dewi Anastasia Br. P.;
4. Tim Kerja Edukasi Perpajakan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan: Edi Mulyono, Ridwan R. Tutupoho, Sirin W. Nugroho, Evawany, Fajar Priyautama, Eni Susanti, Uwes A. Chaeruman, Furohati, Yulita Priyoningsih, Redoan Pardamean, Cicilia wijayanti;

serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridlo Allah SWT. Aamiin

Jakarta, Agustus 2016

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pajak

Hestu Yoga Saksama

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK.....	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	vi
PENGANTAR DIREKTUR P2HUMAS, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	viii
DAFTAR ISI.....	xii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	1
C. Capaian Pembelajaran.....	2
D. Sinopsis Materi.....	2
E. Pembelajaran.....	7
F. Penilaian.....	9
BAB I BAGAIMANA PAJAK DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI?	11
1.1. Mengamati Praktik Pemungutan Pajak Dalam Kehidupan Sehari-Hari.....	11
1.2. Menanya Perbedaan Pajak Dengan Pungutan Lain	12
1.3. Mengumpulkan Informasi tentang Penggolongan Pajak Menurut Pemungutnya.....	16
1.4. Membangun Argumen Pentingnya Pajak Bagi Negara.....	17
1.4.1 Fungsi Anggaran (<i>Budgetair</i>)	18
1.4.2 Fungsi Mengatur (<i>Regulerend</i>).....	18
1.5. Mengomunikasikan Data Penerimaan Pajak Secara Nasional.....	19
1.6. Proyek Belajar Sadar Pajak	22
BAB II MENGAPA PAJAK DIPERLUKAN?.....	29
2.1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Diperlukannya Pajak dalam Kehidupan Manusia.....	29
2.2. Menanya Alasan Mengapa Pajak Diperlukan Dalam Kehidupan Manusia Pada Umumnya dan Kehidupan Bernegara Pada Khususnya.....	34
2.3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Alasan Keberadaan Pajak Diperlukan.....	37
2.4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan tentang pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.....	47
2.5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Perlunya Pajak.....	48
2.6. Rangkuman.....	50
2.7. Proyek Belajar Sadar Pajak	51
BAB III BAGAIMANA PAJAK DALAM KONTEKS INDONESIA?	53

3.1. Menelusuri Realitas Pajak yang Terjadi Pada Masa ke Masa	54
3.2. Menanya Pelaksanaan dan Problem Pajak yang Dihadapi Pada Tiap Masa	56
3.2.1. Sejarah Pajak di Era Kerajaan	57
3.2.2. Sejarah Pajak di Era Kolonial	58
3.2.3. Sejarah Pajak di Era Kemerdekaan	59
3.2.4. Sejarah Pajak di Era Orde Baru	61
3.2.5. Sejarah Pajak di Era Reformasi.....	62
3.3. Mencari Informasi Berbagai Sumber Tentang Sejarah Pajak.....	64
3.4. Membangun Argumentasi Pentingnya Mempelajari Sejarah Pajak	65
3.5. Mempresentasikan Sejarah Pajak	66
3.6. Rangkuman.....	66
3.7. Proyek Belajar Sadar Pajak	67
BAB IV BAGAIMANA FUNGSI PAJAK DALAM PEMBANGUNAN?.....	69
4.1. Menelusuri Konsep Pajak Dalam Pembangunan	69
4.2. Mengkaji Alasan Mengapa Pajak Diperlukan untuk Pembangunan.....	71
4.2.1. Pengertian, Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Nasional	71
4.2.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional	73
4.2.3. Strategi Pembangunan Nasional	73
4.2.4. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional	75
4.2.5. Pajak Sebagai Sumber Terpenting Pendapatan Negara	76
4.2.6. Fungsi Pajak dalam Pembangunan	77
4.3. Membangun Argumen Akademik Kewajiban Membayar Pajak	81
4.3.1. Teori Pemungutan Pajak.....	81
4.3.2. Asas Pemungutan Pajak	82
4.4. Membangun Argumen Perlunya Kesadaran Membayar Pajak	83
4.5. Mengomunikasikan Fungsi Pajak Untuk Pembangunan dan Pentingnya Kesadaran Membayar Pajak	85
4.6. Rangkuman.....	86
4.7. Proyek Belajar Sadar Pajak	86
BAB V BAGAIMANA PAJAK BERPERAN SEBAGAI PERWUJUDAN SILA-SILA PANCASILA?...89	89
5.1. Menelusuri Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Negara.....	91
5.1.1. Hakikat dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.....	91
5.1.2. Hakikat dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	91
5.1.3. Hakikat dari Sila Persatuan Indonesia	92
5.1.4. Hakikat Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	93
5.1.5. Hakikat sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.....	93

5.2. Menanya Kaitan Sumber Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Politis tentang Pajak Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila	94
5.2.1 Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	95
5.2.2 Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara.....	96
5.2.3 Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara	97
5.3 Menggali Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pembentukan Pribadi Yang Bermartabat.....	97
5.3.1 Nilai-nilai dalam Sila Ketuhanan yang Maha Esa	97
5.3.2 Nilai-nilai dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.....	100
5.3.3 Nilai-Nilai dalam Sila Persatuan Indonesia	101
5.3.4 Nilai-nilai dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.....	102
5.3.5 Nilai-nilai dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	102
5.4 Mendeskripsikan Pentingnya Perwujudan Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kesadaran Pajak.....	102
5.5 Rangkuman.....	103
5.5. Proyek Belajar Sadar Pajak	104
BAB VI BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA?	105
6.1 Menelusuri Konsep dan Urgensi Pajak Sebagai Kewajiban Warga Negara	107
6.2 Menanya Alasan Mengapa Ada Kewajiban Perpajakan Warga Negara.....	111
6.3 Menggali Sumber Historis dan Sosio-Politis Tentang Kewajiban Perpajakan Warga Negara	112
6.3.1. Sumber Historis.....	113
6.3.2. Sumber Sosio-Politik.....	115
6.4 Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Kewajiban Perpajakan Warga Negara.....	118
6.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pajak Sebagai Kewajiban Warga Negara.	120
6.6 Rangkuman.....	122
6.7 Proyek Belajar Sadar Pajak	123
BAB VII BAGAIMANA NEGARA MENGELOLA PAJAK?	125
7.1 Menelusuri Konsep Lembaga Negara yang Mengelola Pajak dan Jenis Pajak ...	127
7.1.1 Pembagian Lembaga Pemerintahan di Indonesia	127
7.1.2 Pajak Pusat dan Pajak Daerah.....	130
7.2 Menanya Alasan Mengapa Negara Mengelola Pajak	132
7.3 Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara.....	134
7.3.1 Kebijakan Pemerintah dalam hal Pajak.....	134
7.3.2 Pengelolaan Pajak	137

7.4	Membangun Argumen tentang Tantangan bagi Pengelolaan Pajak	145
7.5	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pengelolaan Pajak oleh Negara	146
7.6	Rangkuman	147
7.6.	Proyek Belajar Sadar Pajak	149
BAB VIII	BAGAIMANA PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN?	151
8.1	Menelusuri Konsep Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	152
8.2	Menanya Kewajiban dan Hak Perpajakan.....	154
8.2.1	Hak Perpajakan Bagi Wajib Pajak	154
8.2.2	Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak.....	156
8.3	Menggali Cara Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.....	163
8.3.1	Cara Pemenuhan Kewajiban Mendaftarkan Diri.....	163
8.3.2	Cara Pemenuhan Kewajiban Menghitung Pemotongan/ Pembayaran Pajak	164
8.3.3	Cara Pemenuhan Kewajiban Membayar/Menyetor Pajak.....	165
8.3.4	Cara Pemenuhan Kewajiban Melaporkan Pajak	165
8.4	Membangun Argumen tentang Pentingnya Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sesuai Ketentuan.....	167
8.5	Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	167
8.6	Rangkuman	170
8.7	Proyek Belajar Sadar Pajak	170
BAB IX	BAGAIMANA PAJAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA.....	173
9.1	Menelusuri Konsep Penegakan Hukum.....	173
9.2	Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum.....	178
9.3	Menggali Informasi Tentang Penegakan Hukum	179
9.3.1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	179
9.3.2	Penegakan Hukum Pajak	182
9.3.3	Sengketa Perpajakan.....	183
9.4	Mendeskripsikan Esensi Penegakan Hukum Pajak	189
9.4.1	Esensi Penegakan Hukum Pajak	189
9.4.2	Urgensi Penegakan Hukum Pajak	189
9.5	Rangkuman	190
9.6	Proyek Belajar Sadar Pajak	191
BAB X	BAGAIMANA HUBUNGAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN BELA NEGARA?	193
10.1	Menelusuri Konsep Hak dan Kewajiban WNI, Bela Negara dan Hankam.....	193
10.1.1	Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI).....	194
10.1.2	Konsep Bela Negara	198
10.1.3	Konsep Ketahanan Nasional.....	200

10.2 Menanya Alasan Mengapa Membayar Pajak Termasuk Bela Negara?	202
10.3 Menggali Informasi Tentang Ketahanan Nasional dan Pajak	203
10.4 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Bela Negara Dengan Membayar Pajak	206
10.4.1 Esensi Bela Negara dengan Membayar Pajak	206
10.4.2 Urgensi Bela Negara dengan Membayar Pajak	206
10.5 Rangkuman	207
10.6 Proyek Belajar Sadar Pajak	207
BAB XI MENGAPA MASYARAKAT PERLU TERLIBAT DALAM AMNESTI PAJAK?	211
11.1 Menelusuri Konsep Amnesti Pajak	211
11.1.1 Latar Belakang Amnesti Pajak	211
11.1.2 Siapa yang Berhak Memanfaatkan Amnesti Pajak?	214
11.1.3 Apa saja yang Menjadi Objek Amnesti Pajak?	216
11.1.4 Periode Program dan Tarif Uang Tebusan.....	217
11.1.5 Dimana Tempat Penyampaian Surat Pernyataan?	219
11.1.6 Apa saja Fasilitas Perpajakan bagi Wajib Pajak yang Memanfaatkan Amnesti Pajak?	219
11.1.7 Apa saja Persyaratan untuk Mengikuti Amnesti pajak?	220
11.1.8 Apa Konsekuensi Bagi yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Amnesti Pajak?	221
11.2 Menanya Alasan Mengapa Masyarakat Mengikuti Program Amnesti Pajak	222
11.3 Menggali Sumber Historis Pelaksanaan Program Amnesti Pajak	222
11.3.1 Pengampunan Pajak Tahun 1964.....	223
11.3.2 Pengampunan Pajak Tahun 1984.....	224
11.3.3 Kebijakan Sunset Policy 2008	227
11.3.4 Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015	228
11.3.5 Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) Tahun 2016	229
11.4 Membangun Argumen tentang Pentingnya Amnesti Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Negara.....	234
11.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Amnesti Pajak oleh Warga Negara.....	236
11.6 Proyek Belajar Sadar Pajak	239
DAFTAR PUSTAKA.....	241
SUMBER INTERNET	245
TENTANG PENULIS	247



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penerimaan negara pada tahun 2016 dari sektor pajak memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu 74,6 % dari total pendapatan negara. Hal ini memberi indikasi bahwa sektor perpajakan memiliki peran sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa kita, khususnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, sejahtera, adil, dan damai. Oleh karena itu, untuk memastikan pemasukan dari sektor perpajakan, setiap warga negara sudah seharusnya memiliki kesadaran tentang pajak. Kesadaran pajak setiap warga negara merupakan modal psikososial untuk menunaikan kewajibannya sebagai pembayar pajak dan juga sebagai penikmat pajak.

Secara kurikuler capaian pembelajaran (*learning outcomes*) tentang kesadaran pajak, dapat dikembangkan sebagai program pendidikan melalui inklusi kesadaran pajak dalam Mata Kuliah Wajib Umum (*vide* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Untuk menjamin terwujudnya inklusi kesadaran pajak tersebut, diperlukan program pembelajaran yang dirancang secara inklusif dalam pembelajaran MKWU guna mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam konteks *nation and character building*, pendidikan kesadaran pajak yang diinklusikan ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, antara lain sebagai upaya untuk mengembangkan kesadaran pajak dalam diri peserta didik. Pendidikan kesadaran pajak saling menguatkan dengan rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang bersumber dari nilai dan moral Pancasila. Dalam konteks ini, pendidikan kesadaran pajak yang inklusif dalam MKWU diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan keadaban warga negara yang sadar pajak (*civic virtue*).

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Capaian Pembelajaran

Secara umum melalui inklusi kesadaran pajak ke dalam pembelajaran MKWU, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran pajak yang diwujudkan dalam kompetensi sebagai berikut.

1. Memahami pajak dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menganalisis perlunya pajak.
3. Mendeskripsikan pajak dalam pembangunan.
4. Menghayati nilai pajak dalam konteks sejarah Indonesia.
5. Menghayati pajak sebagai perwujudan sila-sila Pancasila.
6. Mendeskripsikan kewajiban perpajakan warga negara.
7. Memahami pengelolaan pajak oleh negara.
8. Menerapkan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan.
9. Memahami aspek penegakan hukum dalam peradilan pajak.
10. Memahami pajak sebagai salah satu wujud bela negara.
11. Memahami mengapa Amnesti pajak perlu dilakukan?

D. Sinopsis Materi

BAB I: Bagaimana Pajak Dalam Kehidupan Sehari-hari?

Bab ini berisi muatan bahan pembelajaran sebagai berikut: (1) praktik pemungutan pajak sehari-hari; (2) perbedaan pajak dengan pungutan lain; (3) penggolongan pajak menurut pemungutnya; (4) pentingnya pajak bagi negara; dan (5) data penerimaan pajak nasional.

Bab ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa memahami pajak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menguasai kompetensi tersebut dilakukan langkah-langkah pembelajaran saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) menelusuri praktik pemungutan pajak sehari-hari; (2) menanyakan perbedaan pajak dengan pungutan lain; (3) menggali informasi tentang penggolongan pajak menurut pemungutnya; (4) membangun argumen pentingnya pajak bagi negara; dan (5) mengomunikasikan data penerimaan pajak nasional. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB II: Mengapa Pajak Diperlukan?

Bab ini membahas tentang: (1) konsep dan urgensi diperlukannya pajak; (2) alasan mengapa pajak diperlukan; (3) sumber historis, sosiologis, dan politis tentang diperlukannya pajak untuk menyejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan; (4) argumen tentang perlunya pajak; dan (5) esensi dan urgensi perlunya pajak untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan.

Tujuan pembahasan adalah untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa agar mampu menganalisis mengapa pajak diperlukan. Untuk membahas bab ini digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menelusuri konsep dan urgensi diperlukannya pajak; (2) menanya alasan mengapa pajak diperlukan; (3) menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang diperlukannya pajak untuk menyejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan; (4) membangun argumen tentang perlunya pajak; dan (5) mendeskripsikan esensi dan urgensi perlunya pajak untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB III: Bagaimana Pajak Dalam Konteks Sejarah Indonesia?

Bab ini membahas tentang: (1) realitas pajak yang terjadi dari masa ke masa; (2) pelaksanaan dan problem pajak yang dihadapi pada tiap masa; (3) informasi baik melalui pustaka dan wawancara dengan praktisi atau tokoh untuk menjawab persoalan pajak; (4) mengapa ada realitas pajak yang berbeda-beda pada tiap zaman; dan (5) presentasi kelas, pembuatan film atau poster.

Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa menghayati nilai pajak dari masa ke masa, bahwa pajak merupakan realitas sejarah yang terjadi di setiap masyarakat, negara, dan pemerintahan dari dulu hingga sekarang, serta pajak selalu mengikuti perkembangan zaman. Untuk mencapai tujuan tersebut maka akan digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) menelusuri realitas pajak yang terjadi pada masa ke masa; (2) menanya pelaksanaan dan problem pajak yang dihadapi pada tiap masa; (3) mencari informasi baik melalui pustaka dan wawancara dengan praktisi atau tokoh untuk menjawab persoalan pajak; (4) membangun argumentasi mengapa ada realitas pajak yang berbeda-beda pada tiap zaman; dan (5) mempresentasikan dalam bentuk presentasi kelas, pembuatan film atau poster. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB IV : Bagaimana Fungsi Pajak Dalam Pembangunan?

Bab ini mendeskripsikan fungsi pajak dalam pembangunan. Esensi materinya, meliputi: (1) konsep pajak dalam pembangunan; (2) konsep pembangunan dan alasan pentingnya pajak bagi pembangunan; (3) landasan kewajiban membayar pajak; dan (4) pentingnya kesadaran membayar pajak.

Tujuan pembahasan adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan fungsi pajak dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan saintifik/berbasis

proses keilmuan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menelusuri konsep pajak dalam pembangunan; (2) mengkaji konsep dasar pembangunan dan pentingnya pajak dalam pembangunan; (3) mengelaborasi landasan kewajiban membayar pajak; (4) membangun argumen perlunya kesadaran membayar pajak; (5) mengomunikasikan fungsi pajak untuk pembangunan dan pentingnya kesadaran pajak untuk pembangunan. Uraian dalam bab ini dilengkapi pula dengan contoh-contoh penggunaan dana yang diperoleh dari pajak untuk pembangunan. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB V: Bagaimana Pajak Berperan Sebagai Perwujudan Sila-Sila Pancasila?

Bab ini menggambarkan Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan penuntun penyelenggara negara dan warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Esensi materinya, meliputi: (1) konsep pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila yang meliputi Sila Pertama dalam bentuk rasa syukur, sikap toleransi, sikap kedermawanan, kerendahhatian, keikhlasan. Sila Kedua dalam nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Sila Ketiga dalam rasa memiliki, rasa cinta tanah air. Sila Keempat dalam sikap dialogis, komunikatif, musyawarah untuk mufakat. Sila Kelima dalam keadilan distributif, legalis, dan komutatif; (2) alasan mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila; (3) sumber historis, sosio-politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila; (4) argumen mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila; dan (5) esensi dan urgensi pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Salah satu pendukung pokok terwujudnya kesejahteraan bangsa adalah pajak.

Tujuan penulisan bab ini agar mahasiswa dapat menghayati perwujudan pajak dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) mengamati konsep pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, meliputi Sila Pertama dalam bentuk rasa syukur, sikap toleransi, sikap kedermawanan, kerendahhatian, keikhlasan. Sila Kedua dalam nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Sila Ketiga dalam rasa memiliki dan rasa cinta tanah air. Sila Keempat dalam sikap dialogis, komunikatif, dan musyawarah untuk mufakat. Sila Kelima dalam keadilan distributif, legalis, dan komutatif; (2) menanya alasan mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila; (3) menggali sumber historis, sosio-politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila; (4) membangun argumen mengapa pajak dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila; dan (5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Uraian diakhiri rangkuman dan tindak lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB VI: Bagaimana Kewajiban Perpajakan Warga Negara?

Bab ini mendeskripsikan konsepsi kewajiban perpajakan yang dapat membangun kesadaran warga negara Indonesia membayar pajak. Esensi materi, meliputi: (1) konsep dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara; (2) alasan mengapa pajak sebagai kewajiban warga negara; (3) sumber historis dan sosio-politis tentang kewajiban perpajakan

warga negara; (4) argumen tentang dinamika dan tantangan pajak sebagai kewajiban warga negara; dan (5) esensi dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara.

Tujuan penulisan bab ini adalah agar mahasiswa dapat mendeskripsikan pajak sebagai kewajiban warga negara. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) menelusuri konsep dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara; (2) menanya alasan mengapa pajak sebagai kewajiban warga negara; (3) menggali sumber historis dan sosio-politis tentang kewajiban perpajakan warganegara; (4) membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pajak sebagai kewajiban warganegara; dan (5) mendeskripsikan esensi dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara. Uraian dilengkapi pula dengan contoh-contoh yang terkait dengan *best practices* warga negara membayar pajak dan pengalaman sejumlah negara maju dalam perpajakan. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB VII: Bagaimana Pengelolaan Pajak Oleh Negara?

Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana negara mengelola pajak untuk pembiayaan negara. Esensi materi, meliputi: (1) lembaga pengelola pajak dan jenis pajaknya; (2) alasan mengapa negara yang mengelola pajak; (3) informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara; (4) argumen tentang tantangan pengelolaan pajak oleh negara; dan (5) esensi dan urgensi pengelolaan pajak oleh negara.

Tujuan penulisan bab ini adalah mahasiswa memahami pengelolaan pajak oleh negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) menelusuri lembaga pengelola pajak dan jenis pajaknya; (2) menanya alasan mengapa negara yang mengelola pajak; (3) menggali informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara; (4) membangun argumen tentang tantangan pengelolaan pajak oleh negara; dan (5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pengelolaan pajak oleh negara. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB VIII: Bagaimana Prosedur Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?

Bab ini mendeskripsikan tentang prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan warga negara. Esensi materi pada bab ini meliputi: (1) konsep pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, dan lapor; (2) bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (4) argumen tentang pentingnya Wajib Pajak mengikuti prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan (5) esensi dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tujuan dari bab ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan bagaimana prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) menelusuri konsep pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, dan lapor; (2) menanya bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) menggali cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (4)

membangun argumen tentang pentingnya Wajib Pajak mengikuti prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan (5) Mendeskripsikan esensi dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB IX: Bagaimana Prosedur Penegakan Hukum dalam Perpajakan?

Bab ini mendeskripsikan tentang prosedur penegakan hukum dalam pelaksanaan tindakan penagihan perpajakan. Esensi materi pada bab ini meliputi: (1) konsep penegakan hukum perpajakan; (2) mengapa diperlukan penegakan hukum perpajakan; (3) tata cara penegakan hukum perpajakan; (4) argumen tentang pentingnya penegakan hukum perpajakan.

Tujuan dari bab ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui prosedur penegakan hukum perpajakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) menelusuri konsep penegakan hukum perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, lapor; (2) menanya bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) menggali cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (4) membangun argumen tentang pentingnya Wajib Pajak mengikuti prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan (5) Mendeskripsikan esensi dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB X: Bagaimana Hubungan Membayar Pajak Dengan Bela Negara?

Bab ini mendeskripsikan tentang hubungan membayar pajak dengan bela negara. Esensi materi pada bab ini meliputi: (1) Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI), (2) Mengapa Membayar Pajak Termasuk Bela Negara? (3) argumen tentang pentingnya Membayar Pajak sebagai bentuk bela negara.

Tujuan dari bab ini adalah agar mahasiswa dapat menghayati dan menerapkan wujud bela negaran non fisik melalui kewajiban perpajakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) menelusuri konsep hak dan kewajiban WNI, bela negara dan hankam, (2) menanya alasan mengapa membayar pajak termasuk bela negara, (3) menggali informasi tentang ketahanan nasional dan pajak, (4) mendeskripsikan esensi dan urgensi bela negara dengan membayar pajak. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

BAB XI: Mengapa Masyarakat Perlu Terlibat Dalam Amnesti Pajak?

Bab ini mendeskripsikan tentang amnesti pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Esensi materi pada bab ini, meliputi: (1) konsep amnesti pajak, (2) mengapa warga negara perlu berperan dalam program amnesti pajak, (3) argument tentang pentingnya amnesti pajak bagi negara Indonesia.

Tujuan dari bab ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep amnesti pajak dan mengapa pemerintah melakukan kebijakan amnesti pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan prosedur saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) mendeskripsikan tentang amnesti pajak, (2) menelusuri konsep amnesti pajak, (3) menanya

alasan mengapa masyarakat perlu mengikuti program amnesti pajak, (4) menggali sumber historis pelaksanaan program amnesti pajak, (5) membangun argumen tentang pentingnya amnesti pajak dalam mendorong pembangunan negara, (6) mendeskripsikan esensi dan urgensi amnesti pajak oleh warga negara. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.

E. Pembelajaran

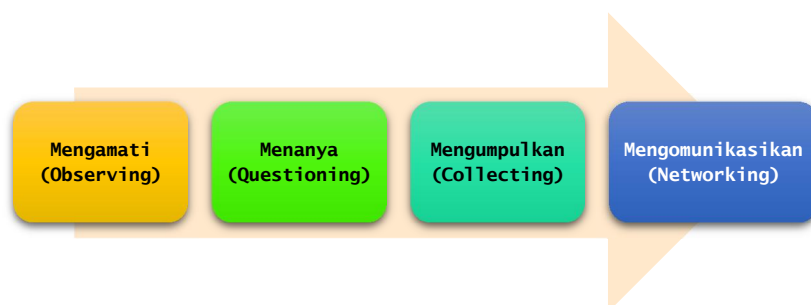
Pembelajaran kesadaran pajak dalam pendidikan tinggi menerapkan prinsip andragogi yang bercirikan, antara lain:

- menekankan pada prakarsa aktif dari mahasiswa (mandiri);
- interaktif antara mahasiswa dengan sumber belajar, termasuk dosen;
- merupakan satu kesatuan utuh dengan proses belajar MKWU (holistik-integratif);
- menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (saintifik);
- terhubung dengan konteks kehidupan mahasiswa dan komunitas (kontekstual);
- menggunakan tema sebagai fokus diskusi atau simulasi (tematik);
- berpusat pada mahasiswa (kolaboratif).

Sejalan dengan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran MKWU pada dasarnya menerapkan pendekatan berbasis proses keilmuan (*scientific/epistemologic approach*) dengan **sintakmatik generik** atau kerangka dasar sebagaimana terdapat dalam gambar 1.

Pendekatan tersebut dapat dikemas dalam berbagai model pembelajaran yang secara psikologis-pedagogis memiliki sifat sebagai metode pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa sebagai peserta didik orang dewasa (*Student Active Learning*). Beberapa metode pembelajaran tersebut antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dengan pendekatan ini, mahasiswa difasilitasi untuk lebih banyak melakukan proses membangun pengetahuan (*epistemological approaches*) melalui transformasi pengalaman dalam berbagai model pembelajaran, antara lain:



Gambar 0.1 Pendekatan Saintifik (Epistemologik Berbasis Proses Keilmuan), Adaptasi Skill, Dryer (2011)

1. **Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem-Based Learning*)**
Merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah yang kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru.
2. **Projek Belajar Kewarganegaraan(*Project Citizen*)**
Merupakan model pembelajaran pemecahan masalah kewarganegaraan berbasis portofolio dengan fokus kajian masalah kehidupan masyarakat dari sudut pandang warga negara yang disajikan dalam bentuk simulasi dengan pendapat (*simulated public hearing*).
3. **Studi Kasus (*Case Study*)**
Merupakan model pembelajaran dengan cara memfasilitasi mahasiswa dengan suatu atau beberapa kasus, atau memilih kasus baru untuk dicari pemecahannya sesuai dengan Kompetensi Dasar yang sedang dibahas.
4. **Kerja Lapangan (*Work Experiences/Service Learning*)**
Merupakan model pembelajaran yang memusatkan perhatian pada bahan kajian yang terkait langsung dengan Kompetensi Dasar yang dipelajari di luar kampus (*extra-mural activities*).
5. **Tugas Kelompok (*Syndicate Group*)**
Merupakan model pembelajaran dengan pemberian tugas kepada kelompok mahasiswa berdasarkan minat dengan fokus tugas tertentu, dalam rangka menyusun rekomendasi dalam bentuk makalah yang akan disajikan dalam suatu forum.
6. **Debat (*Controversial Issues*)**
Merupakan model pembelajaran yang memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan berpikir dan berkomunikasi secara kritis dan produktif. Mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 (empat) orang. Di dalam kelompok tersebut, mahasiswa melakukan perdebatan tentang topik tertentu.
7. **Simulasi(*Simulation*)**
Merupakan model pembelajaran dengan tujuan penguasaan substansi melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan mahasiswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan mahasiswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, tergantung kepada peran yang dimainkan.
8. **Pembelajaran Kolaboratif (*Collaborative Learning*)**
Merupakan model pembelajaran berbentuk proses belajar kelompok, yang memberi peluang kepada setiap anggota untuk menyumbangkan pemikiran dan/atau pengalaman, berupa data/atau informasi, hasil kajian, pengalaman, ide baru, sikap, pendapat umum, kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling meningkatkan penguasaan Kompetensi Dasar.

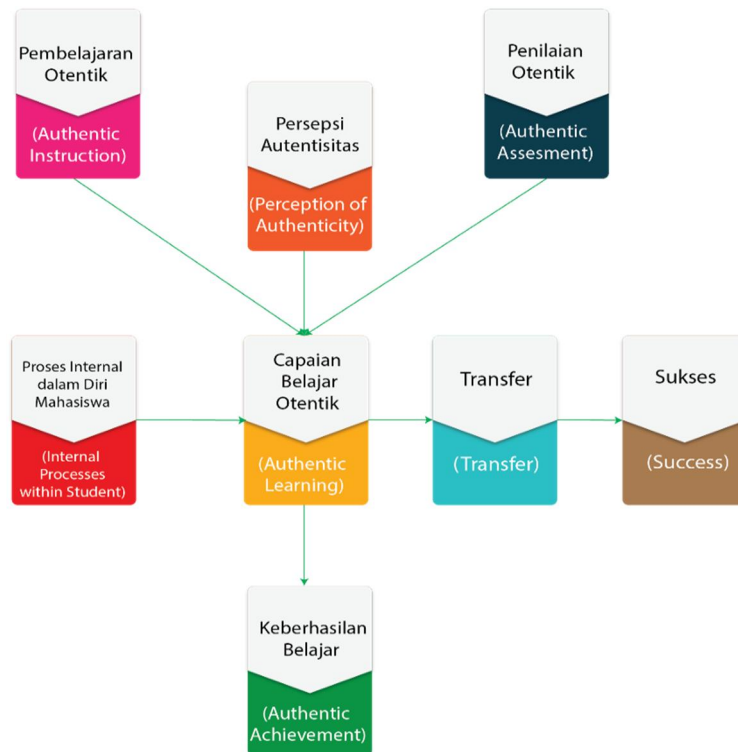
9. Bola Salju Menggelinding (*Snow-balling Process*)

Merupakan model pembelajaran melalui pemberian tugas individual, kemudian berpasangan. Selanjutnya, dicarikan pasangan yang lain sehingga semakin lama anggota kelompok semakin besar seperti bola salju yang menggelinding. Model ini digunakan untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah yang dihasilkan dari mahasiswa secara bertingkat. Dimulai dari kelompok yang lebih kecil dengan dimensi masalah sederhana dan secara berangsur-angsur kepada kelompok yang lebih besar dengan masalah yang lebih kompleks. Dari proses tersebut, pada akhirnya dapat dirumuskan bersama dua atau tiga jawaban yang telah disepakati dan dinilai paling tepat menurut pemikiran kolektif.

F. Penilaian

Penilaian pendidikan kesadaran perpajakan dalam konteks MKWU pada dasarnya menerapkan pendekatan penilaian otentik atau *authentic assessment*. Secara paradigmatik, penilaian otentik harus difungsikan dalam konteks persepsi keotentikan pendidikan secara holistik, yakni dalam konteks interaksi fungsional antara pembelajaran otentik (*authentic instruction*), belajar autentik (*authentic learning*) dan capaian pembelajaran otentik (*authentic achievement*), dan penilaian otentik (*authentic assessment*), sebagaimana diilustrasikan pada gambar 2 (Gulikers, Bastiaen, dan Kirchner: 2004).

Oleh karena itu, penilaian capaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa dilakukan melalui multicara dan multialat penilaian, yang mencakup, antara lain test uraian, test perbuatan, hasil studi kasus, catatan anekdot, penilaian sebaya, penilaian portofolio, penilaian diskusi dan presentasi, penilaian diri, penilaian proses dan hasil proyek belajar, penilaian proses, dan sosiometrik. Kriteria dan instrumen penilaian dan pembobotannya diserahkan kepada dosen pengampu dan disesuaikan dengan Pedoman Akademik yang berlaku pada perguruan tinggi masing-masing. Sistem penilaian perlu dijelaskan kepada mahasiswa dalam Kontrak Belajar.



Gambar 0.2 Interaksi Fungsional Pembelajaran Autentik, Belajar Autentik , Capaian Pembelajaran Autentik dan Penilaian Autentik

BAB I

BAGAIMANA PAJAK DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI?

Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, tentu saja perlu memahami kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak warga negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) sampai peraturan pelaksanaan lainnya. Salah satu bentuk kewajiban warga negara Indonesia yang perlu dilakukan adalah membayar pajak. Bukalah naskah UUD 1945, dalam pasal manakah urusan pajak tersebut diatur?

Bab ini mendeskripsikan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Materi esensial terdiri atas praktik pemungutan pajak, perbedaan pajak dengan pungutan lain, penggolongan pajak, pentingnya pajak, dan data penerimaan pajak secara nasional. Tujuan dari bab ini adalah mendekatkan para mahasiswa dengan pajak melalui peningkatan pemahamannya terhadap praktik pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan berbasis proses keilmuan (*scientific approach*) sebagai berikut: (1) mengamati praktik pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari; (2) menanya perbedaan pajak dengan pungutan lain; (3) mengumpulkan informasi tentang penggolongan pajak menurut pemungutnya; (4) membangun argumen pentingnya pajak bagi negara; dan (5) mengomunikasikan data penerimaan pajak secara nasional. Uraian bab akan diakhiri ringkasan dan proyek belajar sadar pajak.

Sudah siapkah Anda mempelajari bab pertama tersebut? Mari kita mulai dengan mengamati praktik-praktik perpajakan dalam kehidupan sehari-hari.

1.1. Mengamati Praktik Pemungutan Pajak Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Apakah Anda mengenal pajak? Selaku mahasiswa tentu saja telah mengenalnya dengan baik bukan? Namun, boleh jadi sebagian masyarakat umum tidak mengenal pajak dan bagaimana proses pembayarannya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari pajak sudah menjadi tuntutan yang harus dibayar, misalnya pada saat melakukan transaksi jual beli barang kepada pihak ketiga yang menjadi Wajib Pajak. Suatu ketika Anda makan di

restoran siap saji dan tanpa disadari pada saat melakukan pembayaran Anda pun membayar pajak sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan, dan pajak itu disebut pajak restoran.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, banyak contoh yang menunjukkan betapa urusan pajak itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang asing. Berikut ini adalah cerita keseharian yang menunjukkan bahwa pajak melekat pada keseharian kita.

1.2. Menanya Perbedaan Pajak Dengan Pungutan Lain

Selain pajak, terdapat pungutan lain yang resmi dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dapatkah Anda menyebutkannya? Pernahkan Anda mendengar istilah retribusi, cukai, bea meterai, dan sumbangan? Itulah beberapa jenis pungutan lain yang walaupun sama-sama dipungut oleh negara tetapi memiliki karakteristik yang berbeda.

PAJAK DI SEKITAR KITA

"Meterai tempel tiga Bu..." demikian kata Prama.

"Yang tiga ribu atau enam ribu mas..." tanya penjaga warung fotokopi tersebut.

"Yang enam ribu Bu, buat surat pernyataan..." kata Prama.

Pagi itu, Prama akan ke kampus menyampaikan skripsi berserta surat pernyataan keaslian hasil karya skripsi...

"Mudah-mudahan segera lulus dan dapat kerja" demikian Prama membatin. Mendadak dia mengerem laju motornya.



"Hampir saja lewat" Prama bergumam, tadi ayah kan berpesan aku untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah. Prama masuk ke kantor Pos sambil membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran PBB.

Tidak lebih dari 30 menit, Prama sudah melaju kembali menuju kampus....

Menjelang pukul 11.00 siang kuliah Prama telah selesai, dia berdiri di dekat parkir motor, menunggu seseorang...

"Hai ... Udah lama nunggu ya". Seorang gadis menepuk

bahunya dan berdiri dibelakang Prama...

"Wah... kamu bikin aku terkejut saja Sinta.... Bagaimana kuliahmu, sudah selesai kan?" kata Prama

"Sudah donk.." kata Sinta.

"Terus apa yang akan kita lakukan siang ini?" tanya Prama.

"Kita ke Roxy yuk...antar aku beli HP baru... aku pengen ganti HP, ini udah jadul banget.. " rajuk Sinta sambil menunjukan HP bututnya...

"Ayo... kebetulan aku juga mau lihat-lihat aksesoris laptop juga." tanya Prama.

Prama dan Sinta pun berangkat ke Roxy...

Jadi berapa pasnya Koh..." demikian tanya Sinta.

Rupanya Sinta dan Prama sudah sampai di Roxy dan sedang menawarkan HP yang sedang dipegang Sinta...

"Begini saja...Pasnya 3 juta itu udah saya diskon 10%" kata Penjual.

"Baiklah kalo begitu, ini uangnya, jadi berapa totalnya?" kata Sinta.

"total 3 juta..." kata Penjual.

"Kok segitu bukannya tadi diskon 10%?" tanya Sinta



"Iya... tapi kan untuk HP ini ada kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Jadi total 3 juta. Kalo tanpa diskon harusnya 3,3 juta." kata Penjual.

"O...kirain dapat kurang dari 3 juta" canda Sinta. "Kalo gitu baiklah...ini uangnya Koh." kata Sinta.

Sambil berlalu dari toko HP itu, Prama bertanya "kamu banyak uang juga ya...? Beli HPnya yang mahal?"

"Hehe...kebetulan aku baru dapat bayaran hasil penulisan artikel di salah satu majalah. Tapi terima honornya tidak utuh karena harus dipotong pajak, katanya aku kena potongan Pajak Penghasilan (PPh). Udahlah...nanti aku ceritakan secara lengkap, sekarang kita cari makan dulu yuk...aku lapar" kata Sinta

Mereka berdua makan di salah satu restoran cepat saji. Cukup lama mereka makan siang sambil ngobrol berbagai hal.

Prama akhirnya bangkit dari tempat duduk dan pergi ke kasir untuk membayar makanan mereka. "Berapa mbak?" tanya Prama.

Kasir memberikan struk pembayaran, tertera Rp 40.000,- dengan tambahan Pajak Restoran sebesar 10%, jadi total Rp 44.000,-. Prama menyerahkan uang sambil tersenyum menerima kembalian. Mereka berdua keluar meninggalkan restoran tersebut untuk melanjutkan agenda mereka hari itu...



Mari terlebih dahulu kita memahami apa pajak itu dan bagaimana bedanya dengan jenis-jenis pungutan lain.

Sejumlah ahli telah mengemukakan pengertian pajak dari sudut pandang keilmuannya masing-masing. Berikut dikemukakan definisi dari empat orang ahli, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Telaahlah secara seksama keempat definisi tentang pajak tersebut. Adakah kesamaan ataupun perbedaan makna dari keempat definisi tersebut.

1. Leroy Beaulieu(1899)

"Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah".

2. P. J. A. Adriani (1949)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

4. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (1972)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Keempat definisi tersebut mengandung 2 (dua) perspektif tentang pajak, yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan dari perspektif hukum. Dapatkan Anda menangkap makna pajak dari dua perspektif tersebut? Coba Anda diskusikan bersama teman belajar! Jika masih mendapatkan kesulitan menjawabnya, coba Anda bertanya pada dosen pengampu mata kuliah Perpajakan atau dosen lain yang memahami ihwal perpajakan.

Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum, hal tersebut memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak (Soemitro, 1988). Atas dasar pemikiran tersebut, dapat dirumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, serta digunakan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian tersebut, pajak sebagai pungutan resmi mempunyai unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur pungutan resmi yang lain. Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.** Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan, "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. **Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung.** Misalnya, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti rasa aman karena mendapat perlindungan negara. Perlindungan negara didapatkan karena negara mampu membiayai operasional keamanan (baik dari institusi Polri maupun TNI) yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan **pembiayaan umum pemerintah** dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. **Pemungutan pajak dapat dipaksakan.** Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran), yaitu fungsi **mengisi Kas Negara/Anggaran Negara** yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk **mengatur** atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Setelah membaca uraian ihwal pajak tersebut di atas, tentu Anda sudah lebih memahaminya dibandingkan dengan sebelumnya bukan? Sekarang mari kita lanjutkan untuk memahami jenis-jenis pungutan resmi lainnya, yaitu retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan.

1. Retribusi

Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Jadi, dalam pemungutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan dan ikatan pembayaran tergantung pada kemauan si pembayar, serta tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Dengan demikian, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung. Misalnya, pembayaran listrik, pembayaran abonemen air minum, dan sebagainya.

2. Cukai

Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau.

3. Bea Masuk

Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan

dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri.

4. Sumbangan

Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Sumbangan bersifat insidentil dan sukarela, serta jumlah sumbangan juga tidak mengikat dan tidak harus berupa uang, tetapi dapat berupa barang.

Dapatkah Anda mengidentifikasi perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya sebagai sumber pendapatan negara? Coba diskusikan bersama teman belajar. Cocokkan hasilnya dengan Tabel I.1 di bawah ini.

No	Pajak	Pungutan Resmi Lainnya
1.	Iuran dengan imbalan yang tidak langsung dari negara	Iuran dengan imbalan yang langsung dari negara
2.	Dapat dipaksakan	Tidak ada unsur paksaan
3.	Berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali	Pengenaan terbatas pada mereka orang-orang tertentu
4.	Prestasi (imbalan) diterima oleh seluruh rakyat	Prestasi (imbalan) diterima oleh golongan tertentu atau orang-orang tertentu

Tabel I.1 Perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya.

Mengakhiri uraian bagian ini, mari kita lihat pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu "*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Jadi, betapa pentingnya pajak bagi negara untuk digunakan dalam membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, marilah menjadi pelopor sadar pajak. Maknailah slogan "orang bijak taat pajak" sebagai suatu pandangan yang patut dipraktikkan oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai wujud rasa cinta tanah air.

1.3. Mengumpulkan Informasi tentang Penggolongan Pajak Menurut Pemungutnya

Ditinjau dari segi lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu **Pajak Pusat dan Pajak Daerah**. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang terdiri atas:

1. Pajak Penghasilan (PPH);
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
3. Bea Meterai;
4. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan (PBB Sektor P3)
5. Pajak Ekspor;
6. Bea Masuk;
7. Cukai.

Bagaimana dengan Pajak Daerah? Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah, antara lain:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

1.4. Membangun Argumen Pentingnya Pajak Bagi Negara

Berdasarkan data penerimaan negara dalam 5 (lima) tahun terakhir, penerimaan dari perpajakan merupakan bagian terbesar dari penerimaan negara kita. Dengan demikian, pajak sangat penting bagi kelangsungan kehidupan bernegara. Mari kita ambil analogi dengan sebuah keluarga, misalnya, keluarga Anda memiliki tiga sumber penghasilan, yaitu dari gaji ayah sebesar Rp7.500.000,00, gaji ibu sebesar Rp2.000.000,00, dan hasil usaha warung sebesar Rp500.000,00 sebulan. Dapat dikatakan, 75% pendapatan perbulan ditopang dari gaji Ayah. Hal ini berarti tiga perempat pendapatan keluarga bergantung kepada Ayah. Jika pengeluaran keluarga per bulan Rp. 9.000.000,00 (Rp1.000.000 menjadi tabungan), maka bisa dibayangkan apa jadinya apabila Ayah terkena PHK atau keluar dari

pekerjaannya. Hal ini pun berlaku bagi negara kita, bagaimana jadinya jika penerimaan pajak tidak terkumpul karena para Wajib Pajak enggan membayar pajak.

Dari perspektif ekonomi, sebagaimana telah kita maklumi bahwa pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*)

1.4.1 Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Di dalam fungsi anggaran, terdapat fungsi demokrasi, dimana pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak, rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

1.4.2 Fungsi Mengatur (*Regulerend*)



Gambar 1.1 Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional

Sumber: <http://beritadaerah.co.id/2015/04/30/pembangunan-terowongan-mrt-jakarta/>

Pemerintah dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya, dalam rangka mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Menurut pendapat Musgrave dan Musgrave (dalam Winarno dan Ismaya, 2003: 403) *Fiscal Function/Regulerend* memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

1.5. Mengomunikasikan Data Penerimaan Pajak Secara Nasional

Pada uraian di atas, telah diilustrasikan bahwa pendapatan negara dari sektor pajak bagi keuangan negara ibarat pendapatan kepala keluarga bagi keuangan keluarga. Jika pendapatan kepala keluarga terganggu sehingga jumlahnya menjadi sangat kecil, apalagi sampai nihil, misalnya akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), maka keuangan keluarga akan bermasalah. Demikian pula halnya yang akan terjadi dengan keuangan negara, apabila pendapatan pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan negara terganggu. Hal tersebut akan menyebabkan keuangan negara menjadi bermasalah. Berikut disajikan data pendapatan negara lima tahun terakhir (2011-2016). Perhatikanlah data tersebut baik-baik dan bagaimana proporsi pendapatan negara dari pajak terhadap pendapatan negara bukan pajak?

Jenis Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Pajak	763.670	885.027	995.214	985.116	1.294.259	1.360.138
Penerimaan Bea dan Cukai	115.015	131.211	153.151	161.733	194.997	186.527
PNBP	286.567	341.143	349.157	398.540	269.075	273.850
Hibah	4.662	825	4.484	4.713	3.312	2.032
Total Pendapatan Negara	1.169.915	1.358.205	1.502.005	1.550.100	1.761.643	1.822.547
Persentase Pajak/ Total Pendapatan Negara	65,3%	65,2%	66,3%	63,6%	73,5%	74,6%

Tabel II.1 Penerimaan Negara 2011-2016

Apa yang dapat Anda simpulkan dari data pendapatan negara 2011-2016 tersebut? Benarkah penerimaan pajak merupakan jumlah terbesar bagi pendapatan negara?

Apa makna data tersebut bagi kita? Karena kontribusinya yang terbesar pada jumlah pendapatan negara, maka pemasukan dari sektor pajak harus tetap dijaga keberlangsungannya, bahkan dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan.

Namun, akhir-akhir ini kerap terjadi kondisi yang tidak kondusif bagi upaya peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya. Contoh berikut merupakan salah satu diantara sekian kondisi yang tidak kondusif tersebut. Berita di *Kompas* (30/1/2012 Halaman 8) berjudul “Untuk Apa Kami Bayar Pajak...” berisi ungkapan rasa kecewa pelaku usaha mini market ihwal maraknya aksi perampokan yang mengincar kegiatan usaha mereka.

Himbauan untuk menempatkan petugas keamanan dan melengkapi karyawan dengan *airsoft gun*, disambut dengan pertanyaan “untuk apa kami bayar pajak selama ini?”

Apakah Anda juga memiliki pertanyaan yang sama? Adakah pertanyaan lain di benak Anda? Bagaimana dengan teman Anda sendiri, apakah mereka pun memiliki pertanyaan perihal pajak dan penggunaannya?

Pertanyaan tadi sebenarnya sederhana, akan tetapi sangat kritis dan besar kemungkinan berada pada benak seluruh masyarakat Indonesia, baik mereka orang yang aktif membayar pajak maupun yang tidak. Sayangnya, pertanyaan seperti ini kerap kali tidak terjawab dengan tuntas, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap masyarakat yang seolah-olah pajak itu tidak ada gunanya.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah berkewajiban menjelaskan secara transparan kemana saja uang pajak yang telah dibayarkan tersebut dan untuk apa uang tersebut dipergunakan.

Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak, yakni sesuai dengan amanat undang-undang lembaga ini bertugas menghimpun penerimaan pajak. Apakah lembaga ini menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak? Ternyata tidak demikian. Direktorat Jenderal Pajak tidak menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak, melainkan hanya mengadministrasikan pembayaran pajaknya saja.

Wajib Pajak harus membayar pajak ke Kantor Pos atau bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak langsung masuk ke kas negara. Selanjutnya, melalui Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara. Adapun alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Perhatikan Gambar 1.6 Ihwal alur penerimaan dan penggunaan APBN terkait pajak.

Tahun 2015, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.823 Triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.547 Triliun, atau sebesar 84.9 persen dari total pendapatan negara. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar 1.360 Triliun dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar 186,5 Triliun. Adapun sisanya disumbang oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direncanakan sebesar Rp 273,9 Triliun dan penerimaan hibah direncanakan sebesar sebesar Rp 2,03 Triliun.

Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung (*less dependent*) terhadap PNBP yang salah satunya adalah penerimaan sumber daya alam. Artinya, pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi penerimaan perpajakan berarti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik.

Dalam APBN 2016, pos Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 Triliun, yang terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, Anggaran Transfer ke Daerah, dan Dana Desa. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selanjutnya dilakokasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di seluruh Kementerian atau Lembaga Negara, termasuk untuk membayar bunga dan pokok pinjaman luar negeri, serta membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak, Listrik, dan Pangan, serta membangun dan merawat fasilitas publik. Jika kemudian banyak fasilitas publik masih belum memadai dikarenakan sistem perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan dan inovasi belum berjalan baik karena keterbatasan anggaran, maka program kerja yang dijalankan lebih banyak kepada kegiatan rutin dan berdampak kecil saja. Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah yang menyebabkan Wajib Pajak seakan-akan merasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari pajak yang dibayarkannya.

Berdasarkan uraian tadi tampak bahwa masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan, tanpa diketahui sebelumnya. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, pengadaan beras miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan untuk apa bayar pajak adalah untuk kita juga.

Akan tetapi, akan terasa janggal apabila penerima manfaat atas uang pajak dan penikmat fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau Wajib Pajak. Padahal mereka yang dikategorikan kelompok ini bukanlah orang miskin, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajibannya kepada negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan dikenal dengan sebutan pendompleng

pembangunan atau *free rider*. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai Wajib Pajak yang baik dan secara melembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang taat.



Gambar 1.2 Alur Penggunaan Pajak dalam Membiayai Belanja Negara

1.6. Proyek Belajar Sadar Pajak

Belajar bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah (*problem solving*). Oleh karena itu, untuk menutup pelajaran Bab I ini, Anda diajak untuk memahami berbagai masalah yang memperlihatkan cara hidup tidak sadar pajak. Contohnya, masalah perilaku para Wajib Pajak pengusaha yang memanipulasi perhitungan pajak, para Wajib Pajak perorangan enggan melaporkan SPT, dan sebagainya.

Selanjutnya Anda diminta untuk melakukan kegiatan belajar sebagai berikut:

- menceritakan kepada teman-teman di kelas apa yang sudah Anda ketahui berkaitan dengan masalah tersebut, atau apa yang sudah teman Anda dengar dari pembicaraan orang-orang terkait masalah kesadaran pajak;
- mewawancarai orang tua dan tetangga untuk mencatat apa yang mereka ketahui tentang masalah tersebut, dan bagaimana sikap mereka dalam menangani masalah tersebut dengan menggunakan **Format Wawancara**.

Tujuan tahap ini adalah berbagi informasi yang diketahui oleh para mahasiswa dan orang-orang di sekitarnya berkaitan dengan permasalahan kesadaran pajak. Dengan demikian, kelas akan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat sebagai bahan kajian di kelas.

Diskusi Kelas: Berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam masyarakat

Untuk melakukan kegiatan ini seluruh anggota kelas hendaknya:

- (1) menelusuri dan mendiskusikan masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam kaitannya dengan persoalan pajak;
- (2) buat kelompok yang terdiri atas dua sampai tiga orang. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu masalah yang berbeda dengan kelompok lain. Kemudian, masing-masing kelompok harus mempresentasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada **Format Identifikasi** dan **Analisis Masalah**;
- (3) diskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas;
- (4) simpanlah hasil-hasil jawaban tersebut untuk dapat digunakan dalam pengembangan kelas berikutnya.

FORMAT WAWANCARA

Nama Pewawancara :

Masalah :

1. Nama yang diwawancarai :
(Misalnya tokoh masyarakat, orang tua mahasiswa, pejabat pemerintah, pengusaha, dosen perguruan tinggi, dan lain-lain). Catatan: Jika yang diwawancarai tidak mau dicatat namanya, hormatilah keinginan itu. Pewawancara cukup menuliskan pekerjaannya saja.
2. Jelaskan masalah yang sedang diteliti kepada orang yang diwawancarai. Kemudian ajukan pertanyaan berikut. Catatlah jawaban yang diberikan.
.....
 - a. Apakah Bapak/Ibu menganggap masalah ini penting? Mengapa?
.....
 - b. Apakah menurut Bapak/Ibu masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain Mengapa?
.....
 - c. Kebijakan apakah, jika belum ada, yang harus dibuat untuk menangani masalah ini?
.....
3. Jika memang kebijakan untuk menangani masalah itu sudah dibuat, tanyakanlah persoalan-persoalan berikut ini:
 - a. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut?
.....
 - b. Apakah kerugian dari kebijakan tersebut?
.....
 - c. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya?
.....
 - d. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa?
.....
 - e. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang pendapat tersebut?
.....
 - f. Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini?
.....

FORMAT SUMBER INFORMASI MEDIA CETAK

Nama pengobservasi :
Tanggal :
Masalah :
Nama/tanggal penerbitan :
Topik artikel/berita :

1. Apakah langkah-langkah yang diambil (yang ditulis dalam artikel/berita) untuk menangani masalah yang sedang diteliti?
.....
2. Apakah langkah-langkah pokok yang ditulis dalam artikel/berita itu?
.....
3. Menurut artikel/berita itu, dari kebijakan yang sudah ada, kebijakan manakah yang harus digunakan untuk menangani masalah tersebut?
.....
4. Jika memang kebijakan untuk menangani masalah itu sudah dibuat, tanyakanlah persoalan-persoalan berikut ini:
 - a. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut?
.....
 - b. Apakah kerugian dari kebijakan tersebut?
.....
 - c. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya ?
.....
 - d. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa?
.....

FORMAT IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS MASALAH

Nama anggota kelompok :

Tanggal :

Masalah :

1. Apakah masalah tersebut di atas adalah masalah yang dianggap penting oleh kelompok mahasiswa sendiri juga oleh masyarakat? Mengapa demikian?
.....

2. Tingkat atau lembaga pemerintah manakah yang bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut?
.....

3. Kebijakan apakah, jika belum ada, yang harus diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut?
.....

Jika memang kebijakan untuk menangani permasalahan itu sudah dibuat, jawablah pertanyaan berikut ini!

- a. Apakah keuntungan dan kerugian dibuatnya kebijakan tersebut?
.....

- b. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya?
.....

- c. Apakah kebijakan tersebut perlu diganti? Mengapa?
.....

4. Untuk memperoleh lebih banyak lagi informasi tentang masalah ini sumber apa lagi yang dapat dipergunakan? Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok?
.....

5. Adakah masalah lain dalam masyarakat yang dianggap penting untuk dijadikan bahan kajian kelas? Masalah apakah itu?
.....

FORMAT OBSERVASI RADIO/TELEVISI/INTERNET

Nama pengobservasi :
Nama Radio/TV :
Tanggal :
Waktu :
Masalah :

1. Tuliskan nama sumber informasi. (Informasi bisa diperoleh dari program berita televisi atau radio, rekaman berbagai kejadian, dokumentasi, *talk-show*, dialog interaktif, atau program lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti).
.....
2. Menurut sumber informasi tersebut, apakah masalah yang sedang diteliti itu dianggap sebagai masalah yang penting? Mengapa?
.....
3. Menurut sumber informasi tersebut, kebijakan apakah yang harus digunakan untuk menangani masalah tersebut?
.....

Jika memang kebijakan untuk menangani masalah itu sudah dibuat, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan informasi yang diperoleh.

- a. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut?
.....
- b. Apakah kerugian dari kebijakan tersebut?
.....
- c. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya?
.....
- d. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa?
.....
- e. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang pendapat tersebut?
.....



BAB II

MENGAPA PAJAK DIPERLUKAN?

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan ideologi Pancasila. Sejak kemerdekaan bangsa ini diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara melihat bahwa persoalan yang dihadapi negara bukan hanya bidang politik, namun mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Salah satu tujuan dari berdirinya Republik Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Visi keadilan dan kesejahteraan rakyat ini mendapat perhatian yang besar dari para pendiri negara. Mereka menyadari bahwa tujuan dan cita-cita negara berdasar Pancasila harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan menjadi sesuatu yang diharapkan.

Amanat negara kesejahteraan ini dapat direalisasikan manakala pemerintah dalam membangun bangsa dan negara ini, baik secara fisik maupun non-fisik, memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak sebagaimana terdapat dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945. Pajak dikumpulkan dari warga negara dan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

2.1. Menelusuri Konsep dan Urgensi Diperlukannya Pajak dalam Kehidupan Manusia

Tahukah Anda, menurut Aristoteles, manusia itu pada dasarnya merupakan *Zoon Politicon* atau makhluk sosial? Makhluk sosial berarti peduli pada sesama dan saling bekerja sama sehingga diperlukan hubungan timbal balik di antara yang kuat dan yang lemah, serta yang kaya dan yang tidak mampu. Hal tersebut juga sejalan dengan gagasan ahli Filsafat Indonesia, Nicolaus Driyarkara (1913-1967), yang mengemukakan bahwa manusia juga merupakan *homo homini socius*, yang memiliki arti bahwa manusia menjadi sahabat bagi sesamanya. Gagasan *homo homini socius* dikemukakan untuk menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat kebersamaan sosial.

Di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) yang memiliki arti bahwa manusia menilai dan memilih sesuatu hanya berdasarkan pertimbangan pribadi (individualis) sebagaimana yang diungkapkan tokoh ekonomi, Adam Smith (1723-1790)

dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (Marwoto, dkk, 2004: 107-108). Oleh karena itu, menurut adagium Thomas Hobbes, apabila tidak dikendalikan, manusia dapat berubah menjadi *homo homini lupus* atau manusia menjadi serigala bagi sesamanya.

Pajak merupakan sarana untuk mendekatkan manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam bentuk kewajiban berbagi. Dengan demikian, kedudukan manusia sebagai *homo homini socius* dapat mengatasi nafsu keserakahan manusia sebagai makhluk *homo homini lupus*. Konsep pajak pada dasarnya adalah adanya kesediaan untuk berbagi dengan sesama. Namun, pengungkapan kesediaan untuk berbagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat berbeda-beda sehingga dibutuhkan pengaturan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun lembaga yang menjalankan peraturan itu sendiri.

Oleh karena itu, pajak dibutuhkan sebagai sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Peran pajak menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan ekonomi individual belaka.



AKTIVITAS

1. Anda diminta menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan yang berisikan konsep diperlukannya pajak.
2. Anda diminta untuk mendiskusikan dalam kelompok peran pajak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Anda diminta menyampaikan hasil penelusuran dan diskusi kelompok kepada dosen.

Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu **Pertama**, faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam. **Kedua**, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselewengkan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. **Ketiga**, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak. **Keempat**, menyadari pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Faktor-faktor penyebab tersebut mengandung implikasi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan dan penanggulangan yang berbeda pula. **Implikasi pertama**, terkait dengan ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dapat ditanggulangi dengan cara penyuluhan dan pendidikan kesadaran perpajakan yang menjelaskan tentang apa manfaat pajak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **Implikasi kedua**, terkait dengan kecurigaan adanya penyelewengan pemungutan pajak dapat ditanggulangi dengan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur negara,

disertai sanksi yang tegas terhadap petugas yang melakukan penyelewengan, sehingga lembaga pemungut pajak bersih dari oknum yang tidak bertanggung jawab. **Implikasi ketiga**, terkait dengan pihak yang melakukan strategi menghindari pembayaran pajak dapat dilakukan dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas (*punishment*) terhadap para pengemplang pajak, disertai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak yang setia dalam menunaikan kewajibannya pada negara. **Faktor keempat** merupakan sebuah kondisi ideal, karena masyarakat pembayar pajak sudah memiliki kesadaran tentang perlunya pajak. Kondisi ideal itu perlu dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai cara dan strategi yang tepat, sehingga pelanggaran dalam masalah perpajakan dapat diminimalisir.

Pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber dana pembangunan dapat diperoleh dari sumber daya alam (SDA), aktivitas usaha pemerintah (BUMN/BUMD), pinjaman, hibah, dan pajak. Di antara sumber-sumber tersebut, pajak merupakan salah satu sumber yang sangat penting karena melibatkan partisipasi warga negara untuk pembangunan, baik fisik maupun non fisik, serta meningkatkan kemandirian bangsa.

Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan keadilan berbagi atau distributif bagi masyarakat. Keadilan berbagi dapat diwujudkan apabila diikuti dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Dengan demikian, pajak merupakan sarana berbagi dari masyarakat yang mampu melalui tangan pemerintah.

Campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi. **Pertama**, sifat memaksa yang diperlukan untuk memberikan sanksi kepada warga negara yang mampu agar menunaikan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. **Kedua**, sifat kerelaan dari warga negara sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, dan kasih sayang sesama warga negara.



AKTIVITAS

1. *Anda diminta untuk menunjukkan urgensi diperlukannya pajak dalam pembangunan bangsa dan negara.*
2. *Anda diminta untuk menemukan beberapa cara dan strategi yang tepat untuk mencegah dan menghindari pelanggaran pajak.*
3. *Anda diminta untuk menemukan beberapa aturan hukum yang terkait dengan pajak.*
4. *Anda diminta untuk melaporkan hasil diskusinya kepada dosen.*

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan, meliputi negara, badan/lembaga/institusi, perorangan atau warga negara. **Pihak pertama adalah negara** sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola atau organisator, negara membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasi. Negara dapat

diibaratkan sebuah kapal yang berlayar di tengah samudera luas. Selain membutuhkan keterampilan awak kapal untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai, dibutuhkan pula perlengkapan lainnya, seperti bahan bakar, konsumsi, peralatan, dan lain-lain. Untuk menyediakan perlengkapan yang diperlukan tersebut, diperlukan dukungan finansial.

Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu sumber dukungan finansial bagi negara. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak melalui sistem perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini dibutuhkan negara karena tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pajak. Negara memberlakukan kewajiban membayar pajak karena tidak dapat hanya mengandalkan sektor sumber daya alam, pariwisata, perdagangan, dan sektor perekonomian lainnya. Pembangunan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya membutuhkan dana yang besar, perlu melibatkan peran serta warga negara, karena masyarakat sendiri yang akan memanfaatkan fasilitas umum tersebut. Untuk itu, sektor pajak diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan.

Pihak kedua adalah badan/lembaga/institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara, baik badan/lembaga/institusi milik negara maupun badan/lembaga/institusi milik swasta. Ada berbagai badan/lembaga/institusi yang memainkan peran penting dalam sistem perekonomian di suatu negara. Misalnya, badan/lembaga/institusi yang menjalankan perekonomian dengan cara mengeksplorasi sumberdaya alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa *“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*, maka setiap badan/lembaga/institusi yang mengeksplorasi alam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian penghasilan dan keuntungan yang diperoleh kepada negara dalam bentuk pajak. Kemudian, negara mendistribusikan dana tersebut untuk kepentingan rakyat banyak.

Pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka ini memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh itu untuk dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga negara sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya, pasti menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari Pajak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, *“pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Pembayaran pajak

merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama membiayai pembangunan nasional.

Berdasarkan pemungutnya, pajak dibagi jenisnya menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah diadministrasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau nama lain yang sejenis di bawah koordinasi masing-masing pemerintah daerah. Jenis Pajak Pusat antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB Sektor P3), dan Bea Meterai, sedangkan jenis pajak daerah antara lain adalah pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain-lain.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, *“penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan”*. Undang-Undang PPh memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara yang menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)¹ dan badan/lembaga/institusi yang memperoleh keuntungan sehingga warga negara dan badan/lembaga/institusi tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi orang pribadi dan badan/lembaga/institusi adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN dan PPnBM. Undang-Undang PPN dan PPnBM memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan badan/lembaga/institusi yang dapat mengonsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Selain dikenakan PPN, warga negara dan badan/lembaga/institusi yang mengonsumsi barang yang tergolong mewah juga akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Undang-Undang PPN dan PPnBM memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan badan/lembaga/institusi yang mengonsumsi barang yang tergolong mewah. Barang tergolong mewah tersebut dikonsumsi oleh golongan ekonomi tertentu yang pada umumnya adalah kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, yang dibeli untuk menunjukkan status sosial, atau apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

¹Penjelasan tentang PTKP terdapat dalam Bab VIII Bagaimana Prosedur Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?

Dengan demikian, tujuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini, antara lain: (1) mencegah gaya hidup yang berlebihan yang dapat menimbulkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin; (2) mengendalikan gaya hidup konsumtif yang marak di kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga negara tidak terbebani untuk mengimpor barang-barang mewah yang mengakibatkan tersedotnya devisa negara; dan (3) beberapa jenis barang mewah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan punahnya beberapa spesies hewan tertentu, seperti kulit buaya, beruang, panda, harimau, ular.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang PBB. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Undang-Undang PBB memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan badan/lembaga/institusi yang memiliki, mempunyai hak, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan bangunan yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).



AKTIVITAS

1. *Anda diharapkan menelusuri dan menunjukkan gaya hidup konsumtif yang melanda sebagian masyarakat kita, baik di perkotaan maupun di pedesaan.*
2. *Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan kelompoknya bagaimana solusi untuk mengatasi gaya hidup konsumtif.*
3. *Kemudian Anda dipersilakan untuk mempertimbangkan peran pajak di dalam menanggulangi gaya hidup konsumtif tersebut.*
4. *Anda diminta untuk melaporkan hasil diskusi kelompok tersebut kepada dosen.*

2.2. Menanya Alasan Mengapa Pajak Diperlukan Dalam Kehidupan Manusia Pada Umumnya dan Kehidupan Bernegara Pada Khususnya

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan beberapa komponen pendukung, antara lain suka bergaul, suka bekerjasama, hidup berkelompok, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Keempat komponen tersebut merupakan faktor-faktor yang mendukung diperlukannya pajak dalam kehidupan manusia.

1. Bagaimana Hubungan antara Suka Bergaul dengan Kewajiban Membayar Pajak

Suka bergaul pada hakikatnya merupakan sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial, karena dengan bergaul itu pula, manusia dapat berkomunikasi antar sesama. Pergaulan membutuhkan komunikasi, baik verbal maupun non verbal. Komunikasi secara verbal dapat diungkapkan ke dalam bahasa lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi non verbal, meliputi beberapa hal, antara lain isyarat atau tanda, saling berbagi, dan rasa simpati.

Kewajiban membayar pajak merupakan salah satu bentuk komunikasi non verbal dalam arti saling berbagi. Orang yang memiliki kelebihan berbagi dengan orang yang berkekurangan, sedangkan pemerintah berperan sebagai perantara atau jembatan antara kelompok yang mampu dengan kelompok yang kurang mampu.

Bergaul merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial mengandung dua aspek, yaitu aspek yang menguntungkan dan aspek yang merugikan. Bergaul dikatakan menguntungkan apabila dalam pergaulan tersebut, antar anggota masyarakat saling menutupi kelemahan dan kekurangan satu dengan lain. Sebaliknya, bergaul dikatakan merugikan apabila terdapat salah satu pihak yang merugikan atau mengeksploitasi pihak lain. Sebagai contoh, kelompok A adalah kelompok orang yang mampu, tidak atau belum menunaikan kewajibannya, maka kelompok B sebagai kelompok orang yang tidak mampu tidak memperoleh bantuan/subsidi dari kelompok A. Dengan demikian, diperlukan jembatan atau perantara untuk mengatasi perbedaan di antara kedua pihak tersebut.



AKTIVITAS

Mahasiswa diminta melakukan simulasi kelompok dengan bermain peran (role play) sebagai berikut:

1. *Anggota kelompok yang berperan sebagai warga negara yang kaya.*
2. *Anggota kelompok yang berperan sebagai warga negara yang miskin.*
3. *Anggota kelompok yang berperan sebagai mediator/perantara yang menjembatani kedua kelompok, sehingga komunikasi antara anggota kelompok 1 dan kelompok 2 dapat berlangsung dengan baik.*

2. Bagaimana Relasi Antara Suka Bekerja Sama dengan Kewajiban Membayar Pajak?

Suka bekerjasama dan bergotong royong termasuk sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Melalui kerjasama, manusia dapat memikul beban bersama, “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Kerjasama membutuhkan toleransi (*tepo seliro*) sebagai perekat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban membayar pajak merupakan bentuk toleransi, karena Wajib Pajak (kelompok masyarakat yang mampu) berpartisipasi membantu pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum untuk orang yang tidak mampu.

Suka bekerjasama merupakan bentuk jalinan kehidupan bermasyarakat yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Suka bekerjasama juga sekaligus sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang paling realistis untuk mengelola kehidupan menjadi lebih baik dan sejahtera. Masyarakat yang suka bekerjasama pada umumnya mampu meningkatkan taraf hidupnya, demikian pula negara yang mampu mengelola kebersamaan (*mitsein*) ini lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Ancaman terbesar dalam kehidupan bermasyarakat justru timbul dari sifat egois manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan bersama. Kehidupan dalam bermasyarakat selalu dihadapkan pada sifat kodrat manusia,

yaitu sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Kadangkala, kedua sifat itu dapat berjalan secara harmonis, namun tak jarang pula terjadi pertentangan di antara kedua sifat itu dalam kehidupan bermasyarakat sehingga diperlukan aspek penyeimbang. Negara dengan berbagai kebijakan, termasuk dalam hal ini pajak, merupakan salah satu faktor yang dapat menyeimbangkan sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.



AKTIVITAS

Anda diharapkan untuk menerapkan metode dialektika Sokrates melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1. *Kelompok pertama yang berperan sebagai tokoh protagonis yang berperan memihak pada semangat toleransi dan kerja sama.*
2. *Kelompok kedua yang berperan sebagai tokoh antagonis yang bersifat egois.*
3. *Kelompok ketiga yang menjadi penengah dan mengarahkan pihak antagonis agar terbuka kesadarannya tentang pentingnya toleransi dan kerja sama.*

Buatlah 3 (tiga) kelompok tersebut!

3. Bagaimana Hubungan Antara Hidup Berkelompok dengan Kewajiban Membayar Pajak?

Hidup berkelompok merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk sosial. Dengan hidup berkelompok, manusia dapat mengatur dan mengelola kehidupan menjadi lebih baik. Hidup berkelompok membutuhkan aturan main dan kerjasama yang tepat sehingga terjalin suasana hidup yang harmonis.

Kewajiban membayar pajak sebagai bentuk amanat undang-undang merupakan aturan main dalam hidup berkelompok dalam suatu negara. Setiap anggota kelompok harus terlibat dalam mendukung kehidupan yang harmonis, sesuai dengan kemampuannya. Anggota yang mampu memberikan dukungan kepada yang tidak mampu, sehingga ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hidup berkelompok.



AKTIVITAS

1. *Mahasiswa diminta untuk menemukan alasan mengapa manusia itu memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.*
2. *Mahasiswa diminta untuk menemukan contoh atau ilustrasi yang menunjukkan alasan tentang relasi antara hidup berkelompok dengan kewajiban membayar pajak.*

4. Bagaimana Hubungan Antara Memiliki Kepedulian dengan Kewajiban Membayar Pajak?

Kepedulian merupakan suatu wujud kesadaran atas apa yang dirasakan orang lain. Rasa peduli memiliki arti kemampuan mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan orang lain. Rasa peduli terhadap orang lain akan menghasilkan bentuk simpati dan empati dalam kehidupan sosial. Kepedulian pada sesama tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ucapan

(simpati), tetapi juga dalam bentuk tindakan konkret (empati). Kewajiban membayar pajak adalah bentuk tindakan konkret rasa peduli terhadap sesama.



AKTIVITAS

1. *Mahasiswa diminta untuk menanya alasan tentang sikap peduli, mengindahkan, memperhatikan orang lain dalam kehidupan sosial.*
2. *Mahasiswa diminta untuk menunjukkan contoh tentang alasan sikap peduli yang diperlihatkan oleh para wajib pajak dalam kehidupan sosial.*

2.3. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Alasan Keberadaan Pajak Diperlukan

Keberadaan Pajak sebagai penyeimbang sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai jembatan atau perantara untuk mengatasi perbedaan, dan sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama, dapat digali dari beberapa sumber, diantaranya sumber historis, sosiologis, dan politis. Bahasan berikut ini, akan menggali keberadaan pajak dari sumber historis, sosiologis, dan politis.

1. Sumber Historis

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ..."*. Sebagaimana dijelaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut, tujuan negara antara lain:

- a. **memajukan kesejahteraan umum**, yang merupakan salah satu cita-cita perekonomian para pendiri bangsa yang memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kesejahteraan di sini dapat diartikan sebagai kondisi yang cukup, baik sandang, pangan, maupun papan, serta terjaminnya fasilitas kesehatan bagi rakyat Indonesia. Hal ini berarti pemerintah harus mengupayakan seluruh sumber daya dan kekayaan yang dimiliki negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai upaya negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara; dan
- b. **mencerdaskan kehidupan bangsa** merupakan upaya untuk mengembangkan pendidikan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa dari kebodohan.

Kedua tujuan negara tersebut saling melengkapi satu sama lain. Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan umum (rakyat Indonesia), membangun bangsa yang mandiri (memiliki ketahanan nasional yang tinggi), dan mampu berkiprah di dunia internasional sehingga dapat sejajar dengan bangsa-

bangsa lain. Cita-cita luhur para pendiri negara ini dapat diwujudkan apabila didukung oleh dana dan sarana yang memadai, salah satu di antaranya ialah pajak.

Di Indonesia, pada zaman kerajaan, pajak merupakan upeti dari rakyat yang diberikan kepada raja secara cuma-cuma yang umumnya, baik berupa hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Dikarenakan bersifat memaksa dan sepihak, pemberian semata-mata karena perbedaan status sosial yang menyebabkan tekanan pada rakyat ini justru seringkali menimbulkan instabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga fungsinya pun disesuaikan dari waktu ke waktu.

Melalui reformasi perpajakan yang diberlakukan pada awal dekade 1980-an, sistem pajak di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi pajak tersebut menitikberatkan pada perluasan basis pajak dan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak melalui perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment* ke *self assessment*. Ini merupakan langkah efisien, baik bagi masyarakat selaku pembayar pajak maupun pemerintah selaku administrator maupun fasilitator. Di satu sisi, reformasi perpajakan dilakukan untuk memenuhi tuntutan terhadap administrasi dan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak. Di sisi lain, upaya pengondisian birokrasi pun juga dilakukan untuk menekan biaya pengumpulan pajak, serta mengurangi ruang untuk korupsi.



AKTIVITAS

1. *Mahasiswa dipersilakan untuk menelusuri jejak historis diperlukannya pajak dalam suatu pemerintahan.*
2. *Mahasiswa diharapkan dapat menggali sumber historis pajak dalam periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan.*

2. Sumber Sosiologis

Apabila digali dari sumber sosiologis, masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sudah mengenal pajak dalam berbagai bentuk. Pada acara-acara tertentu yang membutuhkan dana besar, biaya penyelenggaraan acara biasanya dipikul bersama sebagai perwujudan semangat gotong royong antara anggota keluarga dan tetangga. Sebagai contoh adalah acara kematian di Toraja yang memerlukan dana yang besar. Sumbangan dari anggota keluarga dan tetangga tersebut sama halnya dengan pajak dalam kehidupan bernegara.

Sumber sosiologis di Indonesia memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki keterikatan pada kelompoknya, sehingga berupaya untuk berpartisipasi dalam berbagai acara kelompok atau upacara adat dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuk partisipasi adalah melalui dukungan dana. Ada gengsi yang dipertaruhkan dalam berbagai acara kelompok atau upacara adat tersebut, sehingga berkembang budaya malu (*shame culture*),

yang pada gilirannya melahirkan pula budaya bersalah (*guilt culture*), apabila terdapat anggota kelompok merasa tidak mampu berpartisipasi dalam acara atau upacara tersebut.



Gambar II.1 Upacara Pemakaman di Toraja

Sumber: <http://archive.kaskus.co.id/thread/1253096310>



AKTIVITAS

1. Mahasiswa diharapkan dapat menelusuri unsur-unsur pajak dalam kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia dari berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
2. Mahasiswa diminta untuk menggali kearifan lokal berbagai suku bangsa yang mendukung diperlukannya pajak.

Piers, Gerhart & Singer, Milton B dalam karyanya yang berjudul *Shame and Guilt: A Psychoanalytic and a Cultural Study* menegaskan perbedaan antara budaya malu (*shame culture*) dengan budaya salah (*guilt culture*) sebagai berikut: “*Shame arises out of a tension between the ego and the ego ideal, not between ego and super egos as in guilt*”.

Margaret Mead (1961) Beacon Press, Boston, page: 493 menegaskan bahwa budaya malu lebih menekankan pada faktor eksternal, sedangkan budaya bersalah lebih menekankan pada faktor internal (Mead, 1961: 493).

Kedua teori tentang rasa malu dan bersalah di atas sangat relevan dengan kedudukan wajib pajak sebagai anggota masyarakat. Baik budaya malu maupun budaya bersalah dapat diaplikasikan dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan individual. Budaya malu dan bersalah sudah seharusnya diimplementasikan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

No.	Jenis Norma	Kualitas	Keterangan
1.	Substansial	Nilai	Datum otonom, berdiri sendiri, namun membenarkan diri sendiri melalui kehadirannya yang cemerlang.
2.	Sosial	Budaya Malu	1. Penekanan pada reputasi, nama baik, status, gengsi 2. Penekanan pada sanksi eksternal 3. Menonjolkan kehormatan dan harga diri.
3.	Individual	Budaya Bersalah	1. Penekanan pada hati nurani 2. Penekanan pada sanksi internal 3. Melahirkan rasa penyesalan

Tabel II.1 Relasi dan Perbedaan antara Budaya Malu dan Budaya Bersalah



AKTIVITAS

Mahasiswa dipersilakan untuk mendiskusikan dalam kelompoknya sehingga dapat membedakan budaya malu (shame culture) dan budaya bersalah (guilt culture) dalam kaitannya dengan wajib pajak. Kemudian melaporkannya secara tertulis kepada dosen!

3. Sumber Politik

Selama berabad-abad sejak lahirnya ilmu politik sebagai sebuah gagasan tersendiri, politik telah dipakai untuk menjelaskan konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, meliputi negara, kekuasaan, dan kebijakan. Politik sendiri secara etimologis bersumber dari kata *polis* dalam bahasa Yunani yang berarti kota. Aristoteles kemudian menafsirkan bahwa politik adalah urusan antarpolis. Bertitik tolak dari sini, politik kemudian dimaknai sebagai interaksi antarwilayah dalam batas-batas pemerintahan. Dalam interaksi tersebut, terdapat pihak yang berperan sebagai pemerintah atau penguasa selaku perwakilan masyarakat dan rakyat yang secara sadar dan sukarela bersedia menyerahkan sebagian kedaulatan privatnya kepada pihak representatif tersebut. Keduanya merupakan unsur penting pembentuk negara sebagai organisasi yang memiliki otoritas tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian ini pula yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk mendefinisikan terminologi politik modern.

Miriam Budiardjo memberikan definisi umum mengenai politik sebagai berbagai kegiatan dalam sebuah sistem yang berkaitan dengan proses penentuan dan pelaksanaan tujuan sistem tersebut. Berdasarkan definisi umum tersebut, terdapat beberapa poin utama yang

perlu digarisbawahi sebagai konsep dasar politik, yakni negara, kekuasaan, pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian atau alokasi sumber daya.

Pertama, aktor dalam sistem itu sendiri adalah negara yang terdiri atas individu-individu. Beberapa diantaranya menjadi otoritas yang memiliki kekuasaan dan kewenangan atas individu-individu lain (rakyat) dalam batas-batas negara/wilayah tertentu. *Kedua*, tujuan politik yakni mencapai tujuan bersama (*public goals*). *Ketiga*, fungsi politik yakni menentukan kebijakan yang berhubungan dengan distribusi sumber daya bersama. *Keempat*, cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama itu ialah melalui manuver politik, baik yang dilakukan oleh partai politik maupun perorangan (Budiardjo, 2003: 8).

Konsep-konsep tersebut telah mengalami perjalanan yang panjang dalam sejarah perkembangan politik, tidak hanya sebagai disiplin ilmu tetapi juga praktik politik. Hal ini erat kaitannya dengan praktik politik yang acapkali menggunakan cara-cara praktis dan cenderung menyimpang dari makna harfiahnya. Hal ini terkadang mendistorsi pemaknaan politik yang sebenarnya untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata kepada seluruh rakyat dan mencapai tujuan bersama. Namun demikian, politik tidak semestinya selalu dipandang secara negatif karena esensi dari politik dalam konteks tata kelola pemerintahan ialah pencapaian tujuan bersama dan kesejahteraan secara merata. Salah satu konsep dalam politik yang seringkali disalahpahami sekaligus disalahgunakan, serta dipandang negatif ialah konsep kekuasaan.

Kekuasaan menurut Harold Laswell merupakan sifat mendasar dalam politik, khususnya ilmu politik yang mempelajari bagaimana hal itu dibentuk dan dialokasikan (pembagian kekuasaan). Kekuasaan sendiri berarti kemampuan seseorang untuk memengaruhi tingkah laku orang lain sesuai dengan keinginannya. Politik umumnya semata-mata dilihat sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan (*power struggle*). Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa perebutan kekuasaan ini berkaitan dengan kepentingan dan tujuan seluruh masyarakat, bukan individu maupun kelompok tertentu yang umumnya merasa perlu untuk mempertahankan kekuasaan untuk kepentingannya (Budiardjo, 2003: 10). Inilah yang menjadikan konsep kekuasaan dalam politik acapkali dipandang negatif oleh masyarakat umum. Padahal kekuasaan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena memiliki kekuatan heteronom yang bersifat memaksa.

Pajak sendiri dalam kehidupan bernegara memerlukan kekuasaan politik yang bersifat memaksa, terutama bagi warga negara yang membangkang terhadap instruksi atau perintah undang-undang. Tanpa kekuatan yang bersifat memaksa, sulit untuk mengimplementasikan kesejahteraan masyarakat dan keadilan yang bersifat membagi (distributif).

Beberapa tokoh politik kenamaan, seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau pun berupaya memberikan argumentasi agar pemaknaan dan praktik kekuasaan dapat lebih menitikberatkan diri sebagai alat perpanjangan tangan rakyat dan memberikan kesejahteraan secara merata kepada seluruh masyarakat. John Locke memberikan landasan bagi politik modern melalui ajaran Trias Politika yang membagi kekuasaan dalam

tiga elemen, yakni eksekutif, legislatif, dan federatif. Locke mengajukan gagasan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk bekerja dan hak untuk memiliki. Gagasan ini muncul karena kondisi sosial saat itu memungkinkan raja sebagai penguasa tunggal memiliki posisi dan kewenangan sepihak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari kekuasaan. Dengan demikian, ia dapat mengambil hak milik orang lain, baik dari rakyatnya maupun kalangan bangsawan/aristokrat. Oleh sebab itu, Locke mengajukan gagasan pembagian kekuasaan agar negara dapat menjalankan fungsi utamanya dengan baik, yakni menghargai hasil kerja setiap orang dan melindungi hak milik yang diperoleh dari hasil kerja mereka.

Konsep ini kemudian disempurnakan oleh Montesquieu yang menegaskan bahwa harus terdapat pembagian kekuasaan agar pengawasan resiprokal antarbadan pemerintah dapat dilakukan. Sebuah lembaga tidak dapat berdiri sendiri dan jika itu memang terjadi, maka kemungkinan besar orang-orang sedang membiarkan badan itu menjadi tirani. Untuk menghindari hal itu, setiap badan pemerintah memiliki mekanisme untuk saling mengontrol satu sama lain (*check and balances*).

Pembagian kekuasaan mau tidak mau perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas politik negara seperti yang ditegaskan oleh Harold Laswell bahwa hal itu penting dalam kaitannya untuk memetakan keseimbangan politik melalui perumusan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (*"who gets what, when, and how"*). Namun demikian, konsep Trias Politika dalam praktik politik di Indonesia juga mengalami tantangan yang cukup berarti, misalnya dalam kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen versus Kepolisian RI mewakili lembaga yudikatif. Tampak kecenderungan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yudikatif ini layaknya mereka kehilangan kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku badan legislatif dalam negara.

Lantas, bagaimana kaitan antara konsep kekuasaan ini dengan konsep-konsep lain dalam politik? Bagaimana kekuasaan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan bersama? Persoalan utama yang terus-menerus didiskusikan ialah mengenai cara paling efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan umum itu.

Berbagai instrumen pendukung pun diusulkan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan secara merata, salah satunya ialah melalui pajak. Pajak telah lama digunakan sebagai salah satu instrumen negara untuk mendistribusikan kesejahteraan umum kepada seluruh rakyat dalam lingkup negara. Namun demikian, hal tersebut seringkali dipahami secara sepihak bahwa pajak hanya menguntungkan sebagian orang, terutama penguasa yang dianggap memungut pajak demi kepentingannya sendiri dan bukan untuk kesejahteraan bersama.

Apa sebenarnya fungsi pajak bagi pemerintahan dan bagaimana kaitan antara pajak dan politik? Mengapa pajak penting dalam proses penyelenggaraan negara? Hal ini dapat ditilik dari sejarah pajak berabad-abad sebelum terbentuknya negara itu sendiri. Dalam sejarahnya, pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam sejarah Mesir kuno misalnya, pajak dikenakan untuk komoditas minyak kelapa sawit agar tidak digunakan

secara sembarangan. Adapun dalam sejarah Romawi kuno pajak digunakan untuk memberikan pesangon bagi kelompok militer yang telah berjuang untuk negara. Sementara itu, Yunani kuno menggunakan pajak untuk membiayai perang. Apabila dalam perang tersebut mereka mendapatkan sumber daya tertentu, sumber daya ini akan dibagikan sebagai pengganti pajak yang telah dipungut dari masyarakat (*New Internationalist*, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa sudah sejak dahulu pajak memiliki kaitan erat dengan politik dalam kaitannya dengan pengendalian terhadap sumber daya.

Dalam perkembangan modern, pasca diberlakukannya sistem *Westphalia* yang menandai berdirinya negara-bangsa modern, pajak pun memiliki peranan yang sama pentingnya dengan peranannya di masa lampau dan sangat erat kaitannya dengan politik.

Pertama, pajak sebagai salah satu produk yang lahir dari proses politik menjadi alat strategis untuk dimanifestasikan bagi kesejahteraan khalayak luas. Pajak merupakan produk politik sehingga perlu mempertimbangkan situasi politik saat kebijakan pajak dibuat. Proses politik membantu menyediakan dan mengarahkan pilihan yang berada di bawah kendali mayoritas (rakyat), serta dapat menjadi efisien hanya jika pajak diberlakukan berdasarkan prinsip keuntungan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umum.

Ini merupakan salah satu hal penting yang seringkali luput dari pemahaman orang awam. Pajak bukan melulu bersinggungan dengan konsep-konsep dan teori-teori ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan, namun juga berkaitan erat dengan sistem, struktur, dan situasi politik dalam suatu negara. Kesejahteraan ekonomi muncul dari kebijakan yang merupakan proses politik di lingkungan kelembagaan negara. Kebijakan ini dihasilkan dari tarik-menarik kepentingan seluruh pihak yang terlibat dan tidak luput dari persepsi pilihan publik atau yang disebut sebagai '*public choice perspective*'. Oleh sebab itu, kebijakan pajak turut ditentukan oleh iklim politik yang ada di suatu negara dan struktur pajak ditentukan oleh biaya politik sebagai biaya kesejahteraan (*welfare cost*):

"However, tax policy is the product of political decision making, with economic analysis playing only a supporting role. A closer integration of public choice theory into the analysis of taxation can help increase our understanding of the tax system and can improve the quality of advice that economists offer with regard to tax policy." (Holcombe, 1998: 359)

Pajak menjadi semacam alat penghubung antara rakyat dengan pemimpin yang mewakili mereka. Negara, melalui pajak, dipandang mampu mendistribusikan kesejahteraan ekonomi secara merata kepada seluruh warganya. Amartya Sen (1992) juga mengungkapkan hal serupa bahwa kebijakan publik (*public policy*) turut memegang peranan krusial untuk mengatasi terjadinya ketimpangan.

Negara maupun sistem politik bekerja untuk melaksanakan distribusi sumber daya ataupun kebutuhan primer (*primary goods*). Di sisi lain, masyarakat pun berhak melakukan kontrol atas fungsi tersebut dan melakukan penilaian atas pemerataan distribusi yang tercipta. Hal penting lain yang juga patut untuk digarisbawahi ialah kesetaraan bukan hanya soal

distribusi sumber daya secara merata, melainkan juga tentang distribusi tindakan, serta bagaimana setiap warga negara bertindak semaksimal mungkin sesuai porsinya untuk mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan itu (Sen, 1992: 89).



AKTIVITAS

1. *Anda diharapkan untuk mendiskusikan dalam kelompok Anda cara-cara untuk menilai tingkat kesetaraan ataupun ketimpangan interpersonal dalam kaitannya dengan pengakuan tegas atas perbedaan antarmanusia?*
2. *Kemudian Anda diharapkan dapat menemukan contoh-contoh konkret tentang hal tersebut.*

Kedua, pajak merupakan sarana penyetaraan hak. Menurut Amartya Sen (1992) penyebab ketidaksetaraan ialah perbedaan kapabilitas dan akses. Oleh sebab itu, cara untuk menyetarakan hak masyarakat ialah dengan menyetarakan akses untuk mendapatkan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik. Hal ini pun sejatinya tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 seperti dalam Pasal 33 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*”

Metode yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan afirmasi kepada pihak yang memiliki akses rendah, serta mendistribusikan sumber daya kepada pihak yang memiliki kapabilitas dan akses yang rendah. Dalam istilah ekonomi-politik, kelompok liberal-kapitalis meyakini hal ini sebagai ‘*trickle-down effect*’ atau efek menetes ke bawah yang berarti sekelompok orang yang memiliki sumber daya berlebih harus dapat memberikan kelebihan sumber dayanya itu kepada sekelompok orang lain yang kekurangan sumber daya. Hal ini dipandang lebih efektif untuk memicu pertumbuhan ekonomi produktif dengan prasyarat memberikan keringanan pajak kepada para pelaku ekonomi atau pebisnis, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas ekonomi untuk negaranya dengan lebih leluasa. Hal ini pada akhirnya akan menarik lebih banyak pemasukan pajak dari mereka maupun orang-orang yang bekerja pada para pebisnis ini.

Namun demikian, penerapan teori efek-menetes kebawah ini bukan berarti tanpa kontroversi. Perdebatan panjang mengenai teori ini telah terjadi selama hampir satu abad. Pada tahun 2008 lalu, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dalam pidato kampanyenya mengatakan bahwa kebijakan ekonomi yang didasarkan pada konsep ini sudah tidak lagi relevan karena hanya menguntungkan bagi masyarakat kelas atas dan efek menetes ke bawah tidak terjadi dalam praktik kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.

Tokoh dunia lainnya, seperti Pope Francis juga menggarisbawahi hal serupa. Efek menetes ke bawah hanya akan memperbesar ketimpangan dan kemiskinan, serta memunculkan tirani baru. Meskipun demikian, esensi dari efek menetes ke bawah sendiri tetap menjadi perdebatan kontroversial hingga saat ini. Apa yang disarankan oleh teori tersebut dan bagaimana parameter efektivitasnya tetap menjadi suatu hal yang kabur. Pada tataran

teoritis, efek menetes ke bawah didasarkan pada asumsi bahwa “*memberikan keringanan pajak bagi kelompok ekonomi tertentu (khususnya para pebisnis), akan memberikan jalan bagi mereka untuk meraih lebih banyak keuntungan, yang kemudian diinvestasikan pada aktivitas ekonomi produktif, serta memfasilitasi pembangunan negara, misalnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan*”.

Ketiga, pajak merupakan salah satu upaya penunjang terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan catatan pemimpin memiliki tanggung jawab atas kekuasaannya dan rakyat memiliki tanggung jawab moral atas negaranya. Konsep-konsep politik seperti yang telah disebutkan di atas sejatinya saling berkaitan dalam tujuan membentuk pemerintahan yang efektif bagi rakyat atau yang dikenal dengan istilah *good governance*.



AKTIVITAS

Anda diminta untuk mendiskusikan bagaimana konsep efek menetes ke bawah (trickle-down effect) itu bisa menjadi efektif untuk mendorong mekanisme distribusi sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama?

Pemerintahan yang baik bukan hanya soal pemerintah atau pemimpinnya, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat yang dipimpin dan stabilitas situasi yang ada di dalam wilayah tersebut. Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *Du Contract Social* menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik secara sederhana dapat dilihat dari tanda-tanda bahwa masyarakatnya dapat diperintah secara baik. Ini dapat dilihat dari pemenuhan hajat hidup, terutama kebutuhan dasar yang terkait dengan kesejahteraan pangan, kesehatan, dan hak untuk bebas dari konflik dan kekerasan.

Disamping itu, inti dari pemerintahan yang baik menurutnya adalah pemerintahan yang berkembang secara berdikari dan rakyatnya tumbuh secara heterogen (Rousseau, 2007: 146). Tata kelola pemerintah yang baik dilakukan dengan memperhatikan apa yang menjadi tujuan bersama dan bagaimana setiap orang mendapat hak dan kewajiban yang adil sebagai warga negara. Oleh sebab itu, terdapat banyak instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan ini, salah satunya ialah melalui pemungutan pajak yang memiliki peran vital dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik.

Dalam konteks negara demokrasi, seperti di Indonesia, ketaatan untuk membayar pajak merupakan salah satu upaya kontributif terhadap jalannya demokrasi itu sendiri. Indonesia pun telah mengalami sejarah cukup panjang dalam upaya demokratisasi melalui gerakan reformasi dan mendambakan lahirnya demokrasi yang benar-benar berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, rakyat yang menginginkan kebebasan bersedia mengadopsi demokrasi liberal, seperti yang telah diterapkan negara-negara maju di dunia.

Namun demikian, kebebasan bukan berarti lepas dari tanggung jawab. Kebebasan menurut George Bernard Shaw, sejatinya merupakan tanggung jawab itu sendiri. Ketika rakyat memutuskan untuk berdemokrasi, bukan berarti mereka dapat melakukan tindakan apapun semaunya, termasuk melakukan pelanggaran hukum. Kepatuhan hukum diyakini sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen warga negara atas negaranya.

Pajak memang merupakan salah satu bentuk instrumen hukum yang memaksa. Namun, pemaksaan ini bukan berarti ketidakbebasan atau pengekangan, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab moral setiap warga negara terhadap negaranya. Selain itu, instrumen hukum tanpa paksaan tidak akan menjadi kaidah yang dipatuhi oleh khalayak luas, melainkan hanya sebuah himbauan yang memiliki nilai keabsahan rendah dan tidak mengikat (*non-legally binding*).

Melalui mekanisme ini, setiap orang tanpa terkecuali menjadi subjek pajak nasional yang artinya semua orang, termasuk pemerintah/pemangku kepentingan, pebisnis, dan rakyat umum memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Oleh sebab itu, seperti yang tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "*pajak maupun pungutan lain memiliki sifat memaksa dan diatur dalam kerangka legal-formal negara seperti undang-undang*". Sifat memaksa ini, seperti yang telah disebutkan di atas, tidak berarti hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu, tetapi merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab moral tak langsung terhadap negara.

Sebaliknya, negara, melalui pemerintah sebagai representasi rakyat, memiliki kewajiban setara untuk mengembalikan pajak yang dibayarkan oleh rakyat melalui program-program pembangunan nasional di berbagai bidang, baik fisik maupun non fisik. Hal yang patut diingat ialah bahwa fungsi dan tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya (*bonum publicum/common good*) (Budiardjo, 2003: 45).

Oleh karena itu, ketaatan membayar pajak sama pentingnya dengan ketaatan terhadap aturan hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh negara berdasarkan konsensus bersama, seperti mematuhi peraturan lalu lintas. Meskipun kesadaran untuk mematuhi hukum terletak pada tataran individu, kemauan pribadi patut untuk dijadikan perhatian bersama. Setiap orang memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan negara, sehingga sebagai konsekuensinya, kewajiban, kesadaran, dan ketaatan membayar pajak perlu untuk ditumbuhkan pada diri setiap warga negara.



AKTIVITAS

Mahasiswa diminta untuk membentuk suatu kelompok (5 sampai 10 orang) yang melakukan kegiatan pembayaran pajak dalam suasana yang menyenangkan, sehingga tidak terkesan dipaksakan oleh negara, tetapi muncul dari kesadaran moral si pelaku.

Para pendiri negara mengamanatkan adanya keadilan dalam usaha meraih kemerdekaan bangsa Indonesia ini dari tangan penjajah melalui dua bentuk revolusi kebangkitan, yaitu

revolusi politik dan revolusi sosial. Revolusi politik bertujuan untuk mengusir penjajahan, kolonialisme dan imperialisme dalam rangka mencapai kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Revolusi sosial bertujuan untuk mengoreksi struktur sosial ekonomi penjajah yang memiskinkan rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Latif, 2014: 488). Revolusi politik bisa dikatakan sudah berakhir dengan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, namun revolusi sosial belum berakhir karena masih dalam proses. Revolusi sosial ini bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan masyarakat sehingga dapat hidup dalam batas-batas kewajaran, kepatutan.

Muhammad Hatta dalam suatu pamflet berjudul “Menuju Indonesia Merdeka” menulis bahwa di atas sendi cita-cita tolong menolong dapat didirikan tonggak demokrasi, sehingga tidak ada lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak, melainkan keperluan dan kemauan rakyat banyak yang harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan (Latif, 2014: 489). Meskipun Bung Hatta tidak secara implisit menyebutkan peran pajak dalam mengendalikan perusahaan dan penghasilan, tetapi dapat diterka bahwa disitulah pajak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak.

2.4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan tentang pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

1. Dinamika Pajak Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Meskipun pajak diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi tidak sepenuhnya masyarakat pembayar pajak menyadari tentang betapa pentingnya peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinamika pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didorong oleh beberapa faktor.

Pertama, pembayar pajak memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan kewajibannya ketika hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sosial. **Kedua**, pembayar pajak merasa dirugikan sebagai pihak yang aktif membayar pajak manakala menyaksikan maraknya korupsi yang menguras uang negara, yang salah satunya berasal dari pajak. **Ketiga**, pembayar pajak merasa optimis dalam melaksanakan kewajibannya manakala pemerintah memperlihatkan kinerja yang baik berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam berbagai sendi kehidupan sosial. **Keempat**, pembayar pajak merasa pesimis dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga berupaya untuk menghindari kewajibannya tersebut manakala menyaksikan merosotnya kesejahteraan masyarakat, tingginya angka pengangguran, meningkatnya kriminalitas, dan berbagai patologi sosial lainnya.



AKTIVITAS

1. *Mahasiswa diminta untuk membangun argumen yang memperlihatkan dinamika wajib pajak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial?*
2. *Mahasiswa diminta untuk menemukan contoh sikap optimis dan pesimis pembayar pajak dalam dinamika kehidupan sosial.*
3. *Mahasiswa diminta untuk menemukan argumen tentang faktor pemicu sikap optimis pembayar pajak.*
4. *Mahasiswa diminta untuk menemukan argumen tentang faktor pemicu sikap pesimis pembayar pajak.*

2. Tantangan atas Pajak yang Diperlukan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Apakah Anda menyadari bahwa setiap upaya untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu memerlukan upaya yang optimal? Apakah Anda juga pernah terpikir bahwa tantangan untuk mencapai keberhasilan itu bersumber dari faktor internal dan eksternal?

Demikian pula halnya dengan pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan faktor internal bersumber dari perilaku manusia yang mengabaikan kewajibannya dan melakukan tindakan penyelewengan sehingga melukai cita rasa keadilan masyarakat. Tantangan faktor eksternal bersumber dari sistem yang kurang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pajak, seperti fasilitas pendukung dan sosialisasi tentang pentingnya pajak.

2.5. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Perlunya Pajak

1. Esensi Perlunya Pajak

Pada dasarnya negara didirikan dengan maksud untuk mencapai cita-cita bersama, termasuk menyejahterakan warganya, demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan kerap disuarakan di panggung politik. Negara kesejahteraan yang dimaksudkan ialah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial (Latif, 2014: 492).

Pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat bersama. Oleh karena itu, keberpihakan negara pada masyarakat diwujudkan dengan keadilan berbagi atau distributif. Keadilan berbagi tidak dapat diwujudkan tanpa diimbangi dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah.

Pajak merupakan implementasi ketaatan kelompok yang mampu untuk berbagi dengan kelompok yang tidak mampu melalui tangan pemerintah. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi. **Pertama**, sifat memaksa (heteronom) yang diperlukan untuk memberikan sanksi

kepada wajib pajak agar menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. **Kedua**, sifat kerelaan dari wajib pajak sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, kasih sayang sesama warga negara.

Kedua dimensi itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi secara simbiosis-mutualis, sehingga amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...*" dapat direalisasikan dengan baik.

Pada hakikatnya pajak merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Di samping itu, pajak juga merupakan sarana perekat kebersamaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Urgensi Perlunya Pajak

Ketika negara membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan cita-cita bersama menuju masyarakat adil dan makmur, maka harus ada dana yang cukup untuk memenuhi syarat pembangunan tersebut. Sumber alam memang mendukung, namun terdapat sumber daya alam yang tak terperbaharui, sehingga lama kelamaan habis. Sumber energi yang tidak pernah habis, misalnya tenaga surya, membutuhkan dana penelitian dan operasional yang besar. Demikian pula halnya dengan sumber daya alam lainnya seperti hasil hutan juga memiliki keterbatasan, bahkan tidak dapat begitu saja dikuras untuk menghasilkan devisa negara, karena dapat merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, diperlukan dana suntikan yang segar yang bisa berasal dari pinjaman luar negeri, tetapi hal itu juga harus dikembalikan berikut bunganya, sehingga dapat menjadi beban bagi generasi yang akan datang.

Pajak merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kepentingan dana pembangunan bagi keberlangsungan negara.



Gambar II.2 23 tahun lagi sisa cadangan minyak Indonesia akan habis. Kondisi sumber daya alam di Indonesia yang semakin menipis, sehingga diperlukan solusi melalui perpajakan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan.

Sumber: <http://media.nationalgeographic.co.id/daily/640/0/201306201039490/b/foto-hanya-23-tahun-lagi-sisa-cadangan-minyak-indonesia.jpg>

2.6. Rangkuman

Pajak diperlukan sebagai solusi bagi keterbatasan dana pembangunan dari sebuah pemerintahan yang tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat. Di samping itu, pajak pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penggalangan dana yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja sama, gotong royong, membangkitkan kesadaran atas kehidupan bersama untuk saling tolong, peduli kepada orang lain.

Pengembangan kesadaran hidup bersama ini memerlukan dorongan yang bersifat internal (dari dalam diri si pembayar pajak) dan dorongan eksternal (peran pemerintah untuk mengatur dan menyusun strategi yang tepat untuk menstimulus warga negara yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak).

Salah satu strategi yang digulirkan, antara lain melalui penanaman kesadaran pajak melalui pendidikan sejak awal hingga perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan proses sosialisasi yang tepat melalui pendidikan karakter bangsa, antara lain:

- a. pembelajaran tentang kesadaran pajak di Perguruan Tinggi;
- b. pelatihan kesadaran pajak bagi mahasiswa tingkat lanjut sebelum menempuh ujian akhir.

best practise di negara maju yang sukses karena tingginya kesadaran perpajakan warga negaranya dibandingkan dengan praktik negara yang terbelakang karena rendahnya kesadaran perpajakan warga negaranya;

2.7. Proyek Belajar Sadar Pajak

Hidup berbagi dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, sekaligus sebagai perwujudan gotong royong. Gotong royong tidak hanya berhenti pada statemen dan slogan yang bersifat verbal, melainkan perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan publik yang mengandung isi yang jelas dengan melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi perlu mengambil peran dalam menumbuhkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis dalam membangun kesadaran Wajib Pajak di kalangan anggota masyarakat yang dimulai dari diri mahasiswa itu sendiri.

Langkah-langkah untuk membangun kesadaran wajib pajak itu meliputi, antara lain:

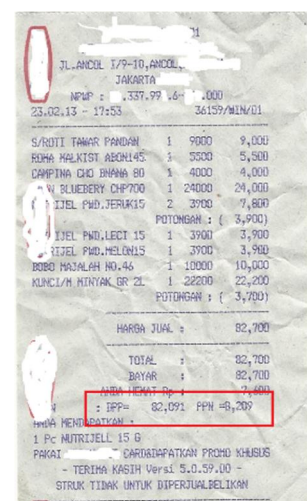
1. membiasakan diri mahasiswa untuk menghitung penghasilannya per bulan, sehingga melahirkan ketertiban dan disiplin diri dalam mengelola atau memenej penghasilan (uang masuk);
2. membiasakan diri mahasiswa untuk menghitung pengeluaran rutinnya per bulan, sehingga mampu mengukur kemampuan dirinya dalam berbelanja atau memenuhi kebutuhannya;
3. membiasakan diri untuk menghitung kelebihan yang dimiliki per bulan, sehingga memiliki kemampuan untuk *saving* demi masa depan;
4. membiasakan diri untuk memiliki semangat berbagi atau menyisihkan sebagian kekayaan yang dimiliki dengan kawan atau anggota masyarakat lainnya yang berkekurangan setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial yang mampu melahirkan semangat gotong royong, salah satunya dengan menyisihkan untuk membayar pajak;
5. mahasiswa dipersilakan untuk menjalankan langkah pertama sampai keempat di atas, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran membayar pajak ketika sudah menyelesaikan kuliah dan terjun ke masyarakat.



BAB III

BAGAIMANA PAJAK DALAM KONTEKS INDONESIA?

Anda pasti sering mendengar istilah Pajak. Pajak merupakan istilah yang tentu tidak asing karena pajak sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dari sejak terbit hingga terbenamnya matahari, secara langsung atau tidak langsung, kita telah berhubungan dengan pajak. Misalnya, ketika kita mandi, maka kita akan menggunakan sabun, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi, yang pada waktu kita membeli barang tersebut terdapat unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, rumah yang kita tinggali dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kendaraan bermotor yang kita beli dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan gaji yang kita terima dikenakan Pajak Penghasilan (PPH).



Gambar III.1 Pajak dalam kehidupan sehari-hari

Sumber:

1. <http://bhasafm.co.id/wpcontent/uploads/2013/06/minimarket.jpg>
2. http://kkcdn-static.kaskus.co.id/images/2013/02/24/4186752_20130224100100.jpg

Pajak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa usaha menghimpun dana lewat pajak merupakan

hal yang sangat penting bagi negara. Negara dan pajak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan pajak untuk menjalankan program-programnya untuk kepentingan masyarakat. Pemungutan pajak juga harus dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku agar tidak menjadi pungutan liar dan pemanfaatannya menjadi lebih optimal.

3.1. Menelusuri Realitas Pajak yang Terjadi Pada Masa ke Masa

Coba Anda perhatikan, terdapat kecenderungan bahwa dalam setiap perkumpulan terdapat hal yang dinamakan iuran, misalnya iuran anggota klub olah raga, iuran RT/RW, dan lain-lain. Iuran tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, misalnya untuk membuat kegiatan bersama, membantu apabila ada anggota yang sakit, dan sebagainya. Analogi tersebut dapat digunakan dalam konteks yang lebih luas, yaitu bahwa warga negara diibaratkan sebagai bagian dari negara yang harus membayar iuran kepada negara yang digunakan untuk kepentingan bersama.



AKTIVITAS

Istilah pajak sangat dikenal oleh masyarakat karena hampir setiap aktivitas masyarakat selalu bersentuhan dengan pajak. Akan tetapi, tidak banyak masyarakat yang mengerti bagaimana awal mula adanya pajak. Oleh karena itu, Anda diminta untuk menelusuri bagaimana awal mula munculnya pajak ini dan perkembangannya dari masa ke masa.

Sejarawan Onghokham dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Pajak dalam Perspektif Sejarah”, telah menuliskan “pemetaan” mengenai pajak. Onghokham (1985:74) mengatakan bahwa terminologi pajak dipopulerkan oleh tradisi Eropa, dan berbagai studi telah menunjukkan bahwa pembicaraan tentang negara tidak dapat dilepaskan dengan persoalan usaha negara dalam menghimpun dana lewat pajak.

Tahukah anda bahwa sejarah dan konsep tentang pajak dimulai sejak manusia mulai mengenal alat tukar atau mata uang? Berbagai kajian dan penelitian belum menemukan siapa pencetus pertama yang memperkenalkan pajak. Dalam tradisi keagamaan, telah dikenal adanya iuran. Penganut agama menyerahkan sebagian dari harta yang mereka miliki kepada institusi agama. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk berbagai keperluan kegiatan keagamaan. Berbagai istilah terkait iuran dalam tradisi agama-agama besar disebut persembahan/persepuluhan (Kristen dan Katolik), dana punia (Hindu), zakat, infak, sedekah (Islam), dan berdana (Budha) (Amran, 1988: 25).

Pada zaman kuno, pajak sebagai bentuk iuran rakyat kepada negara dikenal dengan nama upeti. Upeti tersebut berbentuk barang hasil kerja dan hasil bumi, seperti hasil panen, hasil perkebunan, hasil olahan rumah tangga, dan hasil karya. Kemudian, upeti tersebut diberikan kepada dewa, raja, kaisar, atau pemimpin tertinggi yang menjadi panutan pada masa itu.

Upeti sifatnya wajib dari rakyat untuk penguasa. Suatu kerajaan yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar pasti akan meminta upeti untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan kerajaan tersebut. Meskipun, ukuran dan standar upeti yang harus diberikan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda setiap orang pada waktu itu.

Dalam perkembangannya, terdapat pergeseran paradigma dari upeti menuju konsep pajak. Di Indonesia, upeti mulai ditinggalkan seiring berakhirnya era peradaban kerajaan Hindu-Budha dan beralih kepada konsep pajak yang diperkenalkan oleh penjajah. Pada era kolonial, pemberlakuan pemungutan pajak mulai berlangsung secara teratur, tersistem, terlembaga, dan konsisten.

Sejak saat itu, pajak menjadi suatu bagian yang terpenting dalam pendapatan pemerintah. Dalam konsep negara modern, pajak sudah menjadi kewajiban dan peraturan yang mengikat bagi setiap warga negara yang ada di dalam negara tersebut untuk berkewajiban menyerahkan sebagian kekayaannya atau pemberian iuran kepada negara dalam berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku (Onghokham, 1985: 90).

Untuk saat ini, pajak memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada pajak pendapatan dan PBB. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia dan konsep negara modern, terdapat berbagai model pungutan pajak, yaitu **Pajak Daerah** (Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, Retribusi Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Kuburan) dan **Pajak Pusat** (Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak, Pajak Penghasilan atas gaji, honorarium, tunjangan, dan lain-lain).

Pembahasan tentang pajak menjadi menarik karena pajak tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Pajak menjadi isu penting karena berkaitan dengan bagaimana relasi antara negara dan warga negara dibangun, bagaimana kekuasaan dan otoritas dilegitimasi, serta bagaimana pajak menjadi unsur penting dalam proses jalannya suatu pemerintahan. Pajak menjadi instrumen utama untuk mengukur kekuatan dan komitmen negara dalam proses pembangunan nasional. Hasil pembangunan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, tentu saja merupakan akumulasi dari pajak yang diberikan oleh masyarakat kepada negara.

Untuk dapat memahami dan memaknai pajak, perlu dilihat bagaimana konteks sejarah dan asal mula adanya pajak. Pada masa era prasejarah, pajak belum dikenal sebagai sesuatu yang mengikat dan wajib untuk dijalankan. Tetapi istilah pajak pada era tersebut lebih dikenal sebagai “persembahan” kepada dewa atau sosok yang menjadi panutan (ketua suku). Jenis persembahan masih berupa hasil bumi atau hewan hasil perburuan. Berkembang memasuki masa sejarah manusia, pajak mengalami proses transformasi dari “persembahan” menuju “upeti”. Istilah “upeti” mulai muncul pada era kerajaan yang ada di nusantara. Istilah upeti mulai diperkenalkan oleh para sejarawan dan antropolog dalam berbagai kajian dan penelitiannya tentang kerajaan kuno di Indonesia, dimana upeti diberikan oleh rakyat untuk raja.

Untuk mendalami perkembangan pajak dari aspek historis diperlukan suatu sistematika dan periodisasi untuk menjelaskan bagaimana perkembangan dan evolusi pajak di Indonesia.

Kajian ini akan memotret dan menyoroti bagaimana perkembangan sejarah pajak di Indonesia. Konsep dan paradigma pemikiran tentang pajak di Indonesia tidak dapat lepas dari era kolonialisme dan perdagangan dimana konsep tentang pajak mulai diperkenalkan dan disusun secara sistematis.

Pada zaman kolonial Inggris, pajak disebut *landrent* (pajak tanah) sedangkan pada zaman kolonial Belanda disebut *landrente*. Kemudian, konsep pajak tersebut terus mengalami perkembangan hingga konsep pajak sampai pasca reformasi.

Era otonomi daerah menjadi titik tolak perkembangan pola pemungutan pajak. Pajak menjadi semakin berkembang dan bervariasi menurut bentuk dan jenisnya. Sejak reformasi, berbagai produk peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta Pajak Bumi dan Bangunan.



AKTIVITAS

Penjelasan di atas telah menggambarkan secara umum bagaimana asal mula munculnya pajak. Lakukanlah penelusuran lebih jauh terkait dengan asal mula munculnya pajak, misalnya dengan mengamati model-model pungutan yang berkembang di masyarakat di daerah Anda tinggal. Lakukanlah inventarisasi model-model itu agar memberikan gambaran yang lebih luas bahwa realitas 'pungutan masyarakat' sebagai embrio munculnya pajak yang sudah sejak dahulu kala.

3.2. Menanya Pelaksanaan dan Problem Pajak yang Dihadapi Pada Tiap Masa

Untuk menstimulasi anda dalam mengajukan pertanyaan dan memberi jawabannya, berikut akan dijelaskan secara ringkas sejarah pajak dari era Kerajaan hingga era Reformasi.



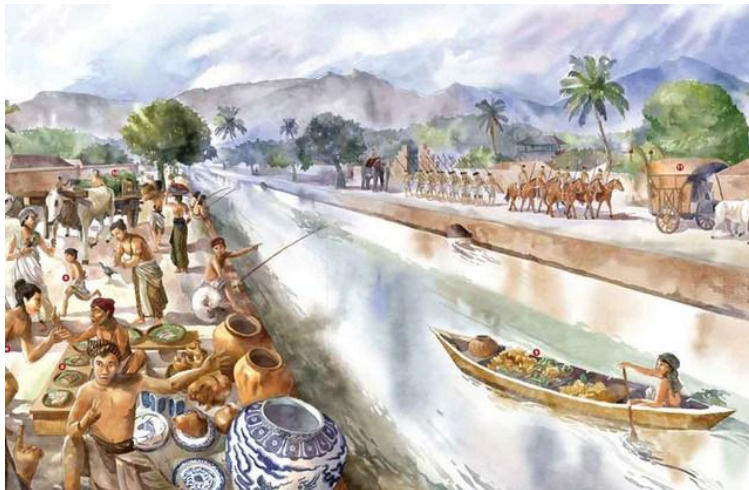
AKTIVITAS

Banyak pertanyaan yang tentunya akan muncul terkait dengan sejarah pajak, misalnya bagaimana asal mula munculnya pajak dan bagaimana praktik pemungutan pajak. Oleh karena itu, Saudara diminta untuk mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan, lalu rumuskanlah pertanyaan-pertanyaan intinya. Dengan cara demikian, Anda diharapkan dapat berpikir fokus pada persoalan yang hendak Anda selesaikan.

3.2.1. Sejarah Pajak di Era Kerajaan

Pada masa kerajaan tradisional, bukan hanya negara yang memungut pajak dari rakyat, tetapi juga lembaga agama (Onghokham, 1985: 74-75).² Pada masa kerajaan tradisional, rakyat menganggap pajak sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan, serta dipungut dan digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, rakyat sering menentangnya dalam berbagai bentuk gerakan protes atau perlawanan secara fisik. Pada masa kerajaan tradisional, di dalam pajak sebenarnya terdapat manfaat langsung atau tidak langsung, baik berupa perlindungan terhadap keamanan, untuk membiayai bangunan-bangunan suci keagamaan, maupun membiayai yatim piatu dan berbagai badan sosial lainnya.

Ada dua bentuk kesatuan politik dari kerajaan yang terdapat di Indonesia, yaitu kerajaan agraris dan kerajaan maritim. Kerajaan agraris, seperti Mataram Kuno (abad IX-XII), Kediri (abad XI), Majapahit (abad XII-XIV), Pajang (abad XV), Mataram Islam (abad XV-XVII). Kerajaan agraris memiliki pusat kerajaan yang ditentukan berdasarkan kondisi perekonomian agraris. Dalam tradisi kerajaan agraris, terdapat kewajiban membayar pajak dan kewajiban bekerja. Selain pajak langsung dan kerja rodi, raja pada kerajaan agraris memiliki tanah-tanah yang digarap oleh para petani yang secara langsung membayar upeti (pajak-tanah) kepada raja. Pemungut pajak pada masa itu dikenal sebagai Bekel dan Demang (Onghokham, 1985:80-85; Suhartono, 1991: 70).



Gambar III.2 Ilustrasi Kerajaan Majapahit

Sumber: <https://dongengbudaya.files.wordpress.com/2015/06/ilustrasi-kanal-majapahit-national-geographic-indonesia.jpg?w=863>

Berbeda dengan kerajaan agraris, kerajaan maritim memiliki dasar perekonomian perdagangan dan perkapalan. Pada kerajaan maritim, rakyat tidak dikenakan pajak, baik

² Dalam kerajaan tradisional yang bercirikan Islam. Misalnya, Kerajaan Bima di NTB sekitar abad ke-18 sudah dipopulerkan pemungutan yang diistilahkan 'zakat'. (dipindahkan ke bagian bawah halaman (endnote))

dalam bentuk uang dan barang, maupun dalam bentuk kewajiban bekerja. Di kerajaan maritim, raja atau negara memang tidak mengandalkan dana dari rakyat melainkan dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan atau dari pajak atas kapal yang melakukan perdagangan yang melintasi wilayah kekuasaan kerajaan tersebut (Onghokham, 1985: 90; Lopian, 2011: 50).

3.2.2. Sejarah Pajak di Era Kolonial

Sebelum kedatangan pemerintah kolonial, sistem pemungutan pajak lebih banyak dikenakan terhadap tanah. Sejak dibentuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sebagai badan perdagangan, jenis pajak mulai diperluas. VOC tidak memungut pajak pada penduduk, kecuali di kota-kota atau di daerah yang dikuasainya secara langsung, seperti Batavia, Maluku, dan lain-lain. Di tempat yang dikuasai VOC tersebut, para penduduk Cina, Barat, dan pedagang dari golongan lain dikenakan pajak. Selain itu, untuk penduduk kota, dikenakan pajak usaha, pajak pintu (rumah), pajak kepala, dan lain-lain (Onghokham, 1985:82-84).



Gambar III.3 Sir Thomas Stamford Raffles

Sumber: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/George_Francis_Joseph_-_Sir_Thomas_Stamford_Bingley_Raffles.jpg

Sejak masuknya pemerintahan kolonial Inggris pada periode 1811-1816, sistem perpajakan mulai dirancang. Sir Thomas Stanford Raffles adalah penguasa bangsa Eropa pertama yang

merancang sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang dirancang oleh Raffles dikenal dengan nama pajak tanah (*landrent*). Pada masa Raffles, diterapkan pungutan pajak tanah yang dibebankan kepada desa dan bukan kepada perseorangan. Pembayaran pajak tanah tidak selalu dilakukan dengan uang, tetapi juga dengan barang.

Setelah kolonial Inggris berakhir dan digantikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sistem pajak tanah masih terus dilaksanakan. Namun, terdapat perbedaan antara sistem pemungutan pajak tanah oleh pemerintah kolonial Inggris dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda memberikan kedudukan para bupati sebagai pemungut pajak yang bertanggung jawab terhadap pungutan atas pajak tanah kepada rakyat (Kartodirdjo, 1991: 20).



Gambar III.4 Pemungutan upeti era Kolonial Inggris

Pada negara modern di awal abad ke-20, terdapat konsepsi lain tentang hakikat dan fungsi pajak. Pajak tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat paksaan melainkan bersifat kewajiban. Di dalam masyarakat modern, terdapat kesadaran bahwa pajak yang dikumpulkan negara digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat secara umum dan mewujudkan kemakmuran bersama.

3.2.3. Sejarah Pajak di Era Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, konsep dan peraturan tentang pajak masih sederhana sebagaimana terdapat pada masa kerajaan dan penjajahan di Indonesia. Sumber tertulis terkait dengan isu pajak dan kebijakan perpajakan pada awal kemerdekaan Indonesia belum banyak ditemukan. Namun, terdapat beberapa sumber hukum tertulis berkaitan dengan pajak, antara lain:

1. Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pajak Devidenyang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti; dan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

[illegible]

Gambar III.5 Contoh Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

1. mengumpulkan dana untuk pembiayaan rutin pemerintah;
2. berusaha menjamin adanya stabilitas perekonomian negara;
3. memupuk modal untuk pembangunan;

4. mengurangi perbedaan keadaan sosial yang menyolok dalam masyarakat yang dirasakan sebagai ketidakadilan.

Pada masa pasca revolusi kemerdekaan, Indonesia sedang dalam keadaan sulit dan perekonomian belum stabil sebagai akibat dari perang dan politik yang tidak menentu. Pada tahun 1951, Pemerintah membentuk Panitia Peninjauan Pajak yang bertugas untuk mempelajari banyaknya jenis pajak yang ditangani oleh Jawatan Pajak. Panitia Peninjau Pajak dibagi menjadi empat subpanitia, yaitu Panitia *Indirekte Belasting*, Panitia *Direkte Belasting*, Panitia Pajak Umum, dan Panitia Pajak Daerah (Ditjen Pajak, tt: 27). Selanjutnya, pada awal tahun 1965, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1965 yang berisi pengampunan pajak.

3.2.4. Sejarah Pajak di Era Orde Baru

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966 yang ditandai dengan pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, 17 tahun kemudian, pemerintahan Soeharto mencoba untuk melakukan reformasi terhadap undang-undang atau peraturan tentang perpajakan yang berlaku pada masa Orde Lama. Perubahan yang terjadi pada sistem perpajakan di Indonesia dapat dilacak dari struktur kelembagaan perpajakan yang mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh dinamika politik dan ekonomi yang berkembang pada masa itu.

Melalui Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia pada 3 November 1966, Presiden Soeharto membuat susunan ulang organisasi pajak. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Pajak Langsung, Direktorat Pajak Tidak Langsung, Direktorat Perencanaan dan Pengusutan serta Direktorat Pembinaan Wilayah. Pada tahun 1967 dilakukan penambahan Direktorat Perundang-Undangan (Ditjen Pajak, tt: 37).

Pada masa pemerintahan Orde Baru beberapa Undang-Undang terkait dengan pajak dicabut dan diganti dengan Undang-Undang yang baru, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM).

Kebijakan perpajakan pada masa pemerintahan Orde Baru masih banyak yang mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya. Perubahan yang dijalankan lebih mengarah pada penyempurnaan dalam hal teknis, ketentuan tarif, struktur kebijakan, dan proses administrasi. Misalnya, terjadi perubahan struktur kelembagaan pada tanggal 27 Desember 1985, dimana Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada tahun 1994, Pemerintahan Orde Baru melakukan perubahan lagi atas Undang-Undang Perpajakan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada akhir Pemerintahan Orde Baru tahun 1997, Pemerintah juga membuat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah perpajakan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.2.5. Sejarah Pajak di Era Reformasi

Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru melalui gerakan Reformasi 1998/1999, terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan transisi dari Presiden Soeharto ke B.J Habibie, kebijakan terkait perpajakan belum banyak berubah.

Perubahan kebijakan mulai dilakukan pada tahun 2000 yang ditunjukkan dengan diterbitkannya beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai.

Pada tahun 2002, dibentuklah Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian dan Sengketa Pajak.

Pada tahun 2004, era otonomi daerah (desentralisasi) mulai digulirkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pergeseran paradigma tentang perpajakan semakin tampak dengan lahirnya sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Dampak perubahan dari perubahan sistem pemerintahan tersebut adalah munculnya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baik di pusat maupun daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah merupakan titik tolak berkembangnya pajak dan pungutan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut, muncul istilah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat (6) mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.”

Selanjutnya, pada pasal 1 ayat (26), yang dimaksud dengan Retribusi Daerah, yaitu:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Definisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Pajak Daerah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

selanjutnya, pada pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Retribusi Daerah sebagai berikut:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya tarif dan iuran yang ditetapkan bagi Wajib Pajak. Setiap daerah dapat membuat ukuran dan ketetapan terkait besarnya tarif dan iuran bagi wajib pajak yang

selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah daerah setempat. Saat ini, berbagai daerah berlomba-lomba untuk membuat peraturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pada era ini, jenis pajak sudah sangat beragam mengingat perkembangan ekonomi yang sudah semakin maju dan berkembang. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak juga dilakukan dengan berbagai inovasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Akuntabilitas publik juga dilakukan di berbagai daerah sehingga masyarakat mengetahui proses pemungutan pajak dan bagaimana dana pajak tersebut digunakan. Akuntabilitas ini menjadi penting karena akan menumbuhkan kepercayaan yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

3.3. Mencari Informasi Berbagai Sumber Tentang Sejarah Pajak



AKTIVITAS

Ada banyak literatur yang membahas dan mengkaji tentang sejarah pajak. Agar anda memiliki wawasan yang luas dan mendalam, lakukanlah:

1. *Penggalian informasi baik melalui penelusuran pustaka di perpustakaan atau internet*
2. *Kunjungilah kantor pajak untuk menemui petugas yang kompeten memberikan informasi perpajakan dan lakukan wawancara kepadanya*

Untuk melakukan hal tersebut buatlah dua kelompok untuk melakukan penggalian informasi perpajakan

Pajak merupakan pungutan atau iuran dari masyarakat yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Landasan yuridis tentang pajak dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23A ayat 2 yang menjelaskan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 menjelaskan bahwa “Pendapatan Negara adalah hak pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah”. Hal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa salah satu pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan Pajak dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional”. Ruang lingkup Pajak dalam Negeri antara lain adalah semua penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, dan Pendapatan Pajak Lainnya, sedangkan ruang lingkup

Pajak Perdagangan Internasional terdiri atas semua penerimaan negara yang berasal dari Pendapatan Bea Masuk dan Pendapatan Bea Keluar.

Munawir (2003:2) menjelaskan tentang status dan posisi pajak dalam konteks saat ini, yaitu:

“pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak dan dapat dengan pidana penjara”.

3.4. Membangun Argumentasi Pentingnya Mempelajari Sejarah Pajak



AKTIVITAS

Anda sudah menyusun beragam pertanyaan dan menggali informasi terkait dengan sejarah Pajak. Selanjutnya susunlah argumentasi yang bertujuan menjawab pertanyaan yang sudah Anda rumuskan di awal dan argumentasi pentingnya mempelajari sejarah pajak. Argumentasi bisa Anda susun dalam bentuk makalah singkat dengan memanfaatkan informasi yang sudah Anda dapatkan.

Dalam konteks sejarah, ada tiga dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah suatu masa yang tidak mungkin dapat diulangi lagi, namun dapat menjadi pelajaran berharga bagi masa kini dan masa depan. Ir. Soekarno pernah mengatakan “jas merah” yang merupakan kepanjangan dari **jangan sekali-sekali melupakan sejarah**. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya sejarah dalam kehidupan, karena seseorang akan lebih bijak dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Dengan memahami sejarah pajak, diharapkan negara maupun warga negara dapat menjadi manusia yang bijak dalam mengelola dan mengoptimalkan fungsi pajak.

Pajak juga tidak lepas dari berbagai kepentingan. Kepentingan yang dimaksud tentu kepentingan rakyat secara luas. Negara mempunyai kepentingan atau lebih tepatnya kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, negara harus menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat sila kelima Pancasila. Untuk menjalankan kewajiban tersebut, negara membutuhkan dana yang sangat besar dan salah satu sumbernya adalah dari pajak.

Dalam upaya menjalankan amanat pembukaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, hal tersebut tentu tidak akan lepas dari

perkembangan masalah dan kebutuhan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pajak juga akan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan rakyat Indonesia.

3.5. Mempresentasikan Sejarah Pajak

Salah satu aspek penting dalam keilmuan adalah pelestarian ilmu. Untuk melakukannya, diperlukan adanya dokumentasi berupa makalah, poster atau video, yang memungkinkan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya dapat mengambil pelajaran darinya. Materi perpajakan tersebut perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk presentasi baik secara langsung, misal di kelas, maupun tidak langsung di luar kelas, melalui berbagai media. Melalui presentasi tersebut diharapkan masyarakat luas dapat memahami sejarah pajak dengan baik.



AKTIVITAS

Buatlah argumen dalam bentuk makalah, kemudian silahkan susun dalam bentuk presentasi menggunakan PowerPoint. Akan lebih bagus, apabila Anda membuat inovasi dalam melakukan presentasi, misalnya dengan menampilkan video, baik yang dibuat oleh orang lain maupun oleh Anda sendiri. Untuk mendapatkan kesan yang lebih luas dan berjangka panjang, Anda bisa membuat poster yang dapat ditempel pada papan informasi umum atau membuat video sederhana yang bisa Anda buat sendiri.

3.6. Rangkuman

Pajak mengandung arti normatif dan historis. Secara normatif, pajak memiliki dasar hukum untuk diterapkan kepada seluruh warga negara dan bersifat memaksa. Pelanggar atas pajak dapat dikenakan sanksi hukum. Secara historis, pemahaman dan penerapan pajak mengikuti perkembangan sejarah peradaban manusia.

Pada awalnya, pajak dipahami sangat sederhana dan dikelola secara sederhana pula. Ketika kebutuhan manusia semakin berkembang dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin maju, maka variasi pajak semakin beragam demikian pula pengelolaannya yang semakin canggih, sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak.

Pendekatan sejarah sangat diperlukan untuk memahami keberadaan (*positioning*) pajak saat ini. Hal ini diperlukan agar setiap orang mengetahui bahwa keberadaan pajak (dalam arti pungutan) sudah ada sejak manusia mulai berkelompok dan membuat ikatan-ikatan sosial. Pendekatan sejarah pajak juga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pajak di masa depan.

3.7. Proyek Belajar Sadar Pajak

Coba kalian pelajari sejarah perpajakan 3 negara dari benua yang berbeda, seperti Eropa, Amerika, Afrika dan Asia.

1. Kemudian bandingkan dengan sejarah perpajakan di Indonesia!
2. Identifikasi system perpajakan dari Negara-negara tersebut dan bandingkan dengan sistim perpajakan di Indonesia!
3. Menurut Anda, adakah konsep perpajakan dari Negara-negara tersebut yang dapat diadopsi untuk perbaikan administrasi perpajakan Indonesia? Diskusikan dalam satu kelompok!
4. Sebagai wujud sumbangsih pemikiran, Anda dapat mengirimkan hasil diskusi tersebut ke otoritas perpajakan di Indonesia, melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, atau langsung ke Direktorat Jenderal Pajak!



BAB IV

BAGAIMANA FUNGSI PAJAK DALAM PEMBANGUNAN?

4.1. Menelusuri Konsep Pajak Dalam Pembangunan

Ditinjau dari fungsinya, pajak memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara). Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Fungsi penting ini telah berjalan sejak zaman kerajaan-kerajaan, pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan pendudukan Jepang, dan juga sejak masa kemerdekaan sampai dengan sekarang.

Pentingnya fungsi pajak ini merupakan kaidah universal di berbagai negara bahkan dari zaman ke zaman. Lahirnya *Magna Charta* 1215 di Inggris merupakan salah satu bukti historis bahwa pajak sangat strategis bagi negara. Oleh karena itu, raja Inggris, berdasarkan piagam tersebut, diperbolehkan memungut pajak setelah mendapat persetujuan kaum bangsawan. Di negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, pemungutan pajak harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan rakyat atau persetujuan wakil rakyat (parlemen).

Selain memiliki fungsi *budgetair*, pajak juga merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu di luar bidang keuangan yang lazimnya disebut kebijakan fiskal (*Fiscal policy*). Istilah fiskal dalam arti luas adalah segala sesuatu yang bertalian dengan keuangan negara dan bukan semata-mata mengenai pajak. Istilah fiskal adalah sinonim dari istilah *fiscus* (bahasa Yunani), atau *fisc* (bahasa Perancis), yang berarti “keranjang uang” atau kas negara. Oleh karena itu, pada mulanya kata *fiscal* dalam *fiscal policy* memiliki arti yang sama dengan keuangan negara yang dalam bahasa Inggris lazim mencakup *revenue, expenditures, and debt policy* (Sumitro, 1988: 245-246).

Pajak merupakan faktor terpenting bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber daya alam dan bantuan asing. Hal ini sejalan dengan pandangan Fjeldstad (2013:1) yang menyatakan bahwa “*An effective tax system is considered central for sustainable development because it can mobilize the domestic revenue base as a key mechanism for developing countries to escape from aid or single natural resource dependency*”. Hal ini mengandung makna bahwa sistem pajak yang

efektif akan mampu menggerakkan roda pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar dan sumber daya alam.

Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa kontribusi dari pajak sebagai sumber utama penghasilan bagi keuangan negara. Pembangunan tidak dapat dijalankan apabila sumber pendanaannya tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan mengakibatkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan. Terkait hal ini, jika meminjam jargon demokrasi dari Abraham Lincoln, pajak adalah berasal dari rakyat, memperoleh persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai ***“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”***. Pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Wakil Rakyat (DPR), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 A UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa ***“Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”***.

Sebagai pembanding, ada baiknya kita simak definisi pajak yang dikemukakan oleh Edwin R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation* (New York, 1925) yang menyatakan bahwa ***“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”*** Kalimat ***“without reference”*** belum banyak dipahami oleh masyarakat pada umumnya sehingga banyak yang menganggap tidak terdapat manfaat dalam membayar pajak. Bagaimanapun juga, uang pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkan, apalagi secara perorangan (Brotodihardjo, 2013: 4). Dengan kata lain, pembayar pajak mendapat manfaat (*benefit*) secara tidak langsung dari pajak yang dibayarkan, misalnya negara tetap dapat *survive*, pembangunan dapat berjalan, kondisi perekonomian stabil atau bahkan membaik, dan pada gilirannya kemakmuran rakyat dapat meningkat.

Menurut Brotodihardjo (2013: 6-7), terdapat 5 (lima) ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. pajak dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang;
2. dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi kepada individual oleh pemerintah;
3. pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik (*public investment*);
5. pajak juga digunakan sebagai alat untuk mengatur (*regulerand*).



Gambar IV.1 Pembangunan Pelabuhan, didanai dari Pajak.
 Sumber: http://www.kabarbisnis.com/images/photo/Teluk_Lamong.jpg

Pajak yang dipungut oleh pemerintah melalui DJP dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu pajak langsung (*direct taxes*) dan pajak tidak langsung (*indirect taxes*). **Pajak langsung** adalah pajak yang dikenakan terhadap pendapatan dan kekayaan seseorang atau badan usaha yang disertai dengan surat ketetapan pajak, contohnya pajak pendapatan, pajak perseroan/pajak badan, pajak kekayaan dan sebagainya. **Pajak tidak langsung** adalah pajak yang dipungut dari pihak tertentu yang pemungutannya dilimpahkan oleh pemerintah kepada pihak/orang lain, contohnya pajak penjualan, pajak ekspor, pajak impor, bea meterai, pajak atas bunga bank, dividen, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesadaran pajak, masyarakat masih perlu diberi informasi yang jelas bahwa meskipun para pembayar pajak tidak memperoleh manfaat langsung dari pembayaran pajak, namun mereka mendapat manfaat (*benefit*) secara tidak langsung, misalnya berupa peningkatan infrastruktur transportasi.

4.2. Mengkaji Alasan Mengapa Pajak Diperlukan untuk Pembangunan

4.2.1. Pengertian, Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, *adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Definisi ini menjelaskan bahwa aktor pembangunan bukan hanya pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

Di sisi lain, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, *“Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.”* Definisi ini lebih memfokuskan pada proses, ruang lingkup pembangunan, dan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, menekankan bahwa *“Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan”*.

Apabila dieksplisitkan berdasarkan definisi di atas, maka tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Intinya Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa.

Dilihat dari segi prosesnya, kegiatan pembangunan merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang berlangsung tanpa henti (*sustainable*), dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Hal ini berarti bahwa pembangunan merupakan rangkaian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perbedaan antara satu periode dengan periode pemerintahan lainnya terletak antara lain pada prioritas pembangunan yang akan dilaksanakannya. Sebagai contoh, periode pemerintahan Presiden Jokowi merumuskan **Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita)** yang akan dijalankan dalam pelaksanaan pembangunan di era pemerintahannya, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa;
9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

4.2.2. Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

4.2.3. Strategi Pembangunan Nasional



Gambar IV.2 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

Sumber: RPJMN, 2015-2019: 5-4

Secara umum, Strategi Pembangunan Nasional yang ditunjukkan dalam Gambar IV.2 menggariskan hal-hal sebagai berikut:

1. norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019, dapat dijelaskan dalam uraian berikut:
 - a. membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
 - b. setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - c. aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem;
2. tiga dimensi pembangunan, yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019, dijelaskan sebagai berikut:
 - a. **dimensi pembangunan manusia dan masyarakat** menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Oleh karena itu, pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko, pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama;
 - b. **dimensi pembangunan sektor unggulan** memiliki prioritas, antara lain:
 - kedaulatan pangan;
 - kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;
 - kemaritiman dan kelautan;
 - pariwisata dan industri;
 - c. **dimensi pemerataan dan kewilayahan** menjelaskan bahwa pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pembangunan harus dapat memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas:
 - wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;

- wilayah pinggiran;
 - luar jawa;
 - kawasan timur;
3. kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi yang diperlukan tersebut antara lain:
 - a. kepastian dan penegakan hukum;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. politik dan demokrasi; dan
 - d. tata kelola dan reformasi birokrasi;
 4. *quickwins* merupakan hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

4.2.4. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, ditentukan bahwa sesuai dengan visi pembangunan, yaitu “**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”, maka Pembangunan Nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- a. *sasaran makro* yang terdiri atas dua butir, yaitu:
 - 1) pembangunan manusia dan masyarakat;
 - 2) ekonomi makro;
- b. *sasaran pembangunan manusia dan masyarakat*, yang meliputi:
 - 1) kependudukan dan keluarga berencana;
 - 2) pendidikan;
 - 3) kesehatan;
 - 4) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - 5) perlindungan anak; dan
 - 6) pembangunan masyarakat;
- c. *sasaran pembangunan sektor unggulan*, yang meliputi:
 - 1) kedaulatan pangan;
 - 2) pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi;
 - 3) kedaulatan energi;
 - 4) maritim dan kelautan;
 - 5) pariwisata dan industri manufaktur; dan
 - 6) ketahanan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas;
- d. *sasaran pembangunan dimensi pemerataan*, yang meliputi:
 - 1) menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi;

- 2) meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu;
- e. *sasaran pembangunan kewilayahan dan antar wilayah pemerataan*, yang meliputi pembangunan antar wilayah, antara lain peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi luar Jawa, dan pembangunan kawasan perkotaan;
- f. *sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan*, yang meliputi:
 - 1) politik dan demokrasi;
 - 2) penegakan hukum;
 - 3) tata kelola dan reformasi birokrasi;
 - 4) penguatan tata kelola pemerintah daerah; dan
 - 5) pertahanan dan keamanan.

Dalam 6 (enam) sasaran pokok pembangunan tersebut, terdapat 22 butir sasaran pembangunan nasional yang harus dibiayai agar target-target yang telah ditetapkan pemerintah tercapai. Diperlukan penerimaan negara dalam jumlah besar terutama dari penerimaan pajak. Sebagai sumber utama penerimaan negara, peranan pajak sangatlah penting untuk mendukung pembiayaan 22 butir sasaran pembangunan nasional tersebut.

Agar mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai sasaran pembangunan nasional, Anda disarankan untuk membaca tabel 5.1 yang terdapat dalam dokumen RPJMN tahun 2015-2019 secara lengkap, yang meliputi 6 sasaran pokok pembangunan tersebut.

4.2.5. Pajak Sebagai Sumber Terpenting Pendapatan Negara

Untuk mewujudkan visi, misi, strategi, dan 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawacita) tersebut dibutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Hal ini berarti diperlukan adanya peningkatan sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai kegiatan pembangunan tersebut. Menurut Brotodihardjo (2013: 9), sumber-sumber penghasilan negara tersebut pada umumnya terdiri dari:

1. perusahaan-perusahaan negara;
2. barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan; saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya;
3. denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum;
4. hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar;
5. hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya, misalnya sumbangan dari PBB;
6. ketiga macam iuran, yaitu pajak, retribusi, dan sumbangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Soemitro (1988: 106) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional, serta memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi yang jumlahnya sangat besar dan

pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap saja.

Hal ini sejalan dengan **asas berdikari** dalam ekonomi sebagai salah satu unsur Trisakti Kabinet Jokowi-JK (2014: 5) yang menyatakan bahwa "*...Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri.*" Soemitro (1988: 106) menegaskan bahwa harus dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor, dan jasa-jasa ke investasi yang berguna bagi masyarakat.

Penggunaan pendapatan negara tersebut menurut Penjelasan Pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, digunakan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain:

1. pelayanan umum;
2. pertahanan;
3. ketertiban dan keamanan;
4. ekonomi;
5. lingkungan hidup;
6. perumahan dan fasilitas umum;
7. kesehatan;
8. pariwisata;
9. budaya;
10. agama;
11. pendidikan; dan
12. perlindungan sosial.

Adapun rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi), terdiri dari 1) belanja pegawai; 2) belanja barang; 3) belanja modal; 4) bunga; 5) subsidi; 6) hibah; 7) bantuan sosial; dan 8) belanja lain-lain.

Dari keseluruhan sumber-sumber pendapatan Negara, pendapatan dari sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Dalam APBN Tahun 2016, target penerimaan Negara dari pajak adalah 1.360,1 Triliun atau 74,6% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN-P Tahun 2015. Kontribusi pendapatan negara dari sektor pajak memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, pajak akan semakin kokoh dalam posisi *Primus Inter Pares* sebagai sumber penerimaan negara.

4.2.6. Fungsi Pajak dalam Pembangunan

Pajak erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, menempatkan pajak sebagai sumber penting untuk membiayai pembangunan di negaranya. Menurut Speigelenberg dalam Soemitro

(1988: 247), pajak tidak semata-mata mempunyai *functie budgeter* atau “*taxation for revenue only*”, tetapi pajak dapat juga digunakan untuk:

1. mengatur tingkat pendapatan di sektor swasta;
2. mengadakan redistribusi pendapatan tersebut; dan
3. mengatur volume pengeluaran swasta.

Sebagai penegasan, Soemitro (1988: 108-110) menyatakan bahwa Pajak dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur atau *regulerend*.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini, salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak sebagai fungsi *budgetair* merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang ke dalam kas negara, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Apabila masih terdapat sisa (surplus/*public saving*), dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Apabila surplus atau *public saving* tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan, maka terdapat alternatif pendanaan yang bersumber dari hutang (Soemitro, 1988: 108-109).

Di dalam fungsi anggaran, terdapat fungsi demokrasi, dimana pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak, rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend/regulating*)

Berkaitan dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, Djojohadikoesomo (dalam Soemitro, 1988: 109) menyatakan bahwa “*Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai tujuan bersamaan, yaitu secara langsung menemukan dana yang akan digunakan untuk public investment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan private saving ke arah sektor-sektor produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan*”.

Dalam fungsi mengatur, pajak mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu mendorong penyaluran dana dari *private saving* ke *private investment*. Sebagai contoh, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan agar dapat mendorong investor menyalurkan dana yang tersimpan (*private saving*) ke dalam bentuk investasi (*private investment*) atau penanaman modal. Bentuk-bentuk fasilitas atau insentif pajak yang diberikan, antara lain dalam bentuk *tax holiday* maupun *tax allowance*.

Menurut pendapat Musgrave dan Musgrave (dalam Winarno dan Ismaya, 2003: 403) *Fiscal Function* memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

a. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah melakukan alokasi terhadap sumber dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika pasar tidak mau memproduksi suatu barang/jasa atau sarana umum karena pertimbangan *inefisiensi*, maka Pemerintah melakukan intervensi dengan menyediakan barang publik (*public goods*), seperti membangun jembatan, membangun pelabuhan, melakukan *fogging* untuk memberantas jentik nyamuk, dan sebagainya.

Dalam kaitan ini, Rosdiana dan Tarigan (2005: 4-9) menjelaskan bahwa “*Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan public goods tersebut, apalagi ancaman dari public goods adalah selalu terjadi kekurangan dalam penyediaannya*”. Sebagai contoh, penambahan jumlah polisi selalu tidak memadai dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, serta jumlah panjang jalan senantiasa selalu tidak seimbang dibandingkan dengan penambahan jumlah kendaraan.

Sumber pendanaan yang paling efektif bagi pembiayaan pengadaan barang-barang publik adalah melalui pemungutan pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Rosdiana dan Tarigan (2005: 13-15) bahwa pengadaan *public goods* yang didanai oleh pajak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan alternatif pembiayaan, seperti:

- 1) cetak uang (*printing money*);
- 2) pinjaman luar negeri (*borrowing abroad*);
- 3) pinjaman dalam negeri (*borrowing domestically*), seperti menerbitkan obligasi Pemerintah;
- 4) menjual cadangan devisa (*running down foreign exchange reserves*).

Sebagaimana kita ketahui, mencetak uang yang tidak terkendali dapat menyebabkan melambungnya harga-harga (inflasi) sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerawanan sosial. Selain itu, pinjaman dari luar negeri dapat mengakibatkan meningkatnya ketergantungan kepada pihak asing, sedangkan melalui penerbitan obligasi, pemerintah dapat menyebabkan *crowding out* atau sesaknya pasar karena di pasar juga sudah terdapat obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.

b. Fungsi distribusi

Fungsi Distribusi adalah menyeimbangkan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakefektifan pasar dapat menyebabkan kesenjangan antargolongan semakin lebar. Hal ini dapat menyebabkan kecemburuan sosial.

Untuk mencegahnya, negara melalui undang-undang dapat memaksa golongan masyarakat kaya untuk menyisihkan penghasilannya dengan mewajibkan mereka membayar pajak sesuai dengan kemampuannya (*ability to pay*). Terkait hal ini, Rosdiana dan Tarigan (2005: 16-17) menjelaskan bahwa melalui pemungutan pajak, negara dapat menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pelayanan kesehatan yang murah;
- 2) pendidikan yang terjangkau;

- 3) memberikan subsidi pengadaan rumah murah bagi masyarakat;
- 4) menyediakan subsidi barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya.

c. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Selain itu, untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang di antaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat di atasi. Dengan demikian, perekonomian diharapkan senantiasa dalam keadaan stabil.

Fungsi stabilisasi, menurut Winarno dan Ismaya (2003: 403), ditekankan pada aspek penggunaan anggaran sebagai kebijakan untuk stabilisasi harga barang-barang kebutuhan masyarakat, untuk menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan untuk mempertahankan kesempatan kerja yang terbuka luas. Terkait dengan fungsi stabilisasi ini Rosdiana dan Tarigan (2005: 17-28) menyatakan bahwa *"Masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplai uang, nilai tukar dan aspek makro ekonomi lainnya tidak bisa diselesaikan oleh pasar secara otomatis sehingga pemerintahlah yang harus menangani hal-hal tersebut"*.



Gambar IV.3 Pembagian Kartu Indonesia Sehat oleh Presiden Jokowi. Pembiayaan Kartu Sehat, Kartu Pintar, dan lain-lain dibiayai dari APBN yang sumber terbesarnya adalah dari pajak.
Sumber: <http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Kis-Lambai.jpg>

Belakangan ini, terdapat kecenderungan bahwa kebijakan *tax incentive* dijadikan sebagai alternatif untuk memulihkan atau mendorong perekonomian suatu negara. Sebagai contoh, pemerintah telah menyesuaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2015 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu sebesar Rp 3.000.000 per bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Implikasi dari kebijakan ini adalah naiknya konsumsi sehingga penerimaan negara dari pajak konsumsi juga akan meningkat. Apabila konsumsi meningkat, maka suplai pun akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga akan terjadi penurunan jumlah pengangguran. Fungsi stabilisasi ini lebih menekankan kepada fungsi *regulerend* dibandingkan dengan fungsi *budgetair* dari pajak.

Apabila Anda perhatikan uraian tentang fungsi-fungsi pajak sebagaimana dikemukakan di atas, maka tampak jelas bahwa fungsi pajak amat penting dalam menjamin kontinuitas pelaksanaan fungsi pemerintahan negara dan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Singkatnya fungsi pajak amat penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan guna mewujudkan tujuan nasional, khususnya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.3. Membangun Argumen Akademik Kewajiban Membayar Pajak

Atas dasar apa pajak dibenarkan untuk dipungut dari masyarakat? Apalandasan akademik pemungutan pajak dari masyarakat?Berikut akan dikemukakan secara singkat teori dan asas pemungutan pajak.

4.3.1. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori pemungutan pajak, yang secara singkat dapat diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena setiap orang mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dari negara.

2. Teori Daya Pikul

Berdasarkan teori ini, setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Menurut Prof. de Langen (dalam Soemitro dan Sugiharti, 2010: 28), daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dan keluarganya.

3. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan besarnya kepentingan Wajib Pajak yang dilindungi pemerintah. Semakin besar kepentingan yang dilindungi, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

4. Teori Daya Beli

Berdasarkan teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Menurut Soemitro dan Sugiharti (2010: 29-30), teori ini didasarkan pada *organ theory* dari Otto von Gierke yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga tersebut, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, yang antara lain kewajiban membayar pajak, karena lembaga tersebut memberi hidup kepada warganya. Dengan demikian, pemungutan pajak untuk negara dapat dibenarkan.

Secara akademik, dari 5 (lima) teori tersebut, terdapat 3 (tiga) teori yang logis diterima sebagai landasan *scientific* bahwa pemungutan pajak dapat dibenarkan, yaitu teori daya pikul, teori daya beli, dan teori kewajiban pajak mutlak, yang ketiganya bersifat *universal* dalam konteks pemungutan pajak oleh negara.

4.3.2. Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith mengemukakan 4 (empat) landasan moral (*the four maxims*) dalam pemungutan pajak, antara lain:

- a. asas *equity*, yakni sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakat yakin bahwa pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Hal ini dimaknai bahwa, beban pajak ditanggung bersama oleh masyarakat suatu negara sesuai dengan asas keadilan dan pemerataan. Masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi harus membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan rendah;
- b. asas *certainty*, yakni asas kepastian (*certainty*) yang menekankan bahwa harus ada kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat mengenai siapa yang harus dikenakan pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, serta besaran jumlah pajak yang harus dibayar, serta bagaimana prosedur pembayarannya;
- c. asas *convenience*, yakni asas kenyamanan yang menekankan bahwa pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat menyenangkan seperti saat menerima penghasilan/gaji, saat menerima bunga deposito atau saat menerima *dividen* dari saham yang dimilikinya atau sedang mendapat proyek, selain itu cara pembayarannya dipermudah, misalnya prosedurnya dibuat sederhana;

- d. asas *economy*, yakni jumlah pajak yang dipungut dapat ditekan seminimal mungkin dan hasil yang dipungut harus lebih besar daripada ongkos pemungutannya.

4.4. Membangun Argumen Perlunya Kesadaran Membayar Pajak

Membangun kesadaran pajak bukan hanya tanggung jawab instansi pajak. Warga negara juga memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Peranan ini dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Muatan pendidikan kesadaran pajak, meliputi penyampaian informasi kebijakan umum perpajakan, manajemen umum perpajakan, manajemen dan transparansi penggunaan pajak untuk pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesadaran membayar pajak.

Pentingnya peranan pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kesadaran pajak, sejalan dengan pernyataan *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) bahwa "*Civic society also has a role in promoting tax payer education so that an informal debate can take place on tax policy in general, and tax incentives management and transparency in particular*". Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat madani juga mempunyai peran dalam mempromosikan pendidikan kesadaran pajak sehingga terbangun pengertian tentang kebijakan pajak secara umum dan pengelolaan insentif serta keterbukaan pajak secara khusus.

Menurut pendapat Soemitro (1988: 80) kesadaran pajak (*tax consciousness*) rakyat Indonesia masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, supaya mereka mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi. Selanjutnya, Soemitro menambahkan bahwa kesadaran pajak harus diikuti dengan rasa tertarik untuk membayar pajak (*tax madidness*), dan akhirnya melahirkan sikap disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*). Soemitro membedakan antara kepatuhan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dilandasi oleh pemahaman akan kegunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya (*morally autonomous*), sedangkan kepatuhan membayar pajak itu lebih didorong oleh faktor eksternal sehingga bersifat heteronomi secara moral (*morally heteronomous*).

Apabila dibandingkan antara dengan kesadaran pajak rakyat Jepang dan rakyat Australia, maka kesadaran pajak rakyat Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan kesadaran pajak kedua bangsa tersebut. Padahal, tarif pajak badan/perusahaan dan tarif pajak perorangan di kedua negara tersebut jauh lebih besar dari tarif pajak badan dan perorangan di Indonesia.

Menurut Ditjen Pajak (2015), warga Jepang sangat bangga ketika mereka membayar pajak karena hal tersebut merupakan wujud kecintaan mereka kepada negaranya. Di lain pihak, warga Australia dengan rasa tanggung jawab yang tinggi membayar pajak karena pajak yang

mereka bayarkan akan digunakan untuk sektor-sektor strategis yang diperuntukkan bagi kesejahteraan kehidupan warga Australia sendiri.

Hal ini berarti diperlukan adanya upaya sistematis dan sungguh-sungguh dari segenap elemen bangsa untuk meningkatkan kesadaran pajak, karena kontribusi pajak yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa mendesaknya upaya untuk membangun kesadaran pajak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Schutz dalam Liliweri (1997: 196-199), terdapat tiga kebutuhan antarpribadi pada setiap individu, yaitu kebutuhan inklusi, kontrol, serta afeksi. Kebutuhan antar pribadi tersebut hanya bisa dipahami melalui perwujudan tingkah laku antarpribadi. Kebutuhan antar pribadi untuk inklusi adalah kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan interaksi dan asosiasi dengan lingkungan sosialnya yang menyenangkan/memuaskan. Adapun yang dimaksud dengan konsep hubungan yang memuaskan ini mencakup hubungan psikologi yang menyenangkan dengan orang lain.



AKTIVITAS

Apabila dilihat dari data bahwa peranan penerimaan pajak sebesar 74,6% dari keseluruhan penerimaan Negara dalam APBN Tahun 2015 maka pembangunan tidak mungkin dijalankan tanpa pajak, meskipun sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan dan mengandalkan utang luar negeri. Untuk mencegah menjadi negara gagal dan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, maka kesadaran membayar pajak harus ditingkatkan. Kemukakan pendapat Anda, strategi apa yang harus ditempuh agar kesadaran membayar pajak masyarakat makin meningkat?

Kebutuhan inklusi ini menurut Schutz dalam Liliweri (1997: 196-199) difahami dari dua sisi, yaitu dari sisi tingkah laku inklusi dan dari sisi tipe inklusi (*social, undersocial, oversocial, inklusi patologi*). Dalam tataran tertentu teori tingkah laku inklusi dapat diaplikasikan dalam membangun kesadaran inklusi membayar pajak.

Tingkah laku inklusi adalah tingkah laku yang ditujukan untuk mencapai pemuasan kebutuhan untuk berasosiasi, bergabung, dan mengelompokkan diri dengan orang lain. Dalam konteks membayar pajak, berdasarkan teori inklusi ini, dapat diasumsikan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan untuk membayar pajak, karena setiap orang memiliki kebutuhan untuk diterima atau bergabung dengan kelompok pembayar pajak yang diasosiasikan/dicitrakan sebagai kelompok warga negara yang baik (*good citizen*).

Interaksi antar para pembayar pajak dapat dicitrakan sebagai interaksi psikososial yang menyenangkan, terlebih lagi, jika kelompok para pembayar pajak tersebut dipublikasikan melalui media massa. Kondisi tersebut akan merupakan penguatan (*reinforcement*) yang mendorong peningkatan kesadaran pajak. Dengan demikian, pembayar pajak akan merasa dipandang oleh publik bahwa yang bersangkutan sejajar atau termasuk kelompok orang-orang yang terhormat karena telah memenuhi kewajiban pajaknya.

Contoh konkrit tingkah laku membayar pajak dapat dilihat di daerah-daerah pedesaan dimana disiplin pembayaran PBB cukup tinggi. Di pedesaan, kontrol sosial terhadap kewajiban membayar pajak cukup tinggi. Dimana Kepala Desa dan/atau Kepala Kampung memiliki daftar pembayar PBB, dan dapat saja terjadi Kepala Kampung mengumumkan orang yang belum membayar PBB.

Meskipun pada awalnya terkesan adanya penekanan, namun pada gilirannya kondisi tersebut akan berubah menjadi kebiasaan (*habit*) yang kemudian akan bertransformasi menjadi kesadaran. Hal ini logis karena pada dasarnya orang tidak mau terkucil atau dalam hal ini dikelompokkan kepada orang yang tidak taat pajak, dimana suasana tersebut secara psikologi tidak menyenangkan karena merasa gagal terlibat dalam suatu kelompok atau merasa gagal dalam bermasyarakat.

Tingkah laku inklusi ada yang positif dan ada yang negatif. Berikut adalah 4 (empat) kategori tingkah laku inklusi yang positif, khususnya dalam konteks upaya meningkatkan kesadaran pajak, yaitu:

1. setiap orang membutuhkan keadaan bersama-sama dengan orang lain (*togetherness*). Dalam hal ini perlu adanya instrumen atau alat atau situasi dimana para pembayar pajak dikondisikan merasa bersama-sama dengan pembayar pajak lainnya kalau perlu diadakan acara *gathering* para pembayar pajak;
2. dalam konteks kegiatan sebagaimana disebut dalam poin 1 di atas maka akan terjadi saling berinteraksi antar sesama pembayar pajak meskipun hanya secara virtual;
3. tumbuhnya perasaan menjadi bagian dari kelompok pembayar pajak sebagai warga negara terhormat sesuai dengan jargon “Orang Bijak, Taat Pajak”.
4. Selanjutnya, mereka berkelompok atau bergabung (*association*) sesama pembayar pajak, bisa dalam arti langsung tatap muka atau secara virtual.

Agar para pembayar pajak merasa mendapat pengakuan dari negara bahwa mereka telah berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak mereka memperoleh penghargaan, misalnya dalam bentuk piagam penghargaan pembayar pajak.

4.5. Mengomunikasikan Fungsi Pajak Untuk Pembangunan dan Pentingnya Kesadaran Membayar Pajak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, ditentukan bahwa sesuai dengan visi pembangunan, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka Pembangunan Nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama pembangunan, antara lain:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut, dibutuhkan sumber pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Dari keseluruhan sumber-sumber pendapatan Negara, pendapatan dari sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Dalam APBN Tahun 2015, target penerimaan Negara dari pajak adalah 1.360,1 Triliun atau 74,6% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2016. Kontribusi pendapatan negara dari sektor pajak memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Pajak memiliki fungsi penting dalam pembangunan bangsa. Pajak merupakan salah satu sumber utama untuk memasukkan uang/penerimaan ke dalam kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Selain itu, pajak juga merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan belum sepenuhnya disadari oleh rakyat Indonesia, khususnya yang mampu. Kesadaran pajak (*tax consciousness*) rakyat Indonesia masih rendah, dan masih perlu ditingkatkan.

Peningkatan kesadaran pajak dapat dilakukan melalui pendidikan yang lebih terstruktur, agar rakyat Indonesia mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi, serta mengerti bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Diperlukan adanya upaya sistematis dan sungguh-sungguh dari segenap elemen bangsa untuk meningkatkan kesadaran pajak, karena kontribusi pajak yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa mendesaknya upaya untuk membangun kesadaran pajak bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.6. Rangkuman

Pajak untuk pembangunan mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur atau *regulerend*. Sebagai fungsi *budgetair*, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan membiayai investasi pemerintah. penerimaan negara tersebut berasal dari rakyat, dialokasikan berdasarkan persetujuan wakil rakyat, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, di dalam fungsi anggaran terdapat perwujudan dari sistem demokrasi.

Sebagai fungsi *regulerend* pajak juga merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan rakyat, antara lain melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan, serta tercapainya stabilitas ekonomi.

4.7. Proyek Belajar Sadar Pajak

Salah satu model pembelajaran adalah menganalisa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Kedua gambar berikut ini menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi di

masyarakat. Sebagai mahasiswa, Anda diminta untuk mencari solusi dari masalah yang terjadi tersebut. Pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi *regulerend* dan fungsi *bedgetair*. Diskusikanlah kedua gambar tersebut dan kaitkan dengan fungsi pajak untuk mengatasi kedua masalah tersebut.



Sumber: http://3.bp.blogspot.com/-xgHowGYTgHk/Vn_QX1NkSdl/AAAAAAAAAHjY/bczakjiasmg/s640/Ketimpangan%2Bsosial.jpg

Apabila Anda memperhatikan gambar di samping, bagaimana Anda menjelaskan fungsi *regulerend* pajak untuk mengatasi ketimpangan tersebut?



Sumber:
http://images.harianjogja.com/2011/05/Perbaikan.jalan_1.jpg

Apabila Anda memperhatikan gambar di samping, bagaimana fungsi *budgetair* pajak dapat membantu untuk memperbaiki sarana dan prasarana umum?

PAJAK LANGGAR PEMBANGUNAN LANGGAR

lancarkan pembangunan dengan membayar pajak tepat waktu



BAB V

BAGAIMANA PAJAK BERPERAN SEBAGAI PERWUJUDAN SILA-SILA PANCASILA?

Pada bab ini, Anda akan diminta untuk memahami arti penting kewajiban pajak sebagai perwujudan pengamalan sila-sila Pancasila. Sebagai panduan, bab ini akan memaparkan secara singkat tentang krisis kepercayaan yang dialami oleh bangsa Indonesia yang dampaknya tidak hanya pada bidang politik, tetapi juga pada bidang ekonomi terutama menurunnya kesadaran warga negara yang mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Krisis kepercayaan terlihat pada pencarian kepuasan langsung dengan menyingkirkan norma kolektif sehingga tidak ada lagi nilai kebersamaan yang menjadi standar hidup bersama. Hal ini mulai terlihat dalam berbagai fenomena kehidupan di Indonesia yang lebih mengagungkan pencarian kepuasan dalam bentuk materi, sehingga tidak lagi menghargai norma kolektif bangsa.

Salah satu bentuk sikap yang tidak lagi menghargai norma kolektif bangsa adalah keengganan sebagian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan kecerdasan ideologis sebagai seorang warga negara. Kecerdasan ideologis (*ideological intelligence*) mengacu pada kapasitas seorang warga negara untuk hidup berdampingan dengan warga negara lainnya dalam suasana damai dan toleran. Suatu bangsa merupakan ikatan emosional yang memerlukan semangat kebersamaan (*mitsein*), sedangkan negara merupakan institusi yang memiliki aturan bersama sehingga memerlukan semangat kepatuhan untuk hidup bersama. Oleh karena itu, terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk mendukung kecerdasan ideologis dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Pertama, pemahaman atas hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Seseorang yang memahami hak dan kewajibannya dengan baik, berarti ia telah menempatkan diri secara tepat dan proporsional dalam kedudukannya sebagai warga negara. Hak adalah sesuatu yang boleh dimiliki dan diperjuangkan dalam kedudukannya sebagai warga negara. Misalnya, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum merupakan

hakikat keadilan atau ingin diperlakukan adil dari setiap orang. Kewajiban merupakan sisi lain dari keadilan di samping hak, karena hak bagi satu pihak menuntut kewajiban dari pihak lain.

Kedua, pemahaman atas semangat toleransi sebagai wujud hidup bersama. Toleransi merupakan suatu pemahaman atas situasi dan keadaan yang berkembang dalam kehidupan bersama. Seseorang dikatakan toleran apabila ia dapat memahami situasi dan keadaan orang lain, sehingga tidak terjadi konflik. Toleransi merupakan sikap mental yang menghargai perbedaan, serta memiliki kontrol atau pengendalian diri dalam ruang publik. Toleransi membuka peluang untuk terjadinya komunikasi dan dialog di antara berbagai pihak sehingga situasi yang semula beku menjadi cair.

Ketiga, pemahaman atas nilai keberagaman sebagai suatu faktisitas. Keberagaman atau pluralitas merupakan fitrah manusia, karena tidak ada orang benar-benar sama dalam segala hal. Perbedaan tidak hanya merupakan faktisitas, melainkan sebagai ujian untuk membuktikan kematangan (*maturation*) seseorang atau suatu komunitas dalam pergaulan antarsesama.

Keempat, pemahaman atas nilai luhur sebagai warisan sejarah dalam bentuk norma kolektif. Sikap menghargai warisan sejarah masa lampau diperlukan untuk mengolah dan menanamkan memori kolektif dari suatu bangsa. Warisan masa lampau akan bermanfaat apabila diimplementasikan dalam kondisi saat ini. Interpretasi atas nilai luhur sebagai warisan sejarah masa lampau diperlukan untuk membangun rasa kebersamaan. Warisan masa lampau merupakan goresan yang membekas dalam memori banyak orang untuk memahami *raison d'être* bangsa atau kelompok tersebut. Pemahaman atas kehadiran suatu bangsa yang mampu membangkitkan rasa kebangsaan (nasionalisme), pada gilirannya melahirkan rasa cinta tanah air, tidak hanya dalam arti fisik dan formal, bahkan tanah air dalam arti mental.

Kelima, pemahaman atas nilai ideal yang diperjuangkan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nilai ideal diperlukan sebagai *guidance* dan *leading principle* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ideal sebagai *guidance* memiliki arti bahwa nilai tersebut dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan bersama suatu bangsa. Nilai ideal sebagai *leading principle* memiliki arti bahwa nilai tersebut berisikan prinsip-prinsip hukum yang bersifat tersirat, sehingga tidak dapat dilihat, namun bisa dirasakan keberadaannya.

Bab ini menggambarkan Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan penuntun penyelenggara negara dan warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Salah satu pendukung pokok terwujudnya kesejahteraan bangsa adalah pajak.



AKTIVITAS

Silakan Anda mencari sumber pembeding hubungan ideologi dengan pajak di Negara lain.

5.1. Menelusuri Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Anda sebagai mahasiswa tentu sudah mengetahui bahwa Pancasila adalah Ideologi Negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung sistem nilai yang khas pada setiap silanya karena setiap ideologi mengandung cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama. Berikut ini akan dikemukakan secara singkat tentang hakikat sila-sila Pancasila sebagai Ideologi tersebut.

5.1.1. Hakikat dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, dengan penambahan awalan ke- dan akhiran -an. Ketuhanan mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya. Keyakinan itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bertitik tolak dari kesadaran bahwa Tuhan hadir dalam ruang sejarah bangsa Indonesia, sehingga dalam alinea III Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai "Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Tidak setiap bangsa mencantumkan kehadiran Tuhan dalam sejarah kelahiran bangsanya. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, nilai Ketuhanan mendapat perhatian yang besar dari pendiri negara.

Soekarno, dalam pidato 1 Juni 1945, melontarkan gagasan tentang ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain (Yudi Latif, 2011: 55). Komponen kecerdasan ideologis dalam sila pertama ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, menghadirkan Tuhan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, kehadiran Tuhan dibuktikan melalui budi pekerti yang luhur. *Ketiga*, saling menghormati (toleransi) antar umat beragama.

Atas keyakinan tersebut, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Indonesia tidak memperbolehkan terdapat sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan yang Maha Esa, anti keagamaan, serta tidak boleh terdapat paksaan dalam memeluk agama dan beribadah. Dengan kata lain, Negara Indonesia meniadakan atheisme (tidak memiliki Tuhan).

5.1.2. Hakikat dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi inilah yang membuat manusia menduduki martabat yang tinggi dengan akal budinya dan menjadi berkebudayaan dengan budi nuraninya. *Adil* mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. *Beradab* berasal dari kata adab, yang berarti budaya, serta mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu

berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. Adab mengandung pengertian tata kesopanan kesusilaan atau moral.

Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.

Di dalam sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab. Sila kedua ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama hal ini berarti bahwa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaan-Nya.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berangkat dari kesadaran historis bangsa Indonesia "... penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Bung Hatta sebagai salah seorang pendiri negara menegaskan bahwa pengakuan kepada dasar Ketuhanan yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di alam dengan memupuk persahabatan, persaudaraan antar manusia dan bangsa (Yudi Latif, 2011: 125-127).

5.1.3. Hakikat dari Sila Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak terpecah belah. Persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Jadi, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah Negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Sila Persatuan Indonesia bertitik tolak dari kesadaran bahwa diperlukan kemampuan untuk mengelola keanekaragaman menjadi suatu kekuatan persatuan (*unity*). Persatuan Indonesia merupakan *starting point* kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia untuk menggalang semangat kebersamaan (*Mitsein*). Kebersamaan merupakan modal penting untuk melawan berbagai bentuk penjajahan. Gellner menegaskan: "*Nationalism is primarily a political principle, which holds that the political and the national unit should be congruent* (Poole, 1999:10).

Penyelarasan antara prinsip politik dengan prinsip berbangsa ini memerlukan moralitas politik untuk menjaga *vested interest* yang berlebihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komponen kecerdasan ideologis yang penting dalam sila ketiga ini ialah mengutamakan kepentingan bangsa dan memiliki semangat pengorbanan yang terbina dari dalam diri setiap warga negara.

Di samping itu, nasionalisme, sebagai sebuah ikatan kebersamaan, mengajarkan pentingnya memahami konsensus, terutama dalam memahami simbol-simbol negara, termasuk

semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan yang terdapat pada simbol burung Garuda itu merupakan sebuah komitmen untuk hidup bersama dalam keberagaman yang ada. Oleh karena itu, kecerdasan simbolis diperlukan untuk menyertai komponen ideologis dalam sila ketiga ini.

Dewasa ini, komponen kecerdasan ideologis ini yang mengalami nuansa dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, karena ketidakmampuan menyelaraskan antara kepentingan politik -khususnya partai politik- dengan kepentingan bangsa dalam lingkup yang lebih luas, sehingga di kalangan masyarakat berkembang semacam politikofobia, fobia terhadap politisi.

5.1.4. Hakikat Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila keempat bahwa “kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedura) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan bertitik tolak dari kesadaran bahwa kebijaksanaan adalah sikap jiwa filosofis yang mempertemukan pendirian pribadi dengan orang lain dalam sebuah ruang publik, yakni wadah yang di dalamnya keyakinan dan pendapat dapat ditampung dan dibicarakan secara bebas dan bertanggung jawab. Semangat musyawarah --- *Syirtu al-'asal* yang artinya mengeluarkan madu dari wadahnya -- Dalam sila keempat ini mengarah pada suasana dialogis dalam suatu komunikasi atau pengambilan keputusan, sehingga pendirian pribadi mencair dengan keputusan yang diambil bersama. Komponen kecerdasan ideologis dalam sila keempat ini terletak pada kemampuan untuk berkomunikasi dengan semangat musyawarah.

5.1.5. Hakikat sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. *Seluruh rakyat Indonesia* berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Jadi, sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, serta merupakan tujuan bangsa Indonesia

dalam bernegara, yang perwujudannya dilaksanakan dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bertitik tolak dari kesadaran bahwa adil merupakan cita-cita yang didambakan setiap insan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk keseimbangan antara apa yang seharusnya (*Das Sollen*) dengan apa yang sebenarnya (*Das Sein*). Komponen kecerdasan ideologis dalam sila keadilan terletak pada dua hal, yaitu kemampuan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri, dan kemampuan menemukan aspek keseimbangan antara nilai ideal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan nilai kenyataan dalam tindakan atau keputusan yang diambil.

Keadilan dalam sila kelima harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban pada kodrat manusia. Hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan manusia lainnya, manusia dengan Tuhan-nya, dan manusia dengan dirinya sendiri.

Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya.

5.2. Menanya Kaitan Sumber Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Politis tentang Pajak Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila



AKTIVITAS

Mahasiswa diminta untuk mengajukan pertanyaan tentang kaitan historis, sosiologis, yuridis, dan politis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan tidak ditemukan naskah yang secara eksplisit mengemukakan sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Namun demikian, jika dikaji secara umum, pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini akan dipaparkan tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai Ideologi negara.

5.2.1 Sumber historis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia.

1. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan presiden Soekarno.

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945-1960. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada rentang waktu 1960--1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka Soekarno lebih memiliki pandangan kegotongroyongan dalam membangun bangsa.

2. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR Nomor II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru (monotafsir ideologi) yang berkuasa pada waktu itu.

3. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan presiden Habibie

Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres Nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Sebenarnya, dalam Keppres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada.

4. Pancasila sebagai Ideologi dalam masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid.

Pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.

5. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati.

Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

6. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Pada awal pemerintahannya, Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam dua periode tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik dengan meraih suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).

Presiden Ketiga B. J. Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011, mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah “sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai *ground norm* (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural.” (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/01/lm43df-ini-dia-pidato-lengkap-presiden-ketiga-ri-bj-habibie>)

5.2.2 Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang.
3. Sila Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan.
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan.



AKTIVITAS

Anda dipersilakan menggali informasi untuk memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis (kearifan lokal) dalam hal kehidupan beragama, menghormati hak-hak orang lain, bentuk solidaritas, dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Diskusikan dengan teman kelompok Anda dan laporkan secara tertulis.

5.2.3 Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama;
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia;
- c. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai;
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada *voting*.
- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi.

5.3 Menggali Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pembentukan Pribadi Yang Bermartabat

Manusia dalam hidupnya selain sebagai makhluk individu mandiri juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Lebih dari itu, manusia juga adalah makhluk Tuhan, yang memberikan kehidupan dan rezeki kepadanya. Manusia hanya dapat menjadi bermartabat dalam hidupnya manakala ia mampu mengharmoniskan hubungannya dengan sesama manusia dan tentu juga dengan Tuhan. Berikut ini akan dikemukakan secara singkat penggalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan pribadi yang bermartabat.

5.3.1 Nilai-nilai dalam Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut.

1. Nilai Syukur

Syukur adalah rasa terima kasih atas segala kenikmatan yang diterima dari Sang Maha Pemberi Rezeki. Rasa bersyukur diwujudkan dalam beberapa aspek:

- a. secara lisan dalam bentuk ucapan yang lahir dari kesadaran untuk berterima kasih atas segala nikmat yang diperoleh;
- b. secara tindakan dalam bentuk menyalurkan kelebihan rezeki yang diperolehnya kepada pihak yang membutuhkan. Contohnya warga negara yang mampu memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu melalui pembayaran pajak.

2. Nilai Toleransi

Toleransi adalah semangat untuk saling memahami perbedaan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Toleransi dalam konteks kehidupan beragama adalah semangat untuk memahami perbedaan keyakinan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain, sehingga menghindari terjadinya konflik antar umat beragama. Toleransi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah semangat untuk saling berbagi antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Dalam hal ini, negara berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani kesenjangan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Hal ini dianalogikan dengan warga negara yang mempunyai pendapatan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), diwajibkan membayar pajak.

Fungsi utama toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi antara lain:

- a. mencegah konflik yang ditimbulkan oleh kecemburuan sosial dari komunitas yang tidak mampu terhadap komunitas yang mampu;
- b. menciptakan kehidupan yang harmonis antara sesama warga negara, baik komunitas yang mampu maupun yang tidak mampu.

Nilai toleransi yang bertujuan untuk mencegah konflik dan menciptakan kehidupan yang harmonis pada hakikatnya merupakan wujud kesadaran sosial. Seseorang yang menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak telah mewujudkan kesadaran sosial tersebut dalam ranah publik sehingga dapat meredam sikap-sikap egosentris.

3. Nilai Kedermawanan

Kedermawanan adalah suatu sikap suka berbagi antara yang mampu kepada yang tidak mampu, dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan yang diperolehnya kepada pihak lain, antara lain dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan untuk pembayaran pajak. Negara dalam hal ini berperan sebagai mediator antara komunitas yang mampu dengan yang tidak mampu.

Fungsi utama kedermawanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain:

- a. mengungkapkan kemurahan hati antar sesama warga negara, sehingga melahirkan kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan ketenteraman dan kebahagiaan;
- b. menciptakan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena komunitas yang tidak mampu merasa diperhatikan sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal dan anarkis.

4. Nilai Kerendahhatian

Kerendahhatian adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri untuk tidak bergaya hidup mewah yang dapat memancing kecemburuan sosial dalam kehidupan bersama.

Fungsi utama kerendahhatian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain:

- a. melahirkan suasana kedamaian dalam kehidupan bersama, karena pihak yang mampu tidak memamerkan kekayaannya secara berlebihan kepada lingkungan sekitarnya;
- b. menciptakan perasaan simpati dan empati dari kedua belah pihak dalam bentuk hubungan yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan.

5. Nilai Keikhlasan

Keikhlasan adalah suatu perasaan rela untuk berbagi kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan dari pihak yang diberi. Artinya, seseorang dikatakan ikhlas ketika ia membantu pihak lain tanpa mengharapkan balasan, yang dalam terminologi Immanuel Kant disebut dengan “imperatif kategoris”, artinya melakukan perbuatan baik tanpa syarat, berbuat baik dengan tulus.

Fungsi utama keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain:

- a. melahirkan suasana kehidupan bermasyarakat yang alamiah, artinya pihak yang mampu ketika membantu pihak yang tidak mampu sebagai kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan tuntutan hati nurani;
- b. melahirkan ketenangan batin yang tulus bagi pihak yang mampu karena ia telah menunaikan kewajibannya.



AKTIVITAS

Mahasiswa diharap menemukan contoh-contoh konkrit dari nilai-nilai toleransi, kedermawanan, kerendahhatian, dan keikhlasan.

5.3.2 Nilai-nilai dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai pentingnya sikap saling menghormati dalam hidup bersama, dan tidak menzalimi pihak lain. Komponen kecerdasan ideologis dalam sila kedua ini terletak pada kemampuan menjalin harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sikap persahabatan dan persaudaraan. Salah satu wujud sikap persahabatan dan persaudaraan ialah melalui suasana pergaulan yang menyenangkan, menghindarkan diri dari hal-hal yang memunculkan konflik, serta menjauhi perilaku yang dapat mengusik rasa keadilan dalam pergaulan antar warga.

1. Nilai Kemanusiaan Universal

Nilai kemanusiaan universal terwujud antara lain dalam bentuk ungkapan sebagai berikut:

- a. “Jika kamu ingin hidup untuk dirimu, maka kamu harus hidup untuk orang lain” (*alteri vivas oportet, si vis tibi vivere*).

Ungkapan ini mengandung makna bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, karena ia membutuhkan kehadiran orang lain. Fungsi utama nilai hidup untuk sesama adalah kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Artinya, sebagai makhluk individu manusia dapat melakukan sesuatu secara mandiri, namun dalam waktu yang bersamaan manusia membutuhkan orang lain untuk mendukung segala aktivitasnya.

- b. “Kepada semua orang kasih sayang itu harus sama” (*Amor omnibus idem*).

Ungkapan ini mengandung makna bahwa tidak boleh ada perbedaan antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, karena pada hakikatnya semua orang itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

2. Nilai Keadilan

Dalam nilai keadilan terdapat 3 (tiga) tolok ukur, antara lain:

- a. nilai kesetiakawanan, artinya orang yang mampu harus memiliki sikap solidaritas terhadap orang yang tidak mampu;
- b. nilai skandal sosial, artinya kalau sampai ada orang yang kaya tidak mau berbagi dengan orang yang miskin, maka hal ini merupakan perbuatan yang menurunkan dan merendahkan martabat orang kaya tersebut;
- c. kemiskinan itu sifatnya tidak alamiah, artinya setiap manusia dapat memperjuangkan haknya untuk hidup secara layak dan bermartabat.

3. Nilai Keadaban

Nilai keadaban mengacu kepada kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, dan akhlak.



AKTIVITAS

Mahasiswa diharapkan untuk menelusuri, menemukan dan mendiskusikan nilai-nilai kemanusiaan universal, keadilan, dan keadaban dalam kehidupan bermasyarakat.

5.3.3 Nilai-Nilai dalam Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai solidaritas, senasib sepenanggungan, dan rasa cinta tanah air. Berikut akan dikemukakan secara singkat makna nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga.

1. Rasa memiliki

Rasa memiliki adalah kesadaran untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa aspek yang terkandung dalam rasa memiliki, antara lain:

- a. kesadaran atas hak sebagai warga negara;
- b. kesadaran atas kewajiban sebagai warga negara.

2. Rasa Mencintai Tanah Air

Daed Joesoef (1987) mengatakan bahwa rasa mencintai tanah air ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. cinta tanah air dalam arti riil, yaitu rasa cinta terhadap negara dalam arti yang fisik, misalnya mencintai tanah kelahiran;
- b. cinta tanah air dalam arti formal, yaitu kesadaran atas hak dan kewajiban dalam konteks hukum, misalnya ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban kenegaraan melalui pembayaran pajak sebagai salah satu wujud bela negara secara nonfisik;
- c. cinta tanah air secara mental, yaitu seperangkat nilai-nilai ideologis yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Nasionalisme

Nasionalisme sebagai rasa syukur, terdiri dari dua aspek, yaitu:

a. Negatif Defensif

Nasionalisme sebagai rasa syukur yang bersifat negatif defensif adalah kemampuan setiap warga negara untuk melawan musuh-musuh negara dan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap negara, contohnya melawan korupsi, melawan *free rider* (menikmati hasil pembangunan tanpa ikut berkontribusi), dan lain-lain.

b. Positif Progresif

Nasionalisme sebagai rasa syukur yang bersifat positif progresif adalah kemampuan setiap warga negara untuk mengolah potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa (temukan dalam buku Yudi Latif (2011), yang berjudul "Negara Paripurna"). Sebagai contoh adalah kontribusi warga negara dalam membayar pajak sehingga negara memiliki sumber daya yang cukup menciptakan kemakmuran dan kejayaan bangsa.

5.3.4 Nilai-nilai dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan kesediaan untuk menerima pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama yang telah disepakati. Nilai-nilai dalam sila keempat diwujudkan dalam bentuk, antara lain:

1. mempertemukan pendirian pribadi dengan orang lain dalam suasana dialogis ialah sikap jiwa filosofis untuk menemukan harmoni antara pendapat pribadi dengan kebutuhan orang lain. Sebagai contoh sikap mengalah atau diam untuk menghindari konflik;
2. menciptakan suasana dialogis dalam komunikasi artinya kemampuan untuk memadukan pendapat pribadi dengan pandangan orang lain, sehingga melahirkan rasa kebersamaan;
3. semangat musyawarah untuk mencapai mufakat adalah mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

5.3.5 Nilai-nilai dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai keadilan yang berhubungan dengan kesejahteraan bersama. Dalam lingkup nasional, realisasi keadilan sosial ini diwujudkan dalam 3 (tiga) segi (keadilan segitiga), yaitu:

1. keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya dengan cara membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi haknya;
2. keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi, dalam pengertian keadilan legal ini, warga negara merupakan pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya;
3. keadilan komutatif, yaitu keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga negara.

Selain itu, secara kejiwaan, cita-cita keadilan tersebut juga meliputi seluruh unsur manusia dan bersifat monopluralis. Sudah menjadi hakikat mutlak manusia untuk memenuhi kepentingan hidupnya, baik ketubuhan maupun kejiwaan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Semua hal tersebut termasuk dalam realisasi hubungan kemanusiaan yang utuh, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

5.4 Mendeskripsikan Pentingnya Perwujudan Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kesadaran Pajak

Krisis ideologis yang menyerang kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini membuktikan perlunya pembenahan dalam penanaman nilai-nilai ideologis pada anak bangsa. Kecerdasan ideologis diperlukan untuk memperluas cakrawala pemikiran dan pemahaman masyarakat

tentang berbagai fenomena kehidupan yang melanda bangsa Indonesia. Beberapa hal yang diperlukan untuk memperkuat kecerdasan ideologis pada warga negara.

Pertama, penanaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara perlu dilakukan sedini mungkin pada anak didik, sesuai dengan kapasitasnya. Namun, harus diimbangi dengan keteladanan dalam bentuk nyata di bidang hukum, ekonomi, dan politik.

Kedua, penanaman nilai-nilai toleransi perlu dikembangkan pada area yang lebih luas untuk mengantisipasi semangat fanatisme daerah, kelompok, bahkan agama yang semakin memprihatinkan. Aturan tegas diperlukan untuk menindak perilaku dan sikap intoleransi yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Ketiga, norma kolektif perlu diinterpretasikan sesuai dengan semangat perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar generasi muda tidak menganggap nilai-nilai lama itu hanya merupakan bentuk pengulangan yang menghambat kemajuan sehingga nilai modernitas diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai yang sebelumnya sudah ada.

Keempat, nilai-nilai ideal sebagai tuntunan perlu ditanamkan secara optimal dalam pendidikan formal, informal, dan non-formal melalui strategi dan metode pengajaran yang tepat sesuai dengan problem aktual yang berkembang di masyarakat.

Kelima, komponen nilai kecerdasan ideologis yang bersumber dari Pancasila dapat dirinci sebagai berikut:

1. kemampuan menghadirkan Tuhan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara melalui budi pekerti yang luhur dan saling menghormati (toleransi) antar umat beragama;
2. kemampuan menghargai perbedaan dan pengendalian diri dalam ruang publik melalui komunikasi dan dialog bersandar atas moralitas kemanusiaan universal;
3. kemampuan memprioritaskan kepentingan bangsa dan memiliki semangat pengorbanan yang terbina dari dalam diri setiap warga negara dengan cara menyelaraskan antara kepentingan politik dan kepentingan bangsa disertai dengan kemampuan memahami simbol-simbol negara sebagai konsensus hidup bersama;
4. kemampuan untuk berkomunikasi dengan semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan;
5. kemampuan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri dan menemukan keseimbangan antara nilai ideal yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan nilai kenyataan dalam kehidupan praktis.

5.5 Rangkuman

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan petunjuk arah dalam membangun bangsa dalam segala aspek kehidupan. Pancasila yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, apabila ditanamkan kepada peserta didik sejak dini, akan memberikan kesadaran kepada mereka bahwa setiap warga negara memiliki hak dan

kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Salah hak dan kewajiban warga negara itu adalah membayar pajak bagi yang mampu.

Kepatuhan membayar pajak bagi warga negara yang mampu merupakan wujud dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam membayar pajak, ketika menunaikan kewajibannya tersebut, dengan sendirinya telah mengamalkan *sila Ketuhanan Yang Maha Esa*, berupa rasa syukur atas kelebihan nikmat rejeki yang diperolehnya sebagai karunia dari Tuhan Maha Pemberi Rejeki. Pengamalan *sila Kemanusiaan yang adil dan beradab* bagi wajib pajak berupa wujud toleransi antara warga yang mampu kepada yang tidak mampu. Pengamalan *sila Persatuan Indonesia* berupa rasa kebersamaan atau solidaritas antar warga negara. Pengamalan *sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan* merupakan perwujudan sikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengamalan *sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* merupakan perwujudan keadilan legalis, yaitu ketaatan warga negara dalam melaksanakan hukum yang berlaku, dalam hal ini ketentuan hukum membayar pajak bagi yang mampu.

5.5. Proyek Belajar Sadar Pajak

Sila kelima bermakna bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, serta merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya dilaksanakan dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Bagaimana cara negara, baik dari sisi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, agar dapat menggunakan instrumen pajak (tarif, PTKP, Objek dan Subjek Pajak) dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB VI

BAGAIMANA KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA?

Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat yang telah memiliki syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh hukum internasional. Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki rakyat (penduduk), wilayah, pemerintahan, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933. Sebagai negara merdeka yang sedang berupaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional, Indonesia tidak menginginkan menjadi negara yang terbelakang dan miskin. Indonesia ingin menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara lain maju dan sejahtera. Untuk mencapainya cukup dengan satu kata, yakni “pembangunan”. Pembangunan di segala bidang baik material maupun immaterial, mental maupun spiritual, jasmaniah maupun rohaniah, perlu dilakukan dengan modal kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki tersebut. Modal ini tentu saja tidak boleh disia-siakan dan patut disyukuri, dijaga, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.



Gambar VI.1 Warga Negara yang Sedang Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

Indonesia sebagai negara modern merupakan sebuah organisasi tertinggi yang eksistensinya perlu dijaga, diperjuangkan, dan dipertahankan oleh rakyat sebagai penghuninya. Bagaimana mengelola, menjaga, dan memelihara organisasi negara agar negara ini dapat tetap eksis bahkan mencapai kejayaan dan menjadi negara yang adil dan makmur? Untuk menjawab pertanyaan ini, partisipasi dari semua penghuni negara ini sangat diperlukan. Hal ini berarti bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan subjek utama

yang berperan untuk mewujudkan cita-cita negara-bangsa. Apakah partisipasi yang dapat dilakukan oleh warga negara ataupun penduduk sebagai penghuni negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional?

Pada hakikatnya, warga negara sebagai unsur utama dalam sebuah negara dan bangsa memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai calon sarjana atau profesional, Anda merupakan bagian dari masyarakat Indonesia pilihan, yakni warga negara yang terdidik dan baik sehingga wajib mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja hak dan kewajiban warga negara itu?

Untuk mendapat jawaban atas pertanyaan ini, kita akan mempelajari terkait pembahasan aspek kewajiban warga negara yang sekaligus dapat menjawab pertanyaan terkait apa saja yang menjadi hak warga negara. Secara spesifik, kewajiban warga negara akan difokuskan pada masalah kewajiban membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara. Uraian akan mengikuti alur bahasan sebagai berikut: (1) menelusuri konsep dan urgensi kewajiban perpajakan warga negara; (2) menanya alasan mengapa pajak sebagai kewajiban warga negara; (3) menggali sumber historis dan sosio-politis tentang kewajiban perpajakan warga negara; (4) membangun argumen tentang dinamika dan tantangan kewajiban perpajakan warga negara; (5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pajak sebagai kewajiban warga negara; (6) merangkum tentang hakikat dan pentingnya pajak sebagai kewajiban warga negara. Untuk pendalaman dan pengayaan pemahaman Anda tentang tema di atas, pada bagian akhir disediakan tugas belajar lanjut berupa Proyek Belajar Sadar Pajak.



Gambar VI.2 Bukti warga negara yang sedang menggunakan haknya di jalan, yakni berkendara dengan nyaman dan aman. (Sumber: https://www.selasar.com/files/Freelancers/nurul/July_2015/img220920094501311.JPG)

Setelah mengkaji dan mempelajari buku ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki kompetensi dalam menguraikan secara rinci tentang kewajiban perpajakan warga negara. Dengan demikian, Anda akan semakin mengerti, peduli, dan tanggap terhadap kewajiban perpajakan dalam dinamika kehidupan sosial-politik, kultural, dan kontemporer di tanah air, serta dinamika pergaulan dan persaingan kehidupan antar negara yang semakin menguat. Dalam kondisi kehidupan dunia seperti ini, Anda diharapkan akan semakin menyadari betapa pentingnya kedudukan pajak bagi eksistensi negara dan

bangsa Indonesia. Lebih lanjut, pada masa depan Anda diharapkan mau dan mampu menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang sadar pajak, serta mampu menyajikan mozaik penanganan kasus-kasus terkait dinamika pajak sebagai kewajiban warga negara.

6.1 Menelusuri Konsep dan Urgensi Pajak Sebagai Kewajiban Warga Negara

Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada pajak? Jawaban Anda tentunya akan beragam. Mungkin ada yang menyatakan bahwa negara akan bangkrut, negara tidak bisa membangun, ada yang menyatakan negara tidak dapat membangun fasilitas publik, tidak dapat menggaji pegawai, tidak bisa membantu warga miskin, maupun tidak bisa membiayai semua kebutuhan pemerintah. Akan tetapi, mungkin juga ada yang menjawab, tidak ada pajak di masyarakat atau negara tidak ada masalah karena sumber daya alam negara Indonesia sangat besar, jadi negara tidak perlu memungut pajak. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda dengan pendapat pertama atau yang kedua?

Silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan hati nurani dan pengalaman Anda sebagai warga negara? Namun, sebelum menguraikan permasalahan perlu tidaknya membayar pajak oleh warga negara, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu masalah kewajiban warga negara dan hakikat pajak. Hal ini penting dikemukakan terlebih dahulu karena setiap warga negara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan juga perlu mengetahui bagaimana peranan pajak dalam sebuah negara.

Kewajiban warga negara dapat ditelusuri dalam konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Bagi Indonesia, kewajiban warga negara diatur dalam konstitusi yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Terdapat 6 (enam) jenis kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, yakni kewajiban membela atau mempertahankan keamanan negara, kewajiban membayar pajak dan retribusi, kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku, menghormati hak asasi manusia, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar.

Kewajiban sebagai warga negara dalam membela atau mempertahankan keamanan negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1). Kewajiban sebagai warga negara dalam membela negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Kewajiban mempertahankan keamanan negara juga diatur dalam Pasal 30 ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam Pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Kewajiban menghormati hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28J ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Kewajiban tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Kewajiban mengikuti pendidikan dasar diatur dalam Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Itulah kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Tahun 1945 setelah sejumlah mengalami perubahan. Dari sejumlah kewajiban tersebut, yang tidak dapat diabaikan dan menempati posisi yang sangat penting adalah kewajiban membayar pajak. Kewajiban warga negara membayar pajak terhadap negara merupakan kewajiban yang sangat umum bagi setiap negara. Artinya, setiap negara telah memberlakukan aturan yang memaksa kepada setiap warganya untuk membayar pajak. Bahkan, pajak telah menjadi andalan negara dalam pembangunan nasional masing-masing negara. Tanpa adanya pajak, maka sulit bagi negara untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya secara adil. Rasional inilah yang menimbulkan kedudukan pajak sangat penting dan hukumnya wajib bagi setiap warga negara di negara manapun.

Pajak sebagai kewajiban warga negara, sebenarnya dapat ditelusuri dari hakikat pajak itu sendiri. Kansil (1989), misalnya, menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi (balas jasa) kembali secara langsung. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 didefinisikan bahwa ***“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”***

Dari dua definisi ini jelas bahwa pajak merupakan iuran khusus karena “dapat dipaksakan” atau wajib bagi yang terutang sehingga apabila seseorang telah berstatus sebagai Wajib Pajak, maka ia wajib membayar. Bila orang tersebut tidak mau membayar pajak sebagaimana yang dibebankan kepadanya, maka pajak telah berubah menjadi hutang dan

Wajib Pajak dapat ditagih secara paksa untuk membayarnya. Penagihan secara paksa dapat dilakukan dengan cara penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak.

Upaya untuk menyadarkan warga negara agar mau dan mampu membayar pajak telah banyak dilakukan oleh Pemerintah, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan karena kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam terutama tingkat pendidikan dan persepsinya terhadap pajak.

Belum semua warga negara menyadari betapa pentingnya pajak bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Banyak negara maju menggantungkannya pada pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Misalnya, Australia untuk *tax bands* tahun 2009/2010, tarif pajak penghasilan orang pribadi bagi warga negara yang menerima/memperoleh penghasilan lebih dari A\$6.000 sampai dengan A\$35.000 adalah sebesar 15%. Tarif pajak penghasilan individu warga negara menerima/memperoleh penghasilan lebih dari \$180,000 adalah sebesar 45%.



Gambar VI.3 Contoh Informasi Perpajakan

Di Inggris, penghasilan individu yang tidak kena pajak sebesar £10,600 yang setara dengan US\$16,364. Penghasilan individu lebih dari £10,600 sampai dengan £31,785 dikenakan pajak penghasilan 20%. Selain dua negara tersebut, ada sejumlah negara dengan tarif pajak penghasilan tertinggi di dunia, yakni Aruba, sebuah negara kecil di Amerika Latin yang menetapkan tarif pajak penghasilan tertinggi hingga 58,95%, kemudian Swedia yang menerapkan tarif pajak penghasilan tertinggi sebesar 56,6%, selanjutnya Denmark dengan tarif pajak penghasilan tertinggi 55,56 persen, Belanda mengenakan pajak penghasilan tertinggi sebesar 52% dari penghasilan, Spanyol sebesar 52%, Finlandia sebesar 51,13%, serta Slovenia, Jepang, Israel, Belgia, Austria masing-masing 50%. Dari contoh tarif pajak penghasilan di sejumlah negara tersebut, dapat terlihat bahwa pajak telah menjadi andalan bagi negara untuk pembangunan dan kemajuan bangsa.

Bagi Indonesia, kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan telah mendapat perhatian besar dan sungguh-sungguh. Melalui Direktorat Jenderal Pajak, sejumlah kebijakan nasional telah banyak direalisasikan untuk mengajak semua warga negara memenuhi kewajiban perpajakan. Perhatikan gambar di bawah ini.

Upaya tersebut perlu dilakukan dalam berbagai kesempatan dan media, agar tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk mangkir atau tidak mengetahui tentang kewajiban perpajakan. Lebih jauh, warga negara perlu secara terus menerus diberi pemahaman tentang kewajiban perpajakan hingga muncul kesadaran dirinya untuk partisipasi membayar pajak.



AKTIVITAS

Siapa Wajib Pajak itu? Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diuraikan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Setelah membaca definisi Wajib Pajak, ada istilah badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Coba Anda telusuri dan perdalam yang dimaksud “badan” menurut peraturan perundangan perpajakan.

Salah satu kewajiban warga negara dalam masyarakat demokratis adalah partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, partisipasi warga negara dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, tidak cukup berhenti hanya sampai pada membayar pajak sebagai kewajiban. Partisipasi warga negara perlu berlanjut hingga sampai pada penggunaan atau pemanfaatan pajak bagi kesejahteraan bangsa dan negara.

Pada umumnya, negara-negara yang menetapkan pajak penghasilan tinggi, seperti Swedia, memiliki tingkat kesejahteraan yang baik bagi warga negaranya. Warga negara Swedia mendapat pendidikan gratis dan kesehatan bersubsidi. Setiap warga negara mendapat jaminan pensiun, bahkan subsidi angkutan umum.

Di negara Belgia, pemerintah Belgia, selain menetapkan pajak penghasilan sebesar 50 persen bagi yang berpenghasilan minimal US\$ 45,037, juga mengenakan pajak kota hingga 11 persen dan pajak capital gain hingga 33 persen sehingga negara ini mampu memberi jaminan sosial yang baik bagi warga negaranya.

Untuk memperdalam pemahaman tentang landasan pajak sebagai kewajiban warga negara, berikut ini disajikan sejumlah sumber rujukan sebagai berikut:



REFERENSI

- Bohari. (2002). *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- H.A. Effendy. (1994). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang.
- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No.16 Tahun 2009.*

6.2 Menanya Alasan Mengapa Ada Kewajiban Perpajakan Warga Negara

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya, warga negara mempunyai sejumlah kewajiban, satu di antaranya adalah kewajiban membayar pajak.

Diakui bahwa membayar pajak bagi warga negara merupakan suatu keharusan bukan hanya di negara kita tetapi juga hampir di seluruh negara. Secara historis sejak zaman kerajaan, semua rakyat wajib membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa membayar pajak sudah menjadi hukum umum atau hukum alam sebagai konsekuensi hidup berorganisasi, berbangsa dan bernegara.

Namun, sudah menjadi hukum umum pula bahwa kewajiban warga negara beriringan dengan hak warga negara. Artinya, bahwa setiap kewajiban pajak yang harus dibayar oleh warga negara membawa dampak prestasi yang berhak diterima oleh warga negara walaupun secara tidak langsung. Permasalahan kesenjangan atau ketimpangan antara kewajiban membayar dan hak yang diterima oleh warga negara menjadi masalah tersendiri yang menarik untuk dikaji. Namun, sebelum membahas masalah tersebut hal yang tidak kalah menarik adalah mencari argumen dan alasan mengapa pajak menjadi kewajiban warga negara.

Pada uraian terdahulu telah disinggung bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara. Namun, sampai saat ini masih banyak warga negara yang tidak mau membayar pajak atau mencoba-coba mengakali bahkan mangkir dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, perlu ada bahasan dan penjelasan yang dapat memperkuat argumen mengapa pajak merupakan kewajiban warga negara. Beberapa permasalahan yang terkait dengan kewajiban membayar pajak adalah:

- (1) masih terdapat warga negara baik masyarakat biasa dan pengusaha, maupun aparat pemerintahan yang belum memiliki kesadaran moral sebagai wajib pajak yang baik dan terpuji, seperti masih ada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengemplant pajak, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji;
- (2) masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak, kebijakan penggunaan, dan manfaatnya bagi bangsa dan negara;
- (3) masih terdapat kasus aparatur negara yang tidak memberikan contoh keteladanan dalam kewajiban membayar pajak.

Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu dapat memengaruhi tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah contoh pertanyaan yang dapat diajukan:

1. mengapa kesadaran warga negara sebagai wajib pajak masih rendah, padahal pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dan atau/penduduk yang diandalkan sebagai sumber pendapatan negara yang utama? Siapa saja yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak?

2. bagaimana meningkatkan kesadaran warga negara sebagai wajib pajak? Siapa yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran warga negara membayar pajak tepat waktu?
3. bagaimana memberikan pemahaman kepada warga negara tentang kewajiban membayar pajak? Apa sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya?



AKIVITAS

1. *Anda diminta membuat pertanyaan, yakni mempertanyakan secara kritis tentang masalah kewajiban membayar pajak bagi warga negara yang telah menjadi wajib pajak.*
2. *Apabila Anda telah berhasil membuat pertanyaan, coba diskusikan dengan teman dalam kelompok kecil. Selanjutnya, presentasikan di hadapan teman-teman sekelas untuk mendapat tanggapan dan komentar.*

6.3 Menggali Sumber Historis dan Sosio-Politis Tentang Kewajiban Perpajakan Warga Negara

Setelah Anda mempertanyakan masalah kewajiban warga negara dalam membayar pajak, selanjutnya kita akan menggali sejumlah sumber tentang pajak sebagai kewajiban warga negara di Indonesia. Sumber ini meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Dengan menggali sumber-sumber masalah kewajiban warga negara dalam membayar pajak, Anda diharapkan akan dapat menjawab pertanyaan seperti “Siapakah atau apakah lembaga yang bertanggungjawab dalam menyadarkan warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya?”

Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, Anda diharapkan telah mengerti bahwa upaya meningkatkan kesadaran warga negara membayar pajak sangat terkait erat dengan masalah karakter individu maupun anggota masyarakat negara-bangsa, serta keteladanan dari aparatur negara. Anda diharapkan telah mengenal dan memahami bahwa salah satu karakter warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mau melaksanakan hak dan kewajiban tersebut tanpa kecuali.

Salah satu kewajiban warga negara tersebut adalah kewajiban membayar pajak. Pemenuhan kewajiban ini memiliki dampak yang luas bagi kelangsungan bahkan eksistensi Negara Republik Indonesia sebagai negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban membayar pajak akan berdampak pula terhadap pemenuhan tujuan Negara Republik Indonesia, yakni ***“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”***

Agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan negara, khususnya dalam “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, maka

seluruh warga negara harus mau dan mampu berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya. Demikian pula pemerintah dan aparatur negara serta pejabat di lingkungan pemerintahan, hendaknya dapat memberikan contoh yang baik yang dapat dijadikan acuan atau teladan oleh warga negara atau rakyat pada umumnya.

Hal ini penting mengingat masalah kesadaran membayar pajak bagi warga negara bukan hanya masalah ketaatan dan kepatuhan kepada hukum atau peraturan perundang-undangan melainkan juga masalah kesadaran individu sebagai warga negara. Membangun kesadaran warga negara merupakan syarat utama membangun kepatuhan dan ketaatan yang akan lebih ampuh apabila muncul dari hati nurani.

Dengan kata lain, membangun kesadaran pajak akan sangat dipengaruhi pula oleh motif individu yang berasal dari dalam diri atau motif intrinsik. Dengan demikian, membangun kesadaran individu warga negara pada dasarnya adalah membangun motif intrinsik. Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban membayar pajak bagi warga negara bukanlah sesuatu yang sulit bila kesadaran dan motif intrinsik sudah terbangun dalam diri individu setiap warga negara.

Membangun kesadaran diri sebagai motif intrinsik individu warga negara akan sangat dipengaruhi oleh unsur saling percaya (*trust*) antara pihak pemerintah dan yang diperintah. Untuk membangun unsur saling percaya ini, diperlukan komunikasi yang baik yang dibuktikan oleh kinerja atau perilaku masing-masing. Kinerja pemerintah yang efektif dan efisien merupakan bukti yang ampuh untuk menarik perhatian yang pada akhirnya menumbuhkan rasa percaya dan kesadaran warga negara. Oleh karena itu, membangun kesadaran warga negara dalam membayar pajak perlu dimulai oleh keteladanan pihak Pemerintah (pejabat aparatur negara) serta para elit, tokoh masyarakat, dan figur publik.

Untuk membahas lebih jauh tentang kewajiban warga negara dalam membayar pajak, berikut akan digali lebih mendalam bagaimana pajak sebagai kewajiban warga negara dari sumber historis, sosiologis, dan politis. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa lebih yakin betapa penting dan strategis unsur pajak bagi pembangunan bangsa dan negara.

6.3.1. Sumber Historis

Secara historis, kewajiban perpajakan di tanah air telah diberlakukan sejak zaman kerajaan nusantara (seperti Mataram Kuno, Majapahit, Mataram Islam), dan jaman sebelum kemerdekaan dari jaman penjajahan Belanda (seperti zaman Daendels, jaman Raffles, Hindia Belanda), sampai pada zaman pendudukan militer Jepang. Namun, perlu ditekankan disini bahwa makna pajak pada jaman penjajahan berbeda dari pajak pada zaman kemerdekaan. Pada jaman penjajahan, pajak lebih banyak dimaksudkan untuk kepentingan penjajah sedangkan pada jaman kemerdekaan pajak dimaksudkan untuk pembangunan nasional.

Dalam buku “Jejak Pajak Indonesia: Dari Mataram Kuno sampai Budi Utomo” (tanpa tahun) diuraikan bahwa pada masa kerajaan-kerajaan nusantara, pungutan dari rakyat yang

sekarang disebut pajak telah dilakukan dengan berpegang pada hukum bahwa raja adalah pemilik semua yang ada di atas tanah kekuasaannya sehingga raja berhak meminta upeti.

Selanjutnya, diuraikan pula bahwa pajak pada masa kerajaan merupakan modal utama untuk pembiayaan negara dan menjalankan roda pemerintahan, biaya operasional perawatan dan kegiatan bangunan keagamaan. Terdapat sejumlah jenis pajak seperti pajak sawah, pagangan, kebun sirih, tepian-tepian, sungai dan rawa yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemeliharaan bendungan. Pajak pada masa Kerajaan Mataram telah menjadi tumpuan hidup keraton untuk mencukupi berbagai keperluan seperti biaya perbaikan jalan, biaya hidup pejabat, bahkan untuk rumput kuda raja. Selain itu, Kerajaan Mataram mampu melakukan ekspansi karena memiliki armada militer yang kuat sehingga mampu menyerang Kompeni Batavia pada masa kekuasaan Sultan Agung karena kerajaan memiliki keuangan yang kuat dari pajak. Bukti faktor keuangan dari pajak sangat ampuh dalam membangun negara adalah ketika kekuasaan Mataram melemah tidak berdaya karena sumber-sumber pajak dikuasai oleh perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC.

Pada masa kolonial Perancis dan Belanda {Gubernur Jenderal Willem Daendels (1808-1811)}, serta Inggris {Sir Thomas Stanford Raffles (1811-1816)}, pajak telah dimanfaatkan sebagai cara yang efektif dalam membangun sistem keuangan dan menancapkan konsep “negara” modern di wilayah nusantara yang sekaligus menghapus pemungutan pajak ala sistem feodal yang dikembangkan oleh kerajaan tradisional (hlm. ix). Pada tahun 1870, sebagai fase ekonomi liberal yang ditandai oleh munculnya sejumlah perusahaan-perusahaan asing, maka pemerintah dengan mudah memanfaatkan pajak sebagai sumber pemasukan negara. Namun, praktik pemungutan pajak pada masa penjajahan berakhir dengan gejolak sosial. Rakyat memberontak kepada Pemerintah karena pajak telah menjadi beban yang sangat memberatkan rakyat sementara imbalan yang diterima rakyat tidak sebanding.

Pada masa pendudukan militer Jepang, terdapat praktik pemungutan yang dikenal beragam jenis pajak, seperti pajak tanah, kewajiban serah padi, pajak jual beli barang kiriman dengan kapal, pajak anjing, dan pajak sepeda. Peraturan tentang kewajiban perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintahan militer Jepang pada dasarnya adalah melanjutkan praktik perpajakan yang telah diberlakukan oleh Penjajah Belanda. Pajak dan retribusi, seperti tarif pos, kawat telekomunikasi merupakan sumber penghasilan untuk kepentingan penjajah.

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, ketentuan pajak tentang kewajiban warga negara Indonesia berkembang secara bertahap dan belum banyak ditemukan ketentuan perpajakan yang baru selain Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 tentang Pajak Penjualan (PPn) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1968.

Pada akhir masa Orde Lama mulai ditemukan sejumlah peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perpajakan di tanah air. Pada masa ini, ketentuan tentang perpajakan yang mewajibkan warga negara membayar pajak masih banyak mengacu kepada peraturan warisan Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada akhir pemerintahan Orde

lama, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1965 yang berisi pengampunan pajak yang akan berakhir pada 17 Agustus 1965.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi banyak perubahan dalam struktur kelembagaan perpajakan karena adanya dinamika politik dan ekonomi saat itu. Kemajuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Undang-undang ini telah mempertimbangkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara karena menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Selain itu, sistem perpajakan yang merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negara yang berlaku sebelumnya, tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia baik dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam laju pembangunan nasional yang telah dicapai.

Pada masa reformasi sampai dengan saat ini, sistem perpajakan tidak banyak berubah, namun tetap memperhatikan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini diwujudkan dengan perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan beserta peraturan turunannya, agar tetap menjaga keadilan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

6.3.2. Sumber Sosio-Politik

Secara sosio-politik, kewajiban warga negara dalam membayar pajak kepada negara dapat ditelusuri dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik yang selalu hidup berkelompok, bermasyarakat, dan berorganisasi. Manusia sejak lahir merupakan makhluk yang lemah, yang memerlukan pertolongan orang lain untuk dapat hidup sebagai manusia. Untuk menjadi manusia, ia memerlukan perlakuan secara manusiawi karena hampir dapat dipastikan manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Oleh karena itu, sejak lahir individu manusia selalu hidup dalam kelompok dan memerlukan interaksi, komunikasi, partisipasi atau campur tangan manusia lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam lingkungan sosial yang kompleks, individu manusia hampir dipastikan tidak dapat hidup sendiri. Ia perlu hidup berkelompok atau bermasyarakat dan berorganisasi. Naluri manusia seperti ini karena manusia perlu memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik maupun psikis agar ia dapat menjaga eksistensinya.

Banyak ahli yang melihat manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda. Rousseau, misalnya, lebih dari tiga ratus tahun yang lalu memandang manusia sebagai makhluk yang berbudi luhur dan lembut. Selain itu, Thomas Hobbes, lebih dari empat ratus tahun yang lalu,

memandang manusia sebagai makhluk yang ganas dan destruktif. Kata-kata Hobbes yang terkenal "*Homo homini lupus*" (Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Manusia adalah makhluk yang senang berperang, bahkan saling menaklukan satu kelompok manusia oleh kelompok manusia lainnya.

Meskipun demikian, pada hakikatnya manusia yang berperang, menaklukkan manusia lainnya tujuan akhirnya adalah mereka ingin hidup tenteram, damai, dan sejahtera. Dalam konteks hidup bermasyarakat dan berorganisasi, manusia mengadakan kontrak sosial antara rakyat dengan penguasa atau pemerintah. Isi kontrak sosial tersebut intinya adalah saling berjanji untuk berpegang pada amanah yang diembannya.

Sekelompok masyarakat yang diberi amanah dan kewenangan (*authority*) oleh rakyat yang dinamakan "pemerintah" dimaksudkan untuk mengelola, menjaga, memelihara, menyejahterakan, dan memakmurkan rakyat secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Pemerintah memiliki kekuasaan (*power*) bahkan kekuasaan memaksa dalam memungut pajak.



Gambar VI.4 Munculnya Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak.

Dalam konteks pajak ini, amanah yang disepakati antara pihak pemerintah dan rakyat adalah beban kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul pemerintah untuk melayani rakyat sebagai akibat iuran wajib berupa pajak yang diberikan oleh rakyat. "Dalam arti inilah pemerintah membutuhkan kekuatan politis untuk membentuk militer guna menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya" (Wattimena, 2003). Kekuatan politis

yang diperoleh oleh pemerintah berasal dari partisipasi rakyat dalam arti yang luas. Partisipasi rakyat tersebut termasuk salah satunya dalam bentuk pajak.

Kemauan dan kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebuah negara demokratis sangatlah penting. Tanpa partisipasi tersebut, maka akan terjadi kemacetan dan hambatan dalam kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan bahkan kelangsungan hidup bernegara pun akan terganggu. Partisipasi rakyat dalam negara demokratis tentu bukan hanya dalam konteks politik saja, seperti ketika pemilihan kepala pemerintahan, melainkan juga partisipasi dalam membayar pajak.

Partisipasi rakyat dalam pajak akan sangat menentukan kelangsungan hidup bernegara dan menjaga eksistensi negara. Tanpa pajak, negara akan bubar karena negara akan lesu tanpa energi untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, dalam negara demokratis yang ideal, pajak seharusnya tidak lagi dianggap sebagai beban rakyat atau pungutan paksa oleh negara melainkan telah menjadi kesadaran bagi warga negara karena dengan pajak. Negara akan memiliki kekuatan untuk menjalankan program-program yang akan membawa negara menjadi negara kuat di mata dunia internasional.

Untuk mewujudkan harapan atau cita-cita sebagaimana yang telah dirumuskan dalam konstitusi UUD Tahun 1945, tentu tidak cukup hanya dengan menuntut kesadaran rakyat membayar pajak. Pemerintah akan menjadi unsur penentu dan aspek penting lahirnya kepercayaan (*trust*) dari rakyat/warga negara sebagai Wajib Pajak. Dalam hal ini, diperlukan sikap dan kebijakan pemerintah yang amanah dengan menggunakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, lahirnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak akan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan rakyat kepada pemerintah terutama kepercayaan dalam memanfaatkan dana pajak yang telah dibayarkan. Apakah rakyat merasakan fasilitas atau infrastruktur publik, seperti fasilitas jalan yang baik, pasar yang nyaman, kantor-kantor publik yang memadai, bangunan sekolah yang megah, dan fasilitas publik lainnya sebagaimana yang disepakati atau dijanjikan sebelumnya oleh para elit pemerintah? Bila tidak, maka lahirnya kesadaran warga negara untuk membayar pajak akan sulit terwujud. Perhatikan gambar berikut ini.

Gambar III.5 menunjukkan bahwa kondisi sebaliknya akan terjadi bila pihak Pemerintah yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya. Perbuatan segelintir oknum aparaturnya akan menimbulkan dampak terhadap tingkat kepercayaan rakyat menurun dan menimbulkan degradasi kesadaran dalam kewajiban perpajakan.



Gambar VI.5 Kesadaran wajib pajak membayar pajak akan hilang.

Sumber : <http://www.bing.com/images/search?>

6.4 Membangun Argumen Tentang Dinamika Dan Tantangan Kewajiban Perpajakan Warga Negara

Setelah Anda menelusuri sejumlah peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia dari masa ke masa, apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah Anda mengemukakan contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah perpajakan di Indonesia? Coba Anda perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari seperti yang pernah kita lihat pada subbab di atas sebagai berikut:

1. masih terdapat perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnya dan anggota masyarakat yang belum baik dan terpuji, terbukti masih ada praktik ketidakjujuran dalam pengelolaan dan kepatuhan dalam pembayaran pajak, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji;
2. masih terdapat tingkat pemahaman yang rendah bagi sebagian warga negara dalam kewajiban perpajakan sehingga diperlukan proses sosialisasi dan pendidikan secara terus menerus dari pihak pemerintah bagi warga negara;
3. pendapatan negara dari sektor pajak masih menjadi andalan utama bagi pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam memanfaatkan potensi bangsa dalam perpajakan.

Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai Wajib Pajak, baik yang bersifat perorangan maupun korporasi/perusahaan, yang melakukan penyimpangan dalam perpajakan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan tentang kewajiban perpajakan masih diperlukan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran sebagian warga negara masih rendah.

Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian apakah pajak yang telah dibayar kepada pemerintah telah dimanfaatkan dengan benar. Kekhawatiran ini bertolak dari fakta yang terlihat dan dirasakan oleh warga negara ketika memperhatikan fasilitas publik yang dibiayai dari pajak ternyata kondisinya tidak baik, misalnya fasilitas jalan raya yang rusak, alat transportasi umum tidak memadai, bangunan sekolah yang rusak, dan ruang publik yang kurang memadai. Dalam hal ini, diperlukan adanya tindakan pengawasan terhadap pemerintah dalam penggunaan atau pemanfaatan pajak. Oleh karena itu, partisipasi warga negara secara langsung sangat diperlukan seiring dengan era demokratisasi.

Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem pemerintahan demokrasi sangat memungkinkan terjadinya proses *check and balances*. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh, serta selalu membayar pajak. Sikap dan perilaku tersebut merupakan bukti kecintaan warga negara terhadap negaranya. Pemerintah pun melaksanakan amanah dari warga negara dalam sektor pajak dengan memanfaatkan pajak untuk pembangunan nasional.

Dengan cara seperti itulah, indikasi sikap dan perilaku warga negara dan pemerintah yang baik dapat teridentifikasi. Oleh karena itu, kriteria sistem perpajakan dan pembangunan nasional dalam pemerintahan yang harmonis pada akhirnya akan kembali kepada rakyat atau warga negara. Dalam hal ini, warga negara sungguh merasakan manfaat dari apa yang ia berikan kepada negara dalam bentuk pajak.



AKTIVITAS

Setelah Anda mengenal masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi dalam sistem perpajakan di negara kita, apakah gagasan, pendapat kritis, usulan Anda untuk memperbaiki masalah kewajiban perpajakan?

Secara berkelompok, Anda dianjurkan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terkait dengan kewajiban warga negara dalam membayar pajak, kemudian Anda presentasikan hasil diskusi di depan kelas.

Apabila Anda telah menggali dan mengkaji sejumlah informasi pada subbab di atas, khususnya tentang sumber historis dan sosio-politik tentang kewajiban warga negara dalam membayar pajak, maka dapat disimpulkan bahwa negara kita telah memiliki perangkat dan sistem perpajakan yang semakin baik dari masa ke masa.

Hal ini dapat kita identifikasi dari sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang telah mengalami proses penyempurnaan. Persoalannya, apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah dilaksanakan atau ditegakkan dan apakah aparatur pemerintah

telah bekerja, berjalan, dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparat perpajakan telah bertugas dengan baik sehingga layak mendapat penghargaan? Perlu diingat bahwa aparat pemerintah secara keseluruhan adalah warga negara pilihan (terpilih), ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparat pemerintah. Namun, mereka pun adalah manusia biasa sehingga tidak luput dari salah dan kelalaian. Kita sebagai warga negara perlu mengawasi, mengingatkan, bahkan melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum bila ada perilaku pelanggaran dan kejahatan dalam perpajakan.

Selain itu, Pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan kepada semua warga negara dan aparat negara secara terus menerus dan berkesinambungan dari generasi ke generasi. Apabila hal ini telah dilakukan, ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran dalam perpajakan, maka pihak aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan tetap berkomitmen memperkarakan pihak pelanggar tersebut agar meningkatkan kepercayaan warga negara kepada negara/pemerintah.

6.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pajak Sebagai Kewajiban Warga Negara

Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya di sebuah negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat tidak memiliki sistem perpajakan dan peraturan tentang kewajiban perpajakan? Atau mungkin peraturan tentang perpajakan sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila di negara tersebut warga negaranya tidak mau membayar pajak? Benarkah pajak itu penting dan diperlukan oleh negara-bangsa termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa pajak sudah sejak zaman kerajaan-kerajaan di nusantara (seperti Mataram Kuno, Majapahit, Mataram Islam). Praktik pemungutan pajak dari rakyat oleh pihak kerajaan telah berlangsung berabad-abad. Dalam buku “Jejak Pajak Indonesia” dijelaskan bahwa pajak pada masa Kerajaan Mataram telah menjadi tumpuan hidup keraton untuk mencukupi keperluan, biaya perbaikan jalan, biaya hidup pejabat, bahkan untuk rumput kuda milik raja. Kerajaan Mataram pada masa kekuasaan Sultan Agung dapat berjaya dan mampu menyerang Kompeni Batavia karena memiliki keuangan yang kuat yang diperoleh dari pajak.

Negara seperti Jepang dan Australia menjadi maju karena didukung oleh pemberlakuan tarif pajak yang tinggi baik pajak perusahaan (30%) maupun perorangan (dalam rentang 5% sampai dengan 40%). Tarif pajak badan dan perorangan di Jepang lebih tinggi daripada tarif pajak di Indonesia, namun mereka merasa sangat bangga ketika membayar pajak karena mereka dapat mewujudkan rasa cintanya kepada negara. Warga negara Australia pun mau membayar pajak dengan penuh tanggung jawab karena pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk membangun sektor-sektor strategis bagi kesejahteraan hidup warga negara Australia.

Peningkatan kesadaran warga negara sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan keuangan negara dari sektor pajak yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara dan kejayaan bangsa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa *“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa: (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara; (2) merupakan utang pribadi atau badan; (3) pembayaran pajak bersifat memaksa; (4) sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang; (5) pembayaran pajak tidak disertai imbalan secara langsung; dan (6) pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pemungutan pajak oleh negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Mari kita perhatikan kasus yang terjadi di masyarakat sebagai berikut.



CONTOH KASUS PAJAK

Harus diakui bahwa banyak orang asing yang mempunyai properti di Bali baik itu berupa hotel, home stay, villa, dll. Untuk menghindari besarnya pajak yang harus mereka bayar, tidak sedikit para pemilik yang warga negara asing tersebut melakukan transaksi di luar negeri untuk para tamu yang akan menginap. Jadi setelah terjadi kesepakatan rates kamar, para calon tamu akan melakukan pembayaran berupa transfer ke rekening bank di luar negeri milik owner dari tempat mereka akan menginap, Jadi pada saat mereka sampai di Bali tidak terjadi lagi transaksi pembayaran sehingga para pemilik tidak mempunyai bukti transaksi untuk diperlihatkan kepada petugas pajak. Hal ini bisa mengurangi jumlah pajak pendapatan yang harus mereka bayar kepada pemerintah.

Bagaimana pendapat Anda setelah menyimak kasus di atas? Setujukah Anda dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak pemilik hotel? Bila tidak setuju, apakah perbuatan pemilik hotel itu perbuatan pelanggaran hukum perpajakan? Sanksi apa yang perlu dijatuhkan kepada pelanggar perpajakan?

Dari fakta tersebut, sangat jelas bahwa keberadaan hukum perpajakan dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi “kacau” (*chaos*). Negara dan Bangsa Indonesia sebagai negara modern telah menganut sistem demokrasi konstitusional, serta telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparaturnya penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus menerus termasuk dalam penegakan hukum perpajakan.



AKTIVITAS

1. Kemukakan strategi yang Anda dapat tawarkan/usulkan untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.
2. Anda dapat bekerja dalam kelompok dan melaporkan hasilnya melalui diskusi di depan kelas secara bergantian.

6.6 Rangkuman

1. Kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam konstitusi negara yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan tahun 1999 – 2002. Ada lima kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945, yakni kewajiban membela atau mempertahankan keamanan negara, kewajiban membayar pajak dan retribusi, kewajiban menaati peraturan dan hukum yang berlaku, menghormati hak asasi manusia, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 didefinisikan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
3. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diuraikan bahwa “*Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*”
4. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem pemerintahan demokrasi sangat memungkinkan terjadinya proses *check and balances*. Warga negara yang baik sebagai wajib pajak adalah warga negara yang taat dan patuh serta selalu membayar pajak. Sikap dan perilaku ini merupakan bukti kecintaan warga negara terhadap negaranya. Pemerintah pun melaksanakan amanah dari warga negara dalam sektor pajak dengan memanfaatkan pajak untuk pembangunan nasional.
5. Untuk meningkatkan kesadaran dalam kewajiban perpajakan di Indonesia, aparat pemerintah secara keseluruhan adalah warga negara pilihan (terpilih) yang harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain. Namun, aparat pemerintah pun adalah manusia biasa sehingga tidak luput dari salah dan kelalaian sehingga warga negara perlu mengawasi, mengingatkan, bahkan melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum bila ada perilaku pelanggaran dan kejahatan dalam kewajiban perpajakan bagi siapapun.

6. Pemerintah bersama-sama dengan warga masyarakat perlu melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua warga negara dan aparatur negara untuk secara terus menerus dan berkesinambungan.
7. Untuk meningkatkan kepercayaan warga negara kepada pemerintah, maka warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran dalam kewajiban perpajakan perlu diperkarakan secara profesional melalui aparatur penegak hukum. Peningkatan kesadaran warga negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga perlu dilakukan melalui peningkatan kepercayaan kepada pemerintah.

6.7 Proyek Belajar Sadar Pajak

Apakah Anda pernah terlibat menjadi anggota perkumpulan tertentu? Dalam perkumpulan tersebut, apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota? Bagaimana pendapat Anda apabila terdapat anggota yang selalui menuntut haknya, tetapi lupa akan kewajibannya? Apakah Anda rela apabila terdapat anggota yang tidak bersedia memenuhi kewajiban iuran bulanan, tetapi anggota tersebut tetap memperoleh manfaat dari keanggotaan dalam perkumpulan tersebut?

Apabila kita memperluas konteks permasalahan, diskusikanlah kondisi lingkungan sekitar Anda. Sebagai contoh, lingkungan RT/RW di sekitar Anda. Apakah setiap anggota RT/RW diwajibkan untuk membayar iuran secara teratur setiap bulan? Bagaimana pandangan Anda apabila terdapat anggota RT/RW yang tidak mentaati membayar iuran secara teratur setiap bulan, tetapi tetap mendapatkan manfaat atas pelayanan pengurus RT/RW, seperti pelayanan keamanan, pelayanan kebersihan, serta pelayanan sosial lainnya?

Dalam lingkup yang lebih luas lagi, apakah Anda melihat atau mengetahui lingkungan di sekitar Anda juga mematuhi ketentuan untuk membayar pajak? Bagaimana pandangan Anda apabila terdapat saudara/tetangga yang tidak taat dalam membayar pajak?

Dari ketiga permasalahan tersebut di atas, diskusikanlah bagaimana cara untuk membangun kesadaran bersama agar bersedia memenuhi kewajiban sebagai anggota perkumpulan, sebagai anggota RT/RW, dan sebagai warga negara!



PAJAK

SARANA PEMBANGUNAN BANGSA



BAB VII

BAGAIMANA NEGARA MENGELOLA PAJAK?

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, pajak memiliki fungsi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang di dalamnya terdapat fungsi demokrasi, serta fungsi mengatur (*regulerend*) yang di dalamnya terdapat fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Untuk memahami fungsi-fungsi tersebut, silakan membaca kembali pembahasan tentang fungsi-fungsi pajak yang terdapat dalam bab IV.

Bab ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana negara mengelola pajak agar dapat menjalankan fungsi-fungsi seperti di atas. Negara melalui pemerintah berkewajiban menjalankan pemerintahan, termasuk dalam hal mengelola pajak. Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana negara mengelola pajak untuk pembiayaan negara. Esensi materi meliputi (1) lembaga pengelola pajak dan jenis pajaknya; (2) alasan mengapa negara yang mengelola pajak; (3) informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara; (4) argumen tentang tantangan pengelolaan pajak oleh negara; dan (5) esensi dan urgensi pengelolaan pajak oleh negara. Tujuan penulisan bab ini adalah mahasiswa memahami pengelolaan pajak oleh negara. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) menelusuri lembaga pengelola pajak dan jenis pajaknya; (2) menanya alasan mengapa negara yang mengelola pajak; (3) menggali informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara; (4) membangun argumen tentang tantangan pengelolaan pajak oleh negara; dan (5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pengelolaan pajak oleh negara. Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut melalui Proyek Belajar Sadar Pajak. Sebelum mengkaji bab ini, mari kita simak pemberitaan dari sebuah media mengenai pajak sebagai berikut.

KASUS

Ditjen Pajak Optimis Mencapai Target Penerimaan Rp 1.296 Triliun. DPR telah mengesahkan RUU APBN Perubahan 2015 dengan menetapkan target penerimaan pajak di luar pendapatan Bea dan Cukai sebesar Rp. 1.295.642,8 miliar atau sekitar Rp. 1.296 triliun.

Meskipun sepanjang tahun 2014 belum terjadi pemulihan perekonomian global secara signifikan namun IMF memproyeksikan kinerja perekonomian global pada tahun 2015 akan membaik. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015 bisa mencapai 5,8% atau lebih baik daripada perkiraan pertumbuhan ekonomi di Amerika 3%, Eropa 1,5%, Jepang 1,1%, Negara-Negara Maju umumnya 2,4%, Negara-Negara Berkembang Umumnya 5,2%, ASEAN 5,6% dan pertumbuhan ekonomi global dunia yang diperkirakan hanya tumbuh sebesar 4,0%.

Selain itu, dari data-data BPS, Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu, diperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional untuk 2015 dari sisi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,2%, Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) 7%, Konsumsi Pemerintah 4,2%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 8,1%, Ekspor 2,1% dan Impor 1,5%.

Melihat data-data ekonomi makro tersebut, maka target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.296 triliun cukup realistis jika didukung oleh/extra effort /melalui peningkatan kegiatan di bidang pengawasan Wajib Pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak baru.

Dalam APBN-P 2015 telah disepakati bahwa pendapatan PPh Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp. 50.918,9 miliar sehingga jika di-break-down lagi maka target penerimaan pajak non-PPh Migas adalah Rp. 1.244,7 triliun. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui kegiatan pelayanan dan kehumasan perpajakan dan kegiatan *extra effort*.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan target penerimaan pajak melalui kegiatan pelayanan dan kehumasan perpajakan sebesar Rp. 854,5 triliun melalui kegiatan *extra effort* sebesar Rp. 390,2 triliun yang diperoleh melalui tindakan pengawasan maupun tindakan penegakan hukum Wajib Pajak.

Target *extra effort* melalui tindakan pengawasan ditetapkan sebesar Rp. 367,7 triliun dan melalui tindakan penegakan hukum sebesar Rp. 22,5 triliun. Target penerimaan pajak melalui kegiatan *extra effort* pengawasan itu diperoleh dari target pemeriksaan sebanyak Rp. 73,5 triliun, target ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Orang

Pribadi Non Karyawan Rp. 40 triliun dan target ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 254,2 triliun.

Upaya-upaya yang DJP lakukan untuk mencapai target-target tersebut adalah melalui upaya-upaya penguatan di 5 (lima) bidang, yaitu: penguatan Sumber Daya Manusia, penguatan teknologi informasi, penguatan organisasi, penguatan anggaran dan penguatan proses bisnis.

Upaya-upaya penguatan diperlukan mengingat jika penerimaan pajak bertambah idealnya diikuti dengan penambahan pegawai, penambahan kantor operasional, penambahan anggaran untuk lebih menjangkau Wajib Pajak.

Saat ini perbandingan jumlah Wajib Pajak terhadap pegawai pajak adalah 26 juta (24 juta Orang Pribadi dan 2 juta Badan) berbanding 32 ribu pegawai. Dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, jumlah yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kurang lebih 46 juta orang, namun yang ber-NPWP baru 24 juta alias 22 juta belum ber-NPWP.

Setiap tahun direncanakan penambahan pegawai kurang lebih 4 ribu pegawai agar dapat menjangkau dan melayani semua Wajib Pajak dengan lebih baik.

Terkait penguatan organisasi, DJP menambah kantor sebanyak 12 kantor meliputi 2 Kantor Wilayah (Kanwil) yaitu Kanwil Jakarta Selatan II dan Kanwil Jawa Barat III, serta 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu: KPP Padang Dua, KPP Batam Selatan, KPP Kebayoran Baru Empat, KPP Pesanggrahan, KPP Setiabudi Empat, KPP Cikupa, KPP Pondok Aren, KPP Bekasi Barat, KPP Pondok Gede, KPP Depok Cimanggis dan KPP Depok Sawangan.

Sumber: <http://pajak.go.id/content/news/>

Berdasar bacaan di atas, apa yang dapat Anda ketahui tentang pajak sebagai sumber penerimaan negara? Bagaimana negara mengelola pajak? Kemukakan berdasar pengetahuan awal Anda!

Apa yang belum Anda ketahui tentang pajak? Kemukakan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ketahui tentang pajak. Untuk selanjutnya, marilah kita mendalaminya melalui pembahasan berikut ini.

7.1 Menelusuri Konsep Lembaga Negara yang Mengelola Pajak dan Jenis Pajak

Tahukah Anda, apa itu lembaga negara? Lembaga negara dapat disebut juga sebagai badan negara atau organ negara. Lembaga negara dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara. Lembaga dapat dikatakan sebagai wadah yang menyelenggarakan fungsi, sedangkan negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Apa itu pemerintahan?

7.1.1 Pembagian Lembaga Pemerintahan di Indonesia

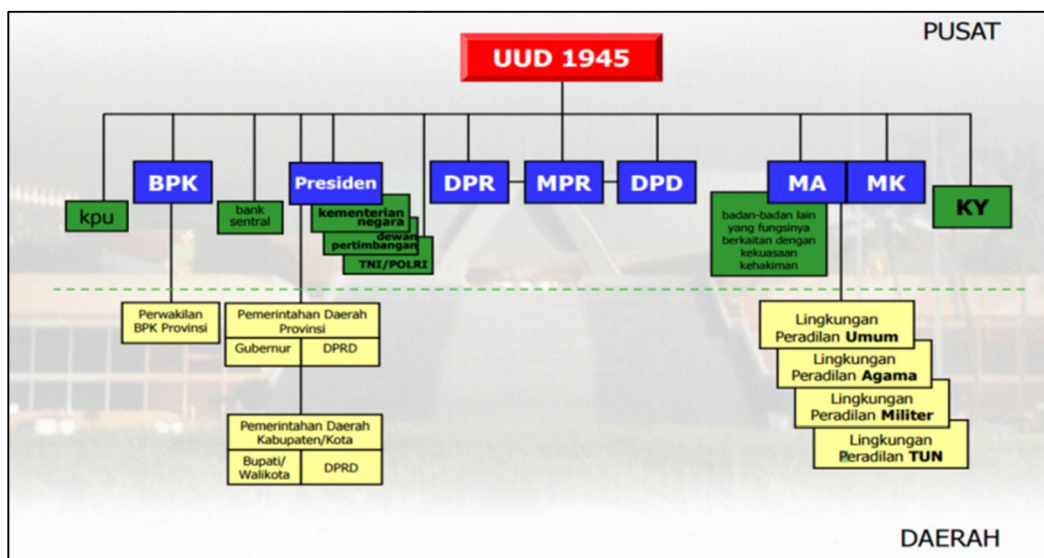
Indonesia menganut pembagian kekuasaan pemerintahan, baik secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal, pemerintahan terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki kedudukan sederajat. Di sisi lain, berdasar pembagian secara vertikal, pemerintahan terdiri atas pemerintahan yang ada di tingkat pusat disebut pemerintah pusat dan pemerintahan yang ada di daerah otonom yang disebut pemerintahan daerah.

Istilah pemerintahan bisa diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang hanya dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Pemerintahan di Indonesia menurut UUD Tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*". Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR, tetapi tidak bertanggung jawab kepada DPR.

Pemerintahan negara Indonesia adalah urusan penyelenggaraan bernegara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut asas desentralisasi/otonomi. Pemerintahan pusat adalah hal atau urusan memerintah (penyelenggaraan urusan pemerintahan) yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah adalah hal atau urusan memerintah (penyelenggaraan urusan pemerintahan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, yang selanjutnya sering disebut pemerintah, adalah eksekutif (dalam arti sempit), yaitu presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Jadi, pemerintah pusat adalah presiden yang menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi dalam arti sempit. Pada tingkat pemerintahan di daerah (dalam arti sempit), terdapat pemerintahan daerah selaku eksekutif di daerah yang bertugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



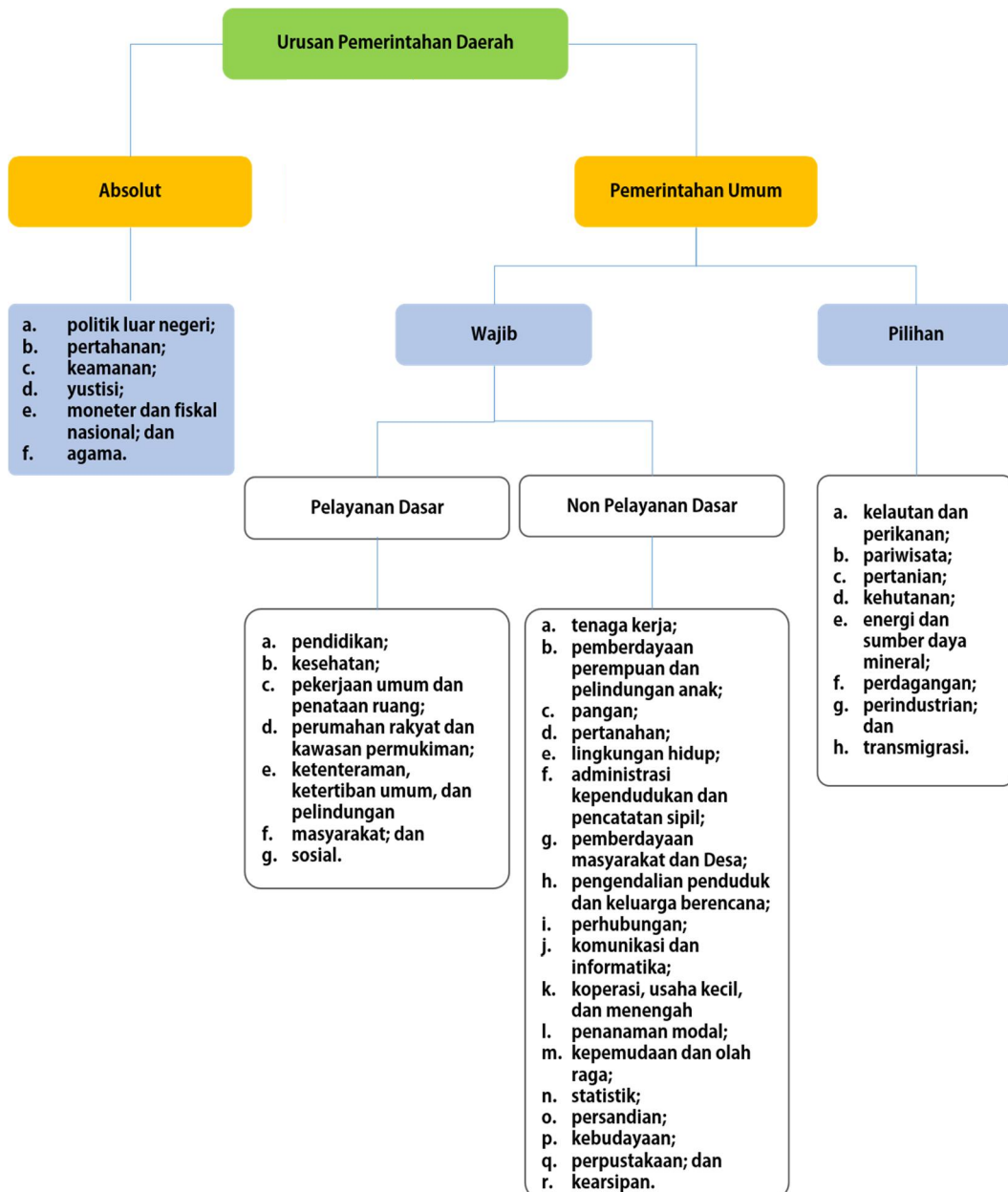
Gambar VII.1 Lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sumber: MPR RI 2011

Berdasar UUD Tahun 1945, kita mengenal berbagai lembaga negara, baik berdasarkan fungsi maupun hierarkinya. Dilihat dari fungsinya, lembaga negara ada yang bersifat utama/primer (*primary constitutional organs*) dan bersifat penunjang/sekunder (*auxiliary state organs*). Selain itu, dari hirarkinya, lembaga negara dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. lembaga tinggi negara, yaitu lembaga yang nama, fungsi, dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945;
2. lembaga negara, yaitu lembaga yang sumber kewenangannya berasal dari UUD Tahun 1945, undang-undang, regulator, atau pembentuk peraturan dibawah undang-undang;

3. lembaga daerah, yaitu lembaga negara yang terdapat di daerah, yang terdiri dari pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, gubernur/bupati/walikota, DPRD provinsi/kab./kota.



Gambar VII.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: <http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014>

Berdasar Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. **Urusan pemerintahan umum** adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



AKTIVITAS

Untuk lebih mendalami materi ini, silakan Anda menelusuri lanjut di referensi berikut:
Ni'matul Huda. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media;
Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Wirawan B Ilyas & Richard Burton. 2010. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat

7.1.2 Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan ini, urusan pajak dibedakan pula pengelolaannya, yakni pajak yang dikelola pemerintah pusat yang disebut sebagai **pajak pusat**, serta pajak yang dikelola pemerintah daerah yang disebut sebagai **pajak daerah**. Kegiatan mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan belanja negara. Baik pemerintah pusat maupun daerah, sama-sama mewakili negara bertugas mengelola pajak dari rakyat.

Kewenangan mengadministrasikan pajak pusat diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan, serta memiliki fungsi, antara lain:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 12190, Jakarta Selatan, serta memiliki *website* resmi www.pajak.go.id.

Organisasi DJP terdiri atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Layanan dan Informasi Perpajakan (KLIP).



Gambar VII.3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Kramat Jati. Apakah tugas KPP Pratama tersebut?

Direktorat Jenderal Pajak mengelola administrasi pajak pusat. Yang termasuk kategori pajak pusat itu apa saja? Cobalah Anda pelajari bab-bab sebelumnya dari buku ini.



AKTIVITAS

Bukalah website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Temukan dan sebutkan layanan apa saja yang diberikan berkaitan dengan pengadministrasian pajak di Indonesia!

Tugas dikerjakan secara kelompok dan hasilnya dipresentasikan!

Di sisi lain terdapat kategori pajak daerah, yakni pajak yang pengadministrasiannya diserahkan pada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Adanya pajak daerah disebabkan karena pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi, dimana daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian kekuasaan penyelenggaraan negara yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya,

pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Apa sajakah pajak daerah itu?

7.2 Menanya Alasan Mengapa Negara Mengelola Pajak

Berdasar asas desentralisasi, negara Republik Indonesia memiliki dua pemerintahan, yakni pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Urusan pajak dikelola oleh dua lembaga yakni pemerintah pusat yang mengelola pajak pusat dan pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah. Mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan umum.

Kegiatan mengadministrasikan pajak, dilakukan melalui 3 (tiga) fungsi utama, yakni fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi pelayanan, misalnya registrasi NPWP dan pelaporan SPT. Fungsi pengawasan, misalnya pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak baru. Fungsi penegakan hukum, misalnya penagihan dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

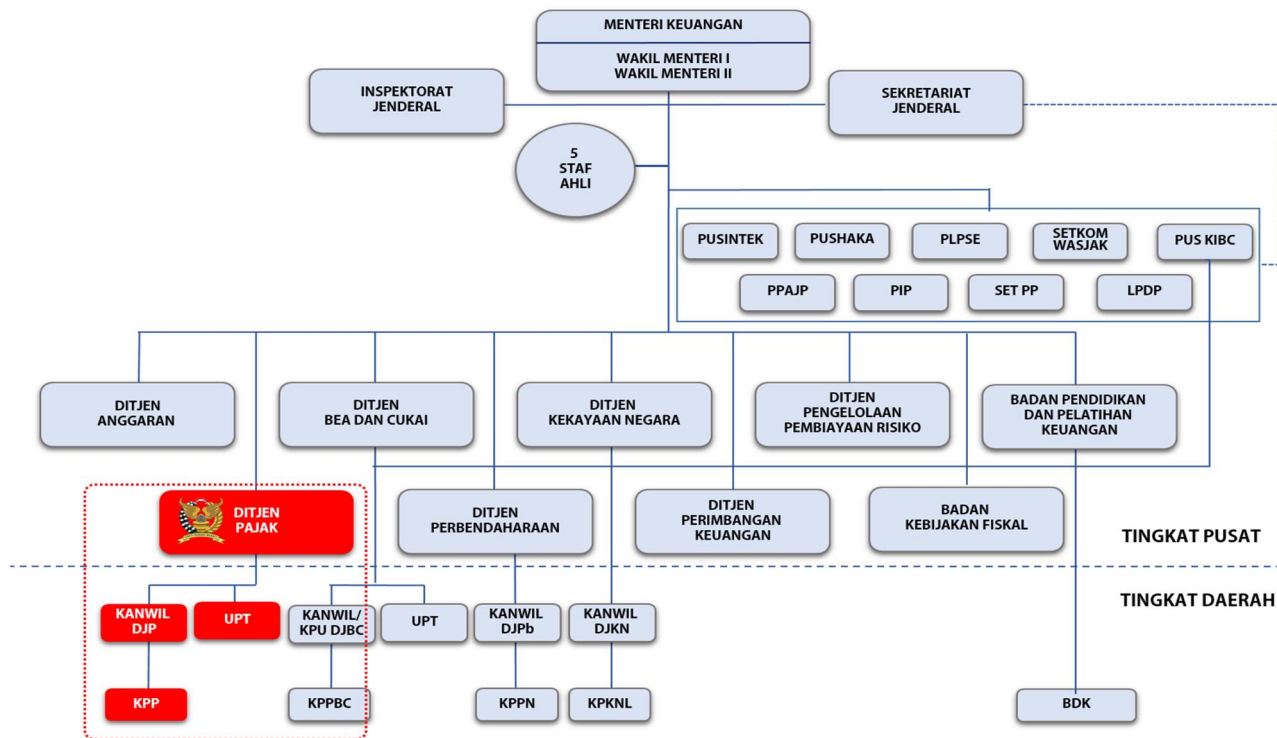
Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan/atau kementerian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya.

Mengapa negara berwenang memungut pajak? Apa dasar pembenaran bahwa negara dibolehkan memungut pajak dari rakyatnya? Adakah negara yang tidak memungut pajak tetapi mampu menjalani kehidupannya?



AKTIVITAS

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentunya menarik Anda sebagai mahasiswa. Cobalah Anda buat pertanyaan –pertanyaan sejenis terkait dengan pajak dan negara Indonesia.



Gambar VII.4 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan

7.3 Menggali Informasi tentang Pengelolaan Pajak oleh Negara

7.3.1 Kebijakan Pemerintah dalam hal Pajak

Kebijakan pemerintah dalam hal pajak, yang selanjutnya dapat disebut kebijakan perpajakan, termasuk bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan (*policy*) adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usahamemilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Budiardjo, 2008). Lalu apa yang dimaksud kebijakan publik (*public policy*)?

Menurut Thomas R Dye (dalam Riant Nugroho, 2012), “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Mengapa suatu kebijakan harus dilakukan? Apa manfaat kebijakan publik bagi kehidupan bersama? Apa yang harus menjadi pertimbangan holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan persoalan yang merugikan?

Salah satu kebijakan publik adalah kebijakan di bidang perpajakan. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik, dan sosial pemerintah. Dengan adanya kebijakan perpajakan, pemerintah mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan dari sektor pajak, dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan (Prakosa, 2003).

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara, mengatur perekonomian negara, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong investasi, serta menciptakan keadilan. Beberapa contoh kebijakan perpajakan, misalnya:

- a. peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, terutama kepatuhan WP orang pribadi usaha (nonkaryawan) dan WP badan;
- b. peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy*, melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan administrasi, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- c. peningkatan *atas coverage* melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi serta sektor jasa keuangan;
- d. penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data internal maupun eksternal, melalui:
 - 1) digitalisasi SPT dan implementasi *e-SPT&e-filing*;
 - 2) implementasi *e-tax invoice* di seluruh Indonesia;
 - 3) implementasi *cash register* dan *electronic data capturing* (EDC) yang online dengan administrasi perpajakan; dan
 - 4) implementasi penghimpunan data dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain.

Bagaimana dengan kebijakan perpajakan di Indonesia saat ini? Mengacu pada pendapat-pendapat sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa kebijakan perpajakan tercerminkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, program, serta pidato-pidato pejabat negara atau pemerintah terkait dengan perpajakan.

Berikut ini contoh pemberitaan media terkait kebijakan pajak di Indonesia.

Selasa, 08 Juli 2014

Ini Arah Kebijakan Perpajakan Tahun 2015

Mulai dari penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi, intensifikasi hingga penggalan potensi Wajib Pajak.

Pemerintah dan DPR telah menetapkan arah kebijakan perpajakan untuk tahun 2015. Penetapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Yasonna H Laoly, saat menyampaikan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2015 di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (8/7).

Menurut Yasonna, ada empat arah kebijakan di bidang perpajakan untuk tahun 2015. Pertama, kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan. Untuk menggenjot hal ini, dewan dan pemerintah bersepakat bahwa penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi, intensifikasi serta penggalan potensi Wajib Pajak menjadi hal yang wajib dilakukan.

Kebijakan kedua, yakni kebijakan perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional. Seperti, bea masuk, bea keluar dan pajak penghasilan. Untuk arah kebijakan yang ketiga, yakni dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah. "Seperti insentif fiskal dan hilirisasi," kata Yasonna.

Sedangkan kebijakan yang keempat, mengarah pada kebijakan perpajakan dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai. Misalnya, terkait penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

Sementara terkait arah kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2015 akan dilakukan sejumlah cara. Pertama, dilakukannya penyempurnaan aturan, yakni PP tentang Tarif atas Jenis PNBP di masing-masing K/L. Hal ini dilakukan untuk mengintensifikasi dan ekstensifikasi PNBP.

Kedua, melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNBP. Ketiga, meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi dan melengkapi database wajib bayar PNBP. Keempat, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pemungutan dan pengelolaan PNBP.

"Kelima, meningkatkan sarana prasarana pengasil PNBP dan kualitas SDM pengelola PNBP. Dan keenam, memanfaatkan online system dalam penyetoran PNBP melalui SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online)," tutur Yasonna.

Dari hasil pembicaraan ini juga ditetapkan arah kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) tahun 2015. Pertama, peningkatan produksi migas yang bersumber dari peningkatan produksi lapangan. Kedua, pencapaian target

lifting minyak mentah dan lifting gas bumi. Dan ketiga, mengupayakan terciptanya efisiensi cost recovery. Serta yang keempat, memperbaharui harga jual gas.

Sedangkan untuk kebijakan di bidang dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2015, pemerintah akan melakukan optimalisasi terhadap pay-out ratio dividen BUMN dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing BUMN. Kedua, pemerintah akan meningkatkan return on investment BUMN seiring dengan peningkatan capital expenditure (Capex).

Ketiga, pemerintah akan melakukan right sizing terhadap jumlah BUMN untuk efisiensi dan peningkatan kinerja BUMN. Dan yang keempat, pemerintah akan meningkatkan market capitalization untuk BUMN yang sudah go public.

Sumber : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53bbb2de3389/ini-arrah-kebijakan-perpajakan-tahun-2015>

Berdasar bacaan tersebut, mahasiswa diminta untuk memahami isi pokok kebijakan perpajakan Indonesia di tahun 2015.

Negara berwenang **mengelola pajak**, yang di dalamnya terdapat kegiatan **mengadministrasikan penerimaan pajak** dan **mendistribusikan hasil pajak** untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada amanat UUD Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Kewenangan negara itu didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan produk hukum sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dinyatakan bahwa “*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Penerimaan negara terdiri atas 3 (tiga) sumber, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara Indonesia saat ini. Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan dari bea dan cukai. Penerimaan pajak berkontribusi sekitar 74,6% dari seluruh penerimaan negara untuk keperluan pembiayaan pembangunan.



AKTIVITAS

Mahasiswa diminta untuk mencari dari berbagai sumber media, sebuah kebijakan publik terkait dengan pajak di Indonesia pada tahun ini. Kemukakan pendapat Anda dan berilah analisis terkait kebijakan tersebut !

Tugas dilakukan secara kelompok dan hasilnya dipresentasikan!

7.3.2 Pengelolaan Pajak

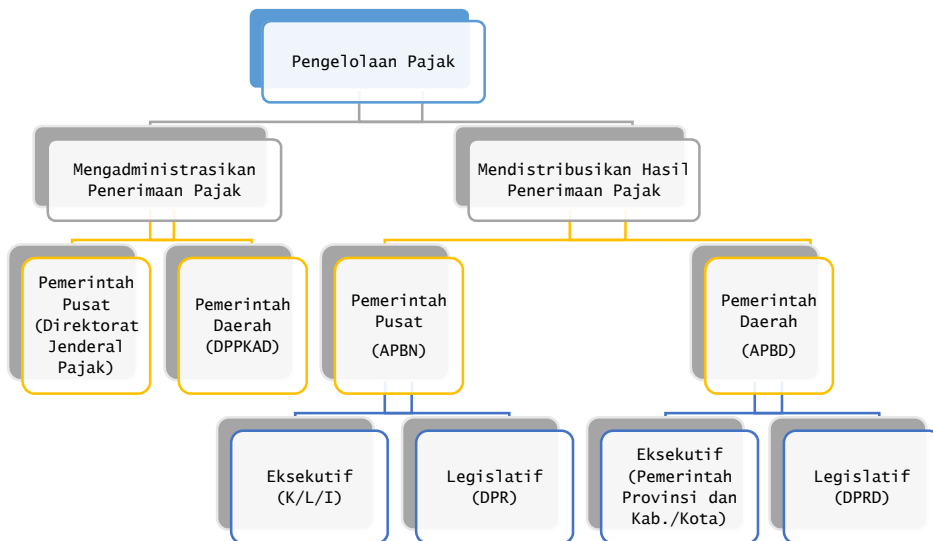
Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil penerimaan pajak untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Kewenangan negara tersebut didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan produk hukum sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku wakil rakyat.

Kewenangan negara ini didasarkan atas pendekatan “Benefit Approach” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini mendasarkan pada suatu falsafah “oleh karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang”.



Gambar VII.5 Mekanisme Pengelolaan Uang Pajak melalui APBN

Lembaga negara pengelola pajak terdiri atas dua lembaga, yaitu lembaga yang **mengadministrasikan** dan lembaga yang **mendistribusikan pajak**. Secara singkat, tata kelola pajak dapat dilihat pada gambar VII.6.



Gambar VII.6 Struktur Pengelolaan Pajak di Indonesia

7.3.2.1 Pengadministrasian Pajak

Pajak diadministrasikan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan otonomi bahwa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi secara vertikal atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pajak terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat diadministrasikan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama unit kerja di bawahnya. Kegiatan administrasi pajak pusat oleh DJP dilakukan melalui 3 (tiga) fungsi utama, yakni fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Fungsi pelayanan, misalnya registrasi NPWP dan pelaporan SPT. Fungsi pengawasan, misalnya pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak baru. Fungsi penegakan hukum, misalnya penagihan dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB Sektor P3), dan Bea Meterai. Penjelasan untuk masing-masing pajak adalah sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.



Gambar VII.7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis yang merupakan salah satu unit Kantor Pajak di bawah DJP

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Tarif PPN adalah tarif tunggal, yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang Kena Pajak yang tergolong mewah memiliki ciri-ciri, yaitu:

- a. barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
- b. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- c. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
- d. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Pengenaan PPnBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

4) **Bea Meterai**

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Pengenaan Bea Meterai dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.

5) **Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB Sektor P3)**

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Sekarang ini, PPB yang terkait dengan Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan dikelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan PPB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB Sektor P2) dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar hukum pengenaan PBB Sektor P3 adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2. **Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah (provinsi, kota, atau kabupaten) dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Contoh Pajak Daerah adalah pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, dan lain-lain. Jadi, wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau nama lain yang memiliki fungsi sejenis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, meliputi :

1) Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yakni pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan, yakni pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e) Pajak Rokok, yakni pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b) Pajak Restoran, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c) Pajak Hiburan, yakni pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d) Pajak Reklame, yakni pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e) Pajak Penerangan Jalan, yakni pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- g) Pajak air Tanah, yakni pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yakni pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- i) Pajak Sarang Burung Walet, yakni pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yakni pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.



AKTIVITAS

Mahasiswa diminta menelusuri sebuah pengaturan pajak daerah di pemerintah daerah tempat tinggal masing-masing. Misalnya, pajak hiburan, atau pajak reklame. Kemukakan bagaimana mengelola pajak daerah tersebut dalam satu tahun. Lakukan kunjungan lapangan ke dinas terkait untuk mendapatkan informasi tersebut! Hasilnya dipresentasikan secara kelompok!

7.3.2.2 Pendistribusian Pajak

Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan/atau kementerian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya, kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya.

Perlu dipahami bahwa fungsi mendistribusikan pajak bagi pembangunan bukanlah tugas lembaga yang mengadministrasikan pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku pengadministrasi pajak pusat maupun Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengadministrasi pajak daerah. Kedua lembaga tersebut terbatas pada fungsi mengadministrasikan pajak, yakni kegiatan memungut pajak dan mengumpulkan hasil pajak.

Fungsi mendistribusikan hasil pajak pusat sebagai salah satu sumber pembangunan ada pada DPR, pemerintah pusat dan kementerian terkait yang terdokumentasi dalam undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian pula, pendistribusian hasil pajak daerah, diatur dan ditetapkan oleh suatu peraturan daerah perihal Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Penggunaan pajak untuk pembiayaan pembangunan nasional tersebut, tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tiap daerah otonom.

APBN mempunyai peran strategis untuk melaksanakan fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran Pemerintah untuk tujuan pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang produktif, efisien, dan stabil. Anggaran Belanja Negara pada APBN Tahun 2016 berjumlah Rp.2095,7 Triliun yang didistribusikan sebagaimana gambar VII.8.

Dalam Naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak sebagai penerimaan negara digunakan untuk pengeluaran negara yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Transfer Dana Perimbangan, meliputi:
 - 1) Transfer Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - 3) Transfer Dana Alokasi Umum; dan
 - 4) Transfer Dana Alokasi Khusus.
- b. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, meliputi:
 - 1) Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat;
 - 2) Transfer Dana Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam; dan
 - 3) Transfer Dana Penyesuaian.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah. Pajak daerah menjadi sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran termasuk pembangunan di daerah yang bersangkutan. Dalam naskah APBD, setiap tahunnya dimuat rancangan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, termasuk besaran pajak daerah yang dijadikan salah satu sumber penerimaan daerah.



AKTIVITAS

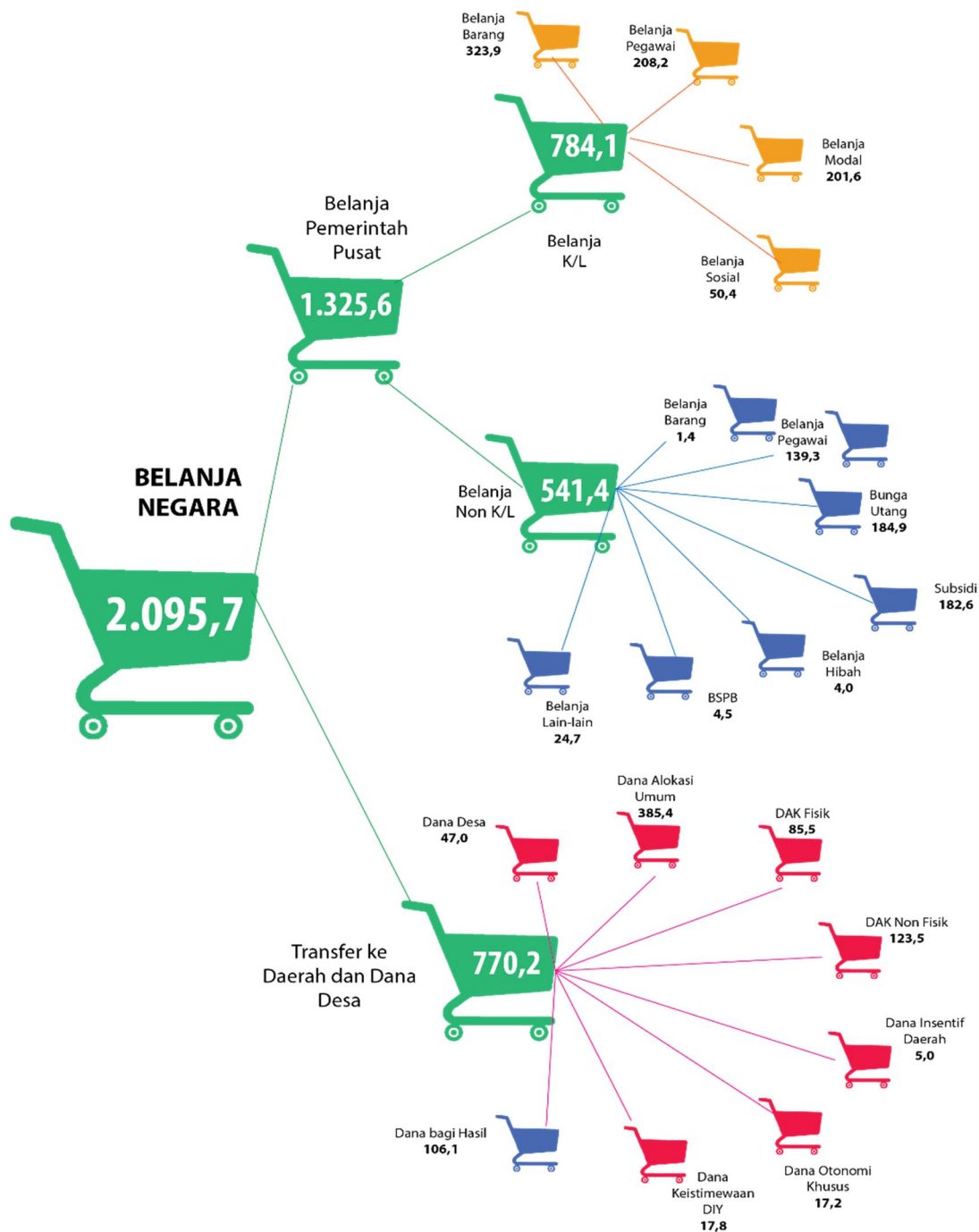
Pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai belanja daerah selama satu tahun anggaran. Pajak daerah itu bermacam macam: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, dsb.

Buatlah kelas menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok menentukan jenis pajak daerah dan bertugas menyajikan informasi mengenai pajak daerah tersebut. Misalnya, kelompok Pajak Hotel.

Carilah informasi melalui penelusuran media, wawancara atau kunjungan ke dinas terkait perihal:

1. *Berapa besaran target penerimaan pajak tersebut dalam tahun ini?*
2. *Berapa besaran realiasi pajak tersebut di tahun sebelumnya? apakah target penerimaan pajak dapat tercapai?*
3. *Bagaimana cara pengelolaam pajak oleh dinas terkait dalam memungut pajak tersebut?*
4. *Bagaimana mensosialisasikan pajak tersebut agar Wajib Pajak memiliki kesadaran membayar pajaknya?*
5. *Berapa persen sumbangan penerimaan pajak tersebut terhadap besaran penerimaan total daerah di tahun ini?*

Hasilnya dibuat laporan dan dipresentasikan di muka kelas!



Gambar VII.8. Anggaran Belanja Negara pada APBN Tahun 2016



Gambar VII.9 Pembangunan suatu daerah. Dapatkah daerah membangun tanpa pajak?
 Sumber : http://www.pajak.go.id/sites/default/files/image_humas/pajak-content1_0.jpg

7.4 Membangun Argumen tentang Tantangan bagi Pengelolaan Pajak

Cobalah Anda kemukakan pendapat, apa yang menjadi tantangan bagi pengelolaan pajak di Indonesia saat ini?

Sebagaimana kita ketahui, pajak telah menjadi sumber penerimaan negara terbesar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara di atas 70 persen. Target penerimaan pajak dalam APBN 2016 adalah Rp 1.360 Triliun sedangkan pengeluaran negara sebesar Rp 2.095 Triliun. Sebelumnya, target penerimaan pajak dalam APBN-P 2015 adalah Rp 1.246 Triliun, sedangkan pengeluaran negara sebesar Rp 1.984,1 Triliun. Pengeluaran negara setiap tahun semakin bertambah yang mengakibatkan target penerimaan pajak juga harus ditingkatkan. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga pengelola pajak.

Berdasarkan sistem *self assesment*, kepatuhan para Wajib Pajak adalah kepatuhan yang bersifat sukarela yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan dari masing-masing Wajib Pajak. Kesadaran dan kepatuhan para Wajib Pajak di Indonesia untuk saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi tantangan bagi pengelola pajak untuk memberikan penyuluhan secara efektif agar mereka bersedia membayar pajak. Pengelola pajak perlu menyiapkan sumber daya yang baik, pelayanan yang memuaskan, birokrasi yang tidak berbelit-belit, informasi yang cepat, mudah, dan sederhana dalam rangka menarik Wajib Pajak.

Distribusi pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat juga harus transparan dan jelas peruntukannya. Pelayanan publik yang memberikan kenyamanan dan

kesejahteraan nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Melalui sistem *self assesment*, Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Akan tetapi, *law enforcement* tetap dapat dilakukan untuk menjamin ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Potensi penerimaan pajak di Indonesia sebenarnya amat besar mengingat Indonesia masuk jajaran 15 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), banyak sektor pembangunan yang masih dapat digali potensi pajaknya. Selain itu, untuk Pajak Penghasilan (PPH), dari 45 juta orang yang berpotensi sebagai Wajib Pajak, hanya 25 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari 25 juta yang memegang NPWP itu, hanya 10 juta orang yang melaporkan SPT tahunan secara teratur. Banyak potensi pajak yang belum terungkap.

Selain itu, terdapat tantangan lainnya, yaitu kondisi dimana sebagian besar orang enggan membayar pajak karena merasa tidak ada manfaat langsung untuk dirinya. Pemungutan pajak tidak hanya didasarkan atas perintah undang-undang atau peraturan daerah yang sifatnya memaksa tetapi perlu dukungan kesadaran yang kuat dalam diri para Wajib Pajak untuk membayarkannya. Perlu pemahaman yang semakin luas dan dapat diterima oleh masyarakat umum bahwa pajak memang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung. Inilah yang menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi pengelola pajak untuk memberi kesadaran dan pemahaman yang benar apa itu pajak.



AKTIVITAS

Menurut Anda, apa tantangan terbesar pengelolaan pajak di Indonesia sekarang ini, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi distribusi?

Kemukakan hal itu di depan kelas!

7.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pengelolaan Pajak oleh Negara

Negara berwenang mengelola pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Kewenangan mengelola pajak itu meliputi kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan pajak untuk pembiayaan dan belanja negara. Apa dasar kewenangan ini? Kewenangan negara ini didasarkan atas pendekatan “*Benefit Approach*” atau pendekatan manfaat sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas.

Kegiatan administrasi pajak dilakukan melalui 3 (tiga) fungsi utama, yakni fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kegiatan ini dilakukan oleh DJP untuk pajak pusat dan DPPKAD untuk pajak daerah.

Kegiatan mendistribusikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dilakukan oleh lembaga eksekutif (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan legislatif (DPR dan DPRD), melalui proses politik yang nantinya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran tiap-tiap sektor pembangunan dan atau kementerian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya, kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya.

Dengan demikian, dalam hal administrasi pajak untuk pembangunan, pajak disatukan dengan sumber pendapatan yang lainnya, yakni penerimaan negara bukan pajak, hibah, bantuan dan lain-lain, sebagai sumber pendapatan bagi belanja pemerintah pada kurun waktu satu tahun anggaran. Bagi daerah otonom misalnya, hasil dari pajak daerah disatukan dengan pendapatan daerah yang lain, dari retribusi daerah, hibah, dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum atau khusus, dan lain-lain sebagai sumber pembiayaan daerah yang bersangkutan.

Pengelolaan pajak, baik pajak pusat maupun daerah, ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan daerah. Hal ini berarti pengelolaan pajak telah mengikutsertakan rakyat melalui wakilnya di DPR/DPRD. Rakyat memiliki kewenangan menentukan besarnya pajak yang dipungut dan pengalokasiannya untuk pembiayaan pembangunan melalui wakil-wakil rakyat di legislatif. Pajak berasal dari rakyat dan oleh karena itu, rakyat juga berwenang mengawasi pengelolaan pajak. Oleh karena itu, dirasa tepat apabila terdapat slogan yang menyatakan **“bayarlah pajaknya, awasi penggunaannya”**. Pajak memang berasal dari rakyat, oleh karena itu rakyat juga harus turut mengawasi penggunaan pajak dalam pembiayaan pembangunan. Apakah pendapat Anda terhadap peranan pajak untuk pembangunan?



AKTIVITAS

Salah satu tantangan pengelolaan pajak adalah masih banyaknya warga negara yang enggan membayar pajak padahal mereka termasuk golongan yang mampu membayar pajak. Tidak sekedar membuat perangkat hukumnya tetapi lebih penting adalah memberi kesadaran tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. Dengan pemahaman dan kesadaran tersebut, maka warga negara akan secara sukarela membayarkan pajaknya.

Secara kelompok, lakukanlah sosialisasi sekitar 10-15 menit kepada sekelompok warga (misal arisan RT, kelompok PKK, kelompok pengajian) tentang pentingnya pajak untuk pembangunan di daerah yang bersangkutan. Buatlah rekaman untuk kegiatan tersebut!

7.6 Rangkuman

1. Lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945, terdiri atas:
 - a. lembaga tinggi negara yang wewenangnya diatur oleh UUD Tahun 1945;

- b. lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh undang-undang; dan
 - c. lembaga daerah.
2. lembaga negara pengelola pajak terdiri atas dua lembaga, yaitu lembaga yang mengadministrasikan pajak dan lembaga yang mendistribusikan pajak.
 3. Di tingkat pemerintah pusat, lembaga yang mengadministrasikan adalah DJP beserta unit kerja di bawahnya. Sedangkan, lembaga yang mendistribusikan pajak di tingkat pusat adalah lembaga pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif.
 4. Di tingkat daerah, lembaga yang mengadministrasikan pajak adalah DPPKAD atau nama lain yang sejenis sebagai instansi di bawah eksekutif daerah (gubernur, bupati, walikota). Sedangkan, lembaga yang mendistribusikan pajak di daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.
 5. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Pertanian dan Bea Materai.
 6. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai salah satu sumber bagi pengeluaran daerah. Pajak daerah meliputi pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 7. Pendistribusian atau pengalokasian pajak untuk pengeluaran pembangunan bukan menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola pajak, yakni DJP selaku pengadministrasi Pajak Pusat dan DPPKAD selaku pengadministrasi pajak daerah. Tugas mendistribusikan hasil pajak merupakan wewenang dari lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat dan daerah.
 8. Tantangan bagi pengelolaan pajak di Indonesia adalah masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari para Wajib Pajak, besaran target penerimaan pajak yang selalu bertambah setiap tahun, dan potensi pajak yang belum terkelola secara efektif.
 9. Negara berwenang mengelola pajak yang meliputi kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk pembiayaan pembangunan. Kewenangan ini didasarkan pada pendekatan manfaat, yakni karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya.
 10. Pengelolaan pajak baik pajak pusat dan daerah didasarkan pada peraturan perundangan yang telah mendapat kesepakatan dari rakyat yakni undang-undang dan peraturan daerah.

7.6. Proyek Belajar Sadar Pajak

1. Setiap kelompok menentukan jenis pajak yang akan dijadikan proyek belajar, misal Pajak Pusat (PPH, PPN, PBB Sektor P3, Bea Meterai) atau Pajak Daerah (PBB Sektor P2, Pajak Reklame, dll)
2. Kumpulkan informasi dari wawancara atau dokumentasi dari dinas terkait, apakah kendala yang dihadapi pemungut pajak dalam upaya memungut pajak tersebut dari wajib pajak
3. Kumpulkan informasi dari wawancara atau dokumentasi dari wajib pajak terkait, apakah hambatan atau kesulitan yang dihadapi wajib pajak dalam upaya membayarkan pajak tersebut kepada pengelola pajak
4. Berikan rekomendasi, saran atau alternatif pemecahan masalah agar kendala atau hambatan yang dihadapi kedua pihak dapat diselesaikan.
5. Agar dapat diimplementasikan, kirimkan hasil rekomendasi Anda kepada instansi pengelola pajak tersebut, misalnya ke Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola Pajak Pusat atau ke Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola Pajak Daerah di tempat Anda tinggal



Membayar Pajak Tepat Waktu

Fida' Husain
(Fida' Husain)
March 2013

**Menuju Pembangunan yang
Maju dan Bermutu**

BAB VIII

BAGAIMANA PROSEDUR PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN?

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, pemungutan pajak merupakan fenomena umum yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara untuk mendapatkan sumber pendanaan. Hampir setiap negara di dunia mengenakan pajak kepada warga negaranya, kecuali negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai sumber utama penerimaan negara. Bagi Indonesia, pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan peranan pajak sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin meningkat dari masa ke masa. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Kecenderungan kenaikan tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan meningkatnya kebutuhan belanja negara. Hal ini membuat pemerintah melalui DJP harus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut.

Untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat, peran dan dukungan masyarakat menjadi sangat penting, terlebih karena membayar pajak juga merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945. Untuk menjadi warga negara yang baik, salah satunya dapat ditunjukkan dengan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, kesadaran dan kepatuhan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat pentingnya peranan pajak.

Apa hak dan kewajiban perpajakan itu? Bagaimana warga negara dapat memenuhi kewajiban perpajakannya? Seperti apa prosedurnya? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, bab ini akan membahas hak dan kewajiban perpajakan secara umum dan lebih khusus lagi prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan, mulai dari cara mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun kewajiban yang muncul setelah mendapatkan NPWP. Uraian akan mengikuti alur bahasan sebagai berikut: (1) menelusuri konsep pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, hitung, bayar, lapor; (2) menanya bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) menggali cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (4) membangun argumen tentang pentingnya Wajib Pajak mengikuti prosedur

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan (5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki kompetensi dan dapat menerapkan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan.

8.1 Menelusuri Konsep Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selalu ada peraturan yang mengaturnya, salah satunya yaitu hukum. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia supaya kehidupan berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Hak yang diterima oleh seseorang akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, hak perolehan gaji atau upah dari suatu pekerjaan akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban untuk bekerja atau menghasilkan sesuatu. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban untuk menyerahkan sebagian penghasilan tersebut kepada negara dalam bentuk pajak. Begitu pula hak untuk memperoleh dan memiliki gedung/rumah, mobil dan barang-barang lain, membawa kewajiban untuk membayar pajak kepada negara.

Apakah pajak itu? Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, *“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. kontribusi wajib kepada negara;
2. merupakan utang pribadi atau badan;
3. pembayaran bersifat memaksa;
4. sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang;
5. tidak disertai imbalan secara langsung;
6. digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama membiayai negara dan pembangunan nasional.

Bagaimana sistem pemungutan pajak dapat dilakukan? Sistem pemungutan pajak apa yang dipakai/diterapkan di Indonesia? Berikut adalah ihwal sistem pemungutan pajak, bacalah dengan seksama.

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

a. Official Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. Withholding System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Tanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.

Perpajakan Indonesia secara umum menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem tersebut, masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi tanggungannya.

Dengan dianutnya sistem *self assessment* tersebut, maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang digolongkan sebagai Wajib Pajak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu apabila telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

1. Persyaratan Subjektif

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan perubahannya, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

No.	Subjek Pajak	Mulai	Berakhir
1.	Subjek pajak dalam negeri orang pribadi	Saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia	Saat meninggal, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
2.	Subjek pajak dalam negeri badan	Saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia	Saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia
3.	Subjek pajak luar negeri melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
4.	Subjek pajak luar negeri tidak melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
5.	Warisan belum terbagi	Saat timbulnya warisan yang belum terbagi	Saat warisan telah selesai dibagikan

Tabel VIII.1 Persyaratan Subjektif Wajib Pajak

2. Persyaratan Objektif

Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, persyaratan objektif terpenuhi apabila Wajib Pajak mempunyai penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan untuk Wajib Badan persyaratan objektif terpenuhi apabila badan atau perusahaan tidak mengalami kerugian.

8.2 Menanya Kewajiban dan Hak Perpajakan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas, bahwa untuk dapat dikenakan pajak, maka Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tersebut sekaligus pada saat yang bersamaan. Setelah mengetahui persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak, maka selanjutnya ketahui juga Kewajiban dan Hak Wajib Pajak. Apakah Kewajiban dan Hak Wajib Pajak?

8.2.1 Hak Perpajakan Bagi Wajib Pajak

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak.

1. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak yang masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan untuk PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara, yaitu melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan

2. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu, pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- c. dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Hak untuk Pengangsuran Atau Penundaan Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

4. Hak untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi.

5. Hak untuk Pengurangan PPh Pasal 25

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

6. Hak untuk Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.

7. Hak untuk Pembebasan Pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan.

8. Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan untuk PPN dan 3 (tiga) bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

9. Hak untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

10. Hak untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

8.2.2 Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak

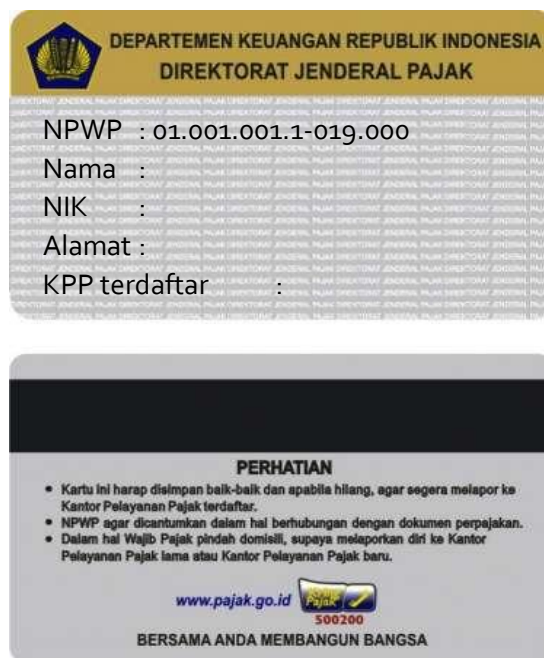
Diskusi pada bagian ini akan lebih fokus membahas tentang kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sekaligus pada saat yang bersamaan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain

adalah kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan. Apa yang dimaksud kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, memotong/membayar dan melaporkan pajak. Diskusikanlah terlebih dahulu dengan teman Anda sebelum membaca uraian berikut ini.

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri

Berdasarkan sistem *self assessment*, maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.



Gambar VIII.1 Contoh Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Wajib Pajak pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto (*omzet*) melebihi Rp.4.800.000.000,- dalam setahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). KPP atau KP2KP akan melakukan penelitian mengenai keberadaan dan kegiatan

usaha di tempat usaha Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP tersebut. Bagi pengusaha yang telah diukuhkan sebagai PKP, diwajibkan untuk memungut PPN dari setiap pembeli/pemakai jasanya dengan menerbitkan faktur pajak. PPN yang sudah dipungut, kemudian dilaporkan dalam laporan bulanan (SPT Masa) dan apabila ternyata ada PPN yang harus disetor, maka harus disetor terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar.

2. Kewajiban Menghitung Pajak

Apa itu menghitung pajak? Menghitung berarti proses menentukan pajak yang harus dibayar. Secara umum untuk menghitung pajak digunakan sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri pajak yang terhutang. Penghitungan pajak secara *self assesment* lebih banyak diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan (SPT Tahunan, baik orang pribadi maupun badan). Secara garis besar, item-item yang dipertimbangkan dalam penghitungan pajak secara *self assesment*, yaitu:

- 1) penghasilan;
- 2) pengurang penghasilan;
- 3) penghasilan netto;
- 4) penghasilan kena pajak;
- 5) tarif pajak;
- 6) besarnya pajak terutang;

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Salah satu unsur pengertian penghasilan adalah "... setiap tambahan ekonomis...". Tambahan ekonomis ini juga berarti bahwa pajak dikenakan atas penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurang biaya-biaya yang diperkenankan dalam Undang Undang PPh. Penghasilan bruto atau pendapatan kotor, adalah nilai atas penggantian atau imbalan yang diminta, ditagih atau seharusnya diminta atas penyerahan barang, barang tidak berwujud, jasa atau hak atas penggunaan harta.

Jika terjadi *joint cost* sehingga tidak dapat dipisahkan pembebanan biaya penghasilan dari beberapa jenis objek pajak maka pembebanan dilakukan secara proporsional sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010. Penghasilan bruto belum menjadi objek pajak sehingga terlebih dahulu harus dikurangi pengeluaran atau biaya-biaya terkait dengan penghasilan tersebut.

Pengurang penghasilan adalah biaya-biaya terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Biaya-biaya ini harus dipisahkan antara penghasilan dari bukan objek pajak, dari objek final, dari objek bukan final (yang dikenakan tarif umum), maupun yang mendapat fasilitas perpajakan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan secara garis besar ada tiga pengurang penghasilan bruto, yaitu:

- 1) biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Pasal 6 ayat (1) UU PPh).
- 2) kompensasi kerugian selama lima tahun berturut-turut (Pasal 6 ayat (2) UU PPh)
- 3) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP (Pasal 6 ayat (3) UU PPh), dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Status Wajib Pajak	Setahun (Rp)	Sebulan (Rp)
untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan (TK/-)	36.000.000,-	3.000.000,-
untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin dan tidak mempunyai tanggungan (K/-) dan untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin yang mempunyai 1 tanggungan (TK/1)	39.000.000,-	3.250.000,-
untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin mempunyai 1 tanggungan (K/1) dan untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin yang mempunyai 2 tanggungan (TK/2)	42.000.000,-	3.500.000,-
untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin mempunyai 2 tanggungan (K/2) dan untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin yang mempunyai 3 tanggungan (TK/3)	45.000.000,-	3.750.000,-
untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin + 3 tanggungan (K/3)	48.000.000,-	4.000.000,-

Tabel VIII.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan netto adalah hasil pengurangan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak mengeluarkan biaya-biaya maka dapat dikatakan bahwa penghasilan neto merupakan penghasilan bruto itu saja. Biasanya penghitungannya dikenal dengan *before tax* misalnya bagi Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan dari royalti, pada saat mendapatkan penghasilan tersebut tidak membutuhkan biaya-biaya. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.

Penghasilan Kena Pajak adalah Penghasilan neto setelah dikurangi kompensasi kerugian. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan neto setelah dikurang kompensasi kerugian dikurangi lagi dengan **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**.

Tarif pajak adalah persentase besaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPh, yaitu:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

Tabel VIII.3. Tarif Pajak

- 2) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam suatu masa pajak atau tahun pajak, yang diperoleh dengan cara mengalikan antara Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Disamping sistem *self assessment*, diterapkan juga *official system*, yaitu suatu sistem yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.

Sistem ini diterapkan seperti dalam contoh pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana Otoritas Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi, Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

Menghitung pajak juga bisa dilakukan dengan *with holding system*. Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self assessment system*. Sistem pajak ini menekankan kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga di luar *fiskus*, yaitu pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau memungut pajak atas penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan. Penerapan *with holding tax system* di Indonesia antara lain seperti yang dikenakan atas PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPN, dan PPnBM.

3. Kewajiban Membayar Pajak

Setelah diketahui jumlah pajak yang terhutang, kewajiban selanjutnya adalah membayar pajak terhutang tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:

1) Membayar sendiri pajak yang terutang:

a) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)

Pembayaran PPh Pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur

pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.

- b) Pembayaran PPh Pasal 29 pada saat penyampaian SPT Tahunan;
Pembayaran PPh Pasal 29 yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan.
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain disini berupa :
 - a) Pemberi penghasilan;
 - b) Pemberi kerja; atau
 - c) Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Pemungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak atau oleh pihak lain yang ditunjuk pemerintah.
- 4) Pembayaran Pajak-pajak lainnya.
 - 1) Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di Bank-bank tertentu.
 - 2) Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - 3) Pembayaran Bea Meterai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

Sarana yang dipakai untuk membayar bisa dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat dilihat melalui link berikut "http://www.pajak.go.id/mts_download_tree/page/48". Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara, dengan cara:

- 1) menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui layanan pada loket/teller (*over the counter*) pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing; atau
- 2) pembayaran pajak secara elektronik melalui *e-billing* yang dapat diakses pada situs dijonline.pajak.go.id.

4. Kewajiban Melaporkan

Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam satu masa pajak atau tahun pajak, maka Wajib Pajak melaporkan kepada otoritas pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bentuk dari SPT, baik SPT Masa maupun SPT

Tahunan dapat dilihat melalui link berikut "http://www.pajak.go.id/mts_download_tree/page/48".

Ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 tentang Surat Pemberitahuan.

SPT disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dengan cara:

- 1) disampaikan secara langsung;
- 2) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- 3) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- 4) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi (*e-Filing*).

Jenis SPT dapat dibedakan menjadi SPT Tahunan dan SPT Masa yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan, terdiri dari:
 - a) SPT Masa PPh Pasal 21, adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemberi kerja dalam pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - b) PPh Pasal 22, adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemungut tertentu, antara lain:
 - Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
 - Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
 - c) SPT Masa PPh Pasal 23, adalah SPT Masa yang digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
 - d) SPT Masa PPh Pasal 26, adalah SPT Masa yang digunakan untuk pemotongan PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia ,
 - e) SPT Masa PPN (1111, 1111DM, dan 1107) dan PPnBM, adalah SPT Masa yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak, pengusaha tertentu, maupun pemungut untuk melaporkan jumlah PPN yang terutang dalam suatu masa pajak. SPT Masa PPN 1111 digunakan oleh PKP, 1111DM digunakan oleh PKP tertentu, 1107 digunakan oleh pemungut, antara lain bendahara pemerintah, BUMN, dan lain-lain.

- b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, terdapat dua jenis SPT Tahunan, yaitu SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770SS, 1770S, dan 1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (1771).

Keterlambatan penyampaian SPT dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu denda sebesar:

- 1) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
- 2) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya;
- 3) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
- 4) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk kepentingan penegakan hukum, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

8.3 Menggali Cara Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Setelah Anda mempertanyakan apakah kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, selanjutnya mari menggali lebih mendalam cara pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut.

8.3.1 Cara Pemenuhan Kewajiban Mendaftarkan Diri

Bagaimana cara memperoleh NPWP? Apakah susah dan mahal? Tidak, memperoleh NPWP itu **MUDAH dan GRATIS**, tetapi tentunya Anda tetap harus memenuhi syarat yang diperlukan.

Permohonan pendaftaran NPWP dapat Anda sampaikan dengan salah satu dari tiga cara berikut:

- 1) mendaftar diri secara *online* dengan sistem Aplikasi *e-Registration* melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id/>);
- 2) mendaftar diri secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
- 3) mengirimkan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi melalui pos tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP atau KP2KP yang sesuai dengan tempat tinggal atau kedudukan atau kegiatan usaha WP.

Bagi UMKM baik perseorangan maupun badan (PT, CV, BUMD, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik) yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib mendaftar sendiri ke KPP atau KP2KP untuk

memperoleh NPWP. UMKM milik perseorangan yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Syarat subjektifnya adalah orang pribadi, sedangkan syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi PTKP.



Gambar VIII.2. Prosedur Pendaftaran NPWP

8.3.2 Cara Pemenuhan Kewajiban Menghitung Pemotongan/ Pembayaran Pajak

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa pajak terhutang bisa dihitung sendiri atau dihitung oleh pemberi kerja. Berikut diberikan formula sederhana/singkat bagaimana cara menghitung pajak terhutang jika dihitung sendiri dan dihitung oleh pemberi kerja.

Contoh Perhitungan Pajak

Tn. Bagas Farel pada tahun 2015 bekerja pada perusahaan PT Maju Makmur Mandiri dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Status Tn. Bagas K/o. Penghitungan PPh Pasal 21, sebagai berikut:

Gaji	sebulan	Rp	5.000.000,00
Pengurangan:			
Biaya Jabatan:	5% x Rp 5.000.000,00	Rp	250.000,00
Iuran pensiun		Rp	100.000,00 (+)
			<u>Rp 350.000,00 (-)</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp	4.650.000,00
Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp 4.650.000,00 =		Rp	55.800.000,00
PTKP setahun			
– untuk WP sendiri	Rp	36.000.000,00	
– tambahan WP kawin	Rp	3.000.000,00 (+)	
			<u>Rp 39.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	16.800.000,00

PPh Pasal 21 terutang:
 $5\% \times \text{Rp } 16.800.000,00 = \text{Rp } 840.000,00$
PPh Pasal 21 sebulan :
 $\text{Rp } 840.000,00 : 12 = \text{Rp } 70.000,00$

8.3.3 Cara Pemenuhan Kewajiban Membayar/Menyetor Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan Kantor Pos dengan menggunakan **Surat Setoran Pajak (SSP)** yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*).



Gambar VIII.3. Pembayaran Pajak

Mulai tahun 2016, pembayaran pajak hanya dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *e-Billing*. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar/menyetor pajak yang terutang yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

8.3.4 Cara Pemenuhan Kewajiban Melaporkan Pajak

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, **Surat Pemberitahuan (SPT)** mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Selain itu, Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut atas pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak.



Gambar VIII.4. Pelaporan Pajak Melalui *e-Filing*

Pelaporan pajak dapat disampaikan secara langsung melalui KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar, pojok pajak, mobil pajak, pos, jasa ekspedisi, *dropbox*, maupun *e-filing*. SPT dapat dibedakan menjadi :

- a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa :
 - 1) PPh Pasal 21,
 - 2) PPh Pasal 22,
 - 3) PPh Pasal 23,
 - 4) PPh Pasal 25,
 - 5) PPh Pasal 26,
 - 6) PPN dan PPnBM (1111);
 - 7) Pemungut PPN (1107 PUT).
- b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan, yaitu:
 - 1) Badan (1771)
 - 2) Orang Pribadi (1770 SS, 1770 S, dan 1770)

8.4 Membangun Argumen tentang Pentingnya Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sesuai Ketentuan

Dengan adanya sistem *self assesment*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi dari sistem *self assesment* tersebut, Wajib Pajak diharuskan mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, serta bagaimana cara pemenuhan kewajiban perpajakannya tersebut.

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, akan berakibat pada timbulnya sanksi perpajakan yang akan menjadi beban bagi Wajib Pajak. Sebagai contoh Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda keterlambatan pelaporan sebesar Rp 100.000,00 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,00. Apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat diancam dengan hukuman pidana perpajakan sampai ke tindakan penyanderaan (*paksa badan/gidjzeling*)

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan/*tax reform* untuk mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern, yang memiliki ciri-ciri khusus, antara lain: struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak; perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pembentukan *Account Representative* dan *Complaint Center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak.

Sistem administrasi perpajakan modern juga telah mengikuti perkembangan teknologi yang diwujudkan dengan implementasi layanan elektronik berbasis teknologi informasi, seperti: *e-SPT*, *e-Faktur*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Registration*. Layanan elektronik tersebut diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Mengingat pentingnya pajak dalam pembangunan bangsa Indonesia dan bagaimana usaha Pemerintah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi, maka sudah menjadi keharusan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Apakah Anda ingin masyarakat Indonesia mengalami kesejahteraan dan kemakmuran? Apakah yang telah Anda lakukan untuk berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang demikian? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pajak mempunyai arti strategis bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu,

masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakannya sama artinya dengan warga negara yang ikut bersama-sama dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran.

Roda pembangunan harus tetap berjalan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Sebagai warga negara yang baik, semestinya kita harus berkontribusi dalam menggerakkan roda pembangunan tersebut dan tidak menjadi penumpang gelap (*free rider*) dalam pembangunan. *Free Rider* adalah warga negara yang memanfaatkan fasilitas yang dibiayai oleh pajak, seperti jalan, transportasi, subsidi, dan lain-lain, tetapi tidak memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pembayaran pajak maupun memelihara fasilitas yang digunakan. *Free Rider* dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini.



Gambar VIII.5. Penumpang Gelap (*Free Rider*)

Sumber: <https://statik.tempo.co/?id=145204&width=620>

Di negara maju, kesadaran warga negaranya untuk membayar pajak sangat tinggi, misalnya Jepang, yang 50% dari penduduknya membayar pajak. Di Jepang, warganya begitu **bangga dapat membayar pajak ke negara** dalam jumlah besar, karena hal tersebut merupakan wujud kecintaan mereka kepada negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian Jepang menjadi negara maju.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh warga negara semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara dari sektor pajak yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban perpajakan oleh warga negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dapat terbentuk dalam situasi dimana: (1) Wajib Pajak paham atau berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, dan jelas; (3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar; (4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya; (5) Melaporkan SPT tepat pada waktunya. Mari kita perhatikan uraian dalam box berikut.

Pendapatan Pajak di Mamuju meningkat

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pendapatan sektor pajak di Kabupaten Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat pada 2015 mencapai angka Rp 406 milyar atau mengalami peningkatan jika dibandingkan pendapatan pajak di tahun 2014.

"Pendapatan pajak *trend*-nya mengalami pertumbuhan yang signifikan bila dibandingkan target pajak tahun 2014 dengan capaian sekitar Rp 288 milyar. Hal ini menandakan bahwa adanya peningkatan di atas angka 40 persen," kata Kepala Kantor Pajak Pratama Mamuju, F.N. Rumondor dalam acara Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2014 di Kantor Pajak Kabupaten Mamuju, Rabu.

Menurutnya, capaian pendapatan pajak ini tentu merupakan tantangan yang sangat berat, karena dengan adanya peningkatan pendapatan ini maka hal ini dituntut untuk terus menerus bekerja keras untuk lebih baik lagi.

Rumondor juga menyampaikan, para wajib pajak hendaknya tetap peduli untuk taat membayar pajak sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, Bupati Mamuju Dr. H. Suhardi Duka menekankan perlunya kesadaran dan kejujuran dalam melakukan pembayaran pajak.

Menurutnya, apabila kedua sifat tersebut diterapkan maka akan menjadi bagian penting dalam membangun bangsa dan negara ini. Jika tidak sadar dan tidak jujur maka akan menjadi beban negara.

"Pajak selalu persuasif dan memandang bahwa membayar pajak adalah salah satu kewajiban selaku warga negara. Hal ini yang harus dipahami oleh semua pihak agar tetap taaat membayar kewajibannya," terang Bupati Mamuju.

Bupati Mamuju selama dua periode ini mengatakan, bahwa salah satu tulang punggung ataupun penting dalam membangun suatu daerah adalah membayar pajak, maka itu ia meminta agar seluruh wajib pajak (WP) untuk segera melaporkan SPT tahunannya.

Bagaimana pendapat Anda setelah menyimak informasi di atas? Apakah yang menyebabkan pendapatan pajak di Mamuju meningkat? Apakah dampaknya bagi masyarakat? Teladan apakah yang dapat dipetik dari informasi di atas? Bagaimana dengan kesadaran pajak di daerahmu?

Dari fakta tersebut, pajak merupakan salah satu kontributor terbesar penerimaan negara yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemahaman dan

kesadaran terhadap hak dan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.



AKTIVITAS

Kemukakan strategi yang Anda tawarkan/usulkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan warga negara di Indonesia. Bekerjalah dalam kelompok dan laporkan hasilnya melalui presentasi di kelas secara bergantian.

8.6 Rangkuman

1. Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban perpajakan, yaitu: Kewajiban Mendaftarkan Diri, Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pembayaran dan Pelaporan Pajak.
4. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sikap dan perilaku ini menunjukkan bukti kecintaan warga negara terhadap negaranya.

8.7 Proyek Belajar Sadar Pajak

Untuk memahami lebih lanjut hal-hal yang sudah Anda pelajari, coba Anda praktikkan tugas berikut, yaitu:

1. Lakukan pendaftaran NPWP melalui situs www.pajak.go.id dengan mempersiapkan data-data yang diperlukan.
2. Jika Anda sudah mempunyai penghasilan, coba hitung berapa pajak yang harus Anda bayar dalam setahun? Jika Anda belum mempunyai penghasilan, anda dapat mencoba menghitung penghasilan orang tua Anda, teman Anda, pedagang di tempat Anda atau yang lainnya.
3. Setelah mengetahui besarnya pajak yang harus Anda bayar, cobalah untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai alat untuk membayar pajak. SSP juga dapat dibuat secara elektronik melalui *e-Billing*, dengan mengunjungi djponline.pajak.go.id, Anda akan memperoleh kode pembayaran (ID Billing), untuk dapat membayar pajak, baik melalui ATM, Internet Banking, EDC, maupun ke Bank ataupun Kantor Pos.

4. Coba Anda tuangkan penghasilan Anda dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), sehingga Anda mendapatkan SPT Tahunan yang siap untuk dilaporkan ke kantor pajak terdekat.
5. Jika ada permasalahan, Anda dapat mendatangi kantor pajak setempat untuk belajar lebih lanjut.

AYO BAYAR PAJAK,

Satu lembar uang anda
menentukan
Negeri ini !



"Pajak : Masyarakat sadar, Pembangunan lancar"

BAB IX

BAGAIMANA PAJAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

9.1 Menelusuri Konsep Penegakan Hukum

Mengawali bab ini, mari kita membayangkan apa yang akan terjadi apabila proses pemungutan pajak tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang? Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, tidak adanya penegakan hukum terhadap pelakunya dengan pemberian teguran atau sanksi?



"That's the way Dad does it on his income tax."

Gambar IX.1 Seorang Anak Menceritakan Perilaku Orang Tua yang Menyembunyikan Penghasilan sehingga Pajak yang dibayarkan lebih sedikit dari yang seharusnya

Sumber: https://www.cartoonstock.com/directory/t/tax_fraud.asp

Gambar di atas upaya Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Mengapa hal tersebut terjadi? Belajar dari teori klasik, pelanggaran terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Niat timbul dari kurang/tidak adanya kesadaran pajak, sedang kesempatan timbul akibat penegakan dan perlindungan hukum yang belum optimal. Penegakan hukum bagi yang Wajib Pajak melanggar dan perlindungan hukum bagi Wajib

Pihak yang telah patuh dan warga masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari dana pajak.

Perlu disadari bahwa upaya penegakan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan tujuannya, yakni agar masyarakat mematuhi hukum. Butuh proses dan penyadaran kepada semua pihak bahwa proses penegakan hukum itu harus dilaksanakan agar tercipta keteraturan di dalam masyarakat, bangsa dan Negara.

Apabila belum ada kesadaran perlunya penegakan hukum, maka proses penegakan hukum yang dilakukan akan terkendala. Sebagai contoh nyata adalah apa yang dialami oleh petugas pajak pada KPP Pratama Sibolga pada April 2016. Dalam upaya penegakan hukum pajak, Petugas Pajak menyampaikan tagihan pajak kepada Wajib Pajak di Kepulauan Nias. Respon Wajib Pajak terhadap tagihan pajak yang disampaikan diluar dugaan. Wajib Pajak melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan petugas pajak yang sedang melaksanakan tugasnya tersebut meninggal dunia.

KASUS

DUA PETUGAS PAJAK DIBUNUH PENUNGGAK MILIARAN RUPIAH

Christie Stefanie, CNN Indonesia Selasa, 12/04/2016 20:09 WIB

Nias, CNN Indonesia -- Dua petugas Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara ditusuk hingga tewas oleh seorang wajib pajak, hari ini. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan berita duka dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly malam ini.

"Dua pegawai pajak asal Sumatera Utara dari KPP Sibolga meninggal dunia ditusuk wajib pajak," ujar Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/4).

Kedua petugas pajak itu adalah Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga Parado Toga Fransriano Siahaan dan Tenaga Honorer di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunungsitoli Sozanolo Lase.

Lihat juga: Tak Perlu Jokowi, Cukup Menteri Jelaskan Tax Amnesty ke DPR

Pelaku pembunuhan tersebut adalah Agusman Lahagu (45) yang berprofesi sebagai pengusaha jual beli karet. Dia menusuk kedua petugas pajak di Jalan Yos Sudarso, Desa Hilihao km 5, Kota Gunungsitoli.

Agusman kemudian menyerahkan diri ke polisi membawa korban ke rumah sakit dan meninggal dunia. Pelaku diduga menunggak pajak hingga miliaran rupiah.

"Wajib pajak tidak mematuhi keharusan membayar. Sayangnya mereka malah ditusuk saat melakukan tugas negara," kata dia.

Lihat juga: Wapres JK: Bisnis Keluarga di Perusahaan Offshore Bukan Dosa

Sementara itu Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Pol Helfi Assegaf di Medan, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi mengenai peristiwa pembunuhan yang dialami dua petugas pajak pada Selasa siang sekitar pukul 11.30.

Pihak kepolisian telah memeriksa dan meminta sembilan saksi yang dianggap mengetahui kronologis atau penyebab peristiwa pembunuhan. Pelaku yang telah ditahan mengakui telah membunuh dua petugas pajak tersebut.

Meski demikian, pihak kepolisian belum mengetahui motif atau tujuan pelaku ketika membunuh dua petugas pajak tersebut. "Modus operandinya masih dalam penyelidikan," kata Helfi seperti dilaporkan Antara. (yul)

Sumber: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160412201033-12-123478/dua-petugas-pajak-dibunuh-penunggak-miliaran-rupiah/>

Apabila ditelaah lebih lanjut, kejadian tersebut adalah akibat dari pemahaman yang kurang terhadap pentingnya pajak dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut dapat pula terjadi karena orang pribadi yang ditagih pajaknya tidak mengerti tentang proses penegakan hukum pajak, serta tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari Wajib Pajak yang melekat pada proses penegakan hukum tersebut.

Agar kita lebih memahami konsep penegakan hukum khususnya hukum pajak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai konsep hukum dan penegakan hukum secara umum.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Pernyataan ini tercantum di dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Apa yang dimaksud dengan hukum? Bukan hal yang mudah untuk menentukan definisi hukum yang dapat diterima oleh semua ahli hukum (Mas, 2011:14). Namun, untuk memberikan bantuan dalam memahami apa yang dimaksud dengan hukum, terdapat beberapa pengertian atau definisi hukum berikut ini (Ibid,19-21):

- a. menurut Aristoteles: "hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkahlaku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar";
- b. menurut Karl von Savigny: "hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat";
- c. menurut Hans Kelsen: "hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi";
- d. menurut Roscoe Pound: "bahwa hukum itu dibedakan dalam dua arti sebagai berikut:
 - 1) Hukum dalam arti sebagai tata hukum, mempunyai pokok bahasan, a) hubungan antara manusia dengan individu lainnya; b) tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya;
 - 2) Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif".

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum diatas, dapat dipahami beberapa hal berikut: a) hukum merupakan pengekspresian tata laku yang berfungsi mengatur; b) adanya sanksi; c) terdapat lembaga yang menegakkan hukum.

Idealnya, setiap individu mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Apakah yang membuat seseorang mematuhi hukum? Dalam mengkaji mengapa seseorang mematuhi hukum, terdapat 4 (empat) teori berikut (Rasjidi dan Rasjidi:2012:81-84):

a. Teori Kedaulatan Tuhan.

Teori ini mengemukakan bahwa hukum merupakan kehendak atau perintah Tuhan sehingga manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya harus mematuhi kehendak atau perintah tersebut.

b. Teori Perjanjian Masyarakat.

Bahwa hukum dipahami sebagai suatu peraturan yang dibuat berdasarkan keinginan bersama (perjanjian masyarakat) dan dibuat untuk ditaati.

c. Teori Kedaulatan Negara.

Menurut teori ini, negara memegang kendali atas masyarakatnya sehingga hukum yang dibuat negara akan dipatuhi masyarakat karena masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mentaatinya.

d. Teori Kedaulatan Hukum.

Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum. Masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat kita yang enggan memilih untuk mematuhi peraturan. Bahkan kerap keluar pernyataan bahwa peraturan ada untuk dilanggar. Hal ini mengakibatkan masyarakat kita, walaupun tidak semuanya, mematuhi hukum jika ada aparat penegak hukum yang akan memberikan sanksi jika mereka melanggar peraturan atau jika sanksi yang sudah ditetapkan didalam peraturan benar-benar ditegakkan. Akhirnya, seringkali dinyatakan bahwa permasalahan sesungguhnya sehubungan dengan hukum di Indonesia ialah mengenai penegakan hukumnya. Menurut Serjono Soekanto, esensi dari penegakan hukum adalah sebagai berikut (Soejono Soekanto:2014:5):

“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Beliau juga menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai nilai-nilai tertentu di dalam menjalani hidup. Antara lain, manusia mendambakan adanya ketertiban namun juga menginginkan ketentraman. Ketertiban dan ketentraman memiliki titik tolak yang bertolak belakang. Titik tolak ketertiban adalah keterikatan sedangkan titik tolak ketentraman adalah kebebasan. Nilai-nilai tersebut harus dapat diformulasikan secara tepat oleh pemerintah didalam peraturan. Dengan peraturan perundang-undangan yang dapat memadukan kedua nilai tersebut secara ideal diharapkan masyarakat pun akan mematuhinya dalam

menjalankan aktivitas sehari-harinya demi terciptanya kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan uraian tersebut, Soerjono Soekanto (Ibid:7) menyatakan bahwa:

“... gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang-siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian hidup.”

Jadi, sesungguhnya masalah penegakan hukum bukan hanya mengenai tidak patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun, dapat saja bermula dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak sesuai, kemudian peraturan yang ditetapkan pemerintah yang tidak mengakomodir nilai-nilai yang ideal dalam formula yang tepat, dan setiap individu hidup dengan mengikuti keinginannya masing-masing tanpa mengindahkan keharmonisan dengan individu lainnya (masyarakat).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada lima faktor yang saling mempengaruhi dalam masalah penegakan hukum, yakni (Ibid:8): 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung ketertiban hukum; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan.

Hukum pajak merupakan bagian dari konsep hukum secara umum. Hukum pajak didefinisikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan Negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Adrian Sutedi:2013:6). Hukum pajak mengatur kontrak sosial antara negara dan warganya. Dengan demikian, proses pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan penegakan hukumnya harus berdasarkan hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan pajak, hierarki peraturan perundang-undangan mengenai pajak di negara kita dimulai dari Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang berbunyi *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*. Berdasarkan Pasal 23A UUD Tahun 1945 tersebut, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab VIII.

Melengkapi pembahasan dari Bab sebelumnya, untuk menjamin adanya keadilan dalam proses pemungutan pajak, peraturan perundang-undangan terkait perpajakan juga mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding, gugatan, peninjauan kembali dan hak-hak lainnya. Disisi lain dalam proses penegakan hukum, peraturan perundang-undangan terkait perpajakan juga mengatur kewenangan negara dalam melakukan pemaksaan atas pembayaran pajak, seperti proses pemeriksaan, proses

penagihan aktif, penyitaan dan pelelangan aset Wajib Pajak, serta pemidanaan atas tindak pidana perpajakan.

9.2 Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, “*manusia adalah makhluk yang menginginkan hidup dalam keteraturan*”. Namun, perspektif keteraturan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda (Soekanto,2014:1). Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga/organisasi yang dapat menyelaraskan keteraturan yang dapat diterima oleh masyarakat. Negara merupakan lembaga/organisasi yang dapat menyelaraskan keteraturan tersebut. Apabila rakyat tidak tunduk pada peraturan yang diberlakukan, maka negara dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar tersebut. Sanksi yang dikenakan harus melalui proses peradilan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketika negara memaksakan ditegakkannya suatu aturan yang sudah dibuat, maka suatu tahapan yang disebut penegakan hukum dimulai.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah “*proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara*” (Jimly Assiddiqie,makalah).

Dari pandangan Soerjono Soekanto dan Jimly Asshiddiqie diatas, dapat kita simpulkan bahwa penegakan hukum diperlukan untuk penyelarasan keteraturan hidup. Penyelarasan tersebut diformulasikan oleh negara ke dalam bentuk peraturan sehingga keteraturan hidup yang diinginkan setiap individu dapat terwujud.

Sejalan dengan pemikiran di atas, setiap warga negara menginginkan adanya ketenteraman, kenyamanan, dan kesejahteraan. Namun, kondisi sebaliknya akan terjadi apabila Warga Negara diminta untuk membayar pajak. Masih banyak Warga negara, walaupun sudah mengerti arti pentingnya pajak, berusaha menghindari kewajiban tersebut. Oleh karena itu, agar proses pemungutan pajak berjalan lancar, maka diperlukan penegakan hukum pajak.

Sebagaimana kita ketahui bersama, terdapat 2 (dua) tujuan pajak, yaitu *budgetair* dan *reguleren*. Proses penegakan hukum pajak juga bertujuan sama, yaitu untuk memenuhi penerimaan negara dan untuk mengatur agar warga negara bersedia secara sukarela membayar pajak.

Dengan adanya penegakan hukum pajak, negara mengharapkan timbulnya kesadaran dan kesukarelaan dari warga negara yang patuh, serta bagi warga negara yang tidak patuh, mereka dikenakan sanksi sesuai dengan kadar ketidakpatuhannya. Penegakan hukum ini akan lebih efektif apabila pengawasannya tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah saja, tetapi juga pengawasan bersama dari masyarakat. Pengawasan bersama ini dapat dilakukan dengan cara saling mengingatkan akan kewajiban perpajakan dari masing-masing individu di masyarakat.



Gambar IX.2 Celengan PBB di Kab. Purworejo

Sumber: <http://purworejokab.go.id/news/serba-serbi/1488-berkat-celengan-pbb-desa-kaligono-lunas>

9.3 Menggali Informasi Tentang Penegakan Hukum

9.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Didalam kehidupan manusia terdapat kaidah atau norma. Norma atau kaidah adalah tuntunan perilaku manusia didalam menjalani kehidupannya, baik sebagai individu maupun didalam pergaulannya didalam masyarakat (Mas:41). Terdapat 4 (empat) macam norma atau kaidah, yakni kaidah agama/kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Keempat norma ini saling melengkapi dalam memberikan arahan bagi tingkah-laku manusia. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan merupakan norma yang tidak memiliki sanksi yang tegas (yang dapat dipaksakan oleh penguasa yang berwenang). Sanksi yang tegas hanya dapat diberikan melalui norma hukum. Dalam tabel dibawah ini, terdapat perbandingan mengenai asal-usul, sasaran, isi, tujuan, dan sanksi dari norma-norma tersebut (Mas:49):

Perbedaan	Kaidah Agama/ Kepercayaan	Kaidah Kesusilaan	Kaidah Kesopanan	Kaidah Hukum
Asal-usul	Dari Tuhan	dari diri sendiri	kekuasaan dari luar diri manusia yang bersifat memaksakan	kekuasaan dari luar diri manusia yang bersifat memaksakan

Sasara	Ditujukan pada sikap batin manusia	ditujukan pada sikap batin manusia	ditujukan pada sikap lahir manusia	ditujukan pada sikap lahir manusia
Isi	- Memberi kewajiban - Tidak memberi hak	- Memberi kewajiban - Tidak memberi hak	- Memberi kewajiban - Tidak memberi hak	- Memberi kewajiban - Memberi hak
Tujuan	- Seluruh umat manusia - Menyempurnakan manusia - Mencegah manusia jadi jahat	- Seluruh umat manusia - Menyempurnakan manusia - Mencegah manusia jadi jahat	- Pembuat yang konkret - Ketertiban warga masyarakat - Mencegah adanya korban	- Pembuat yang konkret - Ketertiban warga masyarakat - Mencegah adanya korban
Sanksi	dari Tuhan	dari diri sendiri	dari masyarakat	dari Negara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. kaidah agama/kepercayaan merupakan kaidah yang berisi perintah dari Tuhan untuk menuntun manusia menjadi individu yang baik;
2. kaidah kesusilaan merupakan tuntunan timbangan batin manusia dalam melakukan tindakan yang berasal dari dirinya sendiri. Karena berasal dari diri sendiri, nilai-nilai yang ada di dalam diri A dimungkinkan berbeda dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri B. Perbedaan nilai tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya budaya, tingkat pendidikan, atau tingkat sosial ekonomi. Apabila A merasa melanggar nilai kesusilaan dan merasa bersalah, belum tentu perasaan bersalah juga dirasakan oleh B, meskipun keduanya melakukan suatu perbuatan yang sama. Hal ini bisa terjadi karena A memegang suatu nilai yang tidak dipegang oleh B;
3. kaidah kesopanan merupakan kaidah yang berasal dari masyarakat, yang memberikan penilaian pada tingkah-laku individu dalam pergaulan hidupnya di tengah-tengah masyarakat;
4. kaidah hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah ataupun peraturan tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan. Apabila ada yang melanggar suatu peraturan, maka terdapat sanksi yang harus dilaksanakan oleh pelanggar tersebut. Kaidah ini merupakan kaidah yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga negara yang mendapat mandat oleh UU dalam menegakkan hukum. Apabila hukum tidak ditegakkan dengan adil maka kewibawaannya akan hilang. Apabila kewibawaan hukum tidak ada maka masyarakat tidak akan mengindahkan hukum atau peraturan. Hal ini menyebabkan peraturan yang telah dibuat menjadi sia-sia. Padahal, peraturan dibuat untuk mengatur masyarakat agar dapat hidup dengan tertib.

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa menurut Soekanto (Ibid:8) ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Sehubungan dengan faktor hukum (undang-undang), beliau mengidentifikasi 3 (tiga) hal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan penegakan hukum: (1) undang-undang dibuat tanpa mengindahkan asas-asas berlakunya undang-undang; (2) undang-undang sudah dibuat tetapi peraturan pelaksana yang dibutuhkan didalam teknis pelaksanaan belum dibuat; atau (3) kata-kata yang digunakan didalam undang-undang kurang jelas sehingga tidak dapat dipahami dengan tepat (Ibid:17-18).

Faktor kedua, yakni penegak hukum. Soekanto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penegak hukum adalah “mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksanaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan” (Ibid:19). Gangguan penegakan hukum yang dapat terjadi sehubungan dengan faktor ini adalah ketika penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan, sebagai contoh, adanya *conflict of interest* didalam diri penegak hukum.

Faktor selanjutnya adalah sarana. Beberapa contoh sarana yang dimaksud adalah: “tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.” (Ibid:37).

Faktor selanjutnya adalah masyarakat. Masyarakat merupakan titik sentral penegakan hukum. Soekanto menyatakan bahwa “Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.” (Ibid:45). Apabila kita melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di Indonesia, maka masyarakat kita memiliki kecenderungan mematuhi hukum bukan dikarenakan ingin ikut serta didalam penegakan hukum (motivasi dari diri sendiri), tetapi lebih dikarenakan adanya aparat penegak hukum yang memaksakan dilaksanakannya suatu peraturan.

Faktor yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan merupakan kebiasaan dan nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam suatu masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa (Ibid:62-63):

“kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai umum dan kepentingan pribadi. Di dalam bidang tata hukum, maka bidang hukum publik (seperti misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan dengan sendirinya nilai kepentingan umum. Akan tetapi di dalam bidang hukum perdata (misalnya hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris), maka nilai ketentraman lebih diutamakan.”

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sesungguhnya yang paling vital adalah faktor penegak hukum.. Mengapa? Menurut beliau, hal ini dikarenakan “oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas” (Ibid:69).

9.3.2 Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum pajak tidak serta merta dimulai dengan pengenaan sanksi administrasi. Namun, pada tahap awal, proses penegakan hukum ini dimulai dari upaya untuk mengingatkan warga negara yang telah memiliki kewajiban perpajakan (Wajib Pajak) dengan penyampaian surat himbauan dan surat teguran. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kewajiban perpajakan dimulai dari pendaftaran NPWP, penghitungan jumlah pajak yang terutang, pembayaran pajak yang masih kurang dibayar, dan pelaporan pajak melalui surat pemberitahuan (SPT).

Upaya pertama (**Level I**) yang dilakukan kantor pajak adalah mengingatkan warga negara akan kewajiban perpajakannya dimulai dari penyampaian **Surat Himbauan** agar warga negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Apabila warga negara telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka tahap pengawasan berikutnya adalah pelaporan SPT (baik SPT Tahunan maupun SPT Masa). Sebagaimana kewajiban mendaftarkan diri, apabila Wajib Pajak belum menyampaikan SPT, khususnya SPT Tahunan, maka kantor pajak akan menyampaikan **Surat Teguran** untuk segera menyampaikan SPT. Pada kedua tahapan di atas, kantor pajak sebagai administator pengumpulan pajak belum mengenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi baru akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan surat himbauan dan surat teguran tersebut.

Apabila upaya pertama tersebut belum berhasil, maka kantor pajak akan meningkatkan level tindakan yang dilakukan menjadi **Level II**. Pada level II ini, kantor pajak mulai mengenakan **Sanksi Administrasi** akibat pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Apabila warga negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak tidak bersedia mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak maka kantor pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan disertai sanksi administrasi baik berupa denda, kenaikan, maupun bunga, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh petugas pajak. Apabila telah berstatus sebagai Wajib Pajak tetapi tidak bersedia melaporkan SPT, maka kantor pajak akan mengenakan sanksi administrasi, baik berupa denda maupun bunga. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan adalah melalui **Surat Tagihan Pajak (STP)**.

Upaya penegakan hukum **Level III**, yaitu **Pemeriksaan**. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar untuk menerbitkan **Surat Ketetapan Pajak**. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kantor pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembayaran pajaknya, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajaknya.

Level tertinggi adalah **Level IV** dilakukan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersifat *pro-justitia* dan mengikuti seluruh tahapan dari proses **pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan** dan apabila telah diputus hakim dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, maka dilakukan proses **pemidanaan**.

Mungkin Anda sebagai mahasiswa akan berpikir ataupun bertanya, apakah dari keseluruhan level penegakan hukum tersebut di atas menjamin warga negara yang menjadi Wajib Pajak membayar pajaknya? Jawabannya bisa jadi tidak. Masih saja terdapat Wajib Pajak yang tidak bersedia membayar pajaknya. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka Negara dapat melakukan pemaksaan pembayaran pajak. Proses apa saja yang dapat dilakukan Negara untuk memaksa Wajib Pajak membayar pajaknya?

Proses pemaksaan Wajib Pajak membayar pajaknya dinamakan **Penagihan Pajak**. Penagihan Pajak ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif.

Penagihan pasif dilakukan sebatas penerbitan STP untuk pengenaan sanksi bunga. Sementara untuk proses penagihan aktif dilakukan dari penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita dan diakhiri dengan proses lelang atas harta kekayaan Wajib Pajak.

Proses pemaksaan pembayaran pajak lebih terasa apabila Negara melakukan penagihan aktif. Selain proses penagihan aktif normal (dari surat tegoran s.d. lelang), Negara juga dapat melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak sampai dengan Penyanderaan (*gizjeling*) (penempatan wajib pajak ditempat tertentu, biasanya Lembaga Pemasayarakatan).

Sebagai negara hukum tentu keseluruhan proses penegakan hukum dan penagihan pajak harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang mengatur proses penegakan hukum dan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

9.3.3 Sengketa Perpajakan

Tujuan dari hukum diantaranya adalah keadilan dan kepastian hukum. Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, dalam hukum pajak juga disediakan sarana agar Wajib Pajak memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Upaya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dapat dilakukan melalui admintrator perpajakan, lembaga peradilan pajak, dan lembaga peradilan umum.

9.3.3.1 Administrator Perpajakan

Administrator pajak merupakan lembaga yang mengelola pengumpulan dan pengawasan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Upaya hukum yang dapat dilakukan melalui administrator perpajakan adalah: (1) pembetulan atas produk hukum lembaga administrator perpajakan; (2) penghapusan, pengurangan sanksi dan/atau pembatalan ketetapan pajak; dan (3) keberatan atas surat ketetapan pajak atau kesalahan pemotongan/pemungutan pajak.

Pembetulan dilakukan apabila administrator pajak salah tulis, salah hitung, dan salah penafsiran ketentuan perpajakan yang tidak menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dan administrator pajak. Penghapusan, pengurangan sanksi dan/atau pembatalan ketetapan pajak dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, sedangkan keberatan hanya dapat diajukan atas suatu ketetapan pajak atau kesalahan pemotongan/pemungutan pajak.

KASUS

MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK TANPA SUAP

ROBERT, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta merasa resah. Masih terngiang di benaknya perdebatan dengan pemeriksa pajak saat melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan siang tadi. Ya, perusahaannya diperiksa laporan pajaknya sebagai bagian pengujian kepatuhan perpajakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaannya terdaftar.

Sebagai seorang akunting senior, Robert merasa telah melakukan penghitungan pajak perusahaannya dengan benar. Namun, pemeriksa pajak rupanya berpendapat lain terhadap hasil perhitungannya.

Dari hasil temuan pemeriksa pajak, disimpulkan bahwa perusahaannya salah memahami dan menerapkan peraturan perpajakan terkait transaksinya dengan beberapa pelanggan. Terbayang dalam benaknya, bahwa nantinya perusahaan harus membayar tambahan pajak, dan mungkin disertai dengan denda.

Lebih jauh, Robert membayangkan betapa bosnya akan menimpakan seluruh kesalahan tersebut kepadanya. Sejenak, terpikir olehnya untuk melakukan negosiasi dengan pemeriksa pajak guna mengubah temuan dalam pemeriksaannya. Namun, dengan adanya berbagai berita penangkapan suap pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Robert mengurungkan niatnya.

Dalam kekalutannya, Robert menelepon Kring Pajak 500200 untuk sekedar 'curhat' atas permasalahan yang dihadapinya. Betapa terkejutnya Robert mendengarkan penjelasan sang agen bahwa perusahaannya masih memiliki banyak cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sang agen menjelaskan bahwa perusahaannya dapat mengajukan keberatan ke KPP, dan jika masih belum puas dengan hasilnya, masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Tak lupa, sang agen menjelaskan tatacara pengajuan keberatan dan banding sedemikian detilnya sehingga Robert mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proses keberatan dan banding.

Seperti dilansir dari laman Ditjen Pajak, sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self assessment, memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hanyalah menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya. Akan tetapi dengan kepercayaan yang

sebegitu besar kepada Wajib Pajak, Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk menguji kepatuhannya.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak guna memastikan bahwa penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kewenangan ini diatur dengan Undang-undang beserta aturan pelaksanaannya, sehingga pemeriksaan pajak tidak dapat dilakukan dengan serampangan. Pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya Wajib Pajak tertentu yang dapat diperiksa. Selanjutnya, ketentuan perpajakan mengatur agar hak dan kewajiban Wajib Pajak pada saat diperiksa dapat terpenuhi.

Hasil akhir dari pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sebelum SKP diterbitkan, Wajib Pajak mendapat kesempatan untuk melakukan pembahasan akhir bersama pemeriksa pajak atas temuan yang didapat. Dalam pembahasan akhir, Wajib Pajak dapat menyanggah maupun memberikan bukti-bukti tambahan terkait temuan pemeriksa pajak. Bahkan jika Wajib Pajak masih merasa tidak puas, SKP akan diterbitkan dengan mencantumkan jumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak. Nah, atas jumlah pajak sisanya (yang belum disetujui oleh Wajib Pajak), disebut sebagai sengketa (dispute) pajak.

Atas SKP yang telah diterbitkan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempatnya terdaftar. Atas permohonan keberatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan yang dapat menolak, mengabulkan sebagian maupun mengabulkan seluruh permohonan Wajib Pajak. Ketika putusan keberatan masih belum memuaskan Wajib Pajak, yang bersangkutan masih memiliki kesempatan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Berbeda dengan putusan keberatan, putusan banding di Pengadilan Pajak diputuskan oleh hakim independen di bawah pembinaan langsung dari Mahkamah Agung.

Putusan banding di Pengadilan Pajak bersifat final, artinya tidak ada kesempatan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun demikian, jika para pihak yang bersengketa, Wajib Pajak maupun Ditjen Pajak masih belum puas atas putusan tersebut, masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak memiliki tempat kedudukan di ibukota Negara yakni DKI Jakarta, dan sidang atas upaya banding juga dilakukan di kota ini. Namun demikian, guna memberikan kesempatan lebih banyak lagi Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan atas sengketa pajak, saat ini Pengadilan Pajak telah memperluas tempat sidangnya.

Sejumlah kota besar saat ini telah memiliki tempat sidang untuk upaya banding di Pengadilan Pajak. Yogyakarta dan Surabaya adalah contoh perluasan tempat sidang tersebut. Sebuah terobosan yang rupanya disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya tren permohonan keberatan maupun banding. Suatu hal yang lumrah, karena pada dasarnya pemeriksaan pajak adalah pengujian atas administrasi berupa pencatatan atau pembukuan, sehingga potensi dispute selalu ada. Tumpukan berkas memenuhi meja berkas para Penelaah Keberatan dan ramainya ruang tunggu Pengadilan Pajak menjadi bukti bahwa banyak Wajib Pajak yang sudah mulai memahami hak-haknya ketika sengketa pajak timbul.

Suatu hal yang harus dicatat adalah, sengketa pajak yang permohonannya dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak memiliki jumlah yang signifikan. Di Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus misalnya, untuk tahun 2012, jumlah tersebut bahkan mencapai 25 persen dari seluruh permohonan yang masuk. Hal ini membuktikan bahwa dalam pemungutan pajak, Ditjen Pajak benar-benar menjunjung tinggi asas kepastian hukum, dengan catatan Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti-bukti yang memadai.

Jika Anda memiliki sengketa pajak, jangan sekali-kali melakukan hal-hal diluar proses keberatan maupun banding. Nikmati hak-hak Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mari kita bangun bersama pemungutan pajak yang bersih dari suap demi kemajuan Indonesia. (wdi)

Sumber: <http://economy.okezone.com/read/2013/08/14/317/849445/menyelesaikan-sengketa-pajak-tanpa-suap>

9.3.3.2 Lembaga Peradilan Pajak

Lembaga peradilan yang menangani sengketa pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak atau pengganggu pajak adalah Pengadilan Pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak adalah Mahkamah Agung. Kekuasaan Pengadilan Pajak adalah memutus Sengketa Pajak berupa banding atas suatu Surat Keputusan Keberatan dan gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak, keputusan pembetulan Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Apabila Wajib Pajak tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Lembaga peradilan pajak tidak mengenal istilah kasasi. Hal tersebut dikarenakan "*Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap*" (*inkracht van gewijsde*).



Gambar X.3 Proses Sidang Di Pengadilan Pajak

Sumber: <http://news.liputan6.com/read/270422>

9.3.3.3 Lembaga Peradilan Umum

Lembaga peradilan umum menangani sengketa yang diajukan oleh Wajib Pajak terkait dengan penyanderaan (*gijzeling*) dan apabila Wajib Pajak didakwa melakukan tindak pidana perpajakan.

KASUS

Penyanderaan (Gijzeling) atau Paksa Badan Terhadap Penunggak Pajak Nakal

Saat ini sudah memasuki awal dari triwulan empat tahun 2009. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas mengumpulkan pajak demi kelangsungan kegiatan pemerintahan, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Kalimantan Timur semakin gencar melaksanakan tugasnya tersebut dengan melakukan upaya-upaya agar tercapai target penerimaan pajak tahun 2009.

Upaya-upaya untuk mencapai target penerimaan pajak tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: pertama, melakukan ekstensifikasi pajak, kedua, melakukan intensifikasi pajak dan yang terakhir dengan melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan (*law enforcement*) melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.

Ekstensifikasi pajak merupakan upaya untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar sehingga diharapkan jumlah pembayaran pajak akan bertambah dari wajib pajak yang baru. Sementara intensifikasi pajak adalah upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan menggali potensi pajak yang belum dilaporkan dan belum dibayar oleh wajib pajak yang sudah terdaftar. Sedangkan upaya yang ketiga, penegakan hukum di bidang perpajakan (*law enforcement*) adalah menerapkan sanksi perpajakan, baik sanksi administratif berupa bunga/denda maupun sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.

Salah satu upaya *law enforcement* di bidang perpajakan itu adalah melaksanakan penagihan pajak aktif yang dimulai dari teguran, penerbitan Surat Paksa, penyitaan, pemblokiran rekening, pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan (*gijzeling*) atau paksa badan.

Dalam tulisan ini hanya akan dibahas tindakan penagihan aktif berupa penyanderaan (*gijzeling*) atau paksa badan. Hal ini perlu diketahui oleh masyarakat wajib pajak karena baru-baru ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur telah mengirim suratedaran kepada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh wilayah Kalimantan Timur untuk mengkaji penerapan penyanderaan (*gijzeling*) atau paksa badan terhadap penunggak-penunggak pajak nakal yang tidak mau melunasi utang pajaknya dalam rangka mengejar target penerimaan pajak yang waktunya hanya tersisa 3 (tiga) bulan lagi. Diharapkan dengan tindakan penyanderaan tersebut nantinya maka para penunggak pajak nakal akan tergerak untuk segera melunasi hutang pajaknya sebelum dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajaknya.

Penyanderaan (Gijzeling) atau Paksa Badan

Apakah yang dimaksud dengan penyanderaan (*gijzeling*) atau paksa badan?

Penyanderaan/ paksa badan atau dalam bahasa Belanda disebut *gijzeling* adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Yang dimaksud dengan tempat tertentu itu adalah:

- a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
- b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
- c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Sebelum tempat penyanderaan tersebut dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara (rutan) dan terpisah dari tahanan lain.

Siapa saja Penanggung Pajak yang dapat dikenakan penyanderaan/ paksa badan/*gijzeling*?

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang:

- a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000) ;
- b. Diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya;

Berapa lama jangka waktu penyanderaan/ paksa badan/ *gijzeling*?

Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan dihitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya.

Apakah hak-hak Penanggung Pajak selama di sandera?

Hak-hak Penanggung Pajak selama dalam masa penyanderaan adalah:

- a. Melakukan ibadah di rutan;
- b. Pelayanan kesehatan yang layak;
- c. Makanan yang layak;
- d. Bahan bacaan/informasi atas biaya sendiri;
- e. Kunjungan rohaniwan/dokter pribadi atas biaya sendiri;
- f. Kunjungan keluarga/sahabat/pengacara tiga kali seminggu masing-masing selama 30 (tigapuluh) menit;
- g. Menyampaikan keluhan;
- h. Penyanderaan tidak boleh dilakukan dalam hal PP sedang beribadah, mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti Pemilu;
- i. Dapat dirawat di rumah sakit di luar rutan jika menderita sakit keras/gangguan jiwa dengan ijin tertulis Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
- j. Dalam hal sakit kerasnya mendadak dan memerlukan pertolongan cepat, bisa langsung dibawa ke RS tanpa ijin Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
- k. Masa perawatan medis selama di luar rutan tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

Apakah kewajiban penanggung pajak selama di sandera?

Kewajiban maupun larangan penanggung Pajak selama dalam penyanderaan adalah:

- a. Wajib memenuhi tata tertib dan disiplin di rutan;
- b. Dilarang membawa telepon genggam, *pager*, komputer, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi;
- c. Jika melarikan diri maka dapat disandera kembali dengan membayar biaya yang timbul karena pelarian tsb;
- d. Selama masa pelarian tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

Apakah penyanderaan dapat dihentikan sebelum masanya berakhir?

Penyanderaan dapat dihentikan walaupun masa penyanderaan belum berakhir. Syarat-syaratnya adalah:

- a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Karena Putusan Pengadilan yang telah *incracht*;
- c. Karena pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan, pertimbangan tertentu itu adalah:
 - (1) sudah melunasi minimal 50% dari utang pajak dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;
 - (2) sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi;
 - (3) sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan kekayaannya senilai dengan utang pajaknya;
 - (4) Penanggung pajak telah berumur 75 tahun atau lebih;
 - (5) Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum.

Demikian sekilas informasi terkait upaya Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Timur dan seluruh jajarannya dalam rangka mengamankan penerimaan pajak di propinsi Kalimantan Timur tahun 2009 khususnya tindakan *law enforcement* di bidang perpajakan dalam hal ini penyanderaan. Tentunya tindakan penyanderaan ini hanya salah satu upaya disamping upaya-upaya lainnya seperti telah dijelaskan diatas. (*d'asmoro*)

Sumber: <http://kanwil-djp-kaltim.blogspot.co.id/2009/10/penyanderaan-gijzeling-atau-paksa-badan.html>

9.4 Mendeskripsikan Esensi Penegakan Hukum Pajak

9.4.1 Esensi Penegakan Hukum Pajak

Tujuan hukum pajak sebagaimana disampaikan oleh Saidi (2007) berupa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Penegakan hukum atas pajak menjadi salah satu cara untuk agar tujuan hukum pajak dapat terwujud. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tujuan dari penegakan hukum adalah *“tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”* (Jimly Assiddiqie, makalah). Demikian juga dengan tujuan hukum pajak, dengan adanya penegakan hukum pajak, Wajib Pajak yang tidak bersedia melaksanakan kewajiban pajak akan dipaksa untuk melaksanakan kewajiban tersebut ditambah dengan sanksi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang telah patuh akan termotivasi untuk tetap patuh, sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak patuh akan terdorong untuk menjadi patuh atau paling tidak akan meminimalkan ketidakpatuhannya.

Apabila dirasa bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum, baik melalui proses di pengadilan pajak maupun di peradilan umum. Hal tersebut akan menciptakan kondisi yang lebih adil, serta memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan kondisi yang lebih adil, serta memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka diharapkan akan tercipta ketentraman dan kenyamanan di masyarakat.

Dari sisi kemanfaatan, dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang didorong oleh proses penegakan hukum, maka pencapaian penerimaan negara akan menjadi lebih tinggi. Dengan penerimaan yang tinggi, Negara punya ruang fiskal yang lebih luas untuk mempercepat pembangunan.

9.4.2 Urgensi Penegakan Hukum Pajak

Apabila kita membuka teori ekonomi, kita akan menemukan teori bahwa setiap orang akan memaksimalkan utilitasnya, dan pajak akan mengurangi utilitas seseorang. Oleh karena itu, berdasarkan teori tersebut, pada dasarnya sifat manusia akan berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara. Disisi lain, sebagaimana dibahas dalam Bab II “Mengapa Pajak Diperlukan”, manusia merupakan *homo homini socius* sekaligus *homo homini lupus*. Apabila *homo homini lupus* yang lebih menonjol, maka dia akan memiliki kecenderungan menjadi *free rider* dalam masyarakat. Dalam konteks pajak, Wajib Pajak dengan karakter *homo homini lupus* memiliki kecenderungan untuk menikmati manfaat pajak semaksimal mungkin, tetapi apabila diminta untuk membayar akan berusaha untuk membayar seminimal mungkin, atau malah tidak bersedia membayar sama sekali.

Dari gambaran tersebut, penegakan hukum pajak berperan untuk mengingatkan Wajib Pajak yang memiliki karakter *homo homini lupus* lebih kuat agar tidak merusak tatanan sosial yang telah ada di masyarakat. Dari sisi manusia sebagai makhluk ekonomi, penegakan hukum

akan menguatkan pemahaman bahwa selain maksimalisasi utilitas individu, setiap anggota masyarakat juga berkewajiban memaksimalkan utilitas bersama untuk penyediaan barang publik.

Sudah sepatutnya bahwa penegakan hukum, khususnya di bidang perpajakan, tidak dimaknai hanya sebatas upaya Negara untuk memaksa warga negara dalam memenuhi kewajibannya. Namun lebih dari itu, penegakan hukum juga berperan untuk mengingatkan setiap warga negara bahwa mereka seharusnya memiliki kontribusi dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Penegakan hukum bukan hanya berupa pengenaan sanksi bagi mereka yang melanggar, tetapi juga sekaligus perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang telah patuh, serta terlebih lagi adalah memastikan bahwa dana pajak dapat terkumpul untuk penyediaan layanan umum yang bermanfaat bagi kita semua.

Apabila pemahaman warga negara, khususnya yang telah menjadi Wajib Pajak, terhadap penegakan hukum telah baik, maka akan tercipta ketertiban, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Wajib Pajak dapat menyadari mengapa tindakan penegakan hukum dilakukan, serta disisi lain Negara yang diwakili oleh petugas pajak dapat menjalankan prosedur penegakan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.5 Rangkuman

Negara memiliki kekuatan memaksa. Namun demikian, paksaan yang dilaksanakan oleh negara tidak boleh berdasarkan kesewenang-wenangan. UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara dalam melaksanakan wewenangnya (yang dapat memaksakan sesuatu kepada warga negara) harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tujuan penegakan hukum sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan hukum. Faktor terpenting dari terciptanya hukum yang berkeadilan adalah ada di penegak hukumnya, sebab mereka yang menyusun dan menegakan hukum tersebut.

Sama halnya dengan penegakan hukum secara umum, penegakan hukum pajak juga bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan hukum. Negara dalam memungut pajak harus berdasarkan hukum dan proses penegakan hukum pajak juga harus berlandaskan hukum. Proses penegakan hukum pajak tidak hanya terfokus pada pengenaan sanksi bagi yang melanggar, tetapi juga perlu upaya untuk penyadaran mengapa mereka yang melanggar dikenai sanksi. Dengan adanya penegakan hukum pajak, maka akan mendorong mereka yang melanggar untuk patuh dan memberi keadilan bagi Wajib Pajak yang telah patuh.

Untuk menjamin proses penegakan hukum telah dilaksanakan secara berkeadilan, maka hukum pajak juga menyediakan institusi/pihak yang bertugas untuk penyelesaian sengketa terkait dengan perpajakan, yaitu melalui administrator perpajakan, lembaga peradilan pajak, dan lembaga peradilan umum.

9.6 Proyek Belajar Sadar Pajak

Sebagai generasi muda penerus bangsa diharapkan Anda terbiasa untuk memberikan solusi (problem solving) atas masalah yang dihadapi. Setelah mendapatkan materi mengenai Pajak dan Penegakan Hukum, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dalam negara kita sehubungan dengan pemaparan topik tersebut. Hasil indentifikasi tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah yang ada. Contoh masalah yang ada adalah: kepatuhan masyarakat kita terhadap hukum masih rendah sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dari aparat. Masalah kepatuhan membayar pajak masih memerlukan tindakan tegas, termasuk melalui Surat Paksa.

Selanjutnya Anda diminta untuk melakukan kegiatan belajar sebagai berikut:

- menceritakan kepada teman-teman di kelas apa yang sudah Anda ketahui berkaitan dengan masalah tersebut, atau apa yang sudah teman Anda dengar dari pembicaraan orang-orang terkait masalah membayar pajak dengan Surat Paksa;
- mewawancarai orang tua dan tetangga untuk mencatat apa yang mereka ketahui tentang masalah tersebut, dan bagaimana sikap mereka dalam menangani masalah tersebut.

Tujuan tahap ini adalah berbagi informasi yang diketahui oleh para mahasiswa dan orang-orang di sekitarnya berkaitan dengan permasalahan kesadaran pajak. Dengan demikian, kelas akan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat sebagai bahan kajian di kelas.

Diskusi Kelas : Berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam masyarakat

Untuk melakukan kegiatan ini seluruh anggota kelas hendaknya:

- (1) menelusuri dan mendiskusikan masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam kaitannya dengan persoalan bela negara dan pajak;
- (2) buat kelompok yang terdiri atas dua sampai tiga orang. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu masalah yang berbeda dengan kelompok lain. Kemudian, masing-masing kelompok harus mempresentasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada Format Identifikasi dan Analisis Masalah;
- (3) diskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas;
- (4) simpanlah hasil-hasil jawaban tersebut untuk dapat digunakan dalam pengembangan kelas berikutnya.

Pekerjaan Rumah

Agar para mahasiswa dapat memahami masalah lebih mendalam lagi, maka mereka diberi tugas pekerjaan rumah untuk mempelajari lebih banyak masalah kesadaran pajak yang ada dalam masyarakat. Pekerjaan rumah tersebut berupa tiga tugas berikut ini. Para mahasiswa juga bisa mempelajari kebijakan-kebijakan publik apa yang sudah dibuat untuk menangani masalah-masalah tersebut.

Gunakanlah format yang telah disediakan untuk mencatat semua informasi yang dikumpulkan. Simpanlah semua informasi yang telah diperoleh sebagai bahan dokumentasi. Dokumentasi informasi itu akan berguna sekali sebagai bahan pembuatan portofolio kelas. Tugas-tugas pekerjaan rumah tersebut, antara lain:

a. Tugas Wawancara

Setiap mahasiswa memilih satu masalah yang telah mereka pelajari. Para mahasiswa diberikan tugas untuk mendiskusikan masalah yang mereka pilih dengan keluarganya, temannya, tetangganya, atau siapa saja yang dianggap bisa diajak berdiskusi. Catatlah apa yang telah mereka ketahui tentang masalah itu, serta bagaimana perasaan mereka dalam menghadapi masalah itu. Gunakanlah Format Wawancara untuk mencatat semua informasi yang diperoleh.

b. Tugas Menggunakan Media Cetak

Mahasiswa diberi tugas membaca surat kabar atau media cetak lainnya yang membahas masalah yang sedang diteliti. Carilah informasi tentang kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menangani masalah itu. Bawalah artikel-artikel yang mereka temukan ke kampus. Bagikan bahan-bahan itu kepada dosen dan mahasiswa lain. Gunakanlah format Sumber Informasi Media Cetak.

c. Tugas Menggunakan Radio/TV

Para mahasiswa juga diminta menonton TV dan mendengar radio untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang mereka teliti, serta kebijakan apa yang dibuat untuk menanganinya. Bawalah informasi yang mereka dapatkan ke kampus dan bagikanlah kepada dosen dan teman-teman sekelas. Gunakanlah Format Observasi Radio/TV.

Aktivitas Belajar

1. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman Anda, bagaimana hubungan antara penegakan hukum dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Anda diharapkan mempresentasikan hasil diskusi Anda didepan kelas.
3. Anda diminta mewawancarai dosen, orang tua atau orang disekitar Anda yang merupakan wajib pajak mengenai alasan mereka membayar pajak.
4. Anda diharapkan melaporkan hasil wawancara kepada dosen.
5. Anda diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Paksa.
6. Anda diminta untuk menjelaskan mengapa Surat Paksa diperlukan didalam Penagihan Pajak.
7. Anda diharapkan melakukan observasi terhadap media massa mengenai penanggung pajak yang tidak membayar utang pajak kepada negara.
8. Anda diharapkan melaporkan hasil observasi tersebut kepada dosen.

BAB X

BAGAIMANA HUBUNGAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN BELA NEGARA?

10.1 Menelusuri Konsep Hak dan Kewajiban WNI, Bela Negara dan Hankam

Setiap orang memiliki hak yang biasanya diperoleh setelah melaksanakan kewajibannya. Hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Dalam konteks kehidupan bernegara, hak warga negara dilindungi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hak saja yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, perihal kewajiban juga demikian. Hal ini demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan tentram. Di negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara adalah membayar pajak.

Di dalam Pembukaan Konstitusi Negara kita, tertera 4 (empat) tujuan negara. Salah satunya adalah mensejahterakan rakyat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan ini tentunya dibutuhkan dana untuk membiayai program kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan dapat diwujudkan melalui pembangunan. Sebagaimana telah diuraikan di dalam pokok bahasan sebelumnya bahwa salah satu sumber utama penerimaan negara adalah dari pajak. Pajak memiliki dua fungsi yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Dana yang terhimpun dari pembayaran pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan merupakan fungsi *budgetair* pajak. Siti Kurnia Rahayu menyatakan, sebagai berikut (Rahayu,2009:26):

“Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya tersebut pemerintah membutuhkan dana yang sebagian besar akan dibiayai dengan penerimaan pajak.”

Pajak merupakan kewajiban warga negara. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa hak dan kewajiban di negara kita dicantumkan di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Diantara hak dan kewajiban Warga Negara (WN) yang tercantum di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tertera hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam

upaya bela negara dan ikut serta dalam usaha mempertahankan pertahanan dan keamanan negara.

Apakah yang dimaksud dengan upaya bela negara? Bagaimana caranya agar warga negara dapat berpartisipasi dalam upaya bela negara? Apakah yang dimaksud dengan pertahanan dan keamanan negara? Bagaimana cara warga negara mempertahankan negara dan bangsa serta menjaga keamanan negara? Lebih lanjut lagi, bagaimanakah hubungan kewajiban membayar pajak yang harus ditunaikan warga negara dengan hak dan kewajiban bela negara serta hak dan kewajiban pertahanan dan keamanan negara? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan pemaparan mengenai kewajiban warga negara dalam konsep bela negara yang dibahas berikut ini.

10.1.1 Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI)

Sebelum membahas mengenai konsep hak dan kewajiban, perlu didudukkan terlebih dahulu siapa yang dimaksud warga negara sebagaimana dinyatakan di dalam konstitusi. Pasal 26 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi warga negara menurut konstitusi tidak hanya orang-orang asli Indonesia tapi orang asing pun bisa menjadi warga negara asalkan sudah mendapatkan pengesahan berdasarkan undang-undang (pewarganegaraan). Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (undang-undang kewarganegaraan). Asas-asas kewarganegaraan yang dianut dalam menentukan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana tertera di dalam penjelasan undang-undang kewarganegaraan tersebut, adalah:

1. asas *ius sanguinis* (*law of the blood*);
2. asas *ius soli* (*law of the soil*);
3. asas kewarganegaraan tunggal;
4. asas kewarganegaraan ganda terbatas.

Berdasarkan asas-asas yang dianut undang-undang ini, maka orang-orang yang dinyatakan sebagai WNI sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4, adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum UU ini berlaku, sudah menjadi WNI;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Bagaimana jika ada orang WNA dewasa yang ingin memperoleh kewarganegaraan RI? Orang tersebut dapat mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Presiden melalui Menteri. Untuk dapat mengajukan permohonan, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan yang tertera di dalam Pasal 9, berikut ini:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Manusia biasanya sangat senang memikirkan, mendiskusikan, atau menuntut haknya. Gaji, upah atau honor adalah contoh konkret dari apa yang disebut hak. Hak ini akan diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya, yakni melakukan suatu pekerjaan. Merupakan hal yang sangat menyenangkan ketika kita menerima hak, misalnya gaji. Karena itu biasanya ketika akan melamar suatu pekerjaan salah satu hal pokok yang menjadi pertimbangan adalah berapa gaji yang akan saya dapatkan? Di sisi lain, hal yang biasanya

dianggap kurang menyenangkan adalah ketika harus menunaikan kewajiban. Dalam hukum ekonomi disebutkan bahwa ketika melakukan sesuatu, kita usahakan melakukan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Namun, jika didudukkan kembali kepada hakikat hak dan kewajiban, maka seharusnya hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang. Untuk memahami lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban WNI, maka akan dibahas apa saja yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, serta siapa saja yang dimaksud dengan WNI.

Definisi **hak** dalam konteks hak dan kewajiban, berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online) adalah: 1) Kewenangan; 2) Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); 3) Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; dan 4) Wewenang menurut hukum, sedangkan definisi **kewajiban** menurut KBBI online adalah: 1) (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan; 2) Pekerjaan; tugas; dan 3) Tugas menurut hukum.

Di dalam definisi hak dan kewajiban di atas, terdapat kata-kata “menurut hukum”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban diperlukan juga uraian definisi hak dan kewajiban menurut hukum. **Hans Kelsen** menyatakan bahwa penekanan atas hak dan kewajiban menurut hukum dan moral berbeda. Di dalam hukum, hak didahulukan dibandingkan kewajiban, sedangkan di dalam aspek moral, kewajiban lebih ditekankan dibandingkan hak (Kelsen,2014:143). Terdapat beberapa teori mengenai hak, yakni (**Mas,2014:28-29**):

- a. teori kepentingan (*belangen theory*), yang menyatakan bahwa hak merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum atas kepentingan seseorang;
- b. teori kehendak (*wilsmacht theory*), menurut teori ini seseorang dapat memiliki hak atas sesuatu yang dikehendakinya; dan
- c. teori fungsi sosial, menurut teori ini hak akan timbul karena adanya peristiwa hukum.

Sedangkan definisi hak menurut **Satjipto Rahardjo** (Mas:30) adalah “kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut”. Suatu hak akan hapus apabila:

1. pemegang hak meninggal dan tidak ada ahli warisnya; jangka waktu hak yang diperjanjikan sudah berakhir;
2. benda yang diperjanjikan sebagai hak seseorang sudah diterima; atau
3. habisnya jangka waktu untuk memiliki hak sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Marwan Mas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban adalah (Ibid:32):

“Kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek hukum), misalnya kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak dan lahirnya karena ketentuan undang-undang.”

Setelah mengerti siapa saja yang dimaksud dengan WNI dan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, hal berikutnya yang akan dibahas adalah apa saja yang menjadi hak dan kewajiban WNI. Berdasarkan yang tercantum di dalam konstitusi, hak dan kewajiban WNI dapat diidentifikasi sebagai berikut (Lubis, dkk,2015):

1. Hak dasar WNI

- a. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Menyatakan diri sebagai penduduk dan warga negara Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara.
- b. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pemerintahan. Bersama kedudukan di dalam hukum dan pemerintah.
- c. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- d. Setiap orang berhak atas jaminan sosial, hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- e. Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- f. Upaya pembelaan negara.
- g. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang.
- h. Setiap orang berhak hidup dan mendapatkan perlindungan dari yang bersifat diskriminatif. Memperoleh jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaan berbagai bidang hak asasi manusia.
- i. Setiap orang berhak bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing.
- j. Setiap orang berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.
- k. Setiap orang berhak mengembangkan potensi diri dan kebudayaannya yang memungkinkan pengembangan diri dan kebudayaan nasional. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.
- l. Setiap orang berhak dan mendapat fasilitas dalam mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi.
- m. Setiap orang berhak memperoleh jaminan pemeliharaan sebagai fakir miskin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum dari pemerintah.

2. Kewajiban Dasar WNI

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
- b. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.
- c. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara.
- d. Setia membayar pajak untuk negara.
- e. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
- f. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

- g. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- h. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- i. Ikut serta dalam pendidikan dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- j. Pelaksanaan perekonomian berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkedaulatan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

10.1.2 Konsep Bela Negara

Akhir-akhir ini sering terdengar kata-kata bela negara. Topik bela negara kembali menjadi pembicaraan hangat sejak dicanangkannya Program Bela Negara oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu (Maharani (Red), Republika:2015). Beliau menyatakan bahwa program tersebut dilaksanakan setelah dicanangkannya Gerakan Nasional Bela Negara oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2014 (Putra, Republika:2015). Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan, **Mayor Jenderal Hartind Asrin**, menyatakan bahwa Program Bela Negara yang sudah dilaksanakan berupa pelatihan yang berisi (bbc:2015):

“Pendek kata, kurikulum pelatihan bela negara tiada materi militernya sama sekali, yang ada baris berbaris. Inti dari kurikulum ialah lima dasar, yakni cinta Tanah Air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, serta memiliki kemampuan awal dalam bela negara baik fisik maupun nonfisik.”

Terlepas dari pro dan kontra pelaksanaan program bela negara tersebut, ada satu makna penting yang dapat disimpulkan,

yaitu adanya upaya dari pemerintah untuk dapat mempertahankan berdirinya negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bangsa Indonesia mengalami penjajahan fisik selama kurang lebih 350 tahun oleh bangsa Belanda dan kurang lebih 3,5 tahun oleh bangsa Jepang. Ketika masa penjajahan tersebut, para pahlawan melawan dengan menggunakan senjata. Sikap rela berkorban membela tanah air dan bangsa menunjukkan kecintaan mereka terhadap negeri ini yang kelak diwarisi oleh generasi penerusnya.

Dalam masa globalisasi sekarang apakah kita sebagai generasi penerus hanya menikmati perjuangan para pahlawan kita? atau kita masih harus meneruskan perjuangan dengan mengangkat senjata? Sebenarnya mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain sangatlah sulit. Apalagi invasi dapat berbentuk non fisik yang terkadang sulit untuk dideteksi. **Akhmad Zamroni** menulis sebagai berikut (Zamroni, 2015:4):

“Dapat kita saksikan dan rasakan bahwa pada era modern ini, hal-hal yang dapat menimbulkan ancaman dan bahaya terhadap keamanan, keselamatan, dan keutuhan bangsa dan negara kita ternyata semakin kompleks dan beragam. Bentuk,

jenis, dan sumber ancaman dan bahaya yang muncul menjadi lebih banyak dan rumit. Kuantitas dan kualitasnya pun makin banyak dan tinggi.”

Di dalam konstitusi kita diatur bahwa setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban dalam upaya membela negara. Hal ini tercantum di dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD Tahun 1945. Ketentuan mengenai bela negara ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002). Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.” Namun demikian, pasal tersebut belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan upaya bela negara. Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan upaya bela negara dicantumkan di dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, sebagaimana tertulis dibawah ini:

“Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya bela negara dilakukan agar negara Indonesia tetap berdiri kokoh. Penting untuk diingat bahwa upaya bela negara selain merupakan kewajiban, juga merupakan hak bagi setiap warga negara. Bagaimanakah cara kita untuk turut serta melakukan upaya bela negara di masa kini? Bentuk-bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh WNI dicantumkan di dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bahwa:

“Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui: a) pendidikan kewarganegaraan; b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d) pengabdian sesuai dengan profesi.”

Lebih lanjut mengenai keikutsertaan WNI di dalam upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan adalah karena materi mengenai kesadaran bela negara sesungguhnya sudah tercantum di dalam pendidikan kewarganegaraan. Sebagai contoh adalah salah satu topik pendidikan kewarganegaraan yang ditulis di dalam Pendidikan Kewarganegaraan Daring DIKTI yang berjudul “Bagaimana Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara Bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan”.

Akhmad Zamroni mengemukakan bahwa warga negara dapat berpartisipasi dalam upaya bela negara melalui (ibid: 100-112):

1. bergabung menjadi: a) TNI dan Polri; b) Satpol PP; c) Polisi Kehutanan (Polhut); d) anggota organisasi pertahanan wilayah/rakyat terlatih; e) anggota pengamanan swakarsa (satpam); f) menjadi anggota organisasi pemberi bantuan kemanusiaan (misalnya: PMR); g) anggota organisasi pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan narkoba (misalnya: *Indonesian Corruption Watch* (ICW)); h) anggota Resimen Mahasiswa; i) anggota kependuan dan patroli keamanan;
2. berpartisipasi secara umum. Misalnya sebagai pelajar, kita dapat berpartisipasi dengan cara menjadi pelajar yang rajin dan tekun belajar, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan menjaga perilaku yang sesuai dengan norma-norma bangsa.



Gambar X.1 Tentara Nasional Indonesia

Sumber: <http://trend.co.id/wp-content/uploads/2015/09/peringkat-TNI.jpg>

10.1.3 Konsep Ketahanan Nasional

Setelah dibahas mengenai hak dan kewajiban WNI dalam upaya bela negara, terdapat satu konsep lagi yang perlu dibahas sehubungan dengan permasalahan menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Konsep yang dimaksud adalah konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan perwujudan geostrategi. Apakah yang dimaksud dengan geostrategi? Kaelan dan Achmad Zubaidi memberikan gambaran mengenai geostrategi sebagai berikut (Kaelan dan Zubaidi, 2010:143):

“Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat.”

Geostrategi merupakan strategi suatu bangsa dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara berdasarkan pertimbangan keadaan negaranya secara geografis. Bangsa lain

ada yang menggunakan geostrategi untuk kepentingan militernya. Namun, negara kita berbeda karena negara Indonesia mengembangkan geostrateginya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Ibid:145)

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa negara kita memformulasikan geostrategi nasional ke dalam konsep yang dinamakan ketahanan nasional. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an (Ibid:145). Apakah yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Sutarman menyatakan sebagai berikut (Sutarman,2011:78):

“Kondisi yang dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta dalam mencapai tujuan nasionalnya.”

Dari pengertian di atas terdapat kata “tiap aspek kehidupan bangsa”, terdapat delapan aspek kehidupan bangsa yang disebut Asta Gatra. Asta Gatra terdiri atas:

1. Tri Gatra (aspek alamiah), yaitu letak geografis negara, keadaan dan kekayaan negara, serta keadaan dan kemampuan penduduk; dan
2. Panca Gatra (aspek kemasyarakatan), yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam (Kaelan dan Zubaidi,2010:149).

Siapakah yang harus ikut serta dalam usaha mempertahankan ketahanan nasional bangsa kita? Di dalam Pasal 30 ayat (1) UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Sistem yang digunakan di dalam usaha pertahanan dan keamanan negara kita adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30 ayat (2) UUD Tahun 1945). TNI dan Polri merupakan kekuatan utamanya dan rakyat merupakan kekuatan pendukung. Ketentuan mengenai pertahanan dan keamanan negara diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pertahanan negara adalah:

“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Pertahanan negara adalah suatu usaha untuk mempertahankan kondisi bangsa agar tetap utuh. Selain itu, warga negara dapat hidup dengan aman, adil, dan sejahtera. Kondisi yang demikian disebut sebagai ketahanan nasional. Mengenai hubungan antara ketahanan nasional dengan bela Negara, dijabarkan oleh **Sutarman** sebagai berikut ini (Ibid:80):

“Ketahanan Nasional pada hakekatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian lahirnya konsepsi Ketahanan Nasional tersebut, maka konsekuensinya adalah bahwa bela negara itu identik dengan Ketahanan Nasional, maka bentuk bela negara harus diwujudkan dalam segenap aspek kehidupan nasional bangsa Indonesia yang mencakup di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.”

10.2 Menanya Alasan Mengapa Membayar Pajak Termasuk Bela Negara?

Kita sering melihat atlet-atlet Indonesia berlaga di dalam ajang kompetisi nasional maupun internasional. Atlet yang memenangkan berbagai kompetisi di tingkat nasional biasanya akan dikirim untuk berlaga ditingkat internasional. Hal yang mengharukan dan membanggakan adalah ketika Bendera Merah Putih dikibarkan diiringi lagu Indonesia Raya pada saat atlet Indonesia memenangkan pertandingan internasional. Rasa nasionalisme kita menjadi bangkit kembali.

Untuk dapat memiliki atlet-atlet yang profesional dan handal tentunya diperlukan pembinaan yang memerlukan pembiayaan. Demikian juga pengiriman para atlet ke luar negeri atau penyelenggaraan berbagai ajang olahraga di dalam negeri, yang tentunya membutuhkan pembiayaan. Dari manakah sumber pembiayaan tersebut? Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang salah satu sumber utama pendanaannya berasal dari pajak. **Padyangan Tax Center** memberikan data tersebut sebagaimana tertulis di bawah ini (PTC,2013):

“... Namun demikian, sumber utama pembiayaan pembinaan olah raga prestasi itu bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). APBN 2013 memperlihatkan bahwa pembiayaan untuk anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 1,95 triliun termasuk di dalamnya anggaran untuk Pembinaan Olahraga Prestasi sebesar Rp 560 Miliar.”

Alokasi dana yang dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, alokasi dana untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 adalah 1,76 triliun, tahun 2015 adalah 1,78 triliun, serta tahun 2016 adalah 2,85 triliun.

Sebagaimana telah dipaparkan di dalam bagian Konsep Bela Negara, dijelaskan bahwa bela negara adalah suatu usaha yang dilakukan oleh WNI yang salah satu caranya dapat dilakukan melalui profesi masing-masing. Contoh di atas, yaitu atlet melakukan usaha bela negara melalui profesi mereka.

Walaupun bukan atlet, sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita tetap dapat melaksanakan hak dan kewajiban bela negara, yaitu dengan cara membayar pajak. Melalui pajak yang kita bayarkan tersebut, kita dapat mendukung pelaksanaan upaya bela negara

yang dilakukan oleh para atlet Indonesia tersebut dalam bentuk pendanaan secara tidak langsung.

Sutarman memberikan beberapa contoh bentuk bela negara non fisik, yakni (Sutarman,2011:82): "1) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, taat, patuh terhadap peraturan perundangan dan demokratis; 2) Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat; 3) Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan Negara; 4) Sadar membayar pajak untuk kepentingan bangsa dan negara."

10.3 Menggali Informasi Tentang Ketahanan Nasional dan Pajak

Sebagaimana telah dinyatakan di dalam bagian konsep ketahanan nasional, dijelaskan bahwa ketahanan nasional adalah suatu keadaan negara dimana negara dapat mempertahankan kesatuan wilayah dan bangsanya dalam keadaan damai dan sejahtera dengan segala dinamika yang dihadapi. Dinamika tersebut dapat berupa Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT). AGHT dapat datang dari luar atau dari dalam negeri.

Sejak negara kita berdiri sudah banyak AGHT yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah lepasnya Timor Timur (yang kemudian menjadi negara) dan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan (yang menjadi milik Malaysia). Beberapa kendala yang dihadapi dalam mempertahankan Timor Timur (yang dulunya merupakan salah satu provinsi negara kita) dan juga kedua pulau tersebut adalah karena kurangnya perhatian pemerintah baik secara kesejahteraan ataupun melakukan penjagaan atas pertahanan dan keamanan.

Dengan kondisi wilayah kepulauan, pemerintah kita menghadapi tantangan yang tidak mudah di dalam melaksanakan pembangunan yang merata demi mensejahterakan semua rakyatnya. Di dalam halaman I-1 Nota Keuangan Tahun 2016 dinyatakan sebagai berikut:

"Sebagai negara kepulauan dengan 70 persen wilayah berupa laut dan memiliki sekitar 17.504 pulau yang tersebar, Indonesia memiliki tantangan besar dalam melakukan pembangunan yang berkualitas di segala dimensi. Kondisi geografis dan demografis tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah untuk memenuhi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyentuh hajat hidup masyarakat Indonesia, diantaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, pelaksanaan pembangunan harus difokuskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan dan keadilan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan antarpenduduk, ketimpangan kewilayahan antara Jawa dan luar Jawa, kawasan barat dan timur, serta antara kota-kota dan kota-desa."

Untuk melakukan pembangunan tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk tahun 2016, Anggaran Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp 2.095,7 triliun. Dana sebanyak itu akan digunakan untuk belanja pemerintah pusat dan dana yang akan ditransfer ke daerah. Dari manakah dana tersebut didapatkan? Penerimaan negara berasal dari 3 jenis penerimaan, yakni: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan pendapatan hibah. Namun, dari ketiga jenis penerimaan tersebut ternyata dana yang terkumpul masih kurang (defisit) dibandingkan jumlah yang diperlukan. Bagaimanakah cara mendapatkan dana untuk menutupi kekurangan tersebut? Diperlukan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri (perbankan dan non perbankan) dan pembiayaan luar negeri (penarikan pinjaman luar negeri, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri) (Nota Keuangan, 2016:I-11).

Sehubungan dengan utang negara Indonesia, pada bulan April tahun 2015 Presiden RI mengingatkan bahwa negara kita memiliki utang sebesar Rp 2.600 triliun. Pinjaman tersebut berasal dari berbagai negara, Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB). Menurut Presiden, pinjaman yang didapat harus digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif demi pembangunan bangsa, misalnya untuk membangun pelabuhan atau bandara (kompas.com:2015).

Dapatkah negara kita bebas dari utang? Dengan melihat besarnya jumlah dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan demi menjaga ketahanan nasional dan jenis-jenis pendapatan negara, paling tidak ada satu jenis pendapatan negara yang dapat kita bantu, yakni melalui pajak. Sehubungan dengan pajak, di dalam pokok-pokok kebijakan pendapatan negara terdapat tiga poin yang berkaitan dengan pajak, yakni (Nota Keuangan RI, 2016:II.1-5):

“(1) kebijakan perpajakan diarahkan untuk optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha; (2) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan tetap mempertahankan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional; dan (3) kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai.”

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” sebagaimana yang teruang di dalam RPJMN, pemerintah menetapkan 7 (tujuh) kebijakan. 7 (tujuh) Kebijakan tersebut sebagaimana tercantum di dalam halaman II.1-1 Nota Keuangan APBN 2016 adalah:

“(1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan menggunakan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.”

Telah dijabarkan di bagian terdahulu bahwa dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara, TNI dan Polri merupakan kekuatan utama dan rakyat merupakan kekuatan pendukungnya. Di dalam upaya menjalankan tugas tersebut, tentunya diperlukan peralatan, perlengkapan, dan anggota TNI dan Polri yang handal. Di dalam Pasal 25 ayat (1) undang-undang pertahanan negara dinyatakan bahwa pertahanan negara mendapatkan alokasi dana yang dimasukkan di dalam APBN. Berapakah anggaran untuk pertahanan negara pada tahun 2016? Berikut ini adalah tabel yang berisi daftar pengeluaran pemerintah tahun 2015-2016 (Nota Keuangan RI, 2016:II.4-2):

No	FUNGSI	2015		2016	
		APBNP	% thd BPP	APBN	% thd BPP
1	Pelayanan Umum	695.286,3	52,7	316.532,6	23,9
2	Pertahanan	102.278,6	7,8	99.648,9	7,5
3	Ketertiban dan Keamanan	54.681,0	16,4	360.226,7	8,3
4	Ekonomi	216.290,6	16,4	360.226,7	27,2
5	Lingkungan Hidup	11.728,1	0,9	12.087,8	0,9
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	25.587,2	1,9	34.651,1	2,6
7	Kesehatan	24.208,5	1,8	67.213,7	5,1
8	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.765,5	0,3	7.4432,7	0,6
9	Agama	6.920,5	0,5	9.785,1	0,7
10	Pendidikan	156.186,9	11,8	150.090,0	11,3
11	Perlindungan Sosial	22.615,8	1,7	158.088,8	11,9
TOTAL		1.319.549,0	100,0	1.325.551,4	100,0

Tabel X.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015-2016
(Miliar Rupiah). (Sumber: Kementerian Keuangan)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsinya ada 11 jenis. Dari 11 tersebut, pertahanan mendapat alokasi dana pada tahun 2016 sebesar Rp 99.648,9 Trilyun atau sebesar 7,5% dari APBN. Dalam mewujudkan ketahanan nasional, tidak hanya diperlukan langkah pertahanan saja, tetapi juga hal-hal lain demi mewujudkan kesejahteraan. Semua jenis belanja pemerintah pusat di atas adalah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan nasional. Untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah RI, terdapat juga alokasi dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Sebagai warga negara, tentu kita mendambakan negara yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera. Keadaan yang demikian dapat terwujud apabila pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai penyelenggara negara. Namun, sesungguhnya tanggung jawab untuk mempertahankan negara tidak hanya terletak di tangan pemerintah saja, tetapi juga berada di tangan kita semua. Sebagaimana tercantum di dalam **bagian menimbang huruf c undang-undang pertahanan negara** dinyatakan bahwa “dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera;”. Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita ingin dapat berpartisipasi dalam mempertahankan negara yang kita cintai ini.

10.4 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Bela Negara Dengan Membayar Pajak

10.4.1 Esensi Bela Negara dengan Membayar Pajak

Bela negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni bela negara secara fisik dan bela negara non fisik. Bela negara secara fisik adalah usaha mempertahankan eksistensi negara melalui perjuangan secara fisik. Di dalam peraturan perundang-undangan, bela negara secara fisik dalam usaha pertahanan negara dilakukan oleh TNI dan Polri (sebagai kekuatan utama) dan rakyat (sebagai kekuatan cadangan).

Dalam keadaan negara yang cenderung stabil, maka rakyat Indonesia tidak terlalu diperlukan untuk ikut serta bela negara secara fisik. Bentuk bela negara yang sangat diperlukan adalah upaya bela negara dalam bentuk non fisik. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa sebuah negara layaknya rumah tangga juga memerlukan pembiayaan dalam operasionalnya. Negara dibiayai dari tiga jenis pendapatan negara dan juga pembiayaan (dalam dan luar negeri). Jadi, apabila kita taat membayar pajak, maka artinya kita sudah ikut serta dalam upaya bela negara secara non fisik.

10.4.2 Urgensi Bela Negara dengan Membayar Pajak

Telah diuraikan di atas bahwa membayar pajak merupakan bela negara secara non fisik karena dengan membayar pajak berarti kita telah ikut serta menjamin kelangsungan negara. Hal ini berkaitan dengan fungsi *budgetair* pajak dimana pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti membangun infrastruktur dan lain-lain. Sampai saat ini, negara kita masih memerlukan pinjaman dana baik dari dalam maupun dari luar negeri, hal ini dikarenakan jumlah pendapatan negara masih kurang untuk membiayai pengeluaran. Saat ini, penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi sekitar 74,6%. Namun, belum semua penanggung pajak membayar kewajibannya kepada negara, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut (Kemenkeu:2015):

“Sebagai informasi, berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang diantaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,8 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Hal serupa juga terjadi dengan Wajib Pajak Badan. Dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT.”

Dari pernyataan di atas, masih ada peluang untuk menambah pendapatan negara melalui pajak. Hal ini merupakan salah satu latar belakang dicanangkannya Tahun Pembinaan Wajib Pajak Tahun 2015. Diharapkan, semakin tingginya jumlah penanggung pajak yang membayar pajak, maka negara kita dapat membiayai pembangunan secara mandiri.

10.5 Rangkuman

Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap WNI. Bentuk bela negara dapat dibedakan menjadi dua yakni bela negara secara fisik dan bela negara secara non fisik. Sesungguhnya bela negara merupakan suatu upaya untuk mempertahankan eksistensi negara. Negara kita memiliki strategi dalam mempertahankan eksistensi negara melalui konsep yang dinamakan ketahanan nasional. Dengan dinamika negara kita yang sejak berdiri sudah melalui berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan maka bela negara adalah suatu keharusan.

Negara kita terus melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang besar. Salah satu faktor yang menentukan ketahanan suatu negara adalah faktor finansialnya. Pendapatan negara salah satunya berasal dari pajak. Sehingga merupakan hal yang penting membayar pajak sebagai salah satu upaya bela negara demi mempertahankan keutuhan bangsa dan negara.

10.6 Proyek Belajar Sadar Pajak

Setelah mendapatkan materi mengenai Pajak dan Bela Negara yang juga berhubungan dengan hak dan kewajiban WNI serta hankam (pertahanan dan keamanan), Anda diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat di dalam negara kita sehubungan dengan pemaparan topik tersebut. Hasil indentifikasi tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah yang ada. Contoh masalah yang ada adalah: membayar pajak merupakan salah satu upaya bela negara secara non fisik. Namun, masih banyak penanggung pajak yang belum membayar pajak sehingga masih ada peluang untuk menambah jumlah penerimaan negara lewat pajak. Di lain pihak, sampai saat ini negara masih selain menanggung utang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk membiayai APBN tahun 2016 masih diperlukan utang baik dari dalam maupun luar negeri.

Selanjutnya Anda diminta untuk melakukan kegiatan belajar sebagai berikut:

- menceritakan kepada teman-teman di kelas apa yang sudah Anda ketahui berkaitan dengan masalah tersebut, atau apa yang sudah teman Anda dengar dari pembicaraan orang-orang terkait masalah bela negara melalui membayar pajak;
- mewawancarai orang tua dan tetangga untuk mencatat apa yang mereka ketahui tentang masalah tersebut, dan bagaimana sikap mereka dalam menangani masalah tersebut.

Tujuan tahap ini adalah berbagi informasi yang diketahui oleh para mahasiswa dan orang-orang di sekitarnya berkaitan dengan permasalahan kesadaran pajak. Dengan demikian, kelas akan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat sebagai bahan kajian di kelas.

Diskusi Kelas

Berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam masyarakat. Untuk melakukan kegiatan ini seluruh anggota kelas hendaknya:

1. menelusuri dan mendiskusikan masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam kaitannya dengan persoalan bela negara dan pajak;
2. buat kelompok yang terdiri atas dua sampai tiga orang. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu masalah yang berbeda dengan kelompok lain. Kemudian, masing-masing kelompok harus mempresentasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan pada Format Identifikasi dan Analisis Masalah;
3. diskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas;

Simpanlah hasil-hasil jawaban tersebut untuk dapat digunakan dalam pengembangan kelas berikutnya.

Pekerjaan Rumah

Agar para mahasiswa dapat memahami masalah lebih mendalam lagi, maka mereka diberi tugas pekerjaan rumah untuk mempelajari lebih banyak masalah kesadaran pajak yang ada dalam masyarakat. Pekerjaan rumah tersebut berupa tiga tugas berikut ini. Para mahasiswa juga bisa mempelajari kebijakan-kebijakan publik apa yang sudah dibuat untuk menangani masalah-masalah tersebut.

Gunakanlah format yang telah disediakan untuk mencatat semua informasi yang dikumpulkan. Simpanlah semua informasi yang telah diperoleh sebagai bahan dokumentasi. Dokumentasi informasi itu akan berguna sekali sebagai bahan pembuatan portofolio kelas. Tugas-tugas pekerjaan rumah tersebut, antara lain:

a. Tugas wawancara

Setiap mahasiswa memilih satu masalah yang telah mereka pelajari. Para mahasiswa diberikan tugas untuk mendiskusikan masalah yang mereka pilih dengan keluarganya, temannya, tetangganya, atau siapa saja yang dianggap bisa diajak berdiskusi. Catatlah apa yang telah mereka ketahui tentang masalah itu, serta bagaimana perasaan mereka dalam

menghadapi masalah itu. Gunakanlah Format Wawancara untuk mencatat semua informasi yang diperoleh.

b. Tugas Menggunakan Media Cetak

Mahasiswa diberi tugas membaca surat kabar atau media cetak lainnya yang membahas masalah yang sedang diteliti. Carilah informasi tentang kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menangani masalah itu. Bawalah artikel-artikel yang mereka temukan ke kampus. Bagikan bahan-bahan itu kepada dosen dan mahasiswa lain. Gunakanlah format Sumber Informasi Media Cetak.

c. Tugas Menggunakan Radio/TV

Para mahasiswa juga diminta menonton TV dan mendengar radio untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang sedang mereka teliti, serta kebijakan apa yang dibuat untuk menanganinya. Bawalah informasi yang mereka dapatkan ke kampus dan bagikanlah kepada dosen dan teman-teman sekelas. Gunakanlah Format Observasi Radio/TV.



BAB XI

MENGAPA MASYARAKAT PERLU TERLIBAT DALAM AMNESTI PAJAK?



11.1 Menelusuri Konsep Amnesti Pajak

11.1.1 Latar Belakang Amnesti Pajak

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak Harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Terapat permasalahan bahwa sebagian dari Harta yang berada di luar wilayah NKRI tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan Harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik Harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan Harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.



Gambar XI.1 Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat Amnesti Pajak
Sumber: pajak.go.id

Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus

memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, amnesti pajak merupakan program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.



Gambar XI.2 Brief Logo Amnesti Pajak
Sumber: pajak.go.id

Terobosan kebijakan berupa Amnesti Pajak atas pengalihan Harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Kebijakan Amnesti Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya apabila ingin memperoleh pengampunan. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini,

penerimaan Uang Tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, Negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari Harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI.

Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Amnesti Pajak melalui Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Pengampunan pajak dapat menjembatani agar Harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas Harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional, tujuan Amnesti Pajak antara lain:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

11.1.2 Siapa yang Berhak Memanfaatkan Amnesti Pajak?

Amnesti pajak merupakan hak yang dapat dimanfaatkan oleh setiap Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak UMKM, serta Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak.

Namun, terdapat Wajib Pajak yang tidak berhak untuk memanfaatkan program amnesti pajak, antara lain:

- a. Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- b. Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

- c. Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan



Gambar XI.3 Wajib Pajak yang Sebaiknya Ikut Amnesti Pajak
Sumber: pajak.go.id

Selain itu, terdapat dua kategori wajib pajak yang tidak wajib mengikuti amnesti pajak. **Pertama**, masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta sebulan. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain masyarakat berpenghasilan rendah, seperti buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, dan petani. Lalu, pensiunan yang hanya memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun. Kategori ini juga termasuk subjek pajak warisan belum terbagi yang berpenghasilan di bawah PTKP pada tahun pajak terakhir. Selain itu, penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP juga tidak diwajibkan.

Kedua, Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia juga tidak diwajibkan mengikuti program ini. Jika masyarakat berpenghasilan rendah dan WNI di luar negeri tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak, ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, tidak diterapkan. Artinya, wajib pajak ini terhindar dari kemungkinan harta yang tak dilaporkan ditemukan datanya oleh Dirjen Pajak dan diperlakukan sebagai penghasilan tambahan, sehingga harus membayar pajak dan sanksi denda.

Lebih lanjut, wajib pajak yang dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti amnesti pajak dapat menyampaikan SPT pajak penghasilan atau membetulkan SPT. Untuk harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan, atau harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan dan belum dilaporkan dalam SPT, wajib pajak dapat membetulkan SPT atau menyampaikan harta tersebut dalam SPT jika SPT belum disampaikan.



Gambar XI.4 Wajib Pajak yang Boleh untuk Tidak Ikut Amnesti Pajak
Sumber: pajak.go.id

Namun, penyampaian atau pembetulan SPT harus dilakukan secara benar oleh wajib pajak yang tidak ikut dalam program amnesti pajak. Sebab, jika petugas pajak menemukan data bahwa harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 belum dilaporkan dalam SPT, berlaku ketentuan Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2016.

Harta yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak saat ditemukannya data harta itu, paling lama tiga tahun terhitung sejak undang-undang amnesti pajak berlaku. Atas tambahan penghasilan itu, dikenakan pajak dan sanksi sesuai peraturan perpajakan.

11.1.3 Apa saja yang Menjadi Objek Amnesti Pajak?

Amnesti Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui **pengungkapan Harta** yang dimilikinya dalam **Surat Pernyataan**. Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan. Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:

- nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir; dan
- nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir.

Dikecualikan dari objek amnesti pajak adalah harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh yang:

- a. diterima oleh ahli waris dan/atau penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP; atau
- b. atas harta warisan dan/atau harta hibahan tersebut sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris/pemberi hibah, serta

11.1.4 Periode Program dan Tarif Uang Tebusan

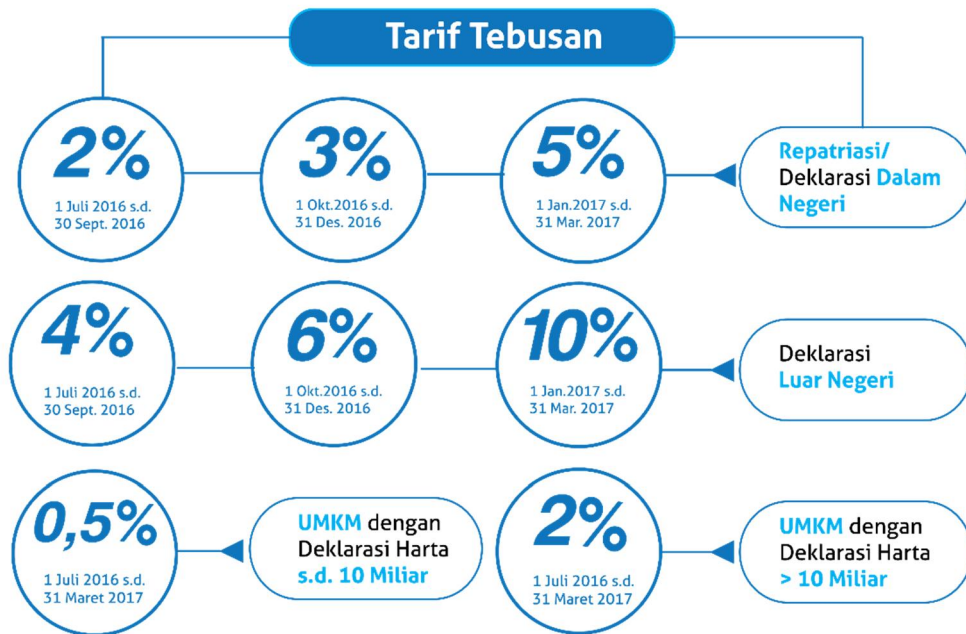
Amnesti Pajak berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Tarif uang tebusan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam rangka memanfaatkan program amnesti pajak diatur dengan ketentuan:

1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
 - 2% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
 - 3% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan
 - 5% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
2. Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
 - 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
 - 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan
 - 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
3. Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4,8 milyar pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

- 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10 milyar dalam Surat Pernyataan atau
- 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10 milyar dalam Surat Pernyataan.



Gambar XI.5 Tarif Tebusan Amnesti Pajak
Sumber: pajak.go.id

Lalu, bagaimana cara menghitung uang tebusan yang harus dibayar? Uang tebusan dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan, yaitu nilai Harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Besarnya dasar pengenaan Uang Tebusan adalah Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan tersebut.

Uang tebusan tersebut tidak bisa dibayar tunai kepada KPP, melainkan dibayar dengan lunas ke Kantor Pos/Bank Persepsi yang ditunjuk sesuai dengan tarif yang berlaku pada periode pelaporan sebelum Surat Pernyataan untuk Pengampunan Pajak disampaikan. Pembayaran uang tebusan juga bisa menggunakan sarana e-billing dan dinyatakan sah dalam hal telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.

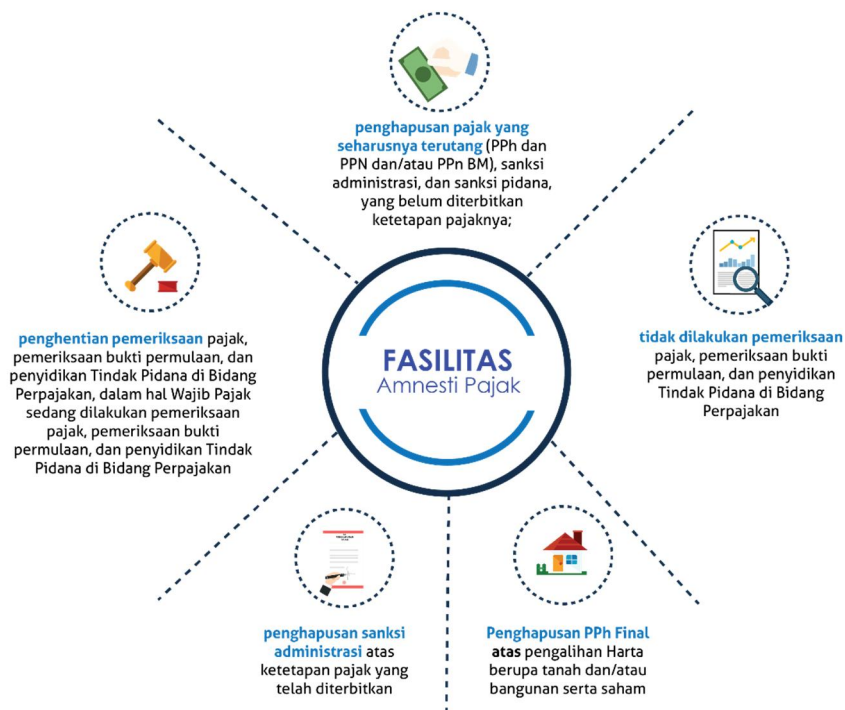
11.1.5 Dimana Tempat Penyampaian Surat Pernyataan?

Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan untuk mengikuti amnesti Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa Surat Pernyataan, antara lain:

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
2. Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Kantor Pusat Bank Mandiri, Corporate Lounge Lobby Utara, Gedung Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta
4. Kantor Cabang Khusus Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sentra Layanan Prioritas, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46, Jakarta
5. Kantor Cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan

11.1.6 Apa saja Fasilitas Perpajakan bagi Wajib Pajak yang Memanfaatkan Amnesti Pajak?



Gambar XI.6 Fasilitas Amnesti Pajak

Sumber: pajak.go.id

Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak, antara lain:

- a. penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
- b. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
- c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
- e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

11.1.7 Apa saja Persyaratan untuk Mengikuti Amnesti pajak?

WP yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. membayar Uang Tebusan
- c. melunasi seluruh Tunggakan Pajak
- d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
- e. menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Terakhir bagi WP yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan
- f. dalam hal WP sedang mengajukan permohonan dan/atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan, WP mencabut permohonan dan/ atau pengajuan:
 - 1) pengembalian kelebihan pembayaran pajak
 - 2) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan/ atau Surat Tagihan Pajak (STP)
 - 3) pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar
 - 4) pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar
 - 5) keberatan
 - 6) pembetulan atas STP, SKP dan/ atau surat keputusan
 - 7) banding
 - 8) gugatan dan/ atau
 - 9) peninjauan kembali



Gambar XI.7 Cara Mengajukan Amnesti Pajak
Sumber: pajak.go.id

11.1.8 Apa Konsekuensi Bagi yang Mengikuti dan Tidak Mengikuti Amnesti Pajak?

Sebagai wajib pajak yang baik, masyarakat harus mengenali risiko dan konsekuensi yang didapatkan jika memutuskan ikut atau tidak ikut dalam program ini. Jika wajib pajak memilih ikut amnesti pajak namun tidak jujur, maka harus berhati-hati. Pasalnya, harta yang tidak diungkap saat ikut program ini dan ditemukan oleh kantor pajak sampai dengan 1 Juli 2019, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak sesuai ketentuan dan sanksi 200 persen dari pajak yang terutang.

Sementara di sisi lain, jika wajib pajak memilih tidak ikut amnesti pajak dan terdapat harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dianggap tambahan penghasilan dan dikenai pajak dan sanksi sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku, kecuali bagi Wajib Pajak yang memang diperbolehkan untuk tidak ikut program amnesti pajak.

Wajib Pajak yang memilih tidak ikut amnesti pajak harus segera menyampaikan pembetulan SPT sebelum 31 Maret 2017. Jadi, semua pilihan mempunyai risiko dan konsekuensi, termasuk jika mengacu ke UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan demikian, wajib pajak yang memilih ikut maupun tidak ikut program amnesti pajak dituntut untuk jujur. Jika tidak, maka akan dikenai sanksi yang memberatkan. UU Pengampunan Pajak justru dimaksudkan menjadi sarana rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak. Perpajakan memiliki sifat gotong royong yang hanya bisa terwujud jika ada saling percaya. Melalui amnesti pajak justru pemerintah merelakan kewenangannya

melakukan penegakan hukum yang keras dan memberi kesempatan bagi semua warga negaranya untuk berpartisipasi.

11.2 Menanya Alasan Mengapa Masyarakat Mengikuti Program Amnesti Pajak

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi.

Ikut serta dalam Amnesti Pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini.

11.3 Menggali Sumber Historis Pelaksanaan Program Amnesti Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang pernah melaksanakan pengampunan pajak. Sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 2008, tercatat Indonesia telah melakukan 4 (empat) kali pengampunan pajak, yaitu pada Tahun 1964, Tahun 1984, Tahun 2008, dan Tahun 2015. Di bawah ini akan dipaparkan lebih lanjut mengenai kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan di Indonesia sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 2008.

11.3.1 Pengampunan Pajak Tahun 1964

Pengampunan pajak yang pertama kali diadakan di Indonesia diberlakukan di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Penetapan kebijakan ini dilakukan dengan penerbitan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Pemerintah memiliki beberapa alasan yang kuat untuk mengeluarkan peraturan pengampunan pajak, yaitu:

- a. Keadaan ekonomi pada saat itu tidak begitu baik dimana inflasi berkembang dari tahun ke tahun. Hal tersebut mudah untuk dijadikan alasan bagi para Wajib Pajak untuk menghindarkan sebagian besar laba, pendapatan dan kekayaan-nya dari peraturan-peraturan pajak atas laba, pendapatan dan kekayaan yang saat itu berlaku;
- b. Sistem pembukuan yang lengkap dan benar pada saat itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Indonesia menganut sistem laba fiskal, yang meliputi pula laba inflasi. Hal tersebut memberikan dorongan bagi Wajib Pajak untuk melanggar peraturan pajak;
- c. Tarif Pajak Pendapatan pada saat itu merupakan tarif progresif yang dianggap sangat berat atau tinggi oleh Wajib Pajak. Hal tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai hukuman berat. Pendapatan yang diperoleh sebagai hasil kerja keras Wajib Pajak tidak terlalu bisa dirasakan manfaatnya karena faktor inflasi. Selain itu, terdapat proporsi tertentu dari pendapatan yang harus diserahkan kepada negara dalam bentuk Pajak Pendapatan. Hal ini dapat memotivasi Wajib Pajak untuk mengelak dari kewajiban perpajakannya;
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu memerlukan dana yang besar untuk membiayai 'Revolusi Nasional Indonesia', pelaksanaan Dwikora, dan melanjutkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang menjadi salah satu konsep dalam pemerintahan Soekarno.

Kebijakan pengampunan pajak digunakan oleh pemerintah pada Tahun 1964 untuk menarik dana dari masyarakat yang potensial tetapi belum dikenai pajak. Pada saat yang sama dengan ditetapkannya pengampunan pajak, dikeluarkan paket kebijaksanaan ekonomi dan keuangan atau fiskal di bawah kendali Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE).

Subjek pengampunan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Objek pengampunan pajak adalah Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan, Pajak Perseroan, dan Bea Meterai Modal (atas penempatan modal dalam perseroan yang belum dilaporkan). Pengampunan diberikan dengan membayar sejumlah uang tebusan dengan prosentase 10% dari nilai kekayaan yang diampunkan dan terdapat tarif reduksi 5% yang merupakan perangsang jika kekayaan yang diampunkan ditanamkan baik pada usaha-usaha baru, maupun usaha-usaha yang sudah ada yang dapat mempertinggi produksi dalam lapangan:

- a. pertanian, perikanan, peternakan;
- b. pertambangan;
- c. perindustrian;
- d. pengangkutan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor Instruksi 2/KOTOE Tahun 1962 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor Instruksi 6/KOTOE Tahun 1962, pemerintah menjamin bahwa daya beli atau modal yang disalurkan untuk usaha-usaha produktif dibebaskan dari tuntutan pajak. Selain itu pemerintah menginstruksikan instansi-instansi pemerintah yang bertugas di bidang fiskal atau pidana untuk tidak mengadakan suatu pertanyaan, penyelidikan, dan pemeriksaan tentang asal-usul kekayaan tersebut. Pengampunan pajak ini. Masa pengampunan kurang lebih satu tahun terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan sampai dengan tanggal 17 Agustus 1965.

Bentuk pengampunan pajak pada Tahun 1964 adalah pengampunan pajak tipe *investigation amnesty*. *Investigation amnesty* menurut Sawyer adalah Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah "uang pengampunan" (*amnesty fee*) yang harus dibayar. Sesuai dengan konsep tersebut, pengampunan pajak tahun 1964 mewajibkan subjek pengampunan untuk membayar uang tebusan sejumlah 10% dan atau 5% (tarif reduksi). Pertanyaan, penyelidikan, dan pemeriksaan tentang asal-usul kekayaan yang dilaporkan tidak dilakukan.

Pengampunan Pajak Tahun 1964 dikatakan oleh banyak pihak tidak sesuai dengan target dan harapan pemerintah. Jumlah dana yang dihasilkan tidak cukup dan program pengampunan pajak dirancang tanpa melalui suatu pemikiran yang matang. Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa pengampunan pajak Tahun 1964 tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut terlihat dari jumlah dana yang dihasilkan tidak cukup. Hal ini mengindikasikan kurangnya kegiatan kampanye pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah, tapi hal ini tidak dapat dibuktikan oleh penulis karena keterbatasan data. Ketidakberhasilan pengampunan pajak Tahun 1964 dikarenakan tidak adanya perbaikan struktural paska pengampunan pajak

11.3.2 Pengampunan Pajak Tahun 1984

Pengampunan pajak pada Tahun 1984 diberlakukan pada saat Presiden Soeharto menjadi kepala pemerintahan di Indonesia. Pemberlakuan pengampunan pajak pada saat itu diperintahkan secara langsung oleh presiden dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Berturut-turut setelah itu dibuat peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak jo. Keputusan Menteri Keuangan No 966/KMK.04/1983 tentang Faktor Penyesuaian Untuk

Penghitungan Pajak Penghasilan. Pengampunan Pajak Tahun 1984 ditetapkan sebagai pelengkap dari pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6, 7, dan 8 Tahun 1983.

Latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengampunan pajak Tahun 1984 adalah:

- a. diberlakukannya sistem perpajakan yang baru yang berbasis *self assesment*. Oleh karena itu, Pemerintah mengharapkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat. Namun, keinginan Wajib Pajak untuk membuka diri tampaknya masih diliputi oleh keraguan terhadap akibat hukum yang mungkin timbul;
- c. diperlukan dukungan sepenuhnya dari masyarakat, baik yang telah terdaftar maupun yang selama ini belum memunculkan diri sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang melapor untuk mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap Wajib Pajak.

Pengampunan pajak Tahun 1984 memiliki bentuk yang sama dengan pengampunan pajak Tahun 1964, yaitu *investigation amnesty*. Pengampunan pajak Tahun 1984 memungkinkan Wajib Pajak bebas dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap Wajib Pajak. Selain itu, mekanisme untuk mendapatkan pengampunan mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar sejumlah uang tebusan.

Setelah masa pengampunan pajak berakhir tercatat sejumlah 182.114 Wajib Pajak perorangan dan Wajib Pajak Badan sebanyak 22.748 terdaftar dalam program tersebut. Persentase Wajib Pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dibandingkan dengan keseluruhan Wajib Pajak yang terdaftar adalah kurang lebih 20%. Mengacu pada hal tersebut program pengampunan pajak Tahun 1984 cukup efektif karena dimanfaatkan oleh hampir 20% dari keseluruhan populasi Wajib Pajak.

Nilai uang tebusan Rp. 45,6 Milyar yang berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dan Rp. 22,2 Milyar yang berasal dari Wajib Pajak Badan. Penerimaan negara pada periode 1985/1986 tercatat sejumlah Rp. 6.616,9 Milyar. Hal ini berarti bahwa proporsi penerimaan dari pengampunan pajak sebesar kurang lebih 1% dari total penerimaan pajak. Hal tersebut mengindikasikan kebijakan pengampunan pajak tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak Tahun 1985 walaupun pengampunan pajak dilaksanakan secara menyeluruh dengan memberikan pengampunan pada semua jenis pajak.

Pengampunan pajak Tahun 1984 termasuk dalam *temporary amnesty* yang memberikan pengampunan dalam Periode pengampunan pajak dari 18 April 1984 sampai 30 Juni 1985. Periode tersebut sebenarnya telah diperpanjang, sebelumnya periode tersebut hanya sampai dengan 31 Desember 1984. Periode pengampunan pajak Tahun 1984 cukup panjang, yaitu 14 bulan. Namun, penerimaan pajak yang dihasilkan tidak signifikan.

Pengampunan pajak Tahun 1984 telah dirancang cukup baik. Namun, pengampunan pajak tersebut tidak cukup berhasil sebagai instrumen penarikan pajak. Sosialisasi mengenai tata cara dan prosedur untuk mendapatkan pengampunan pajak relatif terbatas. Wajib Pajak pada waktu itu banyak yang masih "buta" terhadap pajak dan tidak mengetahui seluk beluk perpajakan. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dan prosedur pengampunan pajak membuat Wajib Pajak melakukan hal yang merugikan. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya Wajib Pajak, maupun calon Wajib Pajak yang datang untuk mencatatkan diri lalu kemudian mundur dan tidak mengisi tiga berkas serta tidak mengembalikan tiga berkas yang harus diisi untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Menurut Wajib Pajak, prosedur penghitungan kekayaan untuk mengitung uang tebusan relatif sulit dan rumit. Hal tersebut menyebabkan Wajib Pajak tidak mau "ambil pusing". Para Wajib Pajak tersebut, walaupun telah mengambil formulir pengampunan pajak, SPT Pajak Pendapatan 1983 dan SPT Pajak Kekayaan 1984, tidak jadi turut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Terdapat pula Wajib Pajak yang meminta tolong petugas pajak untuk membantu mengisi berkas tersebut dan petugas pajak akan meminta imbalan tertentu yang dapat menimbulkan transaksi tawar menawar. Pengampunan pajak yang seharusnya menjadi suatu kebijakan yang dapat mengatasi penyimpangan pajak, pada Tahun 1984 justru menjadi ajang yang dapat dimanfaatkan petugas pajak dan Wajib pajak untuk melakukan penyimpangan pajak baru.

Suatu hal yang kurang disadari oleh pemerintah pada saat pengampunan pajak Tahun 1984 adalah perlu adanya suatu ide untuk dapat menanamkan kesadaran perpajakan didorong dengan adanya lingkungan yang menopang, sarana dan prasarana pelayanan Wajib Pajak yang memadai, program penerangan yang jelas, penanaman komitmen pada Wajib Pajak dan fiskus bahwa pajak adalah kewajiban. Tidak adanya penanaman komitmen dan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan dengan melibatkan petugas dan Wajib Pajak menyebabkan timbulnya transaksi kecurangan pajak baru dalam pelaksanaan program pengampunan pajak. Pengampunan pajak Tahun 1984 sarat dengan ketidakonsistenan dalam pelaksanaan dan upaya penegakan hukum sebagai upaya lanjutan. Hal ini menyebabkan pengampunan pajak tidak efektif untuk dilaksanakan sebagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan.

11.3.3 Kebijakan Sunset Policy 2008

Sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penggalan potensi di sektor perpajakan dan menciptakan kepatuhan Wajib Pajak, pada tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008 yang dikenal dengan *sunset policy*.

Sunset Policy merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, yaitu dengan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



Gambar XI.8 *Sunset Policy* 2008

Sumber: pajak.go.id

Pada dasarnya *sunset policy* bertujuan untuk membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak agar terus meningkat dan mendorong wajib pajak agar lebih jujur, patuh, dan konsisten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Peraturan perundangan yang mengatur *sunset policy* ini hanya berlaku dalam periode waktu tertentu, yaitu pada tahun 2008, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Jika Wajib Pajak patuh mengikuti program *sunset policy*, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar atau mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan, karena di samping tidak dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, selain itu

juga mereka akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang kesemuanya itu didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu tujuan *sunset policy* itu sendiri yaitu terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Program *sunset policy* atau keringanan atas sanksi administrasi pajak yang digelar pemerintah berhasil mengumpulkan 804.814 SPT atau 44,7 persen dari jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) terkait *sunset policy*. Pemerintah juga berhasil menghimpun penerimaan Rp 7,46 triliun. Dari jumlah itu, perinciannya jumlah SPT yang terkumpul adalah 556.194 SPT diterima sampai dengan 31 Desember 2008 dan sebanyak 248.620 SPT diterima dari 1 Januari - 28 Februari 2009. dDari SPT Tahunan Pajak Penghasilan kurang bayar yang disampaikan dalam masa *sunset policy* sampai 28 Februari 2009, pemerintah memperoleh tambahan penerimaan pajak Rp 7,46 triliun. Dari total penerimaan itu, sebesar Rp 5,56 triliun diperoleh dari periode sepanjang 2008. Sedangkan untuk periode 1 Januari - 28 Februari 2009 diperoleh penerimaan Rp 1,9 triliun. Kebijakan *Sunset Policy* tahun 2008 juga berhasil memperbesar jumlah Wajib Pajak terdaftar secara cukup signifikan.

11.3.4 Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini, Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT dengan benar dan lengkap untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya serta Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, memiliki kesempatan untuk terbebas dari sanksi pidana di atas. Syaratnya, Wajib Pajak harus melaporkan pembetulan SPTnya di tahun 2015 ini, sekaligus melunasi pajak yang terutang sesuai laporan pembetulan tersebut.



Gambar XI.9 Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

Sumber: pajak.go.id

Dalam kebijakan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tersebut, Wajib Pajak dapat menikmati fasilitas pembebasan sanksi administrasi yang timbul

karena pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) maupun keterlambatan penyetoran pajak akibat pembetulan SPT.

Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, atas keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan penyetoran pajak akan diberikan sanksi administrasi melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada Wajib Pajak baru. Namun demikian, sanksi administrasi dalam STP akan dihapuskan melalui program ini dengan mengajukan surat permohonan.

Melalui fasilitas ini, dengan adanya penyampaian permohonan tersebut, tindakan penagihan pajak atas STP yang disampaikan kepada Wajib Pajak juga ditunda, sehingga Wajib Pajak dilindungi dan diberikan keleluasaan untuk membetulkan SPT atas Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya serta Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya.

11.3.5 Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) Tahun 2016

Secara sederhana amnesti pajak ialah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Pengampunan pajak (amnesti pajak) menjadi titik sentral pemberitaan di media massa tahun 2016. Program amnesti pajak memiliki arti sangat penting, bahkan menjadi pertarungan pemerintah, sehingga Presiden Joko Widodo pun turun tangan langsung sosialisasi ke sejumlah kota.



Gambar XI.10 Presiden Joko Widodo Melakukan Sosialisasi Amnesti Pajak

Sumber: <http://finance.detik.com/read/2016/07/15/212552/3254583/4/jokowi-kaget-sosialisasi-tax-amnesty-di-surabaya-dihadiri-2700-pengusaha>

Amenesti pajak dilakukan seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak dengan mendorong repatriasi dana yang disimpan di luar negeri. Selain itu, amnesti pajak yang dilakukan pada tahun 2016 ini, juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Amnesti pajak pada periode ini berlaku sejak 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Pemerintah menargetkan perolehan uang tebusan sebesar Rp 165 triliun untuk program ini, dengan dana yang direpatriasi dari luar negeri mencapai Rp 1.000 triliun dan dana yang dideklarasikan sebesar Rp 4.000 triliun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Amnesti pajak terbagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu periode 1 (1 Juli 2016-30 September 2016), Periode 2 (1 Oktober 2016-31 Desember 2017), dan periode 3 (1 Januari 2017-31 Maret 2017).

Diawali start lambat pada awal periode diberlakukannya program, kebijakan amnesti pajak putaran pertama dan awal putaran kedua menghasilkan capaian yang cukup memuaskan. Setidaknya, separuh target uang tebusan yang diharapkan pemerintah, telah terpenuhi pada spertiga periode dilaksanakannya amnesti.

Berdasarkan data dashboard Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (20/10/2016), pukul 12.20 WIB, nilai pernyataan harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai Rp 3.859 triliun.

Komposisi nilai pernyataan berdasarkan SPH itu antara lain deklarasi dalam negeri sebesar Rp 2.734 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 982 triliun, dan dana repatriasi Rp 143 triliun. Sedangkan uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan mencapai Rp 93,9 triliun. Komposisinya, wajib pajak orang pribadi non-UMKM sebesar Rp 80,2 triliun, badan non-UMKM sebesar Rp 10,3 triliun, OP UMKM sebesar Rp 3,17 triliun, dan badan UMKM sebesar Rp 204 miliar. Sementara itu, komposisi realisasi berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) tercatat Rp 97,7 triliun. Komposisinya antara lain pembayaran tebusan Rp 94,2 triliun, pembayaran tunggakan Rp 3,06 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 393 miliar.

Dunia Heboh dan Gempar! Deklarasi Harta Tax Amnesti Indonesia Tertinggi Di Dunia...

BacaKabar.com – Harta yang dilaporkan dalam rangka program pengampunan pajak atau tax amnesty terus meningkat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang dikutip Kompas.com pada Rabu (28/9/2016) pukul 18.00 WIB, harta yang dilaporkan sudah mencapai Rp 2.514 triliun. Total harta terdiri dari deklarasi dalam negeri Rp 1.720 triliun, deklarasi luar

negeri Rp 666 triliun, dan dana yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) Rp 128 triliun.

Adapun uang tebusan yang langsung masuk ke kas negara mencapai Rp 54,3 triliun.

Dibandingkan data Selasa (27/9/16) pukul 18.00 WIB, harta yang dilaporkan naik Rp 39 triliun. Sebelumnya, harta yang dilaporkan Rp 2.476 triliun.

Hari ini, para pengusaha besar masih berdatangan ke kantor pajak. Sandiaga Uno, misalnya, siang tadi kembali menyambangi kantor pajak untuk melaporkan harta atas nama pribadi.



Kemarin, ia juga datang ke kantor pajak dalam rangka mengikuti program tax amnesty. Kedatangannya itu untuk melaporkan harta atas nama badan usaha atau perusahaan.

Sumber: <http://www.bacakabar.com/read/dunia-heboh-dan-gempar-deklarasi-harta-tax-amnesti-indonesia-tertinggi-di-dunia>

Setoran uang tebusan peserta Amnesti Pajak di Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain yang pernah menerapkan kebijakan serupa. Sementara untuk pencapaian uang tebusan tax amnesty di Indonesia sebesar Rp 93,9 triliun hingga periode 28 September 2016. Angka ini pun mengungguli negara lain yang menjalankan program serupa.

1. Indonesia Rp 93,9 triliun (20 Oktober 2016)
2. Italia dengan realisasi uang tebusan Rp 59 triliun (2009)
3. Italia Rp 21,8 triliun (2001)
4. Chili Rp 19,7 triliun (2015)
5. India Rp 19,7 triliun (1997)
6. Spanyol Rp 17,7 triliun (2012)
7. Jerman Rp 13,3 triliun (2004)
8. Australia Rp 7,9 triliun (2014)
9. Belgia Rp 7,2 triliun (2006)

10. Irlandia Rp 4,1 triliun (1993)
11. Afrika Selatan Rp 2,3 triliun (2003).



Gambar XI.11 Capaian Amnesti Pajak
Sumber: katadata.co.id

Diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sejak Juli 2016 lalu juga memberikan angin segar kepada kinerja bursa saham Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan secara signifikan pada kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI). Rata-rata nilai transaksi efek saat ini sekitar Rp6,6 triliun-Rp7 triliun per hari, naik sekitar 20 persen dari 2015 lalu Rp5,7 triliun, karena amnesti pajak.

Realisasi amnesti pajak menjadi bonus pendorong IHSG lantaran market kebanjiran likuiditas. Tingginya realisasi amnesti pajak berdampak positif bagi pasar modal dan nilai tukar rupiah. Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat tajam hingga mencapai level 5.419,60. Kurs rupiah sempat menguat ke level tertinggi Rp12.886

Selain memberikan keuntungan bagi wajib pajak, program ini juga akan membawa efek positif bagi perekonomian lebih luas termasuk bagi pembangunan infrastruktur likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.

Deklarasi Aset Amnesti Pajak Indonesia Tertinggi di Dunia

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia
Kamis, 29/09/2016 07:55 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan bahwa deklarasi amnesti pajak Indonesia tertinggi di dunia.

Dari hasil kompilasi CITA, total deklarasi amnesti pajak di Indonesia menduduki peringkat pertama dengan perolehan Rp2.514 triliun per 28 September 2016.

Angka tersebut masih angka sementara karena program amnesti pajak baru akan berakhir hingga 31 Maret 2017.

Posisi kedua, ditempati oleh Italia yang berhasil menambah basis aset kena pajak sebesar Rp1.179 triliun pada 2009 lalu.

Selanjutnya, posisi ketiga, diduduki oleh Chili sebesar Rp263 triliun dari amnesti pajak yang dilakukan tahun lalu.

Berikutnya, amnesti pajak yang dilakukan Spanyol pada 2012 lalu berhasil mengungkap harta tambahan sebesar Rp202 triliun.

Afrika Selatan, yang memberikan amnesti pajak pada tahun 2003 silam, berhasil mengungkap aset tambahan sebesar Rp115 triliun.

Sementara, deklarasi amnesti pajak Australia dan Irlandia tidak sampai menembus Rp100 triliun. Tercatat, deklarasi amnesti pajak Australia pada 2014 hanya sebesar Rp66 triliun dan Irlandia pada 1993 hanya berhasil mengungkap sebesar Rp26 triliun.

Direktur CITA Yustinus Prastowo menilai capaian deklarasi aset tax amnesty Indonesia di luar dugaan mengingat capaian yang rendah di awal pelaksanaan. Menurut Yustinus, tingginya angka deklarasi amnesti Indonesia didukung oleh kepercayaan (trust) yang dimiliki wajib pajak terhadap pemerintah.



“Ada trust yang bagus dari kita dan ini modal yang sangat bagus bagi kita. Kenapa? karena ada saling percaya di antara masyarakat wajib pajak dan pemerintah dan ini tidak terlepas dari, menurut saya, dari instruksi Presiden (Joko Widodo) juga yang berani mengambil langkah [amnesti pajak] ini,” tutur Yustinus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/9).

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga dinilai bagus dalam mengawal berjalannya amnesti pajak sehingga mendapatkan respons positif dari publik.

Kendati demikian, jika dibandingkan target awal, nilai harta tambahan yang diungkap masih lebih rendah. Begitupun, jika dilihat dari uang tebusan.

Sebelumnya, pemerintah mengadangkan potensi aset tambahan yang diungkap bisa mencapai Rp4.000 triliun, aset repatriasi sebesar Rp1.000 triliun, dan uang tebusan sebesar Rp165 triliun.

Ke depan, Yustinus menilai pemerintah perlu fokus pada dua hal yaitu meningkatkan repatriasi aset wajib pajak dan mendorong keikutsertaan pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah.

Terkait repatriasi aset, Yustinus menyarankan pemerintah memberikan insentif non-tarif mengingat besaran tarif upeti amnesti pajak telah dipatok dalam Undang-undang Pengampunan Pajak yaitu 2,3,5 persen dari nilai aset yang direpatriasi.

“Misalnya, kemudahan bisnis lalu instrumen investasinya yang lebih jelas, kepastian hukum, termasuk insentif pajak yang lain seperti tax holiday, tax allowance kan bisa dibundling dengan ini,” ujarnya.

Kemudian, di sektor UMKM, Yustinus menyarankan pemerintah melakukan pendekatan dari sisi non pajak seperti mengaitkan dengan kemudahan mendapatkan kredit, kemudahan melakukan ekspor-impor, atau bantuan dalam bidang pemasaran. Sementara, pungutan pajak merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya aktivitas usaha.

“Cara itu saya kira akan efektif bagi mereka [pelaku UMKM] karena selama ini mereka takut bayar pajak,” ujarnya. (gen)

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160929075511-78-161973/deklarasi-aset-amnesti-pajak-indonesia-tertinggi-di-dunia/>

11.4 Membangun Argumen tentang Pentingnya Amnesti Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Negara

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) oleh Presiden RI tanggal 1 Juli 2016, amnesti pajak diharapkan akan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini Pemerintah bertekad untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mempercepat pembangunan, dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan.

Amnesti Pajak harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal, apalagi khusus pajak. Kebijakan ini mempunyai dimensi lebih luas. Dari sisi pajak, ada potensi penerimaan yang akan menambah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik saat ini maupun tahun-tahun mendatang sehingga membuat APBN lebih berkelanjutan.

Dari sisi moneter, Amnesti Pajak dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Tidak kalah penting adalah peranan amnesti pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan investasi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan guna mendorong pengalihan harta (repatriasi) ke dalam wilayah Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk amnesti pajak.

Kebijakan amnesti pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Pengertian amnesti pajak sendiri adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Amnesti Pajak terbuka bagi seluruh masyarakat, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi, termasuk wajib pajak yang tergolong dalam UMKM dengan tarif yang sangat rendah. Program ini didukung oleh semua unsur penegak hukum. Bahkan, dalam berbagai sosialisasi Presiden Joko Widodo secara langsung mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program amnesti pajak, yang hanya berlaku sampai dengan 31 Maret 2017 dan tidak akan diperpanjang atau ditawarkan lagi di masa yang akan datang.

Amnesti pajak merupakan momentum yang tepat untuk mendukung Pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian nasional dengan memanfaatkan amnesti pajak dan memaksimalkan kontribusi kepada Negara. Ingat, kurang dari dua tahun ke depan akan semakin kecil kemungkinan untuk menyembunyikan harta di luar negeri karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Selain itu, adanya era keterbukaan data bagi perpajakan menjadi peringatan bagi siapapun untuk tidak lagi menyembunyikan hartanya dari otoritas pajak.

11.5 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Amnesti Pajak oleh Warga Negara

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang anugerahi Allah Yang Maha Kuasa dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia melimpah. Sudah sepatutnyalah bangsa yang besar ini menampakkan kemandiriannya, mengurangi bahkan melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain.

Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan instrumen pemerintah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*), namun ia memiliki fungsi lebih untuk memindahkan harta (*regulern*) dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia (repatriasi), menanam modal (investasi) baru yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang usaha baru yang otomatis akan menyerap tenaga kerja. Meningkatnya aktifitas kerja akan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan (*demand*) akan ikut meningkat. Peningkatan permintaan tentu akan memunculkan subjek pajak dan objek pajak baru (ekstensifikasi) yang tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang.

TEBUSAN AMNESTI PAJAK: Per 3 Oktober Rp 97,2 Triliun. Deklarasi Dan Repatriasi Rp3.629 Triliun

Aprianto Cahyo Nugroho Senin, 03/10/2016 19:19 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (3/10/2016), pukul 18.15 WIB, mencapai Rp97,2 triliun, atau sekitar 58,9% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.

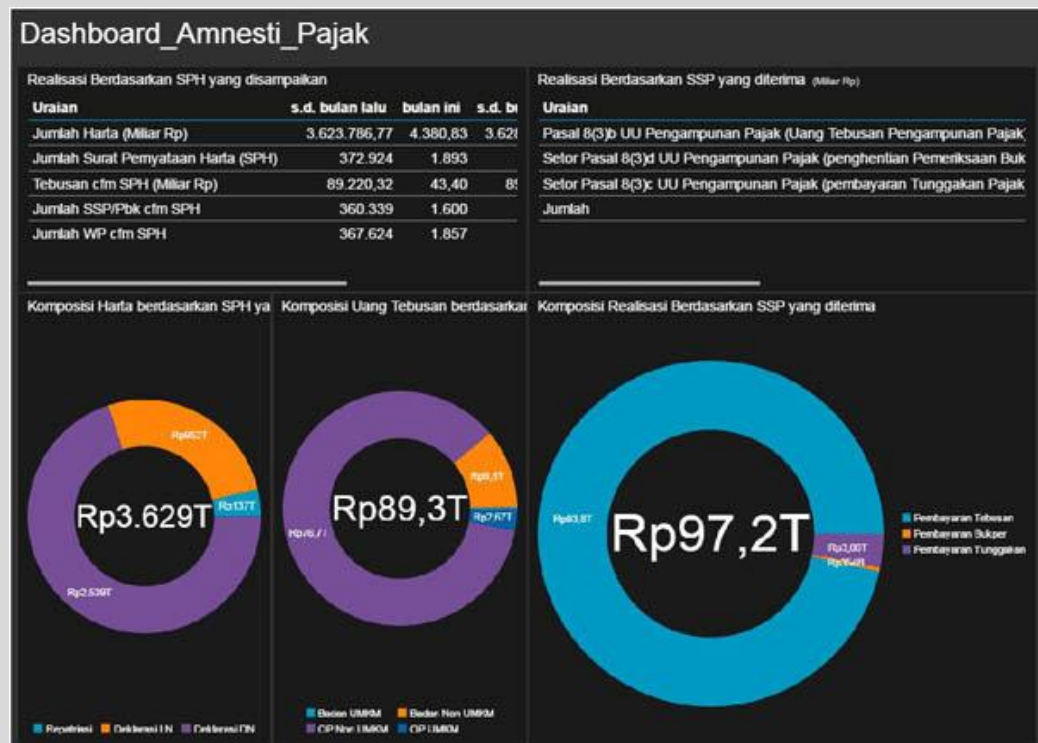
Nilai realisasi tersebut berdasarkan surat setoran pajak (SSP) yang mencakup pembayaran tebusan amnesti pajak, pembayaran tunggakan pajak, dan pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan.

Jumlah penerimaan uang tebusan naik sekitar Rp500 miliar dibandingkan dengan posisi Jumat (30/9/2016) pukul 17.10 WIB yang mencapai Rp96,7 triliun.

Adapun, nilai pernyataan harta yang disampaikan dalam program amnesti pajak menembus Rp3.629 triliun. Dari angka itu, repatriasi harta terpantau mencapai Rp137 triliun atau sekitar 14% dari target Rp1.000 triliun.

Nilai pernyataan harta itu mengalami kenaikan Rp188 triliun dibandingkan Jumat (30/9/2016) pukul 17.10 yang mencapai Rp3.441 triliun.

Merujuk data statistik amnesti pajak yang dilansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, harta yang dilaporkan itu mayoritas bersumber dari deklarasi harta bersih dalam negeri (69,96%), diikuti oleh deklarasi harta bersih luar negeri (26,23%), dan repatriasi aset dari luar negeri (3,81%).



Komposisi uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan hingga hari ini:

- Orang Pribadi Non UMKM: Rp76,7 triliun
- Badan Non UMKM: Rp9,8 triliun
- Orang Pribadi UMKM: Rp2,67 triliun
- Badan UMKM: Rp183 miliar

Adapun komposisi pernyataan harta terdiri dari:

- Deklarasi Dalam Negeri: Rp2.539 triliun
- Deklarasi Luar Negeri: Rp952 triliun
- Repatriasi: Rp137 triliun

Tarif

Pelaksanaan Program Tax Amnesty digelar selama sekitar sembilan bulan sejak 18 Juli hingga 31 Maret 2017 dan terbagi atas tiga periode masing-masing selama tiga bulan.

Pada periode Juli hingga 30 September 2016 lalu, tarif tebusan yang berlaku sebesar 2% untuk repatriasi. Memasuki periode 2 dari 1 Oktober – 31 Desember 2016, tariff repatriasi yang berlaku sebesar 3%, sedangkan untuk periode 1 Januari-31 Maret 2017 berlaku tariff repatriasi sebesar 5%.

Tarif tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang hendak melaporkan harta (deklarasi) di dalam negeri. Sedangkan wajib pajak yang hendak mendeklarasi harta di luar negeri, dikenakan tarif masing-masing 4%, 6% dan 10% untuk ketiga periode tersebut.

Khusus bagi UMKM, dikenakan tarif seragam mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, yakni 0,5% untuk aset di bawah Rp10 miliar dan 2% untuk aset di atas Rp10 miliar.

Hingga akhir periode pertama pada 30 September, telah diterima total 372.924 surat pernyataan, sedangkan surat yang tercatat sepanjang bulan ini mencapai 1.893.

Meski pelaksanaan program amnesti pajak di Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia, realisasi repatriasi masih di bawah kisaran 5% dari total nilai pernyataan harta.

Seperti dilansir *Bisnis.com*, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengapresiasi hasil amnesti pajak tahap pertama, dan dianggap sangat baik untuk mendorong peningkatan ekonomi nasional.

"Terkait penggunaan uang hasil tebusan kami masih menunggu hingga tahap akhir, namun secara umum hasilnya cukup baik dan di luar prediksi," ucap Mirza, dalam acara Temu Wartawan Daerah, Bank Indonesia di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Ia mengatakan hasil dana deklarasi amnesti pajak juga akan mengendalikan risiko devisa anggaran pemerintah, serta berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak atas pencapaian program tax amnesty tahap pertama yang bisa dikatakan berhasil.

Dalam suratnya untuk Direktur Jenderal Pajak Ken Dwiwijugasteady beserta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, yang ditulis tangan pada 30 September 2016, Menteri

Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi jajaran DJP dalam menjalankan tugas melayani masyarakat yang ingin menggunakan hak pengampunan pajak.

“Pagi, siang, malam, hingga dini hari terus menerus berganti giliran, semua ikut terjun menanggapi antusiasme masyarakat yang membludak, dengan penuh kesabaran, perhatian, senyum, semangat membantu, dan semangat untuk menunjukkan bahwa DJP adalah lembaga yang bisa dipercaya, disegani, dibutuhkan, dan dihormati oleh rakyat,” tulis surat tersebut.

Sumber: <http://finansial.bisnis.com/read/20161003/10/589106/tebusan-amnesti-pajak-per-3-oktober-rp972-triliun.-deklarasi-dan-repatriasi-rp3.629-triliun>

Amnesti Pajak memanggil putra bangsa untuk mengembalikan harta yang banyak tersebar di berbagai negara untuk pulang ke Indonesia. Negara ini butuh dana yang besar untuk membangun. Jika kita memiliki kemampuan sendiri, untuk apa meminta kepada bangsa lain.

Amnesti Pajak membutuhkan orang-orang yang berjiwa besar untuk mengungkap harta yang selama ini mungkin lupa dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini bukanlah sebuah tindakan bodoh dan sia-sia karena pengungkapan ini dilindungi Undang-Undang. Data yang diungkap ada jaminan tidak akan diperiksa kembali dan adanya kepastian hukum dari sisi perpajakan melalui Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Amnesti Pajak juga memanggil putra bangsa di dalam negeri untuk ikut berperan mengungkap harta yang belum diungkap di SPT untuk melaporkannya dalam SPT dan menebus kekhilafannya itu melalui Surat Setoran Pajak (SSP) di Bank persepsi/Kantor Pos.

Amnesti Pajak peluang terakhir untuk menebus kesalahan, karena hanya diberi kesempatan hingga 31 Maret 2017. Jika data yang masih disembunyikan terungkap maka akan dilakukan proses tindakan perpajakan sesuai aturan berlaku dan sanksi kenaikan berupa denda 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Bangsa Indonesia membutuhkan orang yang berjiwa besar untuk membangun negeri ini. Mari kita sambut Amnesti Pajak ini dengan segera mengungkap harta, menebusnya dan memperoleh kelegaaan.

11.6 Proyek Belajar Sadar Pajak

Untuk memahami lebih lanjut hal-hal yang sudah Anda pelajari, coba Anda praktikkan tugas berikut, yaitu:

1. Kumpulkan informasi bagaimana cara mengajukan surat pernyataan untuk dapat mengajukan amnesti pajak? Apakah mengajukan surat pernyataan pengampunan pajak cukup mudah?

2. Bagaimana implementasi pelaksanaan amnesti pajak? Apakah telah sesuai dengan tujuan disusunnya kebijakan tersebut?
3. Silahkan identifikasi dari pemberitaan atau investigasi ke lapangan, masalah apa saja yang timbul (positif dan negatif) pada saat diberlakukannya amnesti pajak?

Silakan membentuk kelompok dan diskusikan dengan teman sekelompok Anda!

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, Rusli, 1988, Sumatra Barat Pemberontakan Pajak 1908: Bag. Ke-1, Perang Kemang. Gita Karya, Jakarta
- Brotodihardjo, Santoso R. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Agus Suharsono, Ketentuan Umum Perpajakan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Akhmad Zamroni, Partisipasi dalam Upaya Bela Negara, 2015, Bandung: Yrama Widya
- Aviliani, "Amnesti Pajak perlu Prasyarat Tax Reform", 2004, www.indef.or.id
- Bohari. (2002). Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam, 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik, cetakan kedua puluh empat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daryadi, Waluyo, "Tax Amnesty: dari Masa ke Masa", Indonesian Tax Review, Volume VI/Edisi 17/2007
- Danesi, Marcel., 2010, Understanding Media Semiotics, Penerjemah: A. Gunawan Admiranto (Pengantar Memahami Semiotika Media), Jalasutra, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, Jejak Pajak Indonesia: Dari Mataram Kuni sampai Budi Utomo, (belum dipublikasikan Ditjen Pajak. 2015. Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Ekonomi. Jakarta
- Eco, Umberto., 1979, Theory of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington.
- Effendy. (1994). Pengantar Tata Hukum Indonesia, Semarang Fjeldstad, Odd-Helge. 2013. Taxation and development, A Review of donor support to strengthen tax systems in developing countries. Finland: United Nations University, UNU-WIDER, World Institute for Development Economics Research (diunduh dari web CMI: <http://www.cmi.no/publications/file/4720-taxation-and-development.pdf>, pada tanggal 15 April 2015)
- Gerhart, Piers & Singer, Milton B., 1971, Shame and Guilt: A Psychoanalytic and a Cultural Study, WW Norton & Co, New York.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, 2014, Bandung: Nusa Media
- Haryatmoko, 2009, "Petaka Hipermodernisme", dalam Basis nomor 05-06, Tahun ke-58, Mei-Juni 2009.
- Holcombe, Randall G., 1998. "Tax Policy From A Public Choice Perspective", National Tax Journal, National Tax Association, Vol. 51, No. 2, June 1998, pp. 359-371.
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Jokowi, Kalla Jusuf. 2014. Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Jakarta: (diunduh dari web KPU: http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf)
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, 2010, Yogyakarta: Paradigma

- Kansil, C.S.T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (2013) Lebih Dekat Dengan Pajak, Jakarta: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa
- Lacey, Hugh., 1999, Is Science Value Free? Values and Scientific Understanding, Routledge, London.
- Lapian, Adrian B., 2011, Orang Laut Bajak Laut Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX, Komunitas Bambu, Jakarta
- Latif, Yudi, 2014, Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan, Jakarta, Penerbit Mizan.
- Latif, Yudi., 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Liliweri, Alo, 1997. Sosiologi Organisasi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Lusiana, Ria Eva. 2008. Kajian atas Formulasi *Sunset Policy* melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 2014, Bogor: Ghalia Indonesia
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Mead, Margaret, 1961, Cooperation and Competition among Primitive People, Beacon Press, Boston.
- Munawir, S., 2003, Pajak Penghasilan, Penerbit BPFE, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- New Internationalist Magazine, 2008, A Short History of TAXATION, Issue 416, October 1, <http://newint.org/features/2008/10/01/tax-history/>
- Nopriadi, 2009., "Kecerdasan Spiritual (SQ) dan Kecerdasan Ideologis (IdQ) Berbasis Islam di Dunia Pendidikan", Dalam Seminar Pendidikan Nasional Optimalisasi Peran Intelektual dan Praktisi Pendidikan dalam Mewujudkan Multiple Intelligent pada Output Pendidikan pada tanggal 7 Juni 2009 di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
- Nurita Putranti, 2007, "Kecerdasan Majemuk", (<http://nuritaputranti.wordpress.com/2007/11/27/kecerdasan-majemuk>, up date November 27, 2007, acces 31 Mei 2009).
- OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Tax and Development. (diunduh dari web: <http://www.oecd.org/ctp/tax-global/transparency-and-governance-principles.pdf>, pada tanggal 15 April 2015)
- Onghokham, 1985, "Pajak dalam Perspektif Sejarah" dalam Prisma no 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
- Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Poole, Ross, 1999, Nation And Identity, Routledge, London.
- Rawls, John, 1971, A theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge,
- Rollin, Bernard E., 2009, Science and Ethics, Cambridge University Press, Cambridge.
- Rosdiana, Haula, dan Tarigan Rasin. 2005. Perpajakan Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Rositawati, Rona, 2009, "Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rousseau, Jean Jacques, 2007. *Du Contract Social*, edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Vincent Bero, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, 1991, *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media, Yogyakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1971, "Pergerakan Sosial dalam Sejarah Indonesia", dalam *Lembaran Sedjarah*. Seksi Penelitian Djurusn Sedjarah FSK-Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Sastrapratedja, M., 2001, *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial*, Penerbitan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Sastrapratedja, 1992, "Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Budaya", dalam *Pancasila Sebagai Ideologi*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Sen, Amartya, 1992. *Inequality Reexamined*, New York: Oxford University Press.
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep&Aspek Formal*
- Smith, Mark K., 2008, Howard gardner, multiple intelligences and education, <http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm>, file:///M:/Gardner/gardner.htm, akses 14 okt 2009.
- Soemitro, Rochmat, Kania Sugiharti Dewi. 2010. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT Eresco.
- Soerjanto Poespowardojo, 1992, "Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama", dalam *Pancasila Sebagai Ideologi*, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Suhartono, 1991, *Apanage dan Bekel*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Sutarman, Ws., *Magistra No. 75 Th. XXIII Maret 2011*
- Timur, Bintang, 2011. 'Trias Politika adalah Demokrasi Tanpa Rakyat, Pengabdian Watak Antidemokrasi', Kompasiana, 27 November 2011, <http://politik.kompasiana.com/2011/11/27/trias-politika-adalah-demokrasi-tanpa-rakyat-pengabdian-watak-antidemokrasi-416758.html>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No.16 Tahun 2009

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003,tentang Keuangan Negara

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007,tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Verhoeven, 1969, Kamus Bahasa Latin-Indonesia,Ende, Flores, Penerbitan Nusa Indah.

Wattimena, Reza A.A (2003). Pajak sebagai Simbol Kontrak Sosial

Winarno, Sigit, Ismaya Sujana. 2003. Kamus Besar Ekonomi. Bandung: CV Pustaka Grafika

Y. Sri Pudyatmoko, Memahami Keadilan Di Bidang Perpajakan, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2015

SUMBER INTERNET

1. <http://www.bing.com/images/search>
2. <http://archive.kaskus.co.id/thread/12530963/0>
3. <http://beritadaerah.co.id/2015/04/30/pembangunan-terowongan-mrt-jakarta/>
4. <http://media.nationalgeographic.co.id/daily/640/0/201306201039490/b/foto-hanya-23-tahun-lagi-sisa-cadangan-minyak-indonesia.jpg>
5. <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/30/18521171/Jokowi.Ingatkan.Utang.Indonesia.Masih.Rp.2.600.Triliun>
6. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/19/ny0tyo334-ryamizard-bela-negara-jamin-keberlangsungan-hidup-bangsa-dan-negara>
7. <http://padyangantaxcenter.blogspot.co.id/2013/12/pajak-untuk-prestasi-bangsa.html#.Vq3tkNJ961s>
8. <http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/04/Kis-Lambai.jpg>
9. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jMczkYUBXEKJ:journal.unwidha.ac.id/index.php/magistra/article/download/78/39+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>
10. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/NK%20APBN%202015-Lengkap.pdf>
11. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151022_indonesia_bela_negara
12. <http://www.bing.com/images/search?>
13. http://www.kabarbisnis.com/images/photo/Teluk_Lamong.jpg
14. <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>
15. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-canangkan-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015>
16. <http://www.kemenkeu.go.id/Data/nota-keuangan-apbn-2016>
17. <http://www.kemenkeu.go.id/Data/uu-apbn-2016>
18. http://www.pajak.go.id/sites/default/files/image_humas/pajak-content1_0.jpg
19. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/10/28/nwwt2e335-konsep-bela-negara-perlu-diperjelas>
20. https://www.selasar.com/files/Freelancers/nurul/July_2015/img220920094501311.JPG
21. Pajak.go.id, Lampiran <http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/lampiran/01PJ_KEP645.htm>
Diunduh: 15 Januari 2016
22. Setpp Depkeu, Risalah, 2014 <<http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/50513.pdf>>
Diunduh: 15 Januari 2016
23. www.slideshare.net
24. <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/50513.pdf>
25. <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160412201033-12-123478/dua-petugas-pajak-dibunuh-penunggak-miliaran-rupiah/>
26. <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/miips/article/download/6112/4223>
27. pajak.go.id
28. liputan6.com
29. detik.com
30. www.cnnindonesia.com

Warga Bijak
**SADAR
PAJAK.**



berapapun
KONTRIBUSI ANDA
sangat berarti untuk
**PEMBANGUNAN
NEGARA**

TENTANG PENULIS



Udin Sarifudin Winataputra, Prof. Dr. M.A. lahir pada 7 Oktober 1945 di Sumedang, Jawa Barat.

Riwayat Pendidikan: Sekolah Rakyat 6 (1955-1961), SMP Negeri Tanjungsari (1961-1964), SPG Negeri (1964-1967). S-1 Pendidikan (1968-1974) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), S-2 (Master of Arts) di Macquarie University, Sydney, Australia (1977-1978), Doktor Ilmu Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), (1998-2001).

Pengalaman Mengajar: Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA PPSP IKIP Bandung (1972-1976), Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP Bandung (1973-1984), Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bandung (1980-1983), Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (1984-1989), Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, Jakarta (1990-sekarang).

Karier Akademik: Pembantu Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bandung periode (1980-1983), Ketua Lembaga Studi Sosial Universitas Islam Nusantara, Bandung (1980-1983), Ketua Pusat Sumber Belajar Universitas Lampung (1984-1988), Pembantu Dekan II (Adm) FKIP Universitas Terbuka (UT) Jakarta (1990-1991), Pembantu Dekan I (Akad) FKIP Universitas Terbuka (UT) Jakarta (1992-1994), Dekan FKIP Universitas Terbuka (UT) Jakarta selama dua periode yaitu 1994-2001, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Terbuka (UT) (2002-2004), Direktur Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka (UT) (2004-2010), Profesor Ilmu Pendidikan dpk Program Pascasarjana Universitas Terbuka (UT).

Pengalaman Kepakaran dan Keahlian : Anggota Tim Pengembangan Kurikulum 2013 Kemdikbud (2012 –2014), Anggota Tim Evaluasi Kurikulum 2013 (2014-sekarang), Anggota Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (RPP) Bidang Pendidikan, Balitbang Dikbud (2003-sekarang), Anggota Tim Pendidikan Karakter, Ditjen Dikti, (2007-sekarang), Koordinator Tim Penguatan Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia Ditjen Dikdas (2009-sekarang), Narasumber Pendidikan Kesadaran Pajak, Ditjen Penyuluhan Perpajakan, Kemenkeu (2013-sekarang), Narasumber (*on call/request*) Kurikulum dan Pembelajaran pada Puskurbuk Balitbang Dikbud, Ahli dari Pemerintah dalam Uji Materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No 24 Tahun 2008 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Pengalaman Organisasi: Sekretaris Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (2014-2019), Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2012-2017), Ketua III Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (2009-2014), Sekretaris I Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (2004-2009), Sekretaris II Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (1999-2004), Anggota Dewan Pakar Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Indonesia (2010-sekarang), Pembina Asosiasi Profesional Pendidikan Jarak Jauh Indonesia (2010-sekarang), Dewan Pendiri Asosiasi Profesi Pembelajaran Jarak Jauh Indonesia.

Karya Buku: Strategi Belajar Mengajar (Depdikbud:1998), Model-Model Pembelajaran Inovatif (PAU-PPAI Universitas Terbuka : 2001), Teori Belajar dan Pembelajaran (Universitas Terbuka: 2007), Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2010 (Kemdikbud: 2010), Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran) (Dwitama Asrimedia: 2012)



Dasim Budimansyah, Prof., Dr., M.Si. Lahir di Sumedang pada 6 Maret 1962.

Riwayat Pendidikan: S-1 Pendidikan Kewarganegaraan IKIP Bandung (1987), S-2 Sosiologi dan Antropologi Universitas Padjadjaran (1994), S-3 Sosiologi Universitas Padjadjaran (2001).

Riwayat Pekerjaan: Deputy Direktur Indonesia Centre for Australian Studies (InCase) UPI (2015-sekarang), Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Barat, BP3IPTEK Jawa Barat (2015-2017), Ketua Program Studi Pendidikan Umum dan Nilai SPs UPI (2010-2014), Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI (2007-2010), Anggota Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Depdiknas (2002-2006), Anggota *Ad-hoc* Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan BSNP Depdiknas (2006-2007), Anggota *National Textbook Evaluation Committee* (NTEC) Pusat Perbukuan, Depdiknas (2003-2005), Anggota Panitia Penilaian Buku Non Teks Pelajaran (PPBNP)Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional (2008-2013), Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan UPI (1988-sekarang).

Pelatihan Profesional: *Australia Awards Fellowship On Qality Assurance in Higher Education*, Flinders University, Australia (2014), *Australian Leadership Awards Fellowship on Inclusive Education*, Flinders University, Australia (2011), *Advanced Study and Training Program On Pedagogy and Chinese Teaching Materials*, Beijing Language and Culture University, China (2011).



Prof. Dr. Sapriya, M.A., lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada tanggal 20 Agustus 1963.

Riwayat Pendidikan: S-1 Jurusan PKn dan Hukum FPIPS IKIP Bandung (1987), S-2 (*Master of Education*) di School of Education, La Trobe University, Melbourne Australia dalam bidang *Social Studies* (1996), S-3 dalam bidang Pendidikan IPS SPs UPI (2007). Pendidikan tambahan antara lain dalam *Political and Constitutional Theory for Citizens: A We the People, National Academy* di Loyola Marymount University, LA, California USA tahun 2001.

Riwayat Pekerjaan: Guru Besar (Profesor) pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, Dosen Pengajar S-1 Jurusan PKn UPI, Dosen Pengajar S-2 Program Studi PKn, PIPS dan Pendidikan Dasar UPI, dan Dosen Pengajar S-3 Program Studi PKn dan Pendidikan Dasar SPs UPI.

Karier Akademik: Ketua Jurusan PKN UPI (2000-2003 dan 2003-2007), Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (2001 s.d. sekarang), Pengembang SKGK D-II dan S1 PGSD Dikti (2002 dan 2006), Pengembang KBK S1 PGSD (2006), Pengembang Standar Minimal Laboratorium PGSD (2005), Pengembang Instrumen Sertifikasi Guru IPS dan PKN PGSD (2005-2006), Pengembang program Hibah Kemitraan LPTK (2006-2007), Pengembang Video Keterampilan Dasar Mengajar PGSD (2006-2007), Pengembang Standar Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian (2006-2007), Pengembang Standar Tenaga Pendidik IPS dan PKN SD (2006), Penilai Buku Mata Pelajaran PKN SD dan SMP (2006-2008), dan Asesor Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (2007- sekarang).

Karya Tulis: Studi Sosial: Konsep dan Model Pembelajaran (2002), Pendidikan Kewarganegaraan (2003), Pendidikan IPS (2009), Konsep Dasar PKN (2010), Pembelajaran PKN (2010), Teori dan Landasan Kewarganegaraan (2011), dan sejumlah Modul yang diterbitkan Universitas Terbuka.



Arqom Kuswanjono, Dr. Lahir di Klaten pada 30 Mei 1970.

Riwayat Pendidikan: S-1 Fakultas Filsafat UGM (1993), S-2 Fakultas Filsafat UGM (2001), dan S-3 Fakultas Filsafat UGM (2008)

Riwayat Pekerjaan. Dosen tetap Fakultas Filsafat UGM (1994 – sekarang), Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penelitian, Fakultas Filsafat UGM (2008–2012), Ketua

Karier Akademik: Komisi Akademik Senat Fakultas Filsafat UGM (2008–2011), Sekretaris Program Master, Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana UGM (2001–2008), Dewan Pengurus Masyarakat Yogyakarta untuk Ilmu dan Agama (MYIA), disponsori oleh Metanexus Institute, Philadelphia USA (2003–2012), Ketua Pokja Pengkajian dan Pengembangan Mata Kuliah Pancasila di Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti, Diknas RI (2009- sekarang), Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Filsafat Ilmu, Program Doktor, Fakultas Kedokteran Gigi, UGM (2008–sekarang), Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Filsafat Manusia, Program Magister Profesi, Fakultas Psikologi, UGM (2010–2013), Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Filsafat Ilmu, Program Doktor, Institut Hindu Dharma, Denpasar Bali (2010–2012), Asesor Badan Akreditasi Nasional (2012–sekarang), Wakil Dekan bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni (2012–2016)

Buku yang Telah Ditulis: Agama, Budaya dan Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama dan Budaya (Editor dan Penulis Satu Bab), Penerbit Mizan, Bandung(2012), Respons Masyarakat Lokal atas Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama dan Budaya (Editor), Penerbit Mizan, Bandung (2012), Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana: Kajian Integratif Ilmu, Agama dan Budaya (Editor), Penerbit Mizan, Bandung (2012), Integrasi Ilmu dan Agama: Perspektif Filsafat Mulla Sadra (2009), *Ketuhanan dalam Telaah Filsafat Perennial* (2006), Pendidikan Agama Islam: Buku Teks untuk PTU berdasarkan kurikulum 2002 (Buku, penulis satu bab)2005,



Dr. Encep Syarief Nurdin, Lahir di Ciamis, 18 juni 1961.

Riwayat Pendidikan: Sarjana PMPKN IKIP Bandung, Magister Pendidikan Umum UPI Bandung, Magister Administrasi Negara UNPAD Bandung, Ilmu Sosial-Administrasi Negara UNPAD Bandung

Riwayat Pekerjaan: Dosen di UPI, ITB, STIEPAR YAPARI untuk Mata Kuliah MKWU (Pendidikan Pancasila, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Pend. Lingk. Sosial Budaya & Teknologi, Pendidikan Kewiraan / Kewarganegaraan, Ideologi dan Hankamnas), Mata Kuliah Materi dan Pembelajaran PKN SD, Mata

Kuliah Sistem Pemerintahan, Mata Kuliah Perilaku Organisasi, Mata Kuliah Manajemen Pariwisata, Mata Kuliah Sosiologi Organisasi.

Karya Tulis: Pengaruh Afiliasi Kelompok terhadap, Pembentukan Sikap Pembauran dan Nasionalisme pada Pelajar di Jawa Barat (1992), Kemampuan Menyesuaikan Diri Para Siswa Ditelaah dari Segi Pertimbangan Moralnya (1993), Analisis Deskriptif terhadap Wujud dan Perkembangan Nilai-nilai 1945 dalam Program Pendidikan Umum Kurikulum SMA Kurikulum (1994), Studi Eksplorasi terhadap Pelaksanaan Mutu Pelajaran PMP SMA di Jawa Barat (1994), Studi Komparatif terhadap Kekuasaan Legislatif dalam UUD 1945 dan UUD RIS 1949 (Studi Dokumenter tentang Teori, Fungsi dan Kewenangan Legislatif Monokameral dan Bikameral) (1998), Studi Komparatif Sikap Patriotisme Mahasiswa Pribumi dan Mahasiswa Keturunan di Perguruan Tinggi di Kota Bandung (1999), Pengkajian Terhadap Perlindungan HAM dalam UUD 1945 dengan UUDS 1950 (1999), Susunan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 dan UUDS 1950 (2000), Analisis dan Evaluasi hasil-hasil Penelitian Sektor Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jabar (2000), Pengaruh Koordinasi dan Kepemimpinan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis (2005), Studi Penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui IPTEK (2005), Pemantauan Potensi dan Analisis Pemberdayaan Bidang Sumber Daya Lokal (2006), Pengkajian Prospek Ketenagakerjaan di Kota Bandung (2010)

Buku yang Telah Ditulis: Penuntun Kuliah Pancasila untuk Perguruan Tinggi (1994), Tradisi Berwisata dalam Kultur Sunda (2000), Prospek Penegakan Disiplin Pegawai dalam Masyarakat Paternalistik (2003), Konsep-konsep Dasar Ideologi, Perbandingan Ideologi-ideologi Besar Dunia (2005), Optimalisasi Peran Kelembagaan Pariwisata dalam Perspektif Pengembangan Kepariwisata di Jabar (2007), Aktualisasi Nilai-nilai Patriotisme dalam Pendidikan Umum (Bab VII) (2008), Pengaruh Koordinasi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis (2008).



Dr. Rizal Mustansyir. Lahir di Singkawang (Kalbar) pada 24 Agustus 1954

Riwayat Pendidikan: SD Bruder Singkawang (1967), SMP Bruder Singkawang (1970), SMEA N Singkawang (1974), Sarjana Filsafat UGM (1985), Magister Filsafat UGM (1995), Doktor Filsafat UGM (2011)

Riwayat Pekerjaan : Dosen di Fakultas Filsafat sejak tahun 1987 sampai sekarang Pengampu mata kuliah: Filsafat Bahasa, Filsafat Ilmu, Pendidikan Pancasila

Karya Tulis: Filsafat Analitik: Sejarah Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya, Penerbit Rajawali, Jakarta (1987), Filsafat Bahasa: Aneka Masalah Arti dan Upaya pemecahannya, Penerbit Prima Karya, Jakarta (1988), Hermeneutika Filsafati, Penerbit Pustaka Rasmedia, Yogyakarta, 2009, Filsafat Ilmu, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2001). (Karya Bersama Misnal Munir) Bahasa Ilmiah Dalam Perspektif Charles Sanders Peirce, Penerbit Fakultas Filsafat UGM, 2013, Nilai Filosofi Rumah Gadang, Penerbit Fakultas Filsafat UGM, 2015 (Karya Bersama Dr. Misnal Munir dan Dr. Supartiningsih), Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi, Penerbit Yayasan Fakultas Filsafat UGM, 2016.



Dr. Misnal Munir, M.Hum. Lahir di Solok pada 8 Oktober 1958.

Riwayat Pendidikan: S-1 Sarjana Filsafat UGM (1985), S2 Master Filasafat UGM (1995) dan S3 Doktor Filsafat UGM (2012).

Riwayat pekerjaan : Dosen Program Sarjana Fakultas Filsafat UGM (1986-Sekarang), Dosen Program Master Fakultas Filsafat UGM (1996-Sekarang), Dosen Program Doktor Fakultas Filsafat UGM (2013-Sekarang). Mata kuliah yang diampu : Filsafat Barat Modern (S1), Filsafat Barat Kontemporer (S1,S2,S3), Filsafat Sejarah (S1,S2,S3), Pendidikan Pancasila (S1), Pendidikan

Kewarganegaraan (S1)

Karya Tulis: Bahasa Ilmiah Dalam Perspektif Charles Sanders Peirce (2013), Nilai Filosofi Rumah Gadang (2015), Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi (2016)



Dr. Winarno Narmoatmojo, SPd, MSi, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada 13 Agustus 1971.

Riwayat Pendidikan: S-1 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1995), S-2 Program Studi Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002), dan S-3 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung (2011).

Riwayat pekerjaan: Tenaga pengajar pada Prodi PPKn FKIP UNS (1997-sekarang), Tim pengembang buku PKn Direktorat Pembelajaran, Dirjen Dikti (2012-sekarang),

Karya Tulis: Pendidikan Pancasila (2005), Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (2006, 2007, 2013), Ilmu Sosial Budaya Dasar (2008), Ketatanegaraan Indonesia (2008), Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis (2009) dan IKn dalam Konteks PKn (2010), Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (2011), Pembelajaran PKn: Isi, Strategi dan Penilaian (2013), Pancasila dan UUD 1945 (2014). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi; Indonesia Baru, Empat Konsensus, Satu Dasar Berbangsa dan Bernegara Indonesia (2015).



Irawaty, M.H., P.hD, lahirdi Jakarta 4 Juni 1977.

Riwayat Pendidikan: S-1 Fakultas Hukum UGM (2002), S-2 Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2008), S-3 Hukum, University of Canberra, Australia (2015).

Riwayat Pekerjaan : Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (2005-sekarang), Bendahara Jurusan MKU (2008-2009), Sekretaris Redaksi Jurnal Humaniora MKU (2008-2009), Wakil Ketua Pusat Kajian Konstitusi Universitas Negeri (2009-2010), Sekretaris UPT MKU UNJ (2014-sekarang).

Karya Ilmiah: Pendidikan Kewarganegaraan (Handout), Martini, Suriani, Irawaty, dkk: Pendidikan Pancasila (Handout), Martini, Suriani, Irawaty, et.al: 2006 ; Arti Penting Strict Product Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Melindungi Konsumen, Humaniora, Jurusan MKU, Vol. 5 No. 2, Juli 2006; Analisis Yuridis: Rahasia Dagang Dijadikan Benda Jaminan Kredit, Humaniora, Jurusan MKU, Vol. 7 No. 2, Juli 2007; 2007 Should the Government of Indonesia Classify Trade Secrets as One of Collateral for SMEs Also? 3rd ICBER 2012 Proceeding; Efridani Lubis, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan (Buku Pegangan Mahasiswa UPT MKU UNJ), 2015; Irawaty, dkk: Pendidikan Kepatuhan Terhadap Hukum (Hibah WR I UNJ Penulisan Buku Teks 2015).

Kegiatan Internasional: International Conference on Business and Economic Research, Bandung (2012), (Penyaji Makalah; Eurasia Business and Economic Society, Singapura (2014), (Penyaji Makalah); Exploring Legal Culture (2014), Jerman (Memberikan Kuliah); Exploring Legal Culture (2015), Jerman (Memberikan Kuliah Pembuka).



Rima Vien Permata Hartanto, S.H., M.H., Lahir pada 1976 di Surakarta, Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan: S-1 Fakultas Hukum UNS (1999), S-2 Fakultas Hukum UNS, Proses S-3 pada Pendidikan Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS.

Riwayat Pekerjaan: Dosen tetap pada Prodi PPKn FKIP UNS (200-sekarang), *Peergroup* aktif di Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) UNS Surakarta, *Peergroup* aktif di *Research Group* Hukum dan Kewarganegaraan FKIP UNS Surakarta serta *Research Group*

Reformasi Hukum dan Perubahan Sosial FH UNS Surakarta. Aktif meneliti dengan berbagai skim penelitian nasional, antara lain Studi Kajian Wanita (SKW), Dosen Muda, Hibah Madya, Unggulan Fakultas dan Strategi Nasional. Aktif menulis artikel di berbagai Jurnal Penelitian.

Karya Tulis: Hukum Tata Negara (2011); *Public Governance* – Pemerintah dan Masyarakat Saling Menguatkan Dalam Kepedulian dan Sinergitas (2012); Seri Pendidikan Politik – Buku I - Pancasila dan UUD 1945 (2014); Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (2015); Akses Keadilan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakses Keadilan) (2016). Dapat dikontak di rimahartanto@yahoo.com.



Martini, S.H., M.H. Lahir di Koto Tinggi pada 3 Maret 1971.

Riwayat Pendidikan: S-1 Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1996), S-2 Fak. Hukum Universitas Indonesia Jakarta (2003).

Riwayat Pekerjaan: Koordinator Mata Kuliah Kewarganegaraan UNJ (2008-sekarang), Ketua Pusat Kajian Konstitusi Unj (2008-sekarang), Pengelola/Redaktur Jurnal Konstitusi UNJ Kontrak Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Pusat Kajian Konstitusi UNJ (2010–2011), Wakil Ketua Humas UNJ (2006–2008), Sekretaris Jurusan PIPS (2015–2019), Dosen mata kuliah:

Demokrasi dan HAM, Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Pancasila, Sistem Hukum Indonesia.

Karya Tulis: Jurnal Konstitusi kerjasama UNJ dengan Mahkamah Konstitusi Juni 2010 sebagai penulis dengan judul “Kritik Terhadap Amandemen Pasal 23 UUD 1945 Tentang Keuangan Negara”; Jurnal Konstitusi kerjasama UNJ dengan Mahkamah Konstitusi November 2010 “Perspektif Pasal 33 UUD 1945 Mengenai Privatisasi BUMN”; Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi FIS UNJ tahun 2008 “Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Legislatif di Indonesia Dari Masa ke Masa: Realitas dan Harapan”; Jurnal Ilmiah Sosialita FIS UNJ (2007) “Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945”; Jurnal Ilmiah Sosialita FIS UNJ (2002) “Penegakan Hukum Arah Dan Perkembangannya”; Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi FIS UNJ (2002) “Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance”.

Daftar Non-Publikasi/ Penelitian: “Analisis Yuridis Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” UNJ –2004; “Motivasi Wanita Memasuki Sekolah Kejuruan” UNJ-2000; Bahan Ajar Mata Kuliah Pancasila, MKU UNJ (2004); Bahan Ajar Mata Kuliah Kewarganegaraan, MKU UNJ (2012); Bahan ajar Mata Kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, MKU UNJ (2012); “Pengembangan Model Konseptual Pendidikan Karakter”, UNJ (2011); “Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Karakter Di PT”, UNJ (2012); “Pengembangan Model Penanganan Kerusakan Terumbu Karang di Kepulauan Seribu DKI Jakarta”, Bersaining (2013); “Aspek Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Khususnya di Universitas Negeri Jakarta”, UNJ (2014).